בס״ד

הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע״י חיים תשפ״ג

קונטרס העגונות

יביע אומר

בו יבואו תשובות מרן פאר הדור, הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה

רבנו עובדיה יוסף זללה״ה

שנדפסו במשך השנים בשו״ת יביע אומר ובקבצים תורניים

הלא המה מסודרים בחיבור אחד ללומדים הלכות עגונות החמורות,

לברר הלכה למעשה.

כמו כן הובאו קישורים של התשובות ממה שכתב הרב שם ובמקומות נוספים

יש לציין כי בשו״ת יביע אומר חלק י״א הובאו ב׳ תשובות בעניני עגונות אולם הקונטרס כבר היה ערוך בשביל להכניסם כאן ואי״ה ישולבו כסדרן.

נערך ע״י מכון "משנת מרן"

ירושלים ת״ו

C

כל הזכויות שמורות

למכון "משנת רבותינו ראשי הישיבות" ירושלים

ע״ש מרן רבינו הגראי״ל שטייבתן זצ״ל

מכון
משנת רבותינו

wwwwwwwwwwwww.

ירושלים

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

הקדמה
ישמחו הלומדים ויגילו המעיינים, בסידור דברי מרן היביע אומר זללה״ה בהלכות עגונות, לקבץ את כל דעת מרן בהיתר העגונות להלכה ולמעשה, וכמו שנודע כוחו של מרן בדינים אלו שלא עסקו בהם רבים בדורות האחרונים, ונמצאו דבריו אבן ויסוד לכל דיני עגונות,

וכידוע שמסירות נפש אדירה מאחורי כל כתיבת תשובה זו, וכמו שהעיד מרן על כתיבת התשובה בעגונות מלחמת יום הכיפורים שעד ימיו האחרונים היו עומדים למול עיניו כל התמונות המזעזעות, קבלת עדויות על גויות אנשים שאין להם צורה וכל כה״ג, שהתאזר לבקש לכל עגונה דבר הלכה להקל או להחמיר, ובסופו של דבר סייעוהו מן שמיא להתיר את כולם.

ולכן באנו במעשה לברר ולסכם את כל הדינים העולים מהתשובות ולציין להם מקורות, אולם את התשובות השארנו כמות שהם בכך יוכלו הלומדים לראות את הדברים לפי רצף הסוגיות וכדרך שנשאל בהם מרן והשיב.

אך מכיון שמרן כתב את הדברים באריכות רבה, הרבה פעמים חולקו הקטעים לפסקאות קטנות, ומפתח ענינים הובא בתחילת הקונטרס למען שכל לומד יוכל לעסוק בדברים ולראות היכן עסק מרן בדבר אחד כמה פעמים.

מכון "משנת רבותינו" ירושלים עיה״ק

ד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

מפתח קונטרס העגונות

קונטרס העגונות. א סימן ב מח

הקדמה ג מטוס שנעלם. מח

סימן א ۰۰۰۲ האם "לא ראינו" זה ראיה מח

עגונות במלחמת יום הכיפורים .. ... ז

תרי רובי .. מב

חשיבות ענין היתר עגונות

עדות על אדם שמת .. .מג
.. ז

אם עגונות נחשב לדיני נפשות

מיעוט המצוי. מה
.. ז

חיוב חיפוש היתר ח

רוב תו

איסור משיכת ידו מלהשיב ... ח

תרי רובי בעגונה .מח

א. דיסקית בצואר החלל ט האם הקולא של מים שאין להם סוף זה רק
בצורבא מרבנן ... .נ
ב. מסמכים אישיים או דסקית זיהוי בכיס בגדו

של החלל .... יד הוספה לתשובה .. ... נט

שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת ... יט סימןג.... .... ס

סמיכת מיעוט לחזקה .... כב אשה האומרת מת בעלי ... D

ס״ס במקום חזקת איסור לקולא .... כד תשובת הגר״ע עטיה ס

אם חשש שאלה הוא מדאורייתא או מדרבנן תשובת מרן היביע אומר סא

כט
אמתלאה. .. סד

ג. זיהוי על פי צילום פוטוגרפי שלאחר המות תשובה חוזרת מהגר״ע עטיה סה
לג
נאמנות נגד ב׳ עדים .. סה
ד. מרשם שיניים וטביעת אצבעות .... לט
אמתלאה סו
טביעת אצבעות. מ
תשובת חוזרת מרן היביע אומר .... סו

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא ה

אמתלאה .. סח אבד שאבד זכרו .... צח

סימן ד ע סימן ז קח
עד המחלל שבת האם יכול להעיד על עגונה ..... ע היכר הרוג בסימני גוף וכלים. קח
כשרות עד המחלל שבת ע סימנים מובהקים. קב
אדם שאבד זכרו .. .. עד אצבע כפופה .. .. קג

זימן ה עו אם סימן מובהק צריך גם עדים .... קד
עדות גוי במסיח לפי תומו .עו

עכו״ם האומרים במסל״ת - הרגנוהו .... קה

אם עד צריך לומר שהגוי היה מסיח לפי תומו

האם צריך שהראשון יהיה גם מסל״ת .... קו
עז אצבע הקטנה הוי צמצום המקום .... קז
גוי ששמע ממסל״ת ולא פירש שהגוי הרואה בגדים שלא רגילים להשתמש בהם .... קח
היה מסל״ת. .פ אומדנא לומר שמת. .... קט
גוי מפי גוי .... פב אומדנא ממה

שאבד זכרו .... קי

אם יש חילוק בין ישראל לגוי. פה צירוף היתר מכיון שהאשה צעירה ושלא

אם הגוי הזכיר את שם האשה. פז תנשא באיסור. .... קיב
אדם שאבד זכרו פט סימן ח. .קיד

גוי שלא אמר את שם אביו ושם עירו של עגונה בבנין התאומים. .קיד
הנעדר .. צב
תרי רובי להיתרא. .. קטו
עדות מאנשים פסולים. צד
אדם שאבד זכרו ... קכ
מקבל כסף להעיד צד
תליה שמת בבנין שנשרף קכד

סימן ו .... צו מפולת .... קכו
אשה המעידה שראתה את בעלה הרוג .... צו בירור ע״י שיחת טלפוןשאכן היה נוכח שם

מלחמה בעולם .. .. צו .קכח

ו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סימן ט .קכט ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים .... קמט

מים שאין להם סוף .. .קכט

חזקת חי קנא

מקום שיש כרישים קל סימן יג .קנג
אדם שאבד זכרו .. קלג

אומדנא שמת. .... קלז
ספק ספיקא בעיגונא .... קלז
חזקה אשה דייקא ומינסבא .. ... קלז

סימן י קלט
קפץ למים שאין להם סוף והתפרסם בעולם שמת קלט

אדם שאבד זכרו .. .. קת

סימן יא .. קמג
אשה שהעידה ששמעה ממשהו שמת בעלהקמג
אם צריך לומר קברתיו. קמג
אדם שאבד זכרו. .קמה
ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים להיתר עגונה

.. קמו

סימן יב .קמח
נפל למים שאין להם סוף. .קמח
עד השומע מפי עד ושהה ג׳ ימים .... קמח
ספק ספיקא משם אחד .. קמח

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סימן א

סימן א

עגונות במלחמת יום הכיפורים

(שו״ת יביע אומר חלק ו - אבן העזר סימן ג)

חשיבות ענין היתר עגונות

ב״ה. שבט תשל״ד. הושיענו כי אליך עינינו, לפ״ק.

(א) בעקבות מלחמת יום הכפורים, נתבקשתי מחברי הרה״ג מרדכי פירון, הרב הראשי לצה״ל, והרה״ג גד נבון, סגן הרב הראשי לצה״ל, שליט״א, לשבת יחד אתם בראש בית הדין לעניני עגונות כדי לדון ולפסוק בקרוב לאלף תיקים של חללי צה״ל הקדושים, הי״ד, אשר היו נשואים והשאירו אחריהם אלמנות צעירות

לימים, ואף על גב דקים לי בנפשאי כי קטונתי מאד מלדון בדיני ערוה החמורה, ובפרט באיסור אשת איש החמור מאד, ונפשי יודעת מאד גודל האחריות שבדבר, וכבד עלי הדבר מאד מקוצר המשיג ועומק המושג, אולם נתתי אל לבי מ״ש הרב הפוסק בשו״ת הב״ח החדשות (ס״ס סד) בפס״ד להיתר עגונה, להתיר בחינה קטנה שבבחינת הענוגה הגדולה, שעליה אמר שלמה: ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם וכלמי שמתיר עגונה אחת בזה״ז כאילו בנה אחת מחרבות ירושלים העליונה להציל בחינה אחת

מאשת חיל. ע״כ. וכ״ה בשו״ת גליא מסכת (ס״ס ט). ע״ש.

אם עגונות נחשב לדיני נפשות

וע׳ בשו״ת שבות יעקב ח״א (סי׳ יד) שהתיר לקבל עדות בשבת ע״י בית דין מאיש מסוכן כדי להתיר עגונה, ולא להמתין עד מוצ״ש, שאין לך שעת הדחק גדולה מתקנת עגונות, ושאין להתעצל בדבר כמו שאין

להתעצל בפקוח נפש. ע״ש. וכן בתשו׳ מרן הב״י לאה״ע (דיני גוי מסל״ת ס״ס י) השוה דין היתר עגונה לדיני נפשות. וכ״כ הגר״י ענגיל באוצרות יוסף קונט׳ עיגונא (דף ג ע״ב), והסתמך בזה על הגמ׳ ביבמות (קכב) והלכו ולא מצאו, ודילמא צרה הואי, תנא דבי ר׳ ישמעאל, בשעת הסכנה כותנין ונותנין אף על פי שאין מכירין, ופרש״י, וה״נ כשעת הסכנה דמיא, שאם לא תאמין לזה לא תמצא אחר ותשב עגונה כל

ימיה. ע״ש.

ח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

והגאון הראש״ל ח״ד בדרא בשו״ת נדיב לב ח״ב (חאה״ע סי׳ ו דכ״ה רע״ג), הביא מ״ש מרן החיד״א בנחל אשכול (איכה א, ד), בשם הגאון המקובל מהר״א חאיון, בפס״ד של עגונה, שנטפל לדון בדבר, לפי שהוא תיקון לשכינה בחלק פרטי של בחינת אשה זו. ורמז לזה, בתולותיה נוגות והיא מר לה, והיא רומז לשכינה, אשר מר לה. עכת״ד. וכן הוא בתשובתו שהובאה בשו״ת ויקרא אברהם (חאה״ע סי׳ ד דל״ח ע״א). וכ״כ בשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״ב (חאה״ע סי׳ יד, דנ״ז ע״ב). ע״ש. וכיו״ב כתב מרן החיד״א בס׳ פני דוד

(פרשת ואתחנן אות ו)ובס׳ מדבר קדמות (מע׳ ב אות יג). ע״ש. והגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חקקי לב (חאה״ע סי׳ נו) ובשו״ת חיים ושלום ח״ב (ר״ס א), הביא סמוכים לזה מדברי הזוה״ק פר׳ ויחי (דף רכ״ח ע״ב), דכל נוקבי דעלמא קיימין בסתרהא דשכינתא. (וכן הרגיש בזה בניצוצי זהר שם לסייע דברי החיד״א במדבר קדמות הנ״ל).

חיוב חיפוש היתר

והגר״ח פלאג׳י שם האריך להביא דברי גדולי האחרונים, שחיוב מוטל על כל מורה הוראות בישראל לחפש ולבקש בספרי הפוסקים עד מקום שידו מגעת למצוא היתר לעגונות, וכל היד המרבה לבדוק למצוא פתח של היתר ולחזור על צדדים וצדי צדדים להתיר ה״ז משובח. ע״ש. ובשו״ת מהרש״ם ח״א (ס״ס פד) האריך בתשובת עיגונא ביום ט׳ באב, וסיים, ויען שמבואר בתשו׳ הב״ח שהמתיר עגונה בזה״ז כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, והחיד״א בנחל אשכול (ריש איכה) הביא ג״כ ד׳ הרב מהר״א חאיון, שזה נוגע באיזה פרט צער לשכינה וכו׳, לכן נדחקתי לגמור תשובתי לכת״ר ביום הצום על חרבן בית קדשנו ותפארתינו והנני מסכים עם כת״ר להתיר מכל הטעמים הנ״ל. עכת״ד.

איסור משיכת ידו מלהשיב

וע׳ להגאון דברי אמת (בתשובה ר״ס ט, דכ״ט ע״א) שכ׳, שאם כל ת״ח ימשוך ידו מלהשיב, ויאמר איך אני נכנס למקום אש להבת שלהבת, מפני חומר איסור ערוה החמורה, באמת אמרו שלא זו הדרך ולא זו העיר!, כי כל ת״ח כקטון כגדול חייב לחפש בנרות אפוש מחפוש בחורים ובסדקים אולי ימצא רפאות

1 ומלבד האיסור משיכת עצמו בכל דין תורה, שהרי חובה על המשיב להשיב תשובה וכמו שאמרו במכילתא דרבי ישמעאל [משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח] אם ענה תענה. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. דבר אחר אם ענה תענה, מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה. - כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג, אמר לו רבי שמעון

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא ט

תעלה לתקנת בנות ישראל להציל אותן מעיגון וכו׳. ע״ש. (וע״ע בשו״ת חיים ושלום ח״ב סי׳ א, מ״ש בזה ע״ד החות יאיר. ע״ש). וע״ע בס׳ משחא דרבותא (אה״ע סי׳ יז) שכתב, ראיתי לרז״ל קמאי ובתראי שבכל מאמצי כוחם משתדלים לדון בעיגונא דאיתתא ומצדדים צדדי דשריותא כי היא מצוה רבה, ומינה נשמע למתעלם שהוא עון פלילי, ונתיראתי ממה שאמר שלמה: אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה (וע׳ שבת בה ובתוס' ב״ב י: ד״ה עליונים). לכן פניתי מלימודי הקבוע לי להשתדל ולישא וליתן אולי אמצא להמירה מכבלי העיגון. ע״כ. וכן בשו״ת מימר חיים (סי׳ מח דצ״א ע״א), כ׳, שחובה מוטלת על כל אשר בשם חכם יכונה, לפנות מכל עסקיו ולהתבטל מכל לימודיו, ולהטריח עצמו לחפש ולפשפש בזכות בנות ישראל שלא תשארנה עגונות. ע״ש. וע׳ בשו״ת משאת בנימין (ס״ס קט) שכ׳, באמת שהארכתי יותר מדי בזה, מפני שידעתי דרך קצת חכמי דורנו דרך ישכון אור להסתלק מכל ספק שבעולם, כדי שתעלה בידם הלכה פסוקה וברורה, עד שלא יפול בה דבר מחלקי הסותר, ואמנם דרכם טובה וישרה בכל שאר הוראות, אבל בעיגונא דאיתתא לא כן אנכי עמדי, רק אנכי הולך בעקבי הצאן רבותינו הראשונים והאחרונים שבקשו צדדים וצדי צדדים בכל מאמצי כחם להקל בעיגונא דאיתתא וכו׳. ע״ש. וע׳ בהרא״ש (נדה פרק י׳ סי׳ ג) ובתשו' (כלל נא סי׳ ב). ובשו״ת מהר״ם אלשקר (סי׳ קיא). ואכמ״ל יותר. לפיכך שמתי מבטחי בה׳ שיאיר עיני בתורתו, ונעתרתי לבקשת הרבנות הצבאית, וישבנו יחד במותב תלתא כחדא, ואחרי העיון והדיון בכל תיק בפ״ע הוצאנו פסקי דין להתרת נשים מעגינותן. והי״מ ומי״נ.

א. דיסקית בצואר החלל2

(ב)והנה ברוב המקרים הזיהוי נקבע ע״י היכרות שע״פ שני עדים או יותר שהכירו את החלל עוד בחיים חיותו, והזיהוי נעשה כהלכה בתוך ג׳ ימים שנהרג ויתר הפרטים, אולם לפי אופיה המיוחד של מלחמת יוהכ״פ שהיתה קשה ואכזרית מכל המלחמות שידענו עד כה, ע״י אמצעי לחימה נוראים, נוצר מצב שלא תמיד היה ניתן לזהות את החללים ע״י הכרת הפנים עם החוטם, או בתוך ג׳ ימים, כפי שההלכה קובעת,

לרבי ישמעאל, רבי, לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג, אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון, מימיך לא בא אדם אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא גומע כוסך או עד שתהא נועל סנדלך או עד שתהא עוטף טליתך ואמרה תורה אם ענה תענה, אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, ובדבר הזה אמר לו, בחממני רבי. ע״כ.

2כותרת זו היא מתרן זללה״ה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

והיינו נאלצים בהרבה מאד מן המקרים לסמוך ולהתבסס על הדיסקית העשויה ממתכת ותלויה בשרשרת על צואר החלל, ובה חקוק שמו ושם משפחתו ומספרו האישי.

והנה אף על פי שלא נזכר בה שם אביו, כבר הסכימו הרבה מגדולי האחרונים ששם משפחה מהני במקום שם אביו, וכמבואר בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ לה) וזת״ד: ולספק שלא הזכיר שם אביו ושם עירו, רק אמר שיעקב עזר מת, נראה דבנ״ד עדיף טפי משהזכיר שם אביו, כיון שהזכיר שם משפחתו, שהרי בהזכיר שם אביו כגון ראובן בן יעקב, הא שכיחי טובא בעולם כשם זה, ואפ״ה למעשה סמכינן על שמו ושם אביו, או על שמו ושם עירו, וכן היה דן מורי הגאון מהר״י טייטצאק, ובנ״ד שהזכיר שם משפחתו ג״כ, שהוא יעקב עזר, עדיף טפי, ואם ימצא שאינו חסר אדם מאותה משפחה שנקרא יעקב עזר אלא זה, אשתו מותרת. ע״כ. וכ״כ המהריק״ש בשו״ת אהלי יעקב (סי׳ קיד). והמהר״ם אלשיך בתשו׳ (סי׳ קיח). ע״ש. ונודע מ״ש המהר״ם בן חביב בגט פשוט (סי׳ קכט ס״ק פ) להעיר על מ״ש הרמ״א שם שאין לכתוב בגט שם המשפחה, שאף שכן המנהג, מ״מ קשה, שהרי אדרבה אדם ניכר בשמו ושם משפחתו טפי משמו ושם אביו, וד׳ מרן הב״י משמע שיש לכתוב כינוי משפחה, ואפשר שהטעם שנהגו שלא לכתוב משום שיש לחוש פן יכתוב שם המשפחה בשיבוש והו״ל שינוי השם שמבטל הגט וכו׳. ע״ש. (וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ פג. ובשו״ת חלקת יעקב סי׳ קסא. ובשו״ת ישמח לבב חאה״ע סי׳ לז אות יג. ואכמ״ל). הא קמן ששם משפחה עדיף טפי משמו ושם אביו. וע״ע בשו״ת דבר משה ח״א (חאה״ע סי׳ יג, דקכ״ד רע״א) שכ׳, דשם משפחה פרחיה, לא גרע משם אביו, ואף על פי שנמצאים הרבה בנ״א בשם משפחה זו, הרי גם ראובן בן יעקב איכא טובא בשוקא, ואפ״ה סמכינן ע״ז. ע״ש. ואף שבשו״ת תורת חסד מלובלין (חאה״ע ס״ס יח), הביא דברי הנודע ביהודה קמא (חאה״ע ס״ס מב) דס״ל דכינוי שם משפחה לא מהני כיון שכל המשפחה נקראים כן. ורצה לסייעו מתשו׳ הרא״ש, ושוב דחה ראייתו. ע״ש. (וע״ע בפתחי תשובה סי׳ יז ס״ק פה). נראה שהעיקר כמ״ש כל גדולי האחרונים הנ״ל. וכן הסכים הגאון מהר״ש קלוגר בשו״ת האלף לך שלמה (סי׳ צה). וע״ע בשו״ת עבודת השם (חאה״ע סי׳ י, דפ״ו ע״א והלאה). ובשו״ת ויען אברהם פלאג׳י (חאה״ע סי׳ כט). ובשו״ת מהר״ש ענגיל ח״א (סי׳ נה). ובשאר אחרונים. (וכל היד המרבה לבדוק בספרי האחרונים ימצא עוד כהנה וכהנה שפלפלו בזה, וליראת האריכות נקיטנא נפשאי בקצירי). ואף לד׳ הנודע ביהודה, יודה בנ״ד שנוסף לשם החלל ומשפחתו יש מספר אישי שלא נמצא עוד

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא יא

אחד במספר זה בצה״ל כלל וכלל. וחשיב סימן מובהק ביותר. ויועיל ג״כ במקום שם עירו. (ע׳ בתשו׳ מהריק״ש סי׳ קיד הנ״ל). וזה ברור3.

(ג) ברם אכתי איכא למידק מהא דתנן (יבמות ק״כ) אין מעידין אלא על פרצוף הפנים עם החוטם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. ובגמ, כליו מ״ט לא, משום דחיישינן לשאלה. וכן פסק מרן בש״ע אה״ע (סי׳ יז סעיף כד): מצאוהו הרוג או מת אם פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימים והכירוהו בהם שהוא פלוני מעידין עליו. ואם ניטל אחד מאלו אף על פי שיש להם סימנים מובהקים ביותר בכליו אינם כלום, משום דחיישינן לשאלה. ע״כ.

איברא דבגמ׳ (יבמות ק״כ:) אמרינן, אי חיישינן לשאלה, חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן, לא שיילי אינשי אוכפא דמסקב ליה לחמרא. מצאו (לגט) קשור בכיס וארנקי וטבעת היכי מהדרינן, טבעת חייש לזיופי, כיס וארנקי מנחשי אינשי ולא מושלי. ע״כ. ולפ״ז פשוט שגם דיסקית שעשויה לזהות את הנושא אותה, לא מושלי אינשי. אולם מרן הב״י בתשו׳ לאה״ע (דיני גוי מסל״ת סי׳ ז, דף רצו רע״ב) כ׳, שהרי״ף והרא״ש כתבו דין המשנה בסתם, שאין מעידין אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו, ולא כתבו דבטבעת כיס וארנקי

שלו מעידין עליו, וכן שום אחד מהפוסקים לא כ׳ שמעידין עליו באלו, ונראה דס״ל להפוסקים כמ״ש התוס׳ (יבמות ק״כ) ד״ה אמר רבא דכ״ע סימנין דרבנן, תימה, דהא תניא מצאו קשור בכיס וארנקי וטבעת כשר, ומכאן רצה המקשן לעיל להוכיח דסימנין דאורייתא, ומשני חניי לא קשיא הא ר״א בן מהבאי דס״ל סימנין דאו׳, הא רבנן דס״ל סימנין דרבנן, והשתא רבא כמאן מוקי לה. וי״ל דמעיקרא הוה ס״ד שאדם אחר מצאו ומחזירו ע״י סימן זה שקשור בכיס וארנקי, ולהכי בעי למפשט דסימנין דאו׳, אבל רבא ס״ל דמיירי שמצאו בעצמו ומכיר הכיס וארנקי שלו בטביעות עין, ונאמן במגו שיוכל לומר לא אבדתיו. ע״כ. וכ״כ הרא״ש, דהא דתנן מצא בחפיסה או בדלוסקמא אם מכירו כשר, היינו דוקח כשמצא בעצמו שנאמן במגו. וא״כ גבי עדות אשה דליכא מגו אין מעידין אפי׳ על כיס ארנקי וטבעת. עכת״ד. וכן דייק החלקת מחוקק

3 והנה מספר של דיסקית אינו כמספר טלפון שניתן לאדם אחר בהחלפת מספר, כי זה מספר אישי לאדם לכל חייו, ולכן אין חשש של היכר, ולכן מהני זה להיכר, ודע שאף בענין גיטין יש שכתבו דלא חישיינן היום לב׳ יוסף בן שמעון אף שיש עוד אחד כזה בעיר, חדא משום שהדבר ידוע ע״י מספר תעודת זהות, ואף שאין זה מוכח בגט, מ״מ מכיון שעיקר הראיה זה ע״י טופס מעשה ב״ד, הרי שתופס זה שיש בו הכרה גדולה שפיר מהני ליה.

יב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(בסי׳ יז ס״ק מב) מסתמות דברי מרן הש״ע דס״ל דחף בכלים כאלה חיישינן לשאלה, אלא שמהרא״י בפסקיו סי׳ קסא ס״ל דלא חיישינן לשאלה בכלים אלו. ע״כ.

והבית שמואל (ס״ק סט) כ׳, דבתשובת הב״י פסק דבהני כלים נמי חיישינן לשאלה, וצ״ל דה״ט דלפי התירוץ דסמנין דרבנן, ובעינן סימן מובהק ביותר, אז אפי׳ בכלים אלה אף שאינו מצוי להשאילם מ״מ חיישי׳ לשאלה, מפני שלפעמים משאילם, ומה שאמרו בגמ׳ דבכלים אלו לא חיישי׳ לשאלה, היינו לפי האוקימתא דסימנין דאורייתא שאז א״צ סימן מובהק ביותר, והכי נמי לא חיישינן לשאלה בכלים אלה. משא״כ להאוקימתא דסימנין דרבנן. וכן שיטת הריטב״א. ע״כ. והנה הגרע״א בחי׳ לאה״ע שם, כ׳ ע״ד

הב״ש, קשה לי דאם איתא דחיישי׳ לשאלה אפי׳ בכלים אלה, תשחר קושית הש״ס חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן ניחוש לשאלה, ולא שייך תירוץ הש״ס דאוכף לא מושלי אינשי, דהא אי סימנין דרבנן גם בכלים אלה חיישינן לשאלה. וצ״ע. ע״כ. ולכאורה י״ל בפשיטות שאף לתרן הב״י דס״ל דחיישינן לשאלה גם בכלים אלה, אין זה אלא חומרא דרבנן, משום חומר איסור אשת איש, כמו שהחמירו בנפל למים שאין להם סוף אף על פי שרובן למיתה, וכמ״ש התוס' בכורות (כ:) ובכ״ד, אבל לגבי ממון אוקמוה אדינא דאורייתא. וקושית הש״ס חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן ניחוש לשאלה, היינו קודם שידע דאוכף לא משיילי אינשי, שאז חיישי׳ לשאלה מה״ת, אבל לבתר דמסיק דאוכף לא משיילי אינשי, אה״נ שבאיסור א״א חיישי׳ לשאלה מדרבנן, משא״כ לגבי ממון. וע׳ בתוס' יבמות (ק״כ:) ד״ה כלי (השני), ובתשו׳ הרא״ש (כלל קה סי׳ ט). ע״ש. וכן מצאתי להנוב״י קמא (סי׳ לז) בד״ה והנה הב״י בתשובה וכו, שכ׳ דלתרן הב״י הא דחיישי לשאלה בכלים אלה היינו חומרא דרבנן. וע״ש. וע״ע בשו״ת נוב״י תנינא (סי׳ מו). ע״ש. וע׳ בתוס׳ ב״מ (כ רע״ב). וע׳ להלן בסמוך.

(ד) אלם הכנה״ג (בהגהות ב״י סי׳ יז אות שנז), הביא דברי מרן הב״י בתשובה הנ״ל, וכ׳ ע״ז, ואני בתשובה אחת פלפלתי הרבה בזה והעצתי דבטבעת כיס וארנקי לכ״ע מעידין, דלא חיישינן לשאלה בכלים אלה, וכמו שנראה ברור מד׳ מהרא״י בפסקיו (סימן קסא). וכן העלה המהרח״ש (חאה״ע סי׳ נב). ע״כ. ותנא דמסייע ליה, שכ״כ בחי׳ הרשב״א לב״מ (כז:) וז״ל: ומהא דאמרינן כיס ארנקי וטבעת לא מושלי אינשי, שמעינן דמעידין עליהם, ואפי׳ למ״ד סימנין דרבנן, דהא מהדרינן גיטא עלייהו, ולא חיישי׳ לשאלה כלל, וה״ה לעדי מיתה. ע״כ. ושו״ר בפתחי תשו׳ ס״ק לה שהביא דברי המראות הצובאות ס״ק פ״ח שהעיר ע״ד הב״י ממ״ש השטמ״ק בשם הרשב״א כאמור, וסיים שאילו היה רואה הב״י ד׳ הרשב״א לא היה מחמיר בזה. וכן ראיתי להגר״י אלחנן בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ לא אות ט) שכ׳, ומ״ש הבית שמואל בשם תשובת הב״י שיש להחמיר ולחוש לשאלה אף בכיס ארנקי וטבעת, לפע״ד אין לחוש לזה, כי בשמ״ק

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(ב״מ כז:) כ׳ בשם הרשב״א, דחף למ״ד סימנים דרבנן סמכינן על הכרת כיס וארנקי דלא שכיח להשאילם, ולדברי רבותינו הראשונים אנו שומעים. ע״כ. וע״ע בעין יצחק (סי׳ מח אות ו).

ובאמת שמרן הב״י כ׳ כן אליבא דהרי״ף והרא״ש להחמיר, וטעמם ונימוקם עמם ע״פ מ״ש התוס'. וכנ״ל. וא״כ לסברתו העיקר להלכה כשני עמודי הוראה, ולא כד׳ הרשב״א. ובשו״ת נודע ביהודה קמא (חאה״ע סי׳ לב) הפליא עצה הגדיל מושיה לדחות ד׳ מרן הב״י בתשו׳ הנ״ל מהלכה. עש״ב. וכן בשו״ת ישועות מלכו (חאה״ע סי׳ כט לב) כ׳ שהמנהג להתיר בכלים דלא מושלי אינשי וכדעת רוב הפוסקים. ע״ש. גם בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ יב, דכ״ו ע״ג) בד״ה ועם, כתב, שמ״ש הב״י בתשו׳ דחיישי׳ לשאלה אף בכלים דלא מושלי אינשי, כל הבאים אחריו, מהרימ״ט ומהרח״ש והפני משה וסדר אליהו רבה, ושאר רבני האחרונים, דחו דבריו. ולית דחש לה. ע״ש. וכן העלה הגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ב דכ״ו רע״ג), שאין לחוש לחומרת הב״י בתשו׳ זו, ושכן פסק הגאון מהר״א ענתני בשו״ת מור ואהלות (חאה״ע סי׳ ט). ושכ״כ בשו״ת באר מים חיים מוצרי ח״ב (חאה״ע סי׳ ו). ועוד. ע״ש. וכ״כ בשו״ת עבודת השם (חאה״ע סי׳ ח דס״ז ע״ב). ובשו״ת שערי רחמים פרנקו ח״ב (סי׳ יד דס״א ע״ב).

(ה) ברם בקושטא לדידי חזי לי שבדיסקית על צואר החלל, אף לתרן הב״י לא חיישינן לשאלה, הואיל וכל תכלית נשיאת הדיסקית אינה אלא למטרת זיהוי הנושאה, ואינה ראויה לשום תשמיש אחר, ומי פתי יסור הנה להשאילה לאבירו ולא יחוש לתקלה פן יפול אבירו במלחמה, ויחשבו עליו שהוא עצמו נהרג, ולא דמי לכיס וארנקי וטבעת שמשתמשים בהם לצרכים אחרים, ומכ״ש לפמ״ש הרמב״ן בחי׳ ליבמות (קטו) שאף לגבי חזקת אשת איש יש לסמוך על החזקה דכאן נמצא וכאן היה. וכ׳ בשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ ו ענף ב, דק״ט ע״ב), שהקשו האחרונים ע״ז, שא״כ אמאי חיישי׳ לשאלה בכליו ובגדיו של ההרוג, נימא חזקה כאן נמצא וכאן היה. ותירצו דה״ט משום שרגילות היא להשאיל, וכמ״ש רש״י (יבמות ק״כ:) שדרך להשאיל מלבושים, ומש״ה לא אמרינן בכה״ג כאן נמצא וכאן היה. והילכך בכיס ארנקי וטבעת דלא מושלי אינשי סמכינן אחזקה דכאן נמצא וכאן היה. ע״ש. וכ״כ עוד בשו״ת עין יצחק ח״א (סי׳ לג אות ב, וסי׳ לט אות ב). וח״ב (סי׳ ב אות טז). וכ״כ בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ יג). ע״ש. ואם לגבי כיס וארנקי אמרו כן, אף על פי שלא מצאה הקפידה לנוח אלא משום ניחוש בעלמא, ואיכא אינשי טובא דלא מנחשי, כי לא נחש ביעקב, ואפ״ה לא חיישי׳ לשאלה לרוה״פ, כ״ש בדיסקית על צואר החלל שבודאי אין דרך כלל להשאילה, כיון שאינה עשויה אלא למטרת זיהוי, פשיטא שאף לתרן הב״י אין לחוש בזה לשאלה. וכן ראיתי בשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ קמה) שהעלה שבדיסקית אין לחוש לשאלה כלל לכ״ע, כי אין לאחר חפץ בה, ואפשר שאם לא תמצא עליו ענוש יענש מצד השלטון, ועדיפא טובא מכיס וארנקי דלא מושלי

יד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

אינשי. ע״ש. וכ״כ בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע סי׳ לד). ע״ש. ויש לצרף עוד בנ״ד מ״ש בשו״ת מרחשת ח״ב (סי׳ ז אות ב) שאף לדעת מרן הב״י דחיישי׳ לשאלה גם בכיס ארנקי וטבעת, ה״מ בעלמא כשיש לו חזקת חי, משא״כ ביורד למלחמה ולא חזר, שהורעה חזקת חי שלו, לכ״ע לא חיישי׳ לשאלה בכלים אלה. ע״ש. ודבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. וע״ע להלן בסמוך4.

ב. מסמכים אישיים או דסקית זיהוי בכיס בגדו של החלל 5

(ו) במקרים רבים לא נמצאת דיסקית בצואר החלל, אך נמצאו מסמכים אישיים, כגון תעודת זיהוי, פנקס יוצא צבא, פנקס שבוי, כרטיס קליטה, ולפעמים דיסקית בלי שרשרת, בכיס החולצה או בכיס המכנסים של החלל, המעידים על זהותו. ולכאורה אף על פי שכל אלו הם בכלל כלים דלא מושלי אינשי, ועדיפי מינייהו, מיהו אכתי יש לחוש שמא השאיל בגדו לחבירו, ושכח בתוכו את המסמכים האישיים או הדיסקיתשלו. וכבר העיר כן החתם סופר (חאה״ע סי׳ נז) בד״ה ונבוא, וכתב בנידונו, שאין להתיר על סמך

4 וד״ז א״ש אף לדעת הח״מ [ס״ק מ״ב] שכתב שיש לחוש לאבידה ולגניבה, וא״כ יש לחוש כאן לזה שמא מצא זה אדם אחר, ועתה מיושב שמכיון דאנשים לא ישתמשו בתוית שאינה שלהם לא חישיינן לגבינה או לאבידה.

טנק שרוף

אלא דמ״מ יש לחוש בטנק שרוף שמפני התופת לא נמצאו בו גופות כי אם דסקית בלבד וגם היא קשה לזיהוי, אם יש חשש שנפלה ממשהו ועתה נשרף, ואותו אדם שנעלם נמצא ביד האויב או דלמא לא חיישינן, ואפשר שבזה יש לסמוך ע״ד החכם צבי [שם] שצידד שאם יש סימן בגופו ונפל למקום שאין השיירות מצויות וידעינן שבעלה של זה היה באותו מקום, ודמי לזה שמו ושם אביו שכל שלא הוחזק והוי תרתי לא חיישינן וכדלעיל, וה״ה לענין זה. ע״ש. ולפ״ז ה״ה לענין זה שמכיון דלא חיישינן שיכנס אדם למקום שאינו שלו אין בזה חשש ומכיון שאנשים לא עוברים מטנק לטנק וידוע מי נמצא בכל טנק לא מלינן שמא אדם אחר היה שם.

זאת ועוד יש לצרף את דעת הרבה פוסקים שכתבו להקל דלא חיישינן לשאלה כלל ועיקר, ובס׳ מראות הצובאות [ס״ק פ״א] כתב דחף מרן הב״י אם היה רואה את דברי הרשב״א שהובא בשיטה מקובצת [ב״מ כ״ז ע״ב], וכן את דברי התרומה״ד [פסקים סימן קס״א] שכתבו שאין חשש לשאלה לא היה מחמיר בזה, ועי׳ בפת״ש [ס״ק ס״ט] שהביא שכן ס״ל להרבה אחרונים דלא חיישינן לשאלה כלל ועיקר ובמקום עיגונא דאיתתא יש לסמוך על זה ובפרט

שלד׳ הנודע ביהודה הנ״ל חשש זה הוא רק מדרבנן.

5 כותרת זו היא מתרן זללה״ה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא טו

אגרת סודית שנמצאת בכיס בתי - שוקיים של החלל, שאף שלא היה אפשר למוסרה לאחר וליכא למיחש לשאלה בכוונה תחלה, מ״מ כיון שנמצאת בכיס המחובר לבתי שוקיים, אפשר לחוש שהשאיל הבתי - שוקיים לאחר ושכח האגרת שם, ומכ״ש לפמ״ש הב״י בתשובה דלמ״ד סימנים לאו דאורייתא חיישי׳ לשאלה אף בכלים דלא מושלי אינשי, ואפי׳ אם היה בהם סימנים מובהקים ביותר שלא נמצא כן באחד מאלף, מ״מ חיישינן שמא ימצא לאחד מאלף שישאיל ארנקי ולא ינחש, וסברא גדולה ונכונה היא וראוי לחוש לה. והחת״ס הניף ידו שנית בזה בח״ב (ס״ס קמג), וכתב, שאפי׳ בחותם דלא מושלי אינשי, מ״מ נהירנא שראיתי לאחד מן האחרונים שכתב דהיינו דוקח בטבעת שנמצאת באצבע ההרוג, אבל חותם בבית -יד אונקלי שלו חיישינן שמא השאיל מלבושו לאחר ושכח החותם בתוכו. ע״ש. (וע״ע בשו״ת מהרי״ל דסקין סי׳ לט. ע״ש). אולם ראיתי להגאון ר׳ יהושע העשיל גאב״ד טרניפאל (בעל ספר יהושע) בתשובה שהובאה בס׳ אבני מלואים ח״א (סוף הל׳ קידושין דפ״ח ע״ג) בד״ה ועוד שידוע, שכתב, שאין לחוש שמא השאיל בגדו ושכח בהם המסמכים האישיים, שא״כ מאי משני הש״ס (ביבמות ק״כ:) בכיס וארנקי דלא מושלי אינשי, מ״מ ניחוש שמא השאיל לו כסותו ושכח בהם כיס וארנק שלו, אלא ע״כ שכיון שאין דרך להשאיל כיס וארנקי מדכר דכיר ליה ולא ישכחם בבגדו כשמשאילו לאחר. ע״כ. ובשו״ת מרחשת ח״ב (חאה״ע ר״ס ז) כ׳ ע״ז, ואני תמה על ראית הגאון הנ״ל, דהתם איך נחוש שמא שכח הכיס וארנקי בבגדו, שא״כ איך השתמש בזה האחר להניח בו את הגט, והרי כיון שלא השאיל לו הכיס וארנקי אינם אלא כפקדון אצלו מבלי ידיעת הבעלים, ואם משתמש בו הו״ל שואל שלא מדעת וגזלן הוי. וא״כ אין ראיה מכאן שלא לחוש לשכחה ע״י השאלת הבגד. ע״כ. ולפע״ד לק״מ כי קשירת הגט לכיס וארנקי שבבגד לא חשיב כשואל שלא מדעת, מאחר שאין כל חסרון בזה בכיס וארנקי. וכן מצאתי בס׳ תשובות ר׳ אליעזר ח״א (סי׳ כ ענף ב הערה ט) שכ׳, דלכאורה קשה על מה שסובר מרן הב״י שכשם שחוששין לשאלה כך אוששין לפקדון, והובא בכנה״ג (הגב״י סי׳ יז אות קמז), ובנוב״י תנינא (סי׳ סא), שא״כ מאי משני כיס וארנקי לא מושלי אינשי משום דמנחשי, דאכתי ניחוש לפקדון, דלא שייך הך ניחוש, ואין לומר שמכיון שנמצא הגט קשור בכיס וארנקי אין לחוש לפקדון, שא״כ היה אסור לו להשתמש בפקדונו של אחר, זה אינו, דמנ״ל שאסור לקשור גט בכיס וארנקי של פקדון, והרי אין בזה שום הפסד וחסרון לכיס ולארנקי, כיון שאינו משתמש בגופם, רק קושר בהם הגט, ואדרבה לפעמים ע״י הגט שעמם משתמר הכיס והארנקי ביותר, ואנן סהדי שאין בעל הכיס וארנקי מקפיד על כך, ומסתברא ודאי שמותר לקשור הגט בכיס וארנקי של פקדון. ע״כ. ולפ״ז קמה וגם נצבה ראית הגאון בעל ספר יהושע. וכיו״ב כתב הפני יהושע גיטין (כח) בתד״ה מצאו בחפיסה. וע״ע בפני יהושע (ב״מ כז:) בד״ה אלא הא דתניא. ע״ש. אמנם ראיתי בשו״ת דברי חיים מצאנז ח״ב (סי׳ מז) שכ׳, ואני חוכך מאד במה שהמציא הגאון בעל ספר יהושע בתשו׳

טז עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
ASSS9 ASS9,0H H8: 18 9- 8-. 88- M.M.-...... 00. .- 8..-.-.-. סימך א

שבס׳ אבני מלואים, לסמוך על פספורט שבכיס בגדו של ההרוג, מפני שאין דרך להשאילו, שהרי עדיין יש לחוש שמא השאיל בגדו לאחר ושכח בו הפספורט, וראית הגאון הנ״ל מההיא דכיס וארנקי לא מושלי אינשי, ולא חיישי׳ שמא השאיל בגדו ושכחם בתוכו, י״ל שאין לחוש לדבר שאינו לפנינו. וע׳ ברש״י יבמות (ק״כ:) ד״ה מצאו קשור, דמוכח דחיישי׳ להכי. עכת״ד. אולם בשו״ת עולת יצחק (סי׳ ק״צ דנ״ה ע״ב) כ׳, דלא חיישי׳ שמא השאיל בגדו לאחר ושכח הפספורט בתוכו, שכיון שהוא צריך להראותו בכל עת שיצטרך, מדכר דכיר ליה. ולא דמי למ״ש רש״י ביבמות (ק״כ:) מצאו קשור וכו׳. ע״ש. וע״ע בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ לח). ע״ש. וע׳ בשו״ת אחיעזר אה״ע (סי׳ טז). ע״ש.

(ז) ולענין הלכה נ״ל שהעיקר להקל בזה, כי הנה בעיקר הדין אי חיישינן לשאלה, אף שמרן הש״ע (סי׳ יז סכ״ד) פסק דחיישי׳ לשאלה, וכ׳ בב״י שאע״פ שהר״ן פ״ב דב״מ (כז:) והנמק״י יבמות (ק״כ) ס״ל דלהלכה נקטינן דלא חיישינן לשאלה, אין לסמוך על זה, כיון שהרי״ף הרמב״ם והרא״ש חולקים עליהם וס״ל דחיישי׳ לשאלה. ע״ש. אולם התוס' יבמות (ק״כ:) ד״ה כליו (הב׳) כתבו, דלמסקנת הש״ס אתי שפיר דלא חיישינן לשאלה אף באיסור. (וע׳ בשו״ת חמדת שלמה חאה״ע סי׳ לב). וגם הריטב״א בחידושיו ליבמות

שם פסק דלא חיישינן לשאלה. והש״ך חו״מ (סי׳ סה ס״ק כו) האריך לדחות דברי מרן הב״י הנ״ל, שאף שבדברי הרא״ש (בבא מציעא כז:) מבואר דסבירא ליה דחיישינן לשאלה, אבל מדברי הרי״ף והרמב״ם לא מוכח הכי, ואדרבה ממה שסתמו ולא חילקו בין סימנים שבגופו לכליו, מוכח דבסימנים מובהקים ביותר גופו וכליו שוים, אלמא דלא חיישינן לשאלה, וכן מוכח ממ״ש הרב המגיד (פי״ג מהלכות גירושין הכ״א). וכן דעת התוס׳ יבמות (ק״כ:). ע״כ. גם בביאורי הגר״א (סי׳ יז אות פג) האריך להשיג כן על הב״י, ושאף הרי״ף והרמב״ם ס״ל כד׳ התוס׳ דלא חיישי׳ לשאלה. ושכן דעת הרא״ש עצמו ביבמות (ק״כ:). וכן עיקר. ע״ש. ורבו של הש״ך הגאון בעל שו״ת פני יהושע, בתשו׳ שהובאה בס׳ גאוני בתראי (סי׳ כא) האריך ג״כ להשיג בזה על הב״י, שאדרבה דעת הרי״ף והרמב״ם דלא חיישי׳ לשאלה, ושכן דעת הסמ״ג והמרדכי והר״ן ור׳ ירוחם. עש״ב. וכ״ה בשו״ת פני יהושע ח״ב (סי׳ נ). וכן דעת המהר״ל מפראג והסכים עמו תלמידו הגאון בעל תוס׳ יום טוב בשו״ת גאוני בתראי (סי׳ י). וכן דעת המהרי״ט (בח״א סי׳ קלט וח״ב סי׳ לה). וכ״כ עוד הרבה אחרונים. וע׳ בפתחי תשובה (ס״ק צה), שהביא דברי הפנים מאירות ח״ב (סי׳ לב) שדעתו שהעיקר דלא חיישי׳ לשאלה, אלא שחלילה לנו להקל נגד ד׳ מרן הב״י. ע״ש. ובפרט שמד׳ הרבה ראשונים נראה דס״ל כמרן הב״י, ומהם מהר״ם מרוטנבורג בתשו׳ (ד״פ סי׳ שעא) שכ׳ בפשיטות דחיישי׳ לשאלה. וכן דעת הרשב״א בחידושיו לב״מ (כז:), שלא היקל אלא בכלים דלא מושלי אינשי. וכ״ה בראבי״ה ח״ד

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(עמוד קכג). ע״ש. (והנה ראיתי בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סימן יב, דף כ״ה סע״ד) שכתב לסייע דעת מרן הב״י מתשו׳ מהר״ם מרוטנבורג והרשב״א, ושכן פסק המאירי הנד״מ ליבמות דחיישינן לשאלה חוץ מכיס ארנקי וטבעת דלא מושלי אינשי. ועמו הסליחה, כי במאירי (יבמות ק״כ: עמוד תנ״ו) כ׳ בלישנא בתרא שאין אוששין לשאלה אף בשאר כלים ומתני׳ שאין מעידין על סימנים שבגופו וכליו, מיירי באיורי וסומקי שאינו סימן כלל. והרחיב הדיבור יותר במאירי לב״מ (כז:) שאחר שהביא תי׳ הגמ׳ דכיס וארנקי לא מושלי

אינשי ומש״ה לא חיישי׳ לשאלה, הוסיף, ויש שפוסקים כן אף בכל כליו כל שיש לו בהם סימן הראוי
להחזירם בהם, וכן נראה, וכתירוץ האחרון בגמ׳ שאמרו כליו באיורי וסומקי וכו׳. אלמא דמסיק דלא חיישי׳ לשאלה). וע׳ בשו״ת חמדת שלמה (סי׳ לא אות ה). ובשו״ת משכנות יעקב מקרלין (חאה״ע סי׳ ט). ובשו״ת מהר״ם שיק (סי׳ מט). עכ״פ לא יצא הדבר מידי מחלוקת.

(ח) ברמן דין דעת כמה אחרונים שאפי׳ למ״ד דחיישי׳ לשאלה, בבגדי חייל לא חיישי׳ לשאלה, שהרי שאולים הם אצלו, ואין השואל רשאי להשאיל, וגם שלטונות הצבא מקפידים על כך, ומש״ה לא חיישי׳ בהו לשאלה. וכמבואר בשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ ק). ובשו״ת אבני צדק פאנטה (חאה״ע סי׳ סא). ובשו״ת אור המאיר (סי׳ כח) ובשו״ת אחיעזר (סי׳ טז). ועוד. נמצא שבנ״ד יש שלש ספיקות להקל, שמא הלכה כמ״ד דלא חיישי׳ לשאלה, ואת״ל דחיישי׳ לשאלה שמא עכ״פ בבגדי חייל לא חיישי׳ לשאלה ואת״ל שגם בזה חיישי׳ לשאלה, שמא כשיש מסמכים אישיים, כגון פספורט ותעודת זיהוי או דיסקית בכיס בגדי החלל, לא חיישי׳ שמא השאיל בגדו לאחר ושכח בתוכו המסמכים, דרמי אנפשיה ומדכר, וכדברי הגאון בעל ס׳ יהושע וסיעתו. איברא דחזיתיה להרב אורים גדולים (לימוד קנו וקנז), שחשב לעשות ס״ס בנידונו, שמא הלכה כמ״ד דלא חיישי׳ לשאלה, ושמא הלכה כמהרי״ט דבדרך לא חיישי׳ לשאלה, ודחה דל״מ ס״ס כה״ג, להיות ואנן באתריה דתרן הש״ע שפסק דחיישי׳ לשאלה, ואף אם דברי מרן מוקשים מהאחרונים, מ״מ אנן בא״י גרירנא בתריה דתרן וקבלנו הוראותיו כהל״מ, ולכן אין לומר שמא הלכה כמ״ד דלא חיישי׳ לשאלה. ע״ש. אולם בשו״ת נכח השלחן (חאה״ע סי׳ יד דכ״ב ע״ב), עשה ס״ס בנידונו, שמא לא שהה ג׳ ימים, ואת״ל אשתהי דילמא הלכה כר״ת שאם גופו שלם מעידין עליו, ושוב עמד בזה מד׳ האורים גדולים הנ״ל, ושכ״כ הרב מעיל שמואל (סי׳ ז) שאין לעשות ס״ס נגד פסק מרן, וכאן פסק מרן דלא כר״ת, והדר תבריה לגזיזיה עפ״ד מהר״ש גאון בשו״ת בעי חיי (יו״ד סי׳ קו) דעבדינן ס״ס נגד מרן, וכ״כ בשו״ת בית דוד (חיו״ד סי׳ ו). ובשו״ת דבר משה ח״ג (חיו״ד סי׳ ב). ע״ש. וכן דעת מרן החיד״א במחב״ר יו״ד (סי׳ נב סק״ה) דעבדינן ס״ס נגד מרן, אפי׳ שני הספקות בכל אחד מהם פסק מרן להחמיר.

יח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ע״ש. וכ״כ בשו״ת משנת ר׳ אליעזר טולידו ח״ב (חיו״ד סי׳ א). ובשו״ת פני יצחק אבולעפייא ח״א (חיו״ד סי׳ט) וח״ב (דכ״ח ע״ג). ועוד הרבה אחרונים. וכ״ש כאן שרק הספק הראשון הוא נגד פסק מרן, ויש לנו עוד ספקות דא״ש גם לד׳ מרן דבודאי דמהני ס״ס בכה״ג. וע״ע בשו״ת נדיב לב (חחו״מ סי׳ סג דף קיד ע״ב), שהאריך הרחיב להסביר דברי מר אביו האקרי לב (ח״א מיו״ד סי׳ קכז), שגם בני א״י שקבלו הוראות מרן אין הקבלה משוה לאיסור ודאי אלא מכח ספק, ולכן שפיר מהני ס״ס נגד הוראות מרן ודלא כהרב מעיל שמואל (סי׳ ז) דס״ל דל״מ ס״ס נגד מרן דיחידאה הוא. ע״ש. וע״ע בשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״א (חאה״ע ס״ס כג), ובשו״ת תעלומות לב ח״ב (דיני קידושין סי׳ א) ובשו״ת שערי עזרה (חאה״ע סי׳ ח). וכן העלה הגאון ר׳ אהרן עזריאל בס׳ אוזן אהרן (מע׳ ס אות יד), וכ״כ בשו״ת בן אברהם (סימן לב), ושכן דעת רוב אחרונים. ע״ש. וע״ע בשו״ת משפטי עוזיאל (חאה״ע סי׳ פ דשנ״א ע״ב). ע״ש. גם מ״ש האורים גדולים שם דכולהו ספקי הוו אי חיישי׳ לשאלה וחשיב ס״ס משם אחד, אינו מחוור. ואף שדעת המהריב״ל בח״ג (ס״ס מא) דל״מ ס״ס בפלוגתא דרבוותא דחשיב ס״ס משם אחד, אך האחרונים דחו דבריו והעלו דשפיר מהני ס״ס בפלוגתא דרבוותא. וכמ״ש הפרח מטה אהרן ח״ב (סי׳ טז דל״ב ע״ד) ושכן ד׳ מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ לג) ומהרש״ח ומהרימ״ט ומהרש״ך ומהר״י הלוי. ועוד. וכ״כ בשו״ת פרח שושן (חאה״ע כלל ג סי׳ ב). וע״ע בכנה״ג אה״ע (סי׳ סח הגה״ט אות כב). ובשו״ת רעק״א (ס״ס לז). בשו״ת מימר חיים ח״ב (סי׳ מד דקי״ג ע״ב). ובשו״ת ישמח לב גאגין (חאה״ע ס״ס יב). ובשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״ב (חאה״ע סי׳ יד). ואכמ״ל.

(ט) קושטא קאי דמעיקרא דמילתא אי מהני ספק ספיקא בעגונא דאיתתא, פלוגתא דרבוותא היא, וכידוע ממ״ש הט״ז יו״ד (סי׳ קי ס״ק טו), שאשה שהיתה בחזקת אשת איש, ונולדו ספקות במיתת בעלה או בגירושיה, אפי׳ יהיו כמה ספקות וספקי ספקות לא מהני, כיון שאתה בא להוציאה מכלל חזקת אשת איש דמעיקרא. ע״ש. וכן הסכים הש״ך (בכללי ס״ס אותיות כט - ל) דל״מ ס״ס במקום חזקת איסור. ומיהו ג׳ ספקות מהני. ע״ש. וע׳ בשטה מקובצת (ב״מ יח:) אהא דתניא, מצא גט אשה בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה, ואפי׳ לזמן מרובה? והתנן המביא גט אשה ואבד ממנו אם מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול. וכ׳ ע״ז השטמ״ק, וא״ת נימא שאני הכא דאיכא ס״ס להיתרא, שמא כבר גירשה, ויחזירנו לה אפי׳ אינו שלה, ואת״ל לא גירשה שמא זהו הגט שאבד. וי״ל דנחשת איש שאין הולכין בה אחר הרוב, כמו שאמרו בדין מים שאין להם סוף, הוא הדין דלא שריח בס״ס. ועוד שהספק דשמא כבר גירשה, לאו ספק הוא, דאוקי אשה בחזקת שלא נתגרשה. גליון תוספות. עכ״ל. אולם בכנסת הגדולה אה״ע (סי׳ סח הגה״ט אות כג),

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא יט

הביא מ״ש מהר״א ירושלמי בשו״ת תומת ישרים (סי׳ קמט) דס״ס בעיגונא דאיתתא לא מהני, דכולהו חד ספיקא ספק מת ספק לא מת. ושכן פסק מהראנ״ח (בסי׳ כז) ומהרח״ש (סי׳ ל). ועוד. וכ׳ ע״ז, שמדברי מהריב״ל ספר א׳ (ס״ס ו)יש להוכיח שאף בעיגונא דאיתתא ס״ס לקולא. ושכן פסק מהרשד״ם (בחחו״מ סי׳ שפב) ודברי ריבות (סי׳ יד וטו). ומהרימ״ט ח״ב (חאה״ע סי׳ כג ול״ה). ומהרח״ש בקונט׳ עיגונא (דמ״ד ע״א). אלא שי״ל שלא סמכו בנידובם להקל מטעם ס״ס אלא משום דהוי איסור דרבנן. אבל המהרש״ך בח״א (סי׳ ז וקפג) סמך להתיר בס״ס אפי׳ באיסור דאורייתא, ואפי׳ בעיגונא דאיתתא. וכן מוכח בתשו׳ מהר״א ששון (סי׳ ד וט״ו) ובתשו׳ מהרח״ש (סי׳ ד ונ״ו ונ״ט). אך ג״ז יש לדחות שלא סמכו על טעם זה בלבד, אלא עשאוהו סניף לטעמים אחרים שכתבו שם. אולם ממ״ש מהרח״ש בקונט׳ עיגונא (דף מ ע״ג) גבי סברת הרמ״ה שאם נישאת בסימןשאינו מובהק לא תצא, וכן ממ״ש מהרח״ש שם (ד״נ ע״א) גבי עד שלא ראה הטביעה וגופו שלם, מוכח בביאור שאפי׳ באיסור דאורייתא סמכינן להקל בעיגונא דאיתתא ע״פ ס״ס. עכת״ד. והניף ידו שנית הכנה״ג בשו״ת בעי חיי (חאה״ע סי׳ ז די״א ע״ב). ע״ש. והגאון מהר״ם בן חביב בגט פשוט (סי׳ קכט ס״ק יג), כתב, דסוגיין דעלמא להתיר בס״ס דפלוגתא דרבוותא אף באיסורא דאורייתא וגם באיסור אשת איש להמירה לעלמא, וכמבואר בתשו׳ האחרונים. וע׳ פני משה ח״ב (סי׳ נא). ע״כ. וכ״כ עוד בקונט׳ עץ הדעת שבסו״ס אור צדיקים (בדפו״י דכ״א ע״א ובדפו״ח דקכ״ה ע״א), שהלכה רווחת בישראל שכל שיש ס״ס בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל. ע״ש. ורבינו הכרתי ופלמי ביו״ד (סי׳ קי) העלה דס״ס מהני גם במקום חזקת איסור, ושכן עמא דבר. ושכן הורו חכמי הספרדים להקל

בעיגונא דאיתתא ע״פ ס״ס, אף דאיתחזק איסור אשת איש. וברוך שבחר בהם ובמשנתם. עכ״ד. {הוספות ומילואים: בענין עדות ע״פ טביעות עינא דקלא, שהבאנו מחלוקת הראשונים מהר״י בן מיגאש והרמ״ה ועוד, ע׳ בזה להגרי״מ טולידאנו בשו״ת ים הגדול (חו״מ סי׳ פז עמוד קס).}

שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת

(י)והנה בכתובות (כב:), ת״ר, שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, שנים אומרים נתגרשה ושנים
אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תינשא ואם נישאת לא תצא. מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי, בנישאת לאחד מעדיה, היא גופא באשם תלוי קיימא, באומרת ברי לי. ובתוספות, הבא עליה באשם תלוי קאי, מימה דבחטאת קאי, דהא מסקינן ביבמות (לא:) דתרי ותרי ספקא דרבנן, ומדאו׳ אזלינן בתר חזקה, ומאי משני כשניסת לאחד מעדיה, הא עד נמי בחנק קאי, דאוקמה אחזקת א״א. ואומר ר״ת דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לה לחזקת א״א, דמה״ט שרינן לה כי ליכא עדים כלל אף על פי שהיא בחזקת

כ עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

א״א. (ובגליון התוס׳ הוסיפו, ובשנים אומרים נתגרשה נמי דייקא ומינסבא שיראה פן יוזמו עדיה). ולפ״ז ניחא מ״ש האחרונים הנ״ל דנקטינן להקל בס״ס בעיגונא דאיתתא אפי׳ באיסור תורה, אף על פי שנגד הס״ס יש חזקת א״א, משום דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. ואף על פי שהרשב״א והריטב״א בחי׳ לכתובות (כב:), וכן בחי׳ ליבמות (פח:), וכן הר״ן בכתובות (שם), עמדו ג״כ בקושית התוס׳, ותירצו דנקט אשם תלוי לרווחא דמילתא, שאפי׳ למ״ד תרי ותרי ספיקא דאורייתא עכ״פ באשם תלוי קאי, ואה״נ דלקושטא דמילתא הו״מ למיפרך דבחטאת קאי. (וכ״כ עוד הרשב״א בחי׳ לקדושין סו:). נראה דלאו משום דפליגי על תירוץ ר״ת, אלא דלא ניחא להו לתרץ כאן כד׳ ר״ת, משום דס״ל דלפי הס״ד של הגמ׳ דאכתי לא ידע דמיירי באומרת ברי לי, לא שייך כל כך חזקה דדייקא ומינסבא, וכמ״ש הפני יהושע (כתובות כב:), א״נ משום שי״ל שכיון דאיכא עדים דמסייעי לה לא דייקא. וכמו שהעיר המהרש״א (יבמות פח:). ע״ש. והתוס' בב״ב (לב) הרגישו בקושיא זו, ותירצו. וע״ע בתוס׳ הרא״ש (יבמות פח) ובקרני ראם על המהרש״א שם, ובערוך לנר שם. והראשונים הנ״ל לא ניח״ל בהכי, ומש״ה תירצו דלרווחא דמילתא נקט הש״ס דבאשם תלוי קאי, ולעולם דלקושטא דמילתא מודו דבעלמא חזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. והרמב״ם (בפ״ח מה׳ שגגות ה״ג) כ׳, עד אומר מת בעלה ועד אומר לא מת, הבא עליה חייב אשם תלוי, וה״ה לספק מגורשת שהרי נקבע האיסור. ע״ש. [וע׳ בשו״ת חקרי לב ח״א מיו״ד (סי׳ קלד דרס״ט ע״ב), בדין עד אחד נגד עד אחד אי אמרי' אוקי אחזקתיה. וע׳ היטב בחקרי לב שם (ס״ס קיד) בד״ה ושוב. ודו״ק]. והלחם משנה שם הביא ע״ז קושית התוס׳ ותירוץ ר״ת הנ״ל, וכתב, וס״ל לרבינו שתירוץ זה יספיק גם לענין גירושין, דהתם נמי דייקא ומינסבא, שיראה פן יוזמו העדים שאומרים נתגרשה. אבל הר״ן כ׳ דלרווחא דמילתא נקט אשם תלוי וכו׳, ופליג על התוס׳. ע״ש. ולפמש״כ י״ל שגם הר״ן אינו חולק על התוס', ובעלמא מודה דחזקת א״א הורעה ע״י חזקת דייקא ומינסבא ורק בסוגיא שם הוכרח לתרץ כן וכנ״ל. ועכ״פ הרמב״ם ס״ל כר״ת הנ״ל. וניחא שפיר מאי דעבדינן ס״ס במקום חזקת איסור

אשת איש.

(יא)ולפ״ז יש לדקדק במ״ש התוס' בכורות (כ:), דהלכתא דחיישי׳ למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה, ומש״ה קי״ל דחלב אינו פוטר בבכורה, דהעמד בהמה בחזקת שלא ילדה, וסמוך מיעוטא דחולבות אף על פי שאינן יולדות לחזקה, ואיתרע ליה רובא. והא דאמרי' בחולין (ג:) רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולא אמרי׳ סמוך מיעוטא שאינם מומחים לחזקה, דבהמה בחזקת איסור עומדת עד שלא נשחטה, משום דההוא רוב מצוי הוא ושכיח טובא. כעין מ״ש בגיטין (ב:) רוב בקיאים הם, ואפי׳ לר״מ דחייש למיעוטא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא כח

סתם ספרי דדייני מגמר גמירי, כלומר והמיעוט לא שכיח כלל ולא חייש ליה ר״מ. וכן י״ל בההיא דיבמות (קכא:) במים שאין להם סוף שאשתו מותרת בדיעבד, ולא אמרי׳ סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת א״א משום דמיעוט דנמלטים לא שכיח. ומה שהחמירו שם לכתחלה משום חומרא דא״א. וגוסס נמי לא אזלי׳ ביה בתר רובא להעיד על אשתו שמת, משום דסמכינן מיעוט דחיים לחזקת א״א. ע״כ. וכ״כ הרא״ש שם בשם ר״ת. ולפמ״ש התוס' (כתובות כב:) בשם ר״ת גופיה דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, למה הוצרך ר״ת לתרץ ההיא דמשאל״ס אשתו מותרת בדיעבד, ולא סמכינן מיעוט דנמלטים לחזקת א״א, משום דמיעוט דנמלטים לא שכיח, שזהו בניגוד למ״ש התוס׳ (יבמות לו:) שהוא מיעוט המצוי, תיפוק ליה דמש״ה ליכא למימר סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת א״א, משום דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, ועכ״ז חששו לכתחלה משום דהוי מיעוט המצוי ומשום חומרא דא״א. וצ״ע.

ולכאורה יש ליישב דרך פלפול ע״פ מ״ש בשו״ת הריב״ש (סי׳ שעט), דהא דתנן בגיטין (כח:) עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג בותנין עליהם חומרי חיים וחומרי מתים, ואם נשאת תצא, ואף

על פי שרובן ליאבד, כיון שאפשר בהן הצלה אין הולכין בהן אחר הרוב אלא אחר חזקת א״א, ואף על גב

דרובא וחזקה רובא עדיף, שאני הכא דאיכא תרי חזקי, חזקת א״א וחזקת הבעל שהוא קיים. ע״כ. (והוסיף שם, דבמשאל״ס ה״ט שאם נישאת לא תצא משום דמיעוטא דנמלטים הוי מיעוטא דמיעוטא ולא שכיח). ולפ״ז יש ליישב ג״כ ד׳ התוס' בכורות (כ:) הנ״ל, דמש״ה חזקת אשה דייקא ומינסבא לא תרעא לחזקת א״א לגמרי, כיון שיש נגדה ב׳ חזקות, חזקת א״א וחזקת חיים של הבעל. והיל״ל סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת איסור שלה ותיאסר אף בדיעבד, מש״ה תירצו דמיעוטא דנמלטים לא שכיח, והחמירו לכתחלה משום חומרא דא״א. ובשו״ת חתם סופר (חאה״ע סי׳ סה) רצה להוכיח מהתוס' (בכורות כ:) היפך סברת הריב״ש, דאם איתא כד׳ הריב״ש, לא הו״ל להתוס׳ לומר שהחמירו לכתחלה משום חומרא דא״א, דתיפוק להו דמדינא יש לאסרה, משום שיש ב׳ חזקות לאיסור נגד הרוב שנטבעים, א״ו דס״ל דכולהו חזקה נינהו דהא תליא בהא. וע״ש. וע״ע בשו״ת צמח השדה (סי׳ קעח). ע״ש. אולם לפמש״כ אדרבה משם סייעתא לד׳ הריב״ש, שהרי לר״ת חזקת אשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, כמ״ש התוס׳ (כתובות כב:), וע״כ דהתם איכא ב׳ חזקות לאיסור, אלא שכנגדן יש חזקת אשה דייקא ומינסבא בהדי רובא דנטבעים, ומש״ה התירו בדיעבד הואיל ומיעוטא דנמלטים לא שכיח, ואסרו לכתחלה משום חומרא דא״א. וא״כ לכאורה עדיין לא יגהה מזור להתרת עיגונא דאיתתא ע״פ ס״ס, שהרי כנגד חזקת אשה דייקא ומינסבא יש ב׳ חזקות חזקת א״א וחזקת חיים דבעל. וצ״ל דחזקת אשה דייקא ומינסבא מכרעת נגד ב׳ חזקות הנ״ל, שע״י מעשה חקירתה ודרישתה ודיוקה הדק היטב, חזקה זו מסלקת החזקות הנ״ל. וכעין מ״ש הרשב״א במשמרת הבית (דף ד׳ ע״ב) דהא דסמכינן על רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולא אמרי׳ סמוך

כב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

מיעוטא שאין מומחים לחזקת איסור דבהמה, משום שהחזקה מסתלקת ע״י המומחים המתעסקים לסלקה בודאי, והמיעוט כמאן דליתיה דמי. ע״ש. אף שיש לחלק. וע' להגאון ר׳ יעקב שאלתיאל ניניו בס׳ זרע יעקב בתשו׳ (דקנ״ה סע״ב) מ״ש לחזק ד׳ הריב״ש דב׳ חזקות נינהו. ע״ש. ודו״ק. וע׳ בשו״ת חמדת שלמה חאה״ע סי׳ לג, אי שייכא חזקה דדייקא ומינסבא במשאל״ס. ע״כ. ועמש״כ לעיל בתשובה (חיו״ד סי׳ כו אות ד). ע״ש.

סמיכת מיעוט לחזקה

(יב)ועינא דשפיר חזי להפני יהושע בחי׳ לכתובות (יד), ובקונט׳ אחרון שם (סי׳ מו) שכ׳ וזת״ד, ויאמר יהושע, עתה באתי במגילת ספר כתלמיד הדן לפני רבותיו בקרקע, ואף שיודע אני מיעוט ערכי לעומת גדולי האחרונים הספרדים, ומכללם הפרי חדש והגט פשוט, שכל אחד ואחד מהם קטנו עבה ממתני, ומה גםכולם, ומתייראאני להכניס ראשי ביניהם שמא ירוצו את גולגלתי, אמנם עצור במילין לא אוכל וללמוד אני צריך וביותר לגודל חומרת איסור א״א מדאורייתא, כי מ״ש הגט פשוט דסוגיין דעלמא להתיר ע״י ס״ס אפי׳ בפלוגתא דרבוותא אף באיסור תורה ובאיסור אשת איש, זהו נגד ד׳ ר״י בעל התוס' שכל שהספק הראשון אסור מה״ת הו״ל כודחי איסור ול״מ ס״ס. וכ״כ האו״ה והמשחת בנימין והט״ז והש״ך דלא מהני ס״ס במקום חזקת איסור, וכ״כ הרא״ה הובא בש״ך שם. ולכן נלע״ד ברור שכיון דאיתחזק איסור א״א לעולם היא בחזקתה עד שיודע בודחי שיצאה מחזקתה, ול״מ בה ס״ס כלל. ובפרט לפמ״ש הריב״ש סי׳ שעט שיש ב׳ חזקות לאיסור, חזקת א״א וחזקת חיים דבעל, ויש להוכיח כן ע״פ כמה ראיות וכו׳. ואף שכבר יצא הדבר בהיתר מפי רבותינו הספרדים, אין בדעתי להטיל מום בקדשים ח״ו, ולהרהר אחר דבריהם, אך אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואף הם ברוב המקומות לא עשו סברא זו אלא לסניף בעלמא. ומכאן ולהבא חושבנא טבא שלא לסמוך כלל על היתר זה להתיר ע״פ ס״ס בדאיתחזק איסורא וכו׳. ע״ש. ולפמש״כ לעיל דברי רבותינו הספרדים חיים וקיימים, משום דחזקת אשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. ולפ״ז יש לדחות ג״כ ראית הפני יהושע שם, לפי מ״ש הרשב״א בתשו׳ (סי׳ תא) דספק

ספיקא הוי כרוב ואפשר דעדיף מרוב, וכ״כ הפרי חדש (סי׳ קי) דה״ט דס״ס להקל, משום דבספקא׳ הוי פלגא ופלגא, ובספק שני נעשה רוב להיתר, והרי אף דקי״ל רובא וחזקה רובא עדיף, היינו מדאורייתא, אבל מדרבנן חיישי׳ למיעוטא, דסמכינן מיעוטא לחזקה ואיתרע ליה רובא, וכמ״ש רוב הפוסקים בשמעתא דיבמות (קיט). וא״כ ה״נ י״ל בס״ס במקום חזקת א״א שיש להחמיר מיהא מדרבנן. ע״ש. ולפמש״כ ניחא דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, ומש״ה שפיר מהני ס״ס להקל. [וגדולה מזו כ׳ הראב״ד,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא כג

והובא בשטה מקובצת (ב״מ כז:), דלמאי דקי״ל סימנים דרבנן ה״נ סימנים מובהקים ביותר אינם מן התורה, דמהיכא תיתי, אלא דרבנן עבדו תקנתא אפי׳ בגט דאיבוד וחילוף לא שכיח ובמיתת האיש נמי משום עיגונא דייקא ומינסבא וכו׳. ע״ש. ודברי הראב״ד אלו הובאו גם בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ יב דכ״ב ע״ג). ובשו״ת גליא מסכת (סי׳ ח אות ו דמ״ב ע״א). הא קמן שסמכו בסימנים מובהקים שאינם מה״ת על החזקה דדייקא ומינסבא. וה״נ בס״ס לא חששו לסמוך מיעוטא אחזקה משום חזקה דדייקא ומינסבא. וי״ל]. וע׳ בשו״ת הגאון רעק״א (ס״ס לז) שכ׳ ליישב קושית הפני יהושע הנ״ל, דס״ס עדיף אפי׳ מרובא דאיתא קמן, וברובא דאיתא קמן לא אמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה, דלא אמרי׳ הכי אלא ברובא דליתיה קמן. ומש״ה שפיר מהני ס״ס במקום חזקה. ע״ש. וכיו״ב כ׳ הגאון רי״ע מליסא בתשובה שהובאה בשו״ת חמדת שלמה (סי׳ כד אות יב). וע״ש. והן עתה מצאתי להגאון נודע ביהודה קמא (חאה״ע סימן מג), שהביא מ״ש הפני יהושע בתשובה בס׳ שב יעקב (חיו״ד סי׳ מח), שאין להקל בס״ס במקום דאתחזק איסור א״א. וכן דעת הגאון המחבר שם. והנוב״י השיג ע״ז, ממ״ש התוס' כתובות (כב:) דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. וא״כ שפיר מהני ס״ס. וגם מ״ש הפנ״י להסתמך על הריב״ש דבעגונה יש ב׳ חזקות לאיסור, חזקת א״א וחזקת חיים של הבעל, האריך לדחות ד״ז, שהכל נחשב כחזקה אחת. והרבה בהוכחות מהתוס׳ (חולין יא) ועוד מקומות נגד סברת הריב״ש הנ״ל. ע״ש. גם הלום ראיתי בשו״ת אגודת איזוב, לבעל מראות הצובאות, (בחאה״ע סי׳ יב, דכ״ג סע״ב) שהביא מה שיש חולקים על רבותינו חכמי הספרדים שמקיצים ע״פ ס״ס בעיגונא דאיתתא, וכן הסכים להחמיר הפני יהושע בקונט׳ אחרון לכתובות, משום חזקת א״א, וכתב, שנראה שחכמי הספרדים סמכו על תירוץ ר״ת בכתובות (כב:) דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, ומש״ה שפיר מהני ס״ס בעיגונא דאיתתא. אבל הפנ״י נראה דס״ל כהרשב״א והר״ן שם דפליגי על התוס׳ בזה. וע״ש. ולפמש״כ לעיל בטלה מחלוקת וגם הרשב״א והר״ן מודים בזה לד׳ ר״ת, ורק בסוגיא דכתובות (כב:) דאכתי לא ידע דמיירי באומרת ברי לי, ס״ל דלא שייך התם לומר חזקה דייקא ומינסבא. וכן במאירי יבמות (עמוד שכ״ו) נראה דס״ל כד׳ ר״ת. ע״ש. וכן דעת הרמב״ם פ״ח מה׳ שגגות ה״ג וכנ״ל. ובשו״ת חמדת שלמה (חאה״ע סי׳ לג אות ד) הביא ג״כ דברי הנוב״י שהשיג על הפנ״י עפ״ד התוס׳ דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, וכ׳ עליו, ולא ידעתי למה העלים עינו מד׳ הרשב״א והר״ן שתירצו תי׳ אחר לקו׳ התוס', אלמא דלא ס״ל כר״ת דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, וכי אין אנו צריכים לחוש לדעתם באיסור ערוה החמורה וכו׳. ע״ש. ולדברינו לק״מ, שאין כאן מחלוקת כלל בין הראשונים. ודברי הנוב״י נכונים בטעמם אליבא דכ״ע. וכן מצאתי להגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כב אות יח) שכ׳, שהעיקר כד׳ מהר״ם בן חביב בגט פשוט הנ״ל ושאר חכמי הספרדים שיש להקל בעגונא דאיתתא ע״פ ספק ספיקא. משום

בד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

דחזקה דדייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. והוסיף, שאף שההיתר דס״ס משום רוב אין לחוש למיעוט במקום שלא אמרו חכמים להחמיר בפירוש. ע״ש.

ס״ס במקום חזקת איסור לקולא

(יג) ולכאורה עלה במחשבה לפני להביא ראיה דס״ס במקום חזקת איסור מהני לקולא, ממ״ש מרן הש״ע ביו״ד (סי׳ קי ס״ד), רוב חנויות מוכרות בשר שחוטה ומיעוט מוכרות בשר נבילה, ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזו מהן לקח, ובמערבה באחרות ואינה ניכרת (והיא חתיכה הראויה להתכבד), בטלה ברוב, משום ספק ספקא. (והוא מהטור בשם הרשב״א). והא קבוע כמחצה על מחצה דמי, ומכיון שמיעוט החנויות מוכרות בשר נבלה, ובהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, הו״ל כס״ס במקום חזקת איסור, ואפ״ה בטלה ברוב משום ס״ס. אלמא דס״ס במקום חזקת איסור מהני. ושו״ר ראיה זו בפרי חדש (כללי ס״ס דרל״ו סע״א). ע״ש. אולם הנה הב״ח השיג על מרן הש״ע, שהרי פסק בש״ע (סי׳ קי ס״ט) ספק טריפה שנתערב באחרות כולן אסורות, שכיון שהספק הראשון בגופו אין להתירו מספק ספיקא. וא״כ ה״נ בקבוע דהוי מה״ת כמחצה על מחצה ל״מ ס״ס ע״י תערובת באחרות. ותירץ הש״ך ס״ק כב, דשאני קבוע שחידוש הוא שחידשה תורה, ואין לך בו אלא חידושו כשהוא בפני עצמו אבל לא כשנתערב לאחר מכן. וזה ברור. ע״ש. נמצא שאין הקבוע נידון כספק שקול, ומש״ה שפיר מהני ביה ס״ס. וה״נ י״ל דדוקא בדין קבוע מהני ס״ס במקום חזקת איסור, כיון שבאמת רוב החנויות כשרות, וחידוש הוא שחידשה תורה

לאסרו בפ״ע, והבו דלא להוסיף עלה. אבל בעלמא י״ל דס״ס במקום חזקת איסור לא מהני. (וע׳ בהגהות צבי לצדיק מ״השתי׳ קו׳ הב״ח. ודו״ק). ועוד שאין להביא ראיה מחזקת איסור לאו דבביצה לחזקת איסור אשת איש. וע׳ בכסף משנה (ספ״ט מה׳ טומאת מת) שכ׳, ומה שטענו על רבינו דס״ל סד״א לחומרא רק מדרבנן, מדחייב רחמנא אשם תלוי, מצאתי לרבינו בספר ישן שיישב קו׳ זו, שכ׳, ואעפ״כ דבר שחייבים על זדונו כרת ספקו אסור מן התורה שהרי העושה אותו חייב אשם תלוי. והרב דברי אמת (בקונט׳ט דפ״ה ע״ב) אישר וקיים נוסחא זו, והביא ראיה לזה ממ״ש הרמב״ם שם דה״ט דספק טומאה ברה״ר טהור מפני שהספקות מד״ס. ובפי״ח מה׳ אבות הטומאות ה״ב, כזית מן המת וכזית מן הנבלה האהיל על א׳ מהן ואין ידוע על איזה מהן האהיל, וכן שני שבילין א׳ טמא וא׳ טהור הלך באחד מהן ואין ידוע באיזה מהן הלך, או שהיו שני אנשים א׳ טמא וא׳ טהור נגע באחד מהן ואין ידוע באיזה נגע, בכל אלו הספקות טהור. והרי אין לך איתחזק טומאה יותר מזה ואפ״ה ספקו טהור, ומשום דכולי ספקות רחמנא שרינהו. הילכך בכל איסורי לאוין בין איתחזק בין לא איתחזק ספקו מותר מן התורה. ודוקא בחייבי כריתות היכא דאיתחזק איסורא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא כה

ספקו אסור מה״ת אבל בדלא איתחזק איסורא, למ״ד בעינן חתיכה אחת מב׳ חתיכות, אף בחייבי כריתות כיון דלא הוחזק איסורא ספקו מותר מה״ת. ע״ש. נמצא שאין ל״ר להתיר בספק ספקא במקום חזקת א״א, מההיא דאיסור קבוע דנבלה דהוי לאו בעלמא. ולא אכחד שדברי הגאון דברי אמת בזה קשים בעיני, שאין ראיה מדין הוקבע איסורא, ובעינן חתיכה א׳ משתי חתיכות, לדין איתחזק איסורא דחמיר טפי, ואזלינן ביה בתר חזקה, וא״כ גם בכל האיסורים כל דאיתחזק איסורא ספקו אסור מה״ת. וראיתי בתשו׳ חקרי לב ח״א מיו״ד (ס״ס קיא דקצ״ה ע״ב) שתפס בזה על הדברי אמת. ואף שראיתי להגרי״ח בס׳ רב ברכות (מע׳ ס דקי״ד ע״ב) שכ׳ דרבים וכן שלמים הבינו כד׳ הדברי אמת הנ״ל. ע״ש. אין דבריו מוכרחים כלל. ובפרט מה שנסתייע מד׳ המהראנ״ח (סי׳ נב), והרי התם בספק נתגרשה הו״ל ספק חייבי כריתות ואיתחזק איסורא ולכ״ע הוי מה״ת, וא״כ מה הוכח יוכיח מד׳ מהראנ״ח שדבריו תמוהים. וכבר תפס עליו לנכון בשו״ת חקרי לב (ס״ס קיד). ודו״ק6.

6 הערת מרן זללה״ה: ועי׳ בשו״ת שאגת אריה החדשות (סי׳ יח דס״ח ע״ד), שכ׳ לאחיו הרה״ג השואל בענין עיגונא, דחף דהאחרונים ז״ל מרגלא בפומייהו להתיר עגונה ע״פ ספק ספיקא, אין דעתי נוחה מזה כלל, שהרי ראינו שהחמירו במשאל״ס אף על פי שהרוב למיתה, ומנ״ל להקל, לכתחלה ע״פ ס״ס, ומ״ש הרב השואל בתשו׳ הרשב״א סי׳ תא, להביא ראיה מספ״ק דכתובות דס״ס עדיף מרוב, יש לדחות ראיתו וכו׳. ומיהו י״ל שבמשאל״ס הוי רובא

דליתיה קמן דגרע מס״ס, אבל על ס״ס י״ל דשפיר סמכינן לכתחלה אף באיסור אשת איש. ויש לי פלפול עצום בזה ואכמ״ל. ורק באתי לעורר לב המעיינים שיהיו מתונים באיסור ערוה החמורה, ואל יקלו ראשם להקל מחמת ספק ספקא, שקרוב הדבר להקל באיסור תורה, וכ״כ המרדכי (פרק החולץ) בשם ר׳ ברוך, שבהרבה מקומות החמירו חכמים אפי׳ במקום ס״ס. ולכן לא מלאני לבי להתיר עגונה מחמת ס״ס, כי בקל יבאו לטעות ולהכשל באיסור תורה, ומה גם בערוה החמורה. ואף על פי שהרבה אחרונים השתמשו בהיתר עגונה בס״ס, שבוק דידהו ותא אבתראי וכו׳. ע״כ. אולם הנה הכרתי ופלמי (בבית הספק סי׳ קי), כ׳, שהמרדכי הנ״ל שהחמיר בזה ס״ל כשיטת התוס׳ והרשב״א וסיעתם דהא דספקא דאורייתא לחומרא הוא מן התורה, אבל לדידן דנקטינן כדעת הרמב״ם דהא דספקא דאו׳ לחומרא הוי רק מדרבנן, נמצא שכל ענין הספקות להתיר היינו בדרבנן, שכל הספקות מדבריהם, ואין להחמיר בספק ספקא, ומש״ה שפיר סמכינן על דעתינו להקל ע״פ ס״ס, רק שתהיה הכוונה לשם שמים. עכ״ד. (וע״ע במ״ש בתשובה לעיל בחיו״ד סי׳ כד בד״ה והנה). וה״נ לדידן דנקטינן כד׳ הרמב״ם דס״ל דסד״א לחומרא הוא רק מדרבנן, וכמ״ש מרן החיד״א במחב״ר (סי׳ קפט סק״ו) ושאר אחרונים, כנ״ל, לכן מורא לא יעלה על ראשינו מלהתיר עגונה ע״פ ס״ס כהוראת כל רבני האחרונים. ובצירוף שחזקת אשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש. וע׳ בשו״ת

כו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(יד) ניהדר אנפין לענין ס״ס בעיגונא דאיתתא, שכבר כתבנו דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א, ומש״ה שפיר עבדי רבותינו הספרדים להתיר עגונה ע״פ ס״ס לקולא. ודלא כהפני יהושע שחולק ע״ז. ומצאתי בשו״ת חקרי לב (ח״א מיו״ד סי׳ קל) שהפליא עצה הגדיל מושיה לדחות כל ראיות הפני יהושע בזה. ועכ״ז העלה להחמיר שאין לעשות ס״ס במקום חזקת איסור, וסיים, והן אמת שראיתי לרוב רבני האחרונים שהתירו ע״פ ס״ס בעיגונא דאיתתא, אף על גב דאיתחזק איסור א״א, אך י״ל דהתם משום עיגונא הקילו, שהרי האמינו עכו״ם מסל״ת ועד אחד להמירה להנשא אף על פי שהוא דבר שנערוה וצריך ב׳ עדים, ובכל זאת הקילו משום עיגון, וה״נ הקילו בס״ס. ומכ״ש שע״פ הרוב כשהתירו בס״ס היינו ספק פלוגתא דרבוותא שבצירוף ב׳ הענינים יש רוב המתירים, ורובא מהני, דרובא וחזקה רובא עדיף. אבל ס״ס שאינו במחלוקת פוסקים איני רואה מקום להתיר וכו׳. ע״ש. (וזה היפך מ״ש הפני יהושע שם שהמתירים בס״ס דפלוגתא דרבוותא כ״ש שמתירים בס״ס דמציאות). וע״ע בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ נט דקמ״ג ע״ד) שהביא מ״ש המשחת משה, שיש להתיר בנידובו משום ס״ס, שמא הילד חי שלשים יום או לא, ושמא חליצה פסולה א״צ חיזור על כל האחים, ואף על פי שהגנת ורדים (כלל ב סי׳ ו) אסר בס״ס כזה משום דאתחזק איסורא, זה אינו, שהלכה רווחת להתיר בס״ס אף על גב דאיתחזק איסורא. וכ׳ ע״ז החק״ל, ואחר המחילה אי מהא לא איריא, שאני סבור דס״ס ל״מ היכא דאיתחזק איסורא, כמו שהארכתי בקונט׳ הספקות. ע״כ. (וע״ע בתשו׳ חק״ל ח״א מיו״ד סי׳ ט דט״ו ע״ב שג״כ העלה דל״מ ס״ס במקום חזקת איסור). וע׳ בשו״ת פרח שושן (חאה״ע כלל ג סי׳ ב) שג״כ העלה דשפיר מהני ס״ס בעיגונא דאיתתא כד׳ רוב האחרונים. ע״ש. וכן העלה בשו״ת חסד לאברהם אלקלעי (חאה״ע סי׳ ו), ושכן פשטה ההוראה. ע״ש. וכ״כ הגאון ר׳ אליעזר די טולידו בשו״ת משנת ר״א ח״ב (מע׳ ס אות ד). ע״ש. וע׳ בשו״ת שאגת אריה וקול שחל (סי׳ ג) שכ׳ להתיר עגונה ע״פ ס״ס, והביא שכן מצא להב״ח בתשו׳ בשם הגאון ר׳ יעקב מלובלין שהתיר עגונה ע״פ ס״ס. וכן דעת מהר״א ששון ומהראנ״ח וכו׳. ע״ש. וע״ע בשואל ומשיב רביעאה (ח״ג סי׳ קיח) שכ׳ שבתשובה האריך לדחות ד׳ הפנ״י בזה ושכל הפוסקים החליטו להלכה דמהני ס״ס בעיגונא דאיתתא. ע״ש. וכן העלה הגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ב דכ״ח ע״א). וכ״כ בשו״ת מימר חיים (חאה״ע סי׳ מד דקי״ג ע״ב). ובשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״ב (חאה״ע סי׳ יד דס״ב ע״א). ובשו״ת פני יצחק אבולעפייא ח״א (חאה״ע סי׳ יג דע״ב ע״ד, ובסי׳ טז דצ״ה ע״ב). ע״ש. וע״ע להגרי״ח

מהרימ״ט ח״ב (חיו״ד סי׳ א) על דברי המרדכי הנ״ל. וע״ע בשו״ת חבלים בנעימים (חיו״ד סי׳ מא) בד״ה ואין. ע״ש. וע׳ להגאון מהר״א אלפנדארי בסדר אליהו רבה (דס״ו ע״ב). ודו״ק.+

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא כז

בס׳ רב ברכות (דקי״ט סע״א והלאה) שאסף איש טהור דברי הרבה אחרונים הסוברים להקל בס״ס במקום חזקת איסור. ע״ש.

(טו)ומיהו בנ״ד שיש לנו שלשה ספקות להקל, שמא הלכה כמ״ד דלא חיישינן לשאלה, ושמא לכ״ע בגדי צבא שהם שאולים אצלם לכ״ע לא חיישינן לשאלה, ושמא כשיש בבגדיו מסמכים אישיים יהיב אדעתיה ומדכר לסלקם קודם שישאילם, נראה שההיתר מרווח טובא, שהרי לפמ״ש הפר״ח (סי׳ קי ס״ק מט) דה״ט דמהני ס״ס לקולא, משום שבספק אחד הו״ל פלגא ופלגא, ובספק שני נעשה רוב גמור. וכ״כ בשו״ת מהרימ״ט (חיו״ד סי׳ ב), ועוד אחרונים. לפ״ז אף שנאמר דבס״ס נגד חזקת איסור י״ל סמוך מיעוטא לחזקה ואתרע ליה רובא, מ״מ כשיש עוד ספק, נעשה המיעוט למיעוטא דמיעוטא דלא חיישי׳ ליה גם במקום חזקה. וכמ״ש התוס' בריש גיטין (ב:) בד״ה סתם ספרי דדייני מגמר גמירי. ע״ש. וכן לאידך טעמא שכ׳ הפני יהושע (כתובות ט) בחד״ה לא צריכא דה״ט דמהני ס״ס להקל, משום שלפ״ד הרמב״ם והרמב״ן ספקא דאו׳ לחומרא רק מדרבנן, וכשיש עוד ספק הו״ל ספקא דרבנן ולקולא. וכ״כ בשו״ת שם אריה (חיו״ד סי׳ ב) ועוד אחרונים. לפ״ז אף שנאמר שבמקום חזקת איסור ל״מ ס״ס להתיר לגמרי, כי בספק אחד בלבד מוקמינן ליה אחזקתיה, ואסור מה״ת, ואין בספק השני כדי להתיר מכל וכל, עכ״פ בודחי שבס״ס אין כאן איסור מה״ת. וכ״כ בשו״ת חמדת שלמה (חאה״ע סי׳ לט אות ל). לפ״ז כשיש עוד ספק שלישי הרי שוב נעשה ספק בדרבנן ולקולא, דהא לקושטא דמילתא אנן בדידן נקטינן להלכה כד׳ הרמב״ם דסד״א לחומרא רק מדרבנן, וכמ״ש מרן החיד״א במחב״ר א״ח (סי׳ תקפט סק״ו) שכן דעת האחרונים. וכ״כ הפני יהושע עצמו בחי׳ לפסחים (ט:) בתד״ה היינו. ע״ש. וכ״כ הרדב״ז בתשובה ח״ד (סי׳ צ) שרוב הפוסקים שאנו נמשכים אחריהם ס״ל דהא דסד״א לחומרא אינו מה״ת אלא רק מדרבנן. ע״ש. וכ״כ הפר״ח ביו״ד (סי׳ קי) ובליקוטי א״ח (סי׳ קפד). וכ״כ הכרתי ופלמי (בסי׳ קי). ודלא כמ״ש המנחת יעקב בתורת השלמים (בסוף קונט׳ הספקות אות יח) שהאחרונים כתבו שהעיקר דסד״א לחומרא מה״ת. ע״ש. ואכמ״ל. וא״כ בודחי שבשלשה ספקות יש להקל אפי׳ במקום חזקת איסור. ואף על פי שהט״ז (בסי׳ קי ס״ק טו) כתב שאפי׳ כמה ספקות ל״מ בחזקת א״א. ע״ש. אולם הש״ך בנקודות הכסף השיג עליו שזה אינו, אלא כשיש שלשה ספקות שפיר מהני, וכמ״ש בש״ך דין כח. ע״כ. והנודע ביהודה קמא (חאה״ע סי׳ מג, דל״ו ע״א) כ׳ שדברי הש״ך נכונים בטעמן. ע״ש. ועוד דבנ״ד דהו״ל ס״ס בפלוגתא דרבוותא ישנה סברא נכונה דמהני ס״ס אפי׳ במקום חזקת איסור, כי החזקה לא תשנה את ההלכה, וכמ״ש כיו״ב הכנה״ג

יו״ד (סי׳ יח הגה״ט אות ג, וסי׳ כה הגה״ט אות ג). והנוב״י תנינא (חיו״ד סי׳ קפח), ועוד אחרונים. וכ״כ להדיא הפמ״ג (בכללי ס״ס שפ״ד ס״ק כח). וע״ע בפמ״ג (שפ״ד ס״ס יח). ע״ש. וכן ראיתי בשו״ת שם

כח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

אריה (חאה״ע ס״ס קיא) ד״ה ועוד, שכ׳ להתיר בעיגונא דאיתתא ע״פ ס״ס, והוסיף, ואף על גב דהוי ס״ס במקום חזקת איסור א״א, י״ל דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. ועוד דבספק בדין לא מוקמינן אחזקה, שבשביל החזקה לא ישתנה הדין. וכמ״ש המשנה למלך (פ״ב מה׳ טומאת צרעת ה״א). והפנ״י בקונט׳ אחרון לכתובות תמה על חכמי הספרדים שמתירים ע״פ ס״ס דהא הוי במקום חזקת א״א, ולפמש״כ דבריהם נכונים דבספקא דדינא לא מוקמינן אחזקה והארכתי בזה במקום אחר. עכת״ד. והן אמת שראיתי להרב זבחי צדק יו״ד (סי׳ קי ס״ק קלב) שהביא דברי הרב גדולי הקדש דס״ל שאף בספקא דדינא ל״מ ס״ס במקום חזקת איסור, ודלא כהפמ״ג. ע״ש. אולם אין דבריו מוכרחים. והעיקר כד׳ האחרונים הנ״ל. וע״ע במש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ג (חיו״ד סי׳ יב אות ח). ע״ש. וגם הלום ראיתי להגאון מסקאלא בשו״ת בית שלמה (חאה״ע סי׳ לז דמ״ו ע״ב) שכ׳, שאף שהפנ״י האריך לחלוק על חכמי הספרדים שהקילו בס״ס בענין עגונה, משום דס״ס ל״מ במקום חזקת א״א, מ״מ נ״ל דבס״ס בפלוגתא דרבוותא שפיר מהני להקל, כמ״ש הכנה״ג ביו״ד סי׳ יח ובתבו״ש סי׳ כט שבשביל החזקה לא ישתנה הדין. וזה שלא כהפר״ח בדיני ס״ס שכ׳ דחף בספיקא דדינא אזלינן בתר חזקה, ובמקום אחר הבאתי ראיה להכנה״גוהתבו״ש הנ״ל משיטת רשב״ם (ב״ב לב:). וע׳ בתוס׳ שם שכ׳ שהוא דוחק, אבל מ״מ קי״ל כרשב״ם. ולכן העיקר כהכנה״ג ותבו״ש. ועוד שאף להפר״ח כיון שבנ״ד יש ג׳ ספקות הרי כ׳ הש״ך דמהני ג׳ ספקות במקום חזקת איסור, ואף להט״ז וסיעתו דס״ל דל״מ ג׳ ספקות, כאן שבלא״ה הוא ס״ס בפלוגתא דרבוותא שלדעת האחרונים סגי בב׳ ספקות, יש להתיר עכ״פ בג׳ ספקות. ואף על פי שהפנ״י כ׳ בפירוש שאפי׳ כמה ספקות בפלוגתא דרבוותא ל״מ במקום חזקת א״א, יחיד הוא בדבר, ולא נחית למש״כ דס״ס בפלוגתא דרבוותא עדיף מס״ס במציאות, ואיהו אזיל בתר איפכא. וגם מ״ש הפנ״י דחף דבס״ס דהו״ל כרוב ורובא וחזקה רובא עדיף, מ״מ מדרבנן אמרינן סמוך מיעוטא לחזקת א״א, הרי בהצטרפות ספק

שלישי הו״ל סד״ר ולקולא. ועוד דבתרי ספקי במקום חזקה עכ״פ אין כאן איסור תורה, וכשיש עוד ספק שלישי, הו״ל סד״ר ולקולא. ומה שנסמך הפנ״י על הריב״ש דבעגונה איכא ב׳ חזקות חזקת א״א וחזקת חיים של הבעל, הנה כבר האריך הנוב״י סי׳ מג לחלוק על הריב״ש בראיות ברורות. ואפי׳ להריב״ש כיון דס״ל שברובן למיתה נגד ב׳ חזקות הו״ל כפלגא ופלגא, כשיש עוד ספק שלישי הו״ל רובא להיתרא, כמו בכל ס״ס דעלמא. ע״ש. ודפח״ח. וכן ראיתי עוד בשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ כב אות יח) שהתחשב ג״כ בנימוק זה דס״ס בפלוגתא דרבוותא שפיר מהני במקום חזקת א״א, משום שהחזקה לא תשנה את ההלכה. ע״ש. וכן בשו״ת מימר חיים ח״ב (סי׳ מח דצ״ו ע״א, וסי׳ מד דקי״ד ע״ב) כ׳ דבשלשה ספקות שפיר דמי להקל לכ״ע. ע״ש. וכ״כ בשו״ת אבני צדק מסיגוט (חאה״ע ס״ס כב). וע״ע בשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ בה אות ז).

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא כט

אם חשש שאלה הוא מדאורייתא או מדרבנן

(טז) נוסף לכל האמור י״ל כי הנה יש לחקור אי הא דחיישי׳ לשאלה הוי חשש גמור מן התורה, או אין זה אלא חומרא דרבנן, ולכאורה ממ״ש בב״מ (כז:), ת״ש אין מעידין אלא על פרצוף הפנים עם החוטם אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו, ש״מ סימנים לאו דאורייתא, אמרי לעולם סימנים דאורייתא, גופו דארוך וגוץ כליו דחיישי׳ לשאלה. אי חיישי' לשאלה חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן, אמרי אוכף לא משיילי אינשי. ופשט הגמ׳ ששואלת מהא דדרשי׳ לעיל דהא דכתיב באבדה חמור, דקמ״ל שמחזירים חמור בסימני אוכף, ומשמע דהחשש לשאלה הוא מה״ת. (וכ״כ בשו״ת משכנות יעקב מקרלין חאה״ע סי׳ ט דכ״ג ע״א. ובשו״ת צמח צדק מליבאוויטש חאה״ע ר״ס נח). ומדברי הרא״ש (פ״ק דב״מ סי׳ נ) שכ׳, דהא דחיישי׳ לשאלה ה״מ לגבי איסורא שאין מתירים אשת איש ע״פ סימני בגד המת, דשמא השאיל בגדו לאחר, אבל לענין ממון לא חיישינן, ואפי׳ אי חיישי׳ לשאלה מדאו׳, מ״מ יכולים לתקן לענין ממון שלא נחוש לשאלה. נראה דמספק״ל אי חיישי׳ לשאלה מה״ת או מדרבנן. ובס׳ חן טוב (סי׳ יז ס״ק פו) כ׳, שקושית הגמ׳ הנ״ל לא קאי על מ״ש בתורה חמור, ומוקמינן ליה לאהדורי חמור בסימני אוכף, שהרי אפשר לפרש ריבויא דקרא דמיירי ע״י עדים המכירים בטב״ע, אלא הגמ׳ מקשה ממעשים בכל יום שמחזירים חמור ע״י סימני אוכף, ואי חיישי׳ לשאלה היכי מהדרינן ליה. (והובא באוצר מפרשי התלמוד פ״ב דב״מ עמוד רנג). ולפ״ז אה״נ שי״ל דהא דחיישי׳ לשאלה הוי רק מדרבנן. ובתשו׳ נודע ביהודה קמא (סי׳ לז) עמד ג״כ במה שמקשה הגמ׳ חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן ודילמא חששא דשאלה מדרבנן בעלמא היא. ותירץ דהסוגיא קאי אי סימנים דאורייתא, ואף חכמים לא החמירו בסימנים, וא״כ למה החמירו בשאלה, א״ו דחששא דשאלה מה״ת. ולהכי פריך א״כ חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן ניחוש לשאלה, אבל אי אמרינן סימנין דרבנן גם החששא דשאלה הוי רק מדרבנן וכו׳. ע״ש. ובשו״ת אגודת איזוב לבעל מראות הצובאות (סי׳ יב דכ״ג ע״ב) כ׳, שאף שנראה מד׳ הרא״ש שמסופק בזה, מ״מ מדברי הרמב״ם מוכח שאף למ״ד דחיישי׳ לשאלה היינו רק מדרבנן. ע״ש. וכ״כ הפני יהושע בחי׳ לב״מ (כז:) בד״ה אלא הא דתביא מצאו קשור בכיס, דחשש שאלה הוא רק מדרבנן. ע״ש. וכ״כ הגר״ש קלוגר בשו״ת האלף לך שלמה (חאה״ע סי׳ פח) בשם החמדת שלמה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת דברי יששכר (סי׳ קלו). ע״ש. ולפ״ז נראה דשפיר מהני ס״ס להקל אף במקום חזקת אשת איש, מאחר שעיקר החשש לשאלה מדרבנן,

מהני ס״ס בדרבנן. וכמ״ש הכנה״ג באה״ע (סי׳ סח הגה״ט אות כג) שמדברי מהריב״ל ח״א (ס״ס ו) מוכח
דאפי׳ בעיגונא דאיתתא שיש לה חזקת אשת איש, כל שהאיסור מדרבנן, סמכינן על ספק ספיקא להקל. ושכ״כ המהרשד״ם (בחחו״מ סי׳ שפב). ומהר״י חדרני (סי׳ יד - טו). ומהרימ״ט ח״ב (חאה״ע סי׳ לה ונ״ג).

ת. עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ומהרח״ש בקונט׳ עיגונא (דמ״ד ע״א). ע״ש. והכנה״ג הניף ידו שנית ככל האמור בספרו שו״ת בעי חיי (חאה״ע סי׳ ז די״א ע״ב). ע״ש. וכ״כ מדנפשיה הנודע ביהודה קמא (חאה״ע סי׳ מט) בד״ה ובזה נלע״ד. ע״ש. וכ״כ הגאון ר׳ משה חיים בתשו׳ עיגונא שבס׳ רב ברכות (דקפ״ה ע״א). וכן הסכים הגר״ע סומך בשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רפט). ע״ש. וע״ע בס׳ נוכח השלחן (אה״ע סי׳ יד דכ״ג ע״ב). ומכ״ש כאן שיש ג׳ ספקות בדרבנן.

(יז) הן אמת דאכתי לאו מילתא פסיקתא היא, כי הפרי מגדים ביו״ד (ס״ס קיא) בכללי סימנים וטב״ע, העלה דחששא דשאלה הויא מדאוריתא ודלא כהפנ״י (ב״מ כז:) הנ״ל. וע״ע בשו״ת דברי חיים אוירבך (חאה״ע סי׳ ג ד״פ ע״ג), ובשו״ת גליא מסכת (סי׳ י אות ד דמ״ז ע״ד), ובשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ז (סי׳ ע) ובשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (סי׳ נח), ובשו״ת מנחת משה (חאה״ע סי׳ ד די״א ע״א, ובסי׳ ה אות י). ע״ש. מ״מ בנ״ד דאיירינן ביורד למלחמה ולא חזר לביתו ואבד זכרו, הו״ל כנטבע במשאל״ס, שאם נשאת לא תצא, וכמ״ש בשו״ת התשב״ץ ח״א (ס״ס פ). והביא ראיה מהירוש' (יבמות פט״ו ה״א). ע״ש. וכ״כ בשו״ת חסד לאברהם תאומים (מה״ת סי׳ כא) דבכה״ג עדיף נמי מנטבע במשאל״ס. וע״ע בשו״ת צור יעקב (סי׳ לז). ובשו״ת אחיעזר (סי׳ יז). ע״ש. בכה״ג נראה דלא חיישי׳ לשאלה. וכמ״ש בשו״ת מנחת משה (חאה״ע סי׳ ה אות ט) דחף דלדינא נקטינן דחיישי׳ לשאלה, כל שנסתלק ממנה איסור א״א מדאורייתא שוב לא חיישי׳ לשאלה, וכמ״ש הנוב״י קמא (סי׳ מג) בד״ה וק״ו לדברי הריב״ש, וכ״כ בשו״ת רבי חיים כהן (סי׳ כח). ובשו״ת חתם סופר (סי׳ צב). ע״כ. והפתחי תשובה (סי׳ יז ס״ק צה) בד״ה עוד, הביא שכן כתב עוד הגאון בעל מראות הצובאות, דבנטבע במשאל״ס לא חיישי׳ לשאלה. ושכ״כ הנוב״י סי׳ מג כנ״ל.

ע״ש. וכ״כ השאגת אריה החדשות (סי׳ יח דס״ז ע״ד). ובשו״ת מאמר מרדכי (סי׳ לז). ובשו״ת נודע בשערים (ס״ס לא). ועוד. אמנם החת״ס (בס״ס צב) לא מלאו לבו להקל בזה למעשה אלא היכא דאיכא תרתי דרבנן, שנטבע במשאל״ס וגם אבד זכרו שנה או שנמים לפי ראות עיני המורה ואז לא חיישי׳ לשאלה. ע״ש. גם הגרע״א בתשו׳ שהובאה בחמדת שלמה (חאה״ע סי׳ ל) מפקפק בזה, וע׳ בד׳ הגהמ״ח שם (ר״ס לא). וכן בדברי חיים מצאנז ח״א (סי׳ כה) מפקפק בזה. וע״ע בשו״ת ברית יעקב (ס״ס כה). ע״ש. הנה כל זה בחשש גמור לשאלה. משא״כ בנ״ד שנמצאו מסמכים אישיים בבגדי החייל ההרוג, שלדעת הרבה אחרונים לא חיישי׳ לשאלה בבגדי חייל שהם שאולים אצלו. ומכ״ש כשנמצאו בכיס המכנסים שלדעת רבים מהאחרונים שאין לחוש לשאלה במכנסים, וכמ״ש בשו״ת עצי הלבנון (סי׳ פג דס״ו רע״ג) שכן פסקו הכנסת יחזקאל (סי׳ נד) ומהרח״כ רפפורט (סי׳ לג) ובית שלמה (סי׳ מג). ועוד. ומה גם לחוש כל כך ששכח בכיס בגדו בעת שהשאילו לאחר כל מסמכיו האישיים הקובעים את זהותו, שגם בזה רבו

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לא

האחרונים האומרים דבכה״ג ודאי דרמי אדעתיה ומדכר. וע׳ להכנה״ג בשו״ת בעי חיי (ס״ס יא ד״כ ע״ב) שכ׳, דבפלוגתא דרבוותא בעיגונא דאיתתא, כל שיצאה מחזקת א״א מן התורה, כגון שנפל למים שאל״ס, אזלינן לקולא להשיאה לכתחלה, ושכ״כ הרבה מגדולי האחרונים. ע״ש. וכ״פ בשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רס״ג). ע״ש. ודון מינה ואוקי באתרין, שנקבצו ובאו כל הספקות וספקי ספקות הנ״ל במי שירד למלחמה ואבד זכרו שלפ״ד הרבה אחרונים לא גרע מנפל במשאל״ס. ושוב מצאתי להדיא בשו״ת אמרי יושר ח״ב

(סי׳ ל אות ב) שכ׳, שאף שקשה לסמוך על מ״ש המראות הצובאות דבדרבנן לא חיישי׳ לשאלה כגון במשאל״ס, זהו בחשש שאלה גמורה, אבל בנ״ד דהוי מידי דלא מושלי אינשי, ורק דחיישי׳ לסברת החת״ס שחידש שיש לחוש שמא השאיל בגדו לאחר ושכחו שם, ומדברי אחרונים אחרים לא משמע כן, וכמ״ש הפתחי תשובה, והראיה מפירוש רש״י (יבמות ק״כ:) לדחות בכמה אופנים עכ״פ בכה״ג דהוי משאל״ס דרבנן יש לסמוך על המראות הצובאות להקל. ע״כ. והניף ידו שנית באמרי יושר ח״ב (סי׳ קמה) שכ׳ בנידובו שאין לחוש לד׳ החת״ס והדברי חיים מצאנז דשמא השאיל בגדו לאחר ושכח הפספורט בכיס בגדו, כיון שבבגדי צבא יש קפידא מלהשאילם לאחר, ומש״ה לא חיישי׳ לשאלה. ע״ש. וכן הורו הרבה גאוני עולם להקל כשנמצאו תעודות ומסמכים אישיים בכיס בגדו של המת, והסכימו דלא חיישי׳ לשאלה בכה״ג. וכמ״ש כן בשו״ת מהרי״מ פדואה (סי׳ מג). וכ״כ בשו״ת שם אריה (חאה״ע סי׳ לב) ובשו״ת חבצלת השרון (סי׳ לד). ובשו״ת צור יעקב (סי׳ כ). ובשו״ת מרחשת ח״ב (סי׳ ז). ובשו״ת אמרי דוד (סי׳ נט). וכן העלה הגאון ר׳ יוסף ענגיל בספרו אוצרות יוסף על עיגונא (דף ז ע״א), ושאין לחוש פן במחלפו לו בגדיו עם בגדי חייל אחר, ונשכחו שם המסמכים. ע״ש שהאריך בזה. וכן עיקר להלכה ולמעשה. והנלע״ד כתבתי7.

7 ובס׳ טהרת הבית כתב [ח״ב סימן י״ג] כתב בענין זה וז״ל: הן אמת שהט״ז ביורה דעה (סימן קי ס״ק טו) כתב, דלא עבדינן ספק ספיקא להתיר במקום שיש חזקת איסור. וכן כתבו הש״ך שם (בכללי הספק ספיקא אותיות כט-ל), והמנחת יעקב (בקונטרס הספקות סעיף כז), ועוד אחרונים. ואם כן בנידון דידן שהיא בחזקת איסור נדה, וכמו שכתב הרמב״ן שההפסק בטהרה מוציא אותה מחזקת טומאה לחזקת טהרה, (ועיין עוד בסדרי טהרה (ס״ק כג) בד״ה עוד ראיתי, ובשו״ת בנין ציון ח״א (סימן עא) בד״ה וראיתי), אם כן לא מהני ספק ספיקא להקל. איברא שהש״ך שם כתב שאם היו שם שלשה ספקות יש להקל, שהרי אפילו אם תעמידנו על חזקת איסור יש כאן ספק ספיקא להתיר, ולא יהא זה חמור מודחי איסור שאין לך חזקת איסור גדול ממנו, ומותר בספק ספיקא. וכן כתב המנחת יעקב (שם סעיף כח). וכן כתב בספר חכמת אדם (כלל סג סימן לב). אולם הט״ז שם אסר אפילו בכמה ספקות וספקי ספקות. וכן כתב במנחת כהן (דף קיד ע״ב). ועיין עוד בספר בית לחם יהודה בסוף הספר (בקונטרס הספקות אות לג). ומיהו יש לומר שהט״ז וסיעתו סבירא להו דספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה. ולפי זה ההיתר של הספק ספיקא

לב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

בדאורייתא הוא מטעם רוב, וכמו שכתב הרשב״א בתשובה (סימן תא), וכשיש חזקת איסור אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ולהחמיר, וגם בשלשה ספקות אכתי חשיב מיעוט להצטרף לחזקת איסור להחמיר מדרבנן, מה שאין כן

לדידן דקיימא לן ספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן, והיתר ספק ספיקא בעלמא משום שהספק הראשון הוציאו
מאיסור תורה לאיסור דרבנן, ועל ידי הספק השני אמרינן ספיקא דרבנן לקולא, וכמו שהסביר הפני יהושע (כתובות

ט.) בתוספות ד״ה לא צריכא. וכן כתב הפרי מגדים בגבת ורדים (כלל ח) ד״ה והטעם השני. וכן כתבו בשו״ת שם אריה (חלק יורה דעה סימן ב), ובשו״ת עמודי אש (דף נג ע״ב), ועוד. לפי זה כשיש חזקת איסור אף על פי שהספק הראשון לא הוציאו מאיסור תורה, דאזלינן בתר חזקה, מכל מקום הספק השני עושהו איסור דרבנן, והשלישי תתירו

לגמרי משום ספיקא דרבנן לקולא. וכן מתבאר בשו״ת מרחשת (חלק יורה דעה סימן לד אות ד). ע״ש. ואם כן לדידן מיהא נקטינן שעל כל פנים בשלשה ספקות יש להקל. אולם בלאו הכי הרי הפרי חדש (בסימן קי ס״ק מט) העלה דמהני ספק ספיקא אף היכא דאתחזק איסורא. וכן כתב עוד בכללי הספק ספיקא (כלל טז). וכן כתב המהרימ״ט בחלק ב (חלק יורה דעה סימן ב). ועיין עוד בכנסת הגדולה אבן העזר (סימן סח הגהות הטור אות כא) שהוכיח

מתשובת הרשב״א דשפיר מהני ספק ספיקא אף בדאתחזק איסורא, והוסיף, שאף באיסור ערוה מהני ספק ספיקא

לקולא, וכמו שכתבו בשו״ת המבי״ט חלק א (סימן יד), ובשו״ת מהרשד״ם (חלק אבן העזר סימן יא), ועוד פוסקים. ע״ש. והוסיף עוד (שם אות כג) בשם המהרש״ך, שיש להתיר עגונה בספק ספיקא אפילו באיסור תורה. וכן מוכח בשו״ת מהר״א ששון (סימן ד וט״ו), ובשו״ת מהרח״ש (סימן ד) וכו׳. ע״ש. והניף ידו שנית בספר בעי חיי (חלק אבן העזר סימן ז). ע״ש. וכן כתב המהר״ם בן חביב בגט פשוט (סימן קכט ס״ק יג), דסוגיאן דעלמא להתיר בספק ספיקא דפלוגתא דרבוותא אפילו באיסור אשת איש להתיר לעלמא. וכן כתב בקונטרס עץ הדעת שבסוף ספר אור צדיקים (בדפוס ישן דף כח ע״א, ובחדש דף קכה ע״א), שהלכה רווחת בישראל שכל שיש ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל. ע״ש. והכרתי ופלמי ביורה דעה (סימן קי) העלה גם כן דמהני ספק ספיקא נגד חזקת איסור, ושכן עמא דבר, ושכן הורו גדולי חכמי הספרדים להקל בעיגונא דאיתתא על פי ספק ספיקא אף דאתחזק איסורא דאשת איש. וסיים, וברוך שבחר בהם ובמשנתם. ע״ש. ואף שיש מקום לדחות, דשאני ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא, שנגד חזקת אשת איש יש חזקה דאיתתא דייקא ומינסבא דתרעא לחזקת אשת איש, וכמו שכתבו

התוספות בכתובות (כב:). וכבר הארכתי בזה בס״ד בשו״ת יביע אומר חלק ו (חלק אבן העזר סימן ג אות י). ע״ש. מכל מקום אין לכחד שרבים וכן שלמים מרבותינו הספרדים נקטי להלכה דמהני ספק ספיקא במקום חזקת איסור. וכן כתב בשו״ת חקרי לב (חלק א מיורה דעה סימן קל דף רב ע״ב), שמלבד הפרי חדש והמהרימ״ט דסבירא להו דמהני ספק ספיקא במקום חזקת איסור, כן דעת המהרשד״ם (חלק אבן העזר סימן מה), והעדות ביעקב (סימן יב), והרב משאת משה (חלק אבן העזר סימן ב), והרב עבודת הגרשוני (סימן קיב) כולהו סבירא להו דמהני ספק ספיקא להתיר אף היכא דאתחזק איסורא. ע״ש. וכן העלה הגאון רבי יוסף חיים בספר רב ברכות מערכת ס (דף קכ ע״ב), והביא דברי האקרי לב הנ״ל, והוסיף שם (דף קכא ע״א) שכן דעת המהרי״ט אלגאזי בשו״ת שמחת יום טוב (סימן

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ג. זיהוי על פי צילום פוטוגרפי שלאחר המות8

יא), ובהלכות יום טוב (דף לא ע״ב), ועוד אחרונים. ע״ש. וכ״כ בשו״ת ויען אברהם ריוח (חאה״ע סי׳ ד, דכ״ד ע״א). ע״ש. ואעיקרא יש לומר דדוקא הספק שבמציאות דשמא פסקה מלראות מבעוד יום קודם בין השמשות ולא ראתה כלל בבין השמשות, הוא נגד חזקת טומאה שלה, ואמרינן אוקמה אחזקה, אבל שאר ספקות התלויות בפלוגתא דרבוותא, כגון המחלוקת שבין רבי יהודה לרבי יוסי על זמן בין השמשות, או המחלוקת שבין שיטת רבינו תם לשיטת הגאונים, או עצם הספק אם בין השמשות יום הוא או לילה, שהוא ספיקא דדינא, בכל זה לא שייך להתחשב עם החזקה דמעיקרא, כי החזקה לא תשנה את ההלכה, ואין הכי נמי דמהני ספק ספיקא להקל, וכמו שכתב כיוצא בזה בכנסת הגדולה יורה דעה (סימן יח הגהות הטור אות ג, וסימן כה הגהות הטור אות ג), ובשו״ת הגאון רבי עקיבא חיגר (סימן לז), ובשו״ת נודע ביהודה מהדורה תנינא (חלק יורה דעה סימן קפח), דכל כהאי גוונא דהוי ספיקא דדינא לא אזלינן בתר חזקה, הכי נמי יועיל ספק ספיקא הנ״ל להקל. ועיין בשו״ת חקרי לב חלק א מיורה דעה (סימן קיא), ובשושנת העמקים (סוף כלל יא), ובשו״ת לחם שלמה חלק ב מיורה דעה (סימן סד אות ה). ושוב ראיתי כן בפרי מגדים (סי׳ קי שפתי דעת ס״ק כח בד״ה הנה) שבס״ס בפלוגתא דרבוותא לא שייך לאוקומי אחזקה שבשביל החזקה לא ישתנה הדין, ושפיר מהני גם בדאיתחזק איסורא. ע״ש. וכן כתב הגאון ממונקאטש בשו״ת מנחת אלעזר ח״א (סימן סז) בד״ה עוד י״ל. ע״ש. וכיוצא בזה כתב בשו״ת חקרי לב ח״א מיורה דעה (סימן קל דף רז ע״ג) בד״ה והנה, שזהו טעם רוב האחרונים שהתירו בעיגונא דאיתתא על ידי ספק ספיקא בפלוגתא דרבוותא, שמשום עיגונא הקילו בצירוף שני הענינים שבזה יש רוב המתירים, ורוב מהני גם בדאיתחזק, כי רובא וחזקה רובא עדיף, משא״כ בס״ס במציאות שאינו במחלוקת הפוסקים בדאיתחזק איני רואה מקום להתיר. ע״ש. (ומה שלא כתב הטעם משום שהחזקה לא תשנה הדין, משום שמדברי הר״ן פ״ק דקידושין (ה:) לא משמע כן. וכבר האריך בזה בחקרי לב סי׳ קיא. וע״ש). ואכמ״ל. וכל שכן בנידון דידן שאין זה ברור שיש כאן חזקת איסור, שהרי אינה בחזקת שתהא רואה כל שעה, וכמו שכתבו התוספות והרשב״א (גיטין ב:). וכן כתב בשו״ת אבני מילואים (סימן כג), שאף קודם ההפסק בטהרה לא נחשב אצלה חזקת איסור כלל, ואפילו ביום הראשון שמעינה פתוח לא חשיב אתחזק איסורא, והוכיח כן מחידושי הר״ן. ע״ש. וכן העלה הגאון מהרא״ל צינץ בשו״ת משיבת נפש ח״ב (סימן לא אות ח) דנדה לא מקרי אתחזק איסורא. ע״ש. וכן כתב בשו״ת מהרש״ם חלק א (סימן סח) בד״ה אך דא עקא וכו׳. ע״ש. ולפי זה בודחי שיש להקל בנידון דידן על פי הספק ספיקא הנ״ל. ועיין עוד בשו״ת בית יצחק חלק ב מיורה דעה (סימן כ אות ז). ודו״ק.

8 כותרת זו היא מתרן זללה״ה.

לד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(יז) הנה במקרים רבים נערך זיהוי החלל ע״פ הצילום שלאחר המות (בתוך שלשה ימים), על ידי השוואת הצילום ודימויו לתמונת החלל בחיים חיותו. וע״פ זה נקבע שהתמונות זהים והם של אדם אחד. ועלינו לדעת אם זיהוי כזה יכון ע״פ ההלכה להתיר א״א לעלמא. והנה הטור חו״מ (סי׳ סט) כ׳, כתב רב שרירא גאון, אם הוציא עליו כתב ידו מקיימין אותה ע״פ עדים שיעידו בב״ד שזהו כתב ידו, אבל אם קיימו משני שטרות או שתי כתובות לא מהני, דכיון דקיום שטרות דרבנן היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר. ע״כ. ונראה שאין לחלק בין קיום דהכא לשאר קיומים. עכ״ל הטור. וכן פסק מרן הש״ע בסעיף ב׳ כד׳ הטור. (ובב״י כ׳ שגם הבעל התרומות כ׳ כדברי הטור). והב״ח השיג על הבעה״ת והטור שלא ירדו לסוף דעת הגאון, שכוונת רש״ג היא דדוקא בכת״י של עדים דמדאו׳ עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בב״ד, ואין הקיום אלא מדרבנן, מש״ה הקילו לקיים ע״פ דמיון החתימות משני שטרות או שתי כתובות, משא״כ בכת״י הלוה דבעי קיום מה״ת לא מהני קיום ע״י דימוי חתימתו בשאר שטרות. והש״ך (בסי׳ סט ס״ק יב) כ׳, שאף בהעה״ת והטור ירדו לסוף דעת הגאון, ואעפ״כ השיגו עליו דס״ל דקיום מעליא הוא, ולאו משום שהקילו לקיים משני שטרות או משתי כתובות, אלא כיון דהוי קיום מעליא אין חילוק בין שטר לכתב ידו. וכן נראה מד׳ הרי״ף והרא״ש (סוף ב״ב), והרמב״ם (פ״ו מה׳ טוען ונטען) והסמ״ג (עשין צה). ומיהו הא דמקילים מכח קולא דקיום שטרות דרבנן, כגון שלא בפני בע״ד, לעיל סי׳ תו ס״ד, או בעד נעשה דיין, שם סעיף כד, וכיו״ב, אין להקל בכתב ידו שצריך קיום מה״ת. ודלא כתשו' מהרשד״ם סי׳ קמו. וכן מוכח מד׳ הסמ״ע (סי׳ לה סק״ט) דבכת״י הלוה צריך קיום מה״ת. עכת״ד. (והפתחי תשו׳ סק״ב כתב ע״ז, שהגרע״א בגליון העיר ע״ד הש״ך שבתשו' מהרח״ש ח״א (סי׳ לב) כ׳ שאף כת״י מקיימים שלא בפני בע״ד, ודלא כהש״ך. ושבתשו׳ המיוחסות להרמב״ן (סי׳ כב) כ׳ להדיא שגם כתב ידו א״צ קיום מה״ת. ע״כ. וע״ע בשו״ת בית דוד (חחו״מ ס״ס יח) שג״כ השיג על הש״ך בזה, ושכ״כ הסמ״ע עצמו (סי׳ קי ס״ק יז). ונסתייע מהמהרשד״ם סי׳ קמו הנ״ל. וע״ע בערך השלחן (סי׳ סט סק״כ). עש״ב). והקצות החשן (סי׳ תו סק״ח) חולק ע״ד הב״ח והש״ך בעיקר דין קיום כתב -ידו, וס״ל דהוי מדרבנן, ומ״מ כ׳ שהעיקר להלכה כדברי הגאון, שהכרת כת״י הלוה והדימוי לחתימתו הוי כסימנים. וע׳ בחולין (צו), תדע דטביעת עינא עדיף מסימנים, דאי אתי בי תרי ואמרי פלניא דהאי והאי סימניה קטל נפשא לא קטלינן ליה,

ואילו אמרי אית לן טביעות עינא בגויה קטלינן ליה, וה״ה הכא שבאים להכיר כת״י הלוה ע״י סימנים, שצורת האות של פלוני בחתימת ידו, דומה לצורת האות שבשטרות, שכתב היד מתקיים על פיהם, אין זה חשוב אלא כסימנים, ומ״מ הקילו חכמים בדימוי חתימות העדים, הואיל ואינם מעידים על גוף הלוה ע״י סימנים, וכיון דקיום שטרות מדרבנן הקילו בזה, אבל כשמעידים על גוף כתב - יד הלוה, הו״ל כאומרים ע״י סימנים שזהו הלוה, דלא מהני, שצריך טביעת עין בהכרתו. וכן מוכח בתוס׳ חולין (צו) שכ׳, וא״ת

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לה

והיאך מחזירים שטר חוב בסימנים, והא אי אתו סהדי ואמרי פלוני דהאי והאי סימניה לוה מפלוני לא מפקינן מיניה, וי״ל דשאני שטר שאין אדם מוחזק בו להכי שפיר מהדרינן, אבל ממון שביד הבעלים לא מפקינן ע״י סימנים וכו׳. ע״ש. וה״ה לענין הקיום בכת״י הלוה דלא מהני בכה״ג. עכת״ד. וע׳ היטב בש״ך חו״מ (סי׳ רצז) דס״ל שמוציאים ממון ע״י סימנים מובהקים. וע׳ בקצוה״ח שם. ובשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ ו ענף ו והלאה). ע״ש. וע׳ היטב בשו״ת מאמר מרדכי (סי׳ עב דק״ו ע״ג והלאה). ע״ש.

(יח) והשתא נחזי אנן בנ״ד שלכאורה השוואת התמונות ודימוין זל״ז נחשבת ג״כ כעין סימנים, וכשם שאין להתיר אשת איש לעלמא ע״פ סימנים, וכמו שנפסק באה״ע (סי׳ יז סכ״ד), ה״ה שאין לסמוך על דמיון התמונות לקבוע שהם של איש אחד. אולם האמת תורה דרכה שהשוואת תמונות ודימויים עדיפי מסימנים רגילים, והו״ל כסימנים מובהקים ביותר שסומכים עליהם בהיתר עגונה. וכמ״ש מרן הב״י (סי׳ יז) דחף לדידן דחיישי׳ למ״ד סימנין דרבנן, בסימנים מובהקים ביותר שפיר מעידין עליו, וכמ״ש התוס' (יבמות קטו:) ד״ה וקאמרי סימנים, דאי סימנים לאו דאורייתא הכא מיירי בסימנים מובהקים דהוו מה״ת. וה״נ אמרי׳ בב״מ (יח) ובגיטין (כז:) דהא דתנן המביא גט ואבד ממנו אם מצאו לאלתר כשר, מיירי כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות פלוני, דהו״ל סימן מובהק. ושכן דעת הרי״ף והרמב״ם והרא״ש. וכ״כ הרד״ך בתשובה. ע״ש. וכן פסק מרן הש״ע (בסעיף כד). וע׳ בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ יב דכ״ב ע״ג). ע״ש. וה״נ שהתמונות שוות זל״ז, ואין הדבר מצוי אלא באחד מאלף שישוה דמיון פרצופו בתמונה לפרצוף חבירו, וכמ״ש בברכות (נח) ובסנהדרין (לז) שאין פרצופיהן של בני אדם דומים זל״ז. וע׳ בשו״ת נודע ביהודה (חאה״ע סי׳ סה) דמ״ש בסנהדרין שאין אדם דומה לחבירו, אין הכוונה שעל הרוב אינם דומים, אבל יזדמן אחד בכמה אלפים הדומה לחבירו, וכמ״ש (במדרש תנחומא פר׳ נשא סי׳ ו) במעשה דשתי אחיות שהיו דומות זו לזו, ז״א, דההיא עובדא דשתי אחיות משום שלא עלה על דעת הכהן לבדוק ולא רמי עליה למידק וכן בעלה של האשה וכו׳. אבל בעלמא זה א״א שיהיו דומים זל״ז כלל. ע״ש. וא״כ שפיר סמכינן על צילום פוטוגרפי והשוואת התמונות לזו שמחיים להתיר העגונה. והן אמת שמהריט״ץ (סי׳ כה) כ׳ ליישב סתירת ד׳ הרמב״ם, שכ׳ (בפי״ג מה׳ גירושין הכ״ז) דלא מהני מ״ש כך וכך סימניו, ואילו שם הט״ז כ׳ באחד שירד לים והעלו ממנו אבר שא״א שיבטל מהחי ויחיה מעידין עליו. ובודאי שהכירו האבר ע״י סימנים, אלמא דסימנים מהני. ומ״ש הכ״מ לחלק בין סימנים מובהקים לשאר סימנים, ל״מ כן בתוספתא שממנה מקור ד׳ הרמב״ם שלא חילקה בזה. ולכן י״ל דהא דמהני סימן מובהק היינו דוקח כשהכירוהו בחייו, ועכשיו במיתתו ראו אותם הסימנים שמחיים, דכיון שהכירוהו בחייו אית להו טב״ע, אבל אם לא הכירוהו מעולם ואמרו יהודי שיצא עמנו שכך וכך סימניו מת ל״מ אפי׳ בסימנים מובהקים. ע״ש. וכיו״ב כ׳

לו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

העצי ארזים (ס״ק צא), דלא מהני סימנים מובהקים אלא באופן שעל ידם הכירו בטב״ע שזהו פלוני וכו׳, ושכ״מ מד׳ הרשב״א. ע״ש. אולם מד׳ מרן לא משמע כן. וכן מבואר בתשו׳ הר״א מזרחי (סי׳ לח) דבכל גווני שפיר מהני סימנים מובהקים ושלא כד׳ החולק ע״ז. ע״ש. וא״כ ה״נ בנ״ד לא מבעיא כשהראו התמונה שלאחר המות למכיריו מחיים, וזיהו את תמונת החלל שזהו פלוני, דשפיר מהני, אלא גם ע״י השוואת ודמיון התמונות ע״י אנשים שלא הכירוהו מחיים שפיר דמי. וע׳ בתשו׳ הר״א מזרחי שם, שמ״ש ר׳ ירוחם שאין לסמוך על הסימן אלא בדבר ברור שאינו נמצא בגוף אחר כלל, אין רצונו לומר שלא ימצא דוגמתו בשום אדם אחר כלל, כי זהו מן הנמנע,שמאחר שהוא אפשר שימצא, אינו נמנע שימצא גם באדם אחר, אלא פירושו שיהיה הסימן זר ומופלג עד שיהא ברור בלב כל אדם שזהו פלוני וכו׳, ואפשר ששאר פוסקים לא יסברו כר׳ ירוחם, אלא כשם שבעדות של שני עדים כל זמן שלא הורע חזקתם סומכים על עדותם, ה״ה בסימנים מובהקים שהם בחזקת שאינםשל אדם אחרשאינו בעלה של זו כל זמן שלא הוחזקו ב׳ בני אדם בסימנים אלו וכו׳. ע״ש. וכיו״ב כ׳ בשו״ת משאת בנימין (סי׳ סג). וכ״כ עוד אחרונים. ואכמ״ל. והרי לפ״ד הנוב״י הנ״ל אין שויון בין צורת אדם לאבירו כלל. ואף בצילום פוטוגרפי הדין כן. וע׳ בס׳ בית מאיר

(בקונט׳ צלעות הבית סי׳ ט). ע״ש. וע׳ בשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ ו ענף ו) דמ״ש הקצוה״ח (סי׳ רנט) דהא דאמרי׳ (בחולין צו) דלא קטלינן בסימנים היינו אפי׳ בסימן מובהק, לא ידעתי איך כ׳ כן בפשיטות, שהרי י״ל דהש״ס מיירי בסימן אמצעי, אבל בסימן מובהק קטלינן, וכמ״ש הנודע ביהודה קמא (סי׳ נא). והא דנקט הש״ס דקטלינן ע״י טב״ע, הרי כ׳ התוס' דמיירי בטב״ע שאינו גמור, וא״כ לרבותא נקט טב״ע, דאילו סימנים מובהקים עדיפי מטב״ע שאינו גמור. ע״ש. וכן ראיתי להגאון הנצי״ב בשו״ת משיב דבר (חאה״ע סי׳ כג) בד״ה אמנם, שדין צורה פוטוגרפית כסימן מובהק ביותר שיש לסמוך עליו בהיתר עגונה.

ע״ש.

(יט) ומצאתי בשו״ת ברכת רצ״ה (סי׳ ג), שהאריך בענין זיהוי ע״פ תמונה פוטוגרפית, והשוואתה לתמונתו מחיים, והביא דברי הש״ך והקצה״ח הנ״ל, והסכים לדברי הקצוה״ח שאין להוציא ממון אפי׳ ע״פ סימנים מובהקים ביותר, ומ״מ לענין השוואת תמונות פוטוגרפיות ודימויים זל״ז יש לנו סעד להתיר ע״פ בעל התרומות והטור וש״ע שדימוי חתימות נחשב לקיום מן התורה, ואפי׳ לד׳ רב שרירא גאון וסיעתו דימוי תמונות זל״ז חשיב כסימן מובהק ביותר, ואף על גב דלא מהני לענין להוציא ממון, מ״מ לענין עגונה שפיר מהני להקל. וסיים בסוף דבריו, שיש לחלק עוד דשאני גבי קיום כתב - יד הלוה, דס״ל לרש״ג דלא חשיב קיום מעליא משום דחיישינן לזיופא, כי המזייף יעשה כל טצדקי להתדמות לחתימת ידי הלוה בכוונה מכוונת. (וכההיא דב״ב קסז אתא לקמיה דרבא אמר אין חתימת ידא דידי היא מיהו קמיה דרב אחא ב״א

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לז

לא חתימי מעולם, כפתיה ואודי. א״ל, דרב אחא ב״א היכי זייפת הא תרתת ידיה, א״ל אנחי ידא אמצרא. ופיר״ש, חבל נטוי על הגשר והוא נע ונד כל שעה). משא״כ בנ״ד דלא חיישינן אלא דילמא אתרמי כה״ג, ומש״ה לא חיישי׳ לכ״ע ע״י דמיון התמונה. ע״ש. וכן הסכים הגאון מהרש״ם בתשו׳ ח״ג (סי׳ רנו). ועוד לו בח״ז (סי׳ מוסי׳ פט). ואף שכ׳ לחלק בין דימוי חתימות זל״ז ובין זיהוי אדם שיש לו פרצוף פנים עם החוטם בולט לתמונה פוטוגרפית וציור סממנים שאינו בולט, מ״מ כתב שדברי הברכת רצה הנ״ל נכונים. ע״ש. גם

הגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ לא אות ח) כתב, דשפיר סמכינן על השוואת תמונות פוטוגרפיות להתיר עגונה, וכמו שפסקו הטוש״ע בחו״מ (סי׳ סט ס״ב) שאפשר לסמוך בקיום חתימת ידי הלוה ע״י דמיון חתימתו בשטרות מקויימים, שזהו קיום גמור אף במקום שצריך קיום מן התורה, ותוציאין ממון מן המוחזק על סמך קיום זה בדמיון החתימות, וכמ״ש הש״ך שם. ואף שהקצה״ח (סי׳ תו סק״ח) כתב, שקיום חת״י הלוה ג״כ אינו מה״ת, והסכים לד׳ רב שרירא גאון דלא מהני קיום חת״י הלוה ע״י דימוי שטרות, העיקר להלכה כד׳ הש״ך, ומכיון שבממון תוציאין מן המוחזק על סמך דמיון כזה, אף על פי שאין הולכין בממון אחר הרוב, ע״כ שאין לנו להחמיר אף במקום שיש חזקת אשת איש, שאין לנו להחמיר אלא רק במה שמצינו לחז״ל שהחמירו בו בהדיא, משא״כ בכה״ג. וכמש״כ בספרי שו״ת באר יצחק (סי׳ יח ענף י). ע״כ. גם בשו״ת אבן יקרה ח״א (סי׳ יט) כתב, שהדבר פשוט שיש לסמוך על צורה פוטוגרפית שנשלחה
ע״י פקידי הערכאות, שצולמה כשעתיים לאחר מותו, כי כל רואיה יכיר שהיא תמונת הנעדר, וכבר כ׳ האחרונים שיש לסמוך בכה״ג על הערכאות דלא מרעי נפשייהו, והדבר ברור שעדות כזאת ע״פ ציור פוטוגרפי מועילה להתיר העגונה בלי שום פקפוק וכיו״ב אמרו בר״ה (כד) דמות צורות לבנה היו לר״ג בטבלא ובכותל בעלייתו, שהיה מראה בהן את ההדיוטות, ואומר הכזה ראית או כזה, ואם בקידוש החודש שצריך עדות מה״ת מועיל זה, מדוע לא נסמוך ע״ז בהיתר עגונה. ע״כ. ואף שראיתו ממתני׳ דר״ה (כד), נדחה קראו לה, בשו״ת מהרש״ם ח״ג (סי׳ רנו) ובשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ לא אות ג) הנ״ל, שהביאו מי שהביא ראיה זו, ודחו ששם עיקר הבדיקה היתה לחקור העדים אם היתה לפני החמה או אחריה, לצפונה או לדרומה וכו׳, ואם היתה פגומה וחסרה, ולאיזה צד היתה פגימתה, ועוד שכ׳ התוס׳ שם (כד:) ד״ה והא, שהלבנה אינה בולטת ברקיע, וכן הצורה של ר״ג, משא״כ כאן שפרצוף האיש בולט והתמונה אינה בולטת. ע״ש. [וע״ע בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע סי׳ כח). ובשו״ת אמרי דוד (סי׳ נח). ע״ש]. מ״מ בעיקר הדין יפה כיון להלכה, שיש להקל בתמונה פוטוגרפית להתיר עגונה. וע׳ בשו״ת בית יצחק (סי׳ פז אות ד), שהביא דברי השבות יעקב ח״ב (סי׳ ק) שצידד להקל בעגונה ע״י הכרה בטב״ע דקלא, אף על פי שאין הורגים ע״פ עדות דטב״ע דקלא, כמ״ש בפירש״י (סנהדרין סז), וכתב, שלפ״ז הוא הדין שיש להקל בעגונה ע״י הכרה באמצעות תמונה פוטוגרפית, אלא שמכיון שגם השבו״י לא רצה לסמוך על עדות דטב״ע דקלא

לח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

בלבד, ה״ה בתמונה פוטוגרפית. ע״כ. ויש להעיר ממ״ש הרמ״ה בסנהדרין (סז), דהא דאמרי׳ בגיטין (כג) דסמכינן אטביעות עינא דקלא, התם לאו לענין עדות קח מיירי, אלא לגבי מילתא דתליא בדידיה למעבדה, אבל לענין עדות בעינן שיראו אותו וישמעו את קולו וכו׳, תדע דהתם מייתי ראיה מסומא היאך מותר באשתו וכו׳, אלמא דאזלינן בתר טב״ע דקלא, ואילו גבי עדות קי״ל דסומא פסול לעדות, ותו מדאקשינן ביבמות (קכב) וליחוש שמא שד הוא, ולא קח פריק בטביעות עינא דקלא. ע״כ. ומבואר דבעגונה ל״מ טב״ע דקלא. כל קבל דנא עינא דשפיר חזי בשו״ת מהר״י בן מיגאש (סי׳ קמט) שכ׳, שגם לגבי עדות אם הכירו קולו יכולים להעיד עליו, וכמ״ש בגיטין (כג) דאלת״ה היאך סומא מותר באשתו ובנ״א היאך מותרים בנשותיהן בלילה אלא בטב״ע דקלא. ואמרו עוד ביבמות (קכב) תשיאין ע״פ בת קול, ומעשה באחד שעמד ואמר אני פב״פ נשכו נחש והרי הוא מת והלכו ולא מצאו שם אדם והתירו את אשתו, אלא שאין דבין בבת קול אא״כ הכירו קולו ודבריו וכו׳, וא״ת שמא לא נסמוך על בת קול אלא בהתרת עגונה בלבד, תשובתך הרי הראיה הראשונה שזכרנו אינה בהתרת עגונה ועכ״ז סמכנו אטב״ע דקלא וכו׳. ע״ש. הא קמן תנא ופליג ע״ד הרמ״ה הנ״ל. וע׳ בתשו׳ הרשב״א (סי׳ אלף וקעט). וע׳ בקצות החושן (סי׳ פח ס״ק יג). ובשו״ת גליא מסכת (סי׳ח אות טז דמ״ד ע״א). ובשו״ת חתם סופר (חחו״מ סי׳ ב). ובשו״ת אחיעזר ח״ג (סי׳ טו). ואפילו לדברי הרמ״ה מסתברא ודאי דצורה פוטוגרפית עדיפא מטב״ע דקלא. וכ״כ בשו״ת הליכות אליהו פיינשטיין (סי׳ ט דל״ז ע״א) להסכים עם הברכת רצה הנ״ל, דשאני בדימוי חתימות דחיישי׳ שזייף בכוונה תחלה, משא״כ הכא, ועכ״ז צירף עוד סניפים להקל בנידונו. ע״ש. והנה בנ״ד דמיירי במי שירד למלחמה ולא חזר ואבד זכרו, שלפ״ד האחרונים האשה יצאה מאיסור תורה, וכמש״כ לעיל (אות טז), בודחי דשפיר סמכינן על זיהוי באמצעות תמונה פוטוגרפית שלאחר המות, כשנעשית תוך שלשה ימים, הן ע״י דימויה והשוואתה לתמונתו מחיים, והן ע״י הכרה על פי אשה וקרובים. וכ״כ בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ג (סימן יא), שאף שהקצוה״ח (סי׳ מו) ס״ל דקיום ע״י דמיון חתימות בכת״י הלוה לא מהני, וכשיטת רב שרירא גאון, וא״כ י״ל דגבי עגונה נמי לא מהני להמירה ע״פ הכרת צורה פוטוגרפית, מ״מ במקום שיצאה מאיסור תורה מועילה הכרה ע״י תמונה פוטוגרפית. ע״ש. גם בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ז (סי׳ ע) הניף ידו שנית, והביא מ״ש הבית יצחק (חאה״ע סי׳ פה ופז) שלפ״ד הקצוה״ח הנ״ל לא מהני הכרה ע״י תמונה פוטוגרפית באיסור א״א, אלא שהקצוה״ח כ׳ דדוקא בממון לא מהני שאין הולכין בממון אחר הרוב אבל באיסור מהני. אך הנה באיסור א״א חיישינן למיעוטא, כמים שאל״ס, וא״כ י״ל דלא מהני, אלא שי״ל דחשיב כסימן אמצעי דלא שכיח שתשתנה צורתו בפוטוגרף, ובצירוף סימן אמצעי נוסף יש להקל. ע״ש.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לט

ובשו״ת לבושי מרדכי מה״ת (חאה״ע סי׳ ה) כ׳ בתשו' להגר״ש ענגיל הנ״ל בענין זה, וזת״ד: והנה הדר״ג חושב הצורה פוטוגרפית עכ״פ לסימן אמצעי, והביא מ״ש הקצוה״ח סי׳ תו דלרש״ג לא מהני דמיון חתימות של הלוה, שזהו רק כסימן אמצעי, אבל הנתיבות שם ס״ל דהוי סימן מובהק ביותר שתמירין על ידו בעגונה. ולענ״ד דמיון צורת הפוטוגרפיא ודאי דעדיף מדמיון כתב ידו, שבכת״י א״א לצמצם שיהיה דומה ממש וכו׳, אבל תמונה פוטוגרפית שהיא ע״פ הטבע שצורת בבואה שלו נקלטת בדיוק וניכרת יפה אף לילדים עדיף טפי. ולפמ״ש בשו״ת שב יעקב (סי׳ מ) דאומדנא הויא כעד אחד ואפשר דעדיפא מניה, והרי יש מ״ד שאף לגבי ממון אזלינן בתר אומדנא, וכמ״ש בב״ב (צג) בגמל האוחר, וע״י עד אחד אין תוציאין ממון, ואנן קי״ל שעד א׳ נאמן בעדות אשה, וכ״ש אומדנא, ופוטוגרפיא לא גרע מאומדנא וכו׳. ע״ש. וכן ראיתי בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע סי׳ נד) שחילק כד׳ הלבושי מרדכי בין דמיון חתימות שנכתבו בידי אדם, לפוטוגרפיא שהיא ע״פ הטבע בצורה ברורה ביותר וכו׳. ע״ש. ובס' שבטשמעון (בית אבל ד״מ ע״א) צידד בזה אם אפשר להקל בעגונה ע״י צורה פוטוגרפית והעלה דהו״ל כסימן אמצעי, ובצירוף סימן נוסף יש להקל. ע״ש. אבל לפי חילוק האחרוני' הנ״ל נראה שיש להקל. וכן עיקר. וע׳ בשו״ת מטה לחם (סי׳ ל). ע״ש. ועכ״פ בנ״ד שיצאה מאיסור תורה נראה ודאי שיש להקל ע״פ זיהוי בתמונה פוטוגרפית. ומכ״ש בהצטרפות סניפים אחרים. וכן העלה להקל הרה״ג מהרי״ל צירלסון בשו״ת גבול יהודה (חאה״ע סי׳ לו). וכ״פ בשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ ל אות ג). ובשו״ת אמרי דוד (סי׳ נח). ובשו״ת מרחשת ח״ב (סי׳ ו). ועוד אחרונים. וע״ז סמכנו הרבה להלכה ולמעשה.

ד. מרשם שיניים וטביעת אצבעות9

(כ) במקרים רבים היה צורך לזהות החלל ע״פ מרשם שיניים שנמצאו אצל רופא - שיניים שטיפל בו מחיים, והנה בתשובת מהרא״י שהובאה בשו״ת מהר״י מברובא (סי׳ נג) כ׳ שאם יש נקב בשן חשיב סימן מובהק, ועדיף ממ״ש האור זרוע שאם מעיד שהיתה גבשושית על החוטם, ונמצא כן, ודאי דחשיב סימן מובהק, וסמכינן עליה, ונראים הדברים שגבשושית על החוטם מצוי יותר בבני אדם מנקב העובר דרך שן אחת. ע״ש. וכיו״ב כ׳ בשו״ת מהרי״ו (סי׳ ק״נ). והובא בכנה״ג (סי׳ יז הגה״ט אות שכב), ושאר אחרונים. וכ״ש כאן שיש סתימות או עקירות בכמה וכמה מקומות, ובצמצום המקומות, דהו״ל כנקב יש בו בצד אות פלונית, (גיטין כז: וטוש״ע אה״ע סי׳ קצב ס״ד). וכבר האריכו האחרונים בכיו״ב. וע׳ בשו״ת זבחי צדק ח״ב

9 כותרת זו היא מתרן זללה״ה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(עמוד רעא - רעב). ע״ש. ובערוך השלחן (סי׳ יז אות קעג) כ׳, יש מי שפסק שנקב מפולש בשן הוי סימן מובהק, ולא נהירא לפסוק כן בזמנינו שנתרבה כאב השיניים, ויש הרבה שיניים נקובים בבני אדם. ע״ש. ומיהו בצמצום המקומות בדיוק, למעלה ולמטה, וצד ימין ושמאל, נראה דדמי לנקב יש בו בצד אות פלונית, שהרי גם בקלף הגט מצוי הרבה שנעשים בו נקבים בשעת עיבודו. וכמ״ש המהר״י מברובא (שם) בד״ה ומה שכתוב בשאלה, שנקב השן לא דמי לנקב בגט דבעינן שיאמר נקב יש בו בצד אות פלונית, הא נקב בעלמא לא מהני, דשאני בגט שדרך הקלפים להיות מנוקבים מחמת העיבוד משא״כ בנקב השן דלא שכיח. ע״ש. ואף בזה״ז דשכיחי נקבים בשיניים, מ״מ בצמצום המקום י״ל דחשיב סימן מובהק. ובאמת שמהר״י מברובא (שם דכ״ג ע״ב) בד״ה וצ״ל, הדר תבריה לגזיזיה, וכ׳ דלא מהני אא״כ אמר נקב יש בשן זה שבצד שן פלוני. ע״ש. ועכ״פ במרשם השיניים שיש הרבה סתימות ועקירות, ובצמצום המקומות, נראה

דחשיב כסימן מובהק. וע׳ בשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ מב אות יז). ובשו״ת מהר״ם שיק (סי׳ מא) בד״ה ואכתי. ובשו״ת כתב סופר (סי׳ לא). ועוד. ועכ״פ ודאי דחזי לאצטרופי טובא עם עוד סימנים01.

טביעת אצבעות

וכמו כן צירפנוזיהוי ע״פ טביעת אצבעות, לשאר הוכחות על זיהוי החלל, ובירחון הפרדס, תמוז תשי״ג, כ׳ הרה״ג ר׳ דוב בורשטיין ז״ל אב״ד ת״א -יפו, שהואיל ומנוי וגמור בסוד חכמי המשפט והרפואה שהשרטוטים באצבעות האדם אין להם דמיון כלל מאדם אחד לחבירו, ואפילו אחד מני אלף או ריבוא, לכן יש להקל בעגונה ע״פ זיהוי של טביעת האצבעות של החלל. והסכים עמו רב אחד בירחון הפרדס תשי״ד. (והובא באוצר הפוסקים חלק ה׳ דקנ״ב ע״ד). וסמכנו ע״ז בצירוף הוכחות ואומדנות אחרות.

10 וכעי״ז כתב הגרז״נ גולדברג שליט״א ועוד.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא מח

סימן ב

מטוס שנעלם

(שו״ת יביע אומר חלק ו- אבן העזר סימן ד)

מעשה בא לידינו במטוס של צה״ל שנפגע ע״י טיל של אויב, המטוס התפוצץ באויר ונפל לים, ולא נראתה כל נטישה מצד הטייס ג׳ פ׳ ומאז נעדר ונעלמו עקבותיו. בעדות הטייס אבירו לתקיפה שטס במטוס אחר סמוך אליו, נאמר בין השאר יצאנו לטיסה אני וחבריג׳ פ׳ בשני מטוסים, לתקיפת סוללות טילים של האויב, טסנו כזוג, נכנסנו לתקיפה ופגענו במטרה, כשסיימנו את המשימה וחזרנו, בדרך בחזרה בחציית

התעלה לכוון מזרח שוגרו לעברינו שני טילים, אחד מהם התפוצץ מאחורי המטוס שלי, והשני חלף מימין לשמאל ופגע במטוס השני, שמעתי התפוצצות במטוס של ג׳פ׳ וראיתי שברי מטוס בוערות, קראתי ברדיו לטייס ג׳ פ׳ ולא נענתי, המטוס ושבריו נפלו כולם לים. הסתכלתי מסביבי לבחון אם בכל זאת הצליח הטייס ג׳ פ׳ לנטוש ע״י מצנח, ולא מצאתי דבר, המרחק בין שני המטוסים שלנו היה כזה שבודאי הייתי מבחין במצנח אילו היתה נטישה, נשמעו עוד עדויות לבירור הענין, ומתברר עוד שמיד הוזעק מסוק אל מקום נפילת המטוס ושבריו, הלה סרק היטב את הסביבה ולא נמצא כל זכר למטוס ולא לטייס הנ״ל, ועלינו לברר מה דינה של העגונה אשת הטייס הנ״ל.

האם "לא ראינו" זה ראיה

(א) לכאורה נראה שמכיון ששני הטייסים היו במעמד אחד, לא שייך לומר בזה מ״ש בכתובות (כג) אין לא ראינו ראיה, וכמבואר בחלקת מחוקק (ר״ס מז), ואפי׳ לפמ״ש הפתחי תשובה שם בשם מהראנ״ח ח״ב

(סי׳ מא), דדוקא אם היו מזומנים לעסק ההוא, הלא״ה לא, דקי״ל (שבועות לד:) כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה. ע״ש. מ״מ כאן בהיות ורמי אנפשייהו של שני הטייסים כל אחד להתחקות על מעשה חבירו, ולדווח על כך לבקרה, לא שכיח שתהיה נטישה מצד הטייס בעת פגיעה, ולא יבחין בו הטייס השני, ואפי׳ אם נחוש למיעוטא ונאמר שאולי בכל זאת הצליח הטייס ג׳ פ׳ לנטוש את מטוסו, והטייס

מב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שהעיד לא הבחין בכך, מכל מקום הרי כשנפל לתוך הים, והמסוק שחש למקום להחיש לו מפלט, ועזרה בצר לו, לא מצאו, והו״ל כנפל למים שאין להם סוף, שרוב הנטבעים למיתה.

תרי רובי

ונמצא שיש כאן תרי רובי למיתה, שעל פי הרוב נהרג בהתרסק המטוס, ואת״ל שנפל לים, רוב נטבעים למיתה. ובתרי רובי י״ל דאזלינן לקולא. וכמ״ש הגאון ר׳ יעקב אב״ד צאזמיר בשו״ת בית יעקב (סי׳ ט), בנידון אשה עגונה, שהעיד גוי מסל״ת על בעלה שבעת שנטבע במשאל״ס היה גוסס ונוטה למות, ופסק להמירה להנשא משום שבמים שאל״ס רוב הנטבעים למיתה, ורק מדרבנן חששו למיעוטא דנמלטין, אך בנ״ד דהוי תרי רובי, שרוב גוססים למיתה, ורוב הנטבעים במשאל״ס למיתה, אפי׳ אסורא דרבנן ליכא, וראיה לדבר מדקי״ל בפ״ק דכתובות (טו), שמעלה עשו ביוחסין, ונערה שנאנסה אסורה להנשא לכהן, אפי׳ כשרוב העיר כשרים, ומ״מ בתרי רובי מותרת לכהן. (וכן פסק בש״ע אה״ע ס״ס ו). וה״נ אף על פי
שהחמירו במשאל״ס לחוש למיעוטא, כשנוסף לזה עוד רוב אחר, שרוב גוססים למיתה, אפי׳ איסורא דרבנן ליכא. והנה מר חמיו הגאב״ד טיקטין מהר״ר יצחק אייזיק ז״ל השיב אליו, שאין לסמוך על תרי רובי להקל בעגונה, שכשם שחששו חכמים במשאל״ס למיעוטא, ה״ה נמי בתרי רובי, ואין לדמות נ״ד ליוחסין, שאין לדמות גזירות חכמים זו לזו, וכמ״ש תוס' כתובות (פד) בד״ה לכתובת אשה, שאין לדמות תקנות חכמים זל״ז, שהרי קי״ל משקי בית מטבחיא דכן, והקילו שלא להרבות טומאה במקדש, ולענין כמה דברים החמירו יותר במקדש, כמ״ש בפסחים (טז). אולם הגאב״ד בריסק מהר״ר מרדכי ז״ל הסכים לדברי הגאון בית יעקב להקל, וכן נעשה מעשה והמירוה להנשא. ע״ש. ויש להוסף ולחזק היתרו של הבית יעקב, כי הנה התוס׳ כתובות (יד) בד״ה אלמנת עיסה, כתבו, נראה לר״י ולריב״א דעיסה קורא המשפחה שנטמע בה ספק חלל, ולהכי חשיב ליה לקמן ספק ספיקא, שכל אחד מבני המשפחה ספק אם הוא אותו ספק שנתערב במשפחה אם לא. וא״ת דבפרק עשרה יוחסין (קידושין עה) משמע דאפי׳ מי שמכשיר אלמנת עיסה פוסל בבת, ומה לי אלמנה מה לי בת, והא בבת נמי איכא ס״ס כמו באלמנה. וי״ל דבת העיסה אין לה חזקת כשרות. ואף על גב דבעלמא תקילין בס״ס הכא מעלה עשו ביוחסין, כי היכי דמצריך לקמן (כתובות טו.) תרי רובי ליוחסין, אף על גב דבעלמא סגי בחד רובא. עכ״ל. ומעתה לפי מה שהעצתי בס״ד לעיל דנקטינן להלכה ולמעשה כדברי רבותינו חכמי הספרדים שיש להתיר עגונה ע״פ ספק ספיקא, אף על פי שהוא נגד חזקת אשת איש, מכ״ש שיש להתיר עגונה ע״י תרי רובי, שהרי ביוחסין אף על גב דלא מהני ס״ס, מהני תרי רובי, בעגונה דמהני ס״ס כ״ש דמהני תרי רובי להקל. וא״כ ה״נ שיש תרי רוב להקל, חדא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא מג

שע״פ הרוב הגמור אילו היה צונח היה מבחין בו הטייס שבצד מטוסו, ובע״כ שנתרסק ביחד עם המטוס והופל לים, ואת״ל שנפל חי ע״י מצנח לתוך התעלה הו״ל מים שאין להם סוף שרוב הנטבעים למיתה. ובתרי רובי שפיר יש להקל להמירה לכתחלה.

{הוספות ומילואים: מש״כ דתרי רובי מהני בעגונה להקל, ק״ו מיוחסין, דהתם לא מהני ס״ס להקל, ואפ״ה תרי רובי מהני שתנשא לכתחלה, עגונה שלדעת רוב הפוסקים וסוגיין דעלמא מותרת בספק ספקא, מכ״ש דמהני בה תרי רובי. והנה עתה ראיתי כיו״ב באופן אחר בשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ סח אות יא) שדן להתיר בתרי רובי מקל וחומר מיוחסין, ומה התם דחף בדיעבד לא מהני חד רובא כלל, ואפי׳ אם נישאת תצא, ואעפ״כ בתרי רובי תינשא לכתחלה, לדעת הרמב״ן והרשב״א. וכ״פ למעשה הבית שמואל (ס״ס ו). עגונה במשאל״ס דאיכא חד רובא דבעברה ונישאת לא תצא, בתרי רובי לא כ״ש שמותרת להנשא לכתחלה. ע״ש. וע״ע בצ״צ (סי׳ סט) בסוף ד״ה והנה. וע״ש. וע״ע בהיתר תרי רובי בשו״ת מנחת יצחק ח״א (סי׳ א או׳ ה והלאה). ובנין צבי ח״ב (סימן פ). ע״ש. ודו״ק. (ומש״כ לציין בענין עד שאינו שומר תורה ומצות בעדות עגונה, ע״ע להגאון מלובלין בשו״ת דבר אליהו סי׳ פ בד״ה הנה)}.

עדות על אדם שמת

(ב) ועינא דשפיר חזי בשו״ת הריב״ש (סי׳ שעט) שכ׳, דהא דתנן ביבמות (ק״כ) אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם וכו׳, ואין מעידין אלא עד שתצא נפשו ואפי׳ ראוהו מגוייד וצלוב והחיה אוכלת בו, ואין מעידין אלא עד ג׳ ימים, בכל הני דתנן אין מעידין אין כאן עדות כלל, ואם נישאת תצא, דומיא דההיא דאין מעידין אלא עדשתצא נפשו, שאם נישאת תצא, שהרי אין כאן עדות שמת, וליכא למימר דהאי בבא קאי אמאי דקבעי למיתני ואפי׳ ראוהו מגוייד, ובההוא הוי מדרבנן, משום חששא שיכול ליכוות ולחיות, אבל מדאורייתא לא חיישינן להכי, ואם נישאת לא תצא, דא״כ הא דגרסינן בגמרא (ק״כ:), ואפילו ראוהו מגוייד, למימרא דמגוייד חיי, ורמינהי, אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, אפילו מגוייד ואפילו גוסס, מיטמא הוא דלא מיטמא, הא מחייא לא חיי, לא קשיא, הא רשב״א הא רבנן, דתביא מעידין על המגוייד ואין מעידין על הצלוב, רשב״א אומר אף על המגוייד אין מעידין מפני שיכול ליכוות ולחיות. ומי מצי מוקמת לה כרשב״א, והא קתני סיפא דמתני׳, מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו, ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא, שאני מיא דמרזו מכה. והשתא אם איתא דהא דאין מעידין על המגוייד הוי משום חששא דרבנן לחוד, ודוקא לכתחלה, אבל אם נישאת לא תצא, מאי מקשי מההיא דשלשלוהו לים, שאני התם שטבע במים שאין להם סוף, ואינה אסורה אלא לכתחלה

מד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
AHN SAW W AW.SW.W.W.W.W... d........ ww.wmw.w.mw.w.r

ומדרבנן, ומש״ה כיון שנחתכה רגלו מן הארכובה ולמעלה המירוה להנשא לכתחלה ולא חששו שיוכל ליכוות ולחיות באיסורא דרבנן, אלא ש״מ דרשב״א דינא דאורייתא קאמר שאין מעידין על המגוייד כלל, ואם נישאת תצא, ומש״ה אף בטבע במשאל״ס לא היה להם להמירה לכתחלה בבחתכה רגלו מן הארכובה ולמעלה כיון שיכול ליכוות ולחיות ואין כאן עדות כלל. וכן מה ששנינו החיה אוכלת בו ומוקמינן לה במקום שאין נפשו יוצאה, ג״כ אין מעידין עליו כלל ואם נישאת תצא, וכ״ש בהא דתביא נפל לגוב אריות אין מעידין עליו, שאם נישאת תצא, שהרי אין כאן חיה אוכלת בו כלל, וכמו שפרש״י, שהבור רחב ואינו עומד עליהם ופעמים שאינם רעבים ואין אוכלים אותו. ע״כ. מבואר יוצא מדברי הריב״ש שאילו המגוייד היה רובו למיתה והחשש רק מדרבנן אם נפל למשאל״ס שיש עוד רוב נטבעין למיתה, הו״ל כתרי רובי, ושריח לכתחלה. ומכאן סיוע לפסק דינו של הבית יעקב הנ״ל. (ודלא כמ״ש מר חמיו של הבית יעקב להוכיח להיפך מבחתכה רגלו מן הארכובה ולמטה במשאל״ס שלא תנשא. וי״ל ע״ד). איברא דאיכא למידק ממ״ש הרמב״ם (פ״ז מה׳ נחלות ה״ג), מי שטבע במשאל״ס ובאו עדים שטבע בפניהם ואבד זכרו, וכן אם באו עדיםשראוהו שנפל לגוב אריות ונמרים, או שראוהו צלוב והעוף אוכל בו וכו׳, אף על פי שאין תשיאין את אשתו לכתחלה, אם אבד זכרו, הרי היורשים נוחלים על פיהם, שאני אומר שלא החמירו בדברים אלו אלא מפני איסור כרת, אבל לענין ממון לא אמרו. וכזה מעשים בכל יום בכל בתי דינין, ולא שמענו מי שחלק בדבר זה. ע״כ. וכ׳ הר״א מזרחי בתשו' (סי׳ לח דצ״ט ע״א), דס״ל לרבינו דהא דתנן אין מעידין על הצלוב והחיה אוכלת בו, וכן מ״ש ראוהו שנפל לגוב אריות אין מעידין עליו, כל זה אינו אלא מדרבנן, מידי דהוה במי שנפל למשאל״ס דהוי רק מדרבנן. ע״ש. וכ״כ בשו״ת דרכי נועם (חאה״ע סי׳ סג דקס״ה ע״ב) שדעת רבינו שבכל אלו שרובן למיתה יצאה האשה מאיסור תורה וקיימא בחומרא דרבנן, דמדאו׳ אזלינן בתר רובא. ע״ש. וכ״כ המשכנות יעקב מקרלין (חאה״ע סי׳ ט די״ח ע״ב) בד׳ הרמב״ם. ע״ש. (וע״ע בשו״ת מהר״ם מרוטנבורג דפוס פראג סימן תתקע״א). וזה דלא כהריב״ש הנ״ל דס״ל דכל הני דאין מעידין הוו מה״ת. וא״כ הדק״ל דמאי פריך הש״ס מההיא דבחתכה רגלו מן הארכובה ולמעלה. א״ו דפשיטא ליה להש״ס דחף תרי רובי לא מהני להמירה לכתחלה. ומרן הש״ע חו״מ (סי׳ רפד ס״ד) פסק כלשון הרמב״ם הנ״ל. ואמנם הרב זבחי צדק ח״ב בתשו׳ (עמוד רנה) כ׳, שאף לד׳ הרמב״ם, אם נפל לגוב אריות וכן הצלוב וחיה אוכלת בו לא יצאה האשה מאיסור תורה, ודלא כד׳ הפנים מאירות שלא כ׳ כן בד׳ הרמב״ם. עש״ב. אבל הרי כמה מגדולי האחרו׳ לא פי׳ כן בדעת הרמב״ם. (וע׳ בחזון איש אה״ע סי׳ נב סוף סק״ז). ובאמת שראיתי להגאון מהרש״ם בתשו׳ ח״ג (סי׳ רנב) שהקשה מדנפשיה דמאי פריך הש״ס ביבמות (ק״כ:) ומי מצית מוקמת לה כרשב״א וכו׳, והא במגוייד רובו למיתה ובמשאל״ס רובן נטבעים למיתה והו״ל תרי רובי.

(וכן הקשה בשו״ת אגודת איזוב מדברי חאה״ע סי׳ יא דמ״ט סוע״ד. ע״ש). ול״ז מדברי הריב״ש הנ״ל. (וע׳

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא מה

בשו״ת מצות כהונה (סי׳ י) שכ׳ ליישב ד׳ הרמב״ם אליבא דהריב״ש דהתם מיירי בצירוף שאבד זכרו, ואילו היה חי היה בא, וכמ״ש רש״י (כתובות כב:). והר״א מוורדון ז״ל שהובא במרדכי (סוף יבמות). דבכה״ג חשיב רוב. ע״ש. וכ״כ כיו״ב הגר״ח מוואלוזין בתשו׳ שהובאה בס׳ מקור מים חיים בקונט׳ ענף עץ אבות (סי׳ ד אות יט). ע״ש). אלא שבחידושי הרשב״א ליבמות (ק״כ:) פירש בפשיטות הגמ׳ ומי מצית מוקמת לה כרשב״א והא קתני סיפא וכו׳, פי׳ ואילו ר״ש בן אלעזר ס״ל בחולין (מב:) שאף בבחתכה רגלו מן הארכובה ולמעלה כשרה, ולא משום שיכולה ליכוות ולחיות. ע״ש. וכן פירש בחי׳ הריטב״א שם. וע״ע במאירי שם. וא״כ אין כאן שום קושיא מהגמ׳ הנ״ל. [ושו״ר בשו״ת עין יצחק חאה״ע סי׳ כח אות יח וי״ט, שהביא ראיה מד׳ הריב״ש הנ״ל דמהני תרי רובי להמירה לכתחלה. ע״ש].

מיעוט המצוי

(ג) ובהשקפה ראשונה היה נ״ל לתלות ד״ז בדברי הראשונים, כי הנה התוס׳ והרא״ש (יבמות לו:) כתבו דה״ט שהחמירו חכמים לכתחלה במשאל״ס, לפי שהוא מיעוט המצוי. וכ״כ עוד התוס׳ (ע״ז מ:). וכ״כ המרדכי (פ״ק דחולין ס״ס תקצב). ע״ש. ולפ״ז י״ל דבתרי רובי הדר הו״ל כמיעוטא דמיעוטא, ולא החמירו בזה כלל, כיון דלא הוי מיעוט המצוי, ואף לכתחלה תנשא. אבל לפמש״כ התוס' (בכורות כ:) והרא״ש (פ״ק דחולין סי׳ טז), בשם ר״ת, דהא דאמרי׳ במשאל״ס שאם נישאת לא תצא, אף על גב דאיכא חזקת אשת איש, וא״כ היה לנו לומר סמוך מיעוטא דנמלטין לחזקת א״א ואיתרע ליה רובא, התם ה״ט משום דנמלטין הוו מיעוטא דמיעוטא לפיכך אמרו לא תצא, ואפ״ה החמירו לכתחלה משום חומר איסור א״א. ע״ש. וכ״כ הרא״ש בפסקיו ר״פ האשה בתרא (יבמות קיט). והמרדכי שם (קיט) כ׳ שני תירוצים, או משום דנמלטין הוי מיעוטא דלא שכיח, ולהכי לא אמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקת א״א. א״נ משום עיגונא הקילו חכמים שלא נאמר סמוך מיעוט לחזקה. ע״ש. (ואפשר דהתוס' (יבמות לו:) שהוצרכו לומר דהוי מיעוט המצוי, ס״ל כתי׳ זה של המרדכי, דהלא״ה לא נימא סמוך מיעוטא לחזקה, משום דבעיגונא הקילו חכמים. א״נ דס״ל כמ״ש ר״ת עצמו בתוס' כתובות (כב:) דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת א״א. וע׳ בתשו׳ מהרי״ל דסקין (סי׳ מב אות ל). ודו״ק). לפ״ז כיון שאפי׳ במיעוטא דמיעוטא החמירו לכתחלה, י״ל דחף בתרי רובי יש להחמיר. וכעין מ״ש התוס' (ב״ב נה:), שמכיון שמן הדין ספק טומאה ברה״י ויש חזקת

טהרה היה לנו לטהר, ובכל זאת יצפינן מסוטה לטמא מגזרת הכתוב, מה לי חד ספקא מה לי תרי ספקי, ולהכי ל״מ ס״ס לטהר ברה״י. ע״ש. אלא שי״ל דהתם מדאו׳ אמרינן להחמיר בספק טומאה ברה״י, ולכן גם בס״ס יש להחמיר. אבל כאן מנ״ל להחמיר במשאל״ס כשנוסף עוד רוב להקל, דמסגי לן להחמיר

תו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

בטביעה גופא דהויא מיעוטא דמיעוטא לחומרא, והבו דלא להוסיף עלה. והנה הריב״ש בתשו׳ (סי׳ שעט) כ׳ ג״כ דה״ט במשאל״ס דלא תצא משום דהוי מיעוטא דמיעוטא. וכבר הוכחנו לעיל מד׳ הריב״ש עצמו

להקל בתרי רובי. ואמנם אחרי כתבי כל הנ״ל מצאתי בשו״ת מנחת יחיאל (סי׳ ה אות ט) שג״כ תלה ד״ז בטעמי הראשונים הנ״ל. (וע״ע לו בשו״ת מנחת יחיאל סי׳ א אות ד). וכן ראיתי עוד להגאון מהרש״ם בס׳ דעת תורה יו״ד (סי׳ טו אות לד), ובשו״ת מהרש״ם (ח״ב ס״ס רנה, וח״ג סי׳ רנב, וח״ז סי׳ ק״נ), שג״כ תלה ד״ז במחלוקת הראשונים הנ״ל. ע״ש. ולפמש״כ אין זה מוכרח. וע׳ להגר״י אלחנן בשו״ת באר יצחק (סי׳ יח ענף ג) ובשו״ת עין יצחק (סי׳ כב אות יד) שכ׳ עפ״ד התוס׳ (יבמות לו: וע״ז מ:) דה״ט שהחמירו במשאל״ס משום מיעוט המצוי, דש״מ דבתרי רובי שפיר דמי להמירה לכתחלה. ע״ש.

רוב

ודע שלפמש״כ לעיל אין להקשות על התוס׳ (יבמות לו:) שכ׳ דהוי מיעוט המצוי, דא״כ אמאי אם נישאת לא תצא, נימא סמוך מיעוטא לחזקה ותצא, שי״ל דלא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה (אפי׳ הוא מיעוט המצוי) אלא מדרבנן וגבי עגונה הקילו, וכמ״ש המרדכי, א״נ משום חזקה דדייקא ומינסבא. ובלא״ה י״ל עוד ע״פ מ״ש הרשב״א בחידושיו ליבמות (קיט), ובמשמרת הבית (דף ז ע״ב): דדוקא כגון ההיא (דיבמות קיט) דסמוך מיעוטא דמפילות לחזקה שזקוקה ליבם, ואיתרע לה רובא דממעברות ויולדות, שהמיעוט שמפילות הוא מתוך הרוב שמתעברות, כי יש מיעוט אחר שבכלל אינן מתעברות כעקרה ואיילונית וכיו״ב, נמצא שמתוך הרוב עצמו יש להוציא מיעוט שמפילות, בכה״ג חזי לאצטרופי לחזקה לעמוד כנגד הרוב, אבל גבי רוב המצויים אצל שחיטה מומאין הן, ליכא למימר סמוך מיעוטא שאינן מומחים לחזקת איסור של הבהמה, שהרי המיעוט שאינן מומאין אינו תגרע כח הרוב שהן מומחין, שהרוב לבד והמיעוט לבד, ולא חזי לאצטרופי לחזקת איסור של בהמה. וה״ה כאן שמיעוט נמלטים אינו תגרע כח הרוב שנטבעים. ולכן בדיעבד מיהא לא תצא. ובזה ניחא נמי הגמ׳ בגיטין (ב:), רוב בקיאין הן, ואפי׳ לר״מ דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מגמר גמירי, וקשה דחף לרבנן אמאי סגי להו בתירוץ דרוב בקיאין הן נימא סמוך מיעוטא שאינם בקיאים לחזקת א״א ואיתרע ליה רובא. ולפ״ד הרשב״א הנ״ל ניחא. שאין המיעוט שאינם מומחים תגרע כח הרוב דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ובחידושי הריטב״א (גיטין ב:) עמד בקושיא זו, דלרבנן כיון דאיכא מיעוטא שאינן בקיאין סמוך מיעוטא לחזקת א״א והו״ל כפלגא ופלגא. ותירץ רבינו דהאי איתרצא לה במאי דמשני לר״מ דחייש למיעוטא דסתם ספרי דדייני מגמר גמירי, והו״ל מיעוטא דמיעוטא דלא גמירי, וכ״ש לרבנן דלא חשיב האי מיעוטא להצטרף עם החזקה דאיתתא. ע״כ. והקשה ע״ז המצפה

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא מז
סימן ב

איתן (גיטין ב:), שהרי משאל״ס החמירו בו שלא תנשא אף על פי שהנמלטים הם מיעוטא דמיעוטא, כמ״ש התוס' (בכורות כ:). ע״כ. ולק״מ, דאטו גברא אגברא קרמית, והרי התוס׳ (יבמות לו:) וסיעתם כתבו

שמה שהחמירו במשאל״ס משום דהוי מיעוט המצוי וה״נ יסבור הריטב״א ורבו. ועי״ל דשאני במשאל״ס

שאם יבא הבעל לפנינו הוי ההיתר שהמירוה להנשא כחוכא ואיטלולא, שיתברר לעיני הכל דאיסורא עבדא למפרע ובניה ממזרים מש״ה חששו בזה גם למיעוטא דמיעוטא. (וכיו״ב כתב בחי׳ הרש״ש יבמות

פג:, ועמש״כ לעיל בחיו״ד סי׳ כח אות ו). אבל גבי גט אפי׳ אתי בעל ומערער לא משגחינן ביה, שהרי הגט יוצא מתחת ידה ולא הוי אלא לעז בעלמא. ועי״ל דבמשאל״ס לא חשיב כ״כ מיעוטא דמיעוטא, כמ״ש המרדכי בסוף חולין (קלד) וז״ל: ומ״ש אדוני דאנן סהדי דמיעוטא דמיעוטא הוא, אינו נ״ל, דא״כ הא דאמר ר״מ (יבמות קיט) קטן לא ייבם שמא ימצא סריס וקטנה שמא תמצא איילונית, נימא מיעוטא דמיעוטא הוא, א״ו לא חשיב מיעוטא דמיעוטא אלא בתרי עניני, דומיא דגבינות בית אונייקי (ע״ז לד:), דאיכא רוב עגלים שאין נשחטים לע״ז, ואיכא נמי שאר בהמות שאינן נשחטות לע״ז כלל, מש״ה הו״ל מיעוטא דמיעוטא, אבל אילו היו נשחטים משאר בהמות לע״ז אפי׳ אחד מני אלף לא חשיב אלא חד מיעוטא. עכת״ד. וכ״כ בחי׳ הריטב״א (ע״ז לד:) ד״ה כיון. ע״ש. וע״ע בכיו״ב בתוס' זבחים (עב:) סוף ד״ה נתערבו. ובהר״ש (ספ״ג דערלה). ע״ש. וה״נ כיון דאיכא מיעוט דנמלטין אפי׳ אחד מני אלף חשיב מיעוטא, אבל ההיא דגיטין שיש רוב בשני ענינים, שהרוב בקיאים, וסתם ספרי דדייני מגמר גמירי, חשיב שפיר מיעוטא דמיעוטא. ולא דמי כלל לההיא דמשאל״ס. וע׳ בשו״ת חתם סופר (חאה״ע סי׳ סה) ד״ה הנה מ״ש. ובשו״ת צמח השדה (סי׳ קעד). ע״ש. והמצפה איתן ריש גטין תירץ ע״פ מ״ש הריטב״א בענין רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, שאין לומר סמוך מיעוטא לחזקה, כיון שגם המיעוט שאינם מומחים זמנין ששוחטים יפה.וה״נזמנין שהגט נכתב לשמה. ע״ש. וכיו״ב כ׳ בשו״ת אגודת איזוב מדברי (דף ב ע״ב). ע״ש.

והנה ראיתי להריב״ש בתשובה (סי׳ שעט) שכתב, דהא דתנן (גיטין כח:) ג׳ דברים אמר ר״א בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו, על עיר שהקיפוה כרכום ועל ספינה המיטרפת בים ועל היוצא לידון, שהן בחזקת קיימים, אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים, שאע״פ ששלשת האחרונים רובן ליאבד, כיון שאפשר בהן הצלה אין הולכין בהן אחר הרוב אלא אחר חזקת א״א, ואף על גב דרובא וחזקה רובא עדיף שאני הכא דאיכא תרי חזקי, חזקת א״א וחזקת הבעל שהוא קיים. ע״כ. ועפ״ז תירץ הפני יהושע ריש גיטין, דבמשאל״ס איכא ב׳ חזקות, חזקת א״א של האשה וחזקת חיים של הבעל, משא״כ בגט דהוי חזקה אחת דהיינו חזקת א״א. ע״ש. והמצפה איתן כ׳ לדחות דברי הפני יהושע, שהנוב״י (סי׳ מג) כ׳ לדחות דברי הריב״ש בזה דכולהו חזקה אחת חשיבי. ע״כ. אולם

מח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
...-. ש,-,שה,-,-שא,-שה,-,יחה,-י,-יו,וח,-. ו -. ,-.-.- חה, -שו -. .88-י8ו ברצה- סימך ב

הנוב״י עצמו שם סיים (בסוגריים) שלפמש״כ במקום אחר יש לקיים דברי הריב״ש להלכה. ע״כ. וע״ע להגאון ר׳ יעקב שאלתיאל ניניו בתשו׳ זרע יעקב (דקנ״ה ע״ב) שכ׳ לקיים ד׳ הריב״ש מהשגת הנוב״י בזה. גם בשו״ת רעק״א (סי׳ קצח) כ׳ לתרץ קו' הנוב״י מההיא דחולין (יא) גבי פרה אדומה, דסמכינן על רוב בהמות כשרות, נגד חזקת טומאה של האיש שמזים עליו, וחזקת אינו זבוח. ע״ש. וכיו״ב תירץ המהר״ם שיק (בחיו״ד סי׳ שעב). ע״ש. ולכאו' היה מקום להעיר ממ״ש בנדה (כט) עברה נהר והפילה מביאה קרבן ונאכל, דרוב נשים ולד מעליא ילדן, והאיכא ב׳ חזקות להיפך, חזקה שלא במרקמו איבריו, וחזקה שלה שהיא כשרה לאכול בקדשים, וא״כ אמאי נאכל. ושו״ר בשו״ת הרי בשמים מלימאה (סי׳ פט) שעמד בזה. וע״ש. וע׳ בשו״ת חתם סופר (חיו״ד סי׳ רצט) ובשו״ת ערוגת הבושם (חיו״ד סי׳ רלו) שכ׳ שדעת המהריק״ו שהובא להלכה בב״י והרמ״א ביו״ד (סי׳ שה), כדברי הריב״ש. וע״ע בשו״ת חת״ס (חאה״ע סי׳ ב וסי׳ סה). ובשו״ת מהר״י אשכנזי (חיו״ד סי׳ לד). ובשו״ת יהודה יעלה אסאד (חיו״ד סי׳ מח וקנ״א). ובשו״ת בית שערים (חיו״ד סי׳ רפג). ובמקום אחר כתבנו עוד בזה. ואכמ״ל. ועכ״פ ד׳ הריב״ש לא מדחו בגילא דחיטתא. ותי׳ הפני יהושע הנ״ל אמת ויציב. וע״פ זה יש להעיר עמ״ש ג״כ בשו״ת עין יצחק ח״א (סי׳ כב אות יז), לדחות החילוק בין מיתה לגט, דבמיתה איכא ב׳ חזקות להיפך, חזקת א״א וחזקת חיים של הבעל, משא״כ בגט, שהרי הנוב״י דחה ד׳ הריב״ש בזה. ע״ש. (וע׳ בשו״ת באר יצחק חאה״ע ס״ס יח דק״מ ע״ג. ודו״ק). ודע דלכאורה מדברי הריב״ש הנ״ל יש להוכיח ג״כ דבתרי רובי מיהא שפיר דמי להקל, שהרי דוקח כשיש ב׳ חזקות נגד רוב יש להחמיר, משא״כ כשכל חזקה יש רוב נגדה, הדרינן לכללא דרובא

וחזקה רובא עדיף. ושו״ר כן להגר״ח מוואלוזין בשו״ת חוט המשולש (סי׳ ו אות יג) שהוכיח כן מד׳ הריב״ש הנ״ל. אך זהו לענין דיעבד שאם נישאת לא תצא, אבל לענין לכתחלה אין ראיה מזה. ועיקר הראיה כמש״כ לעיל מד׳ הריב״ש עצמו להקל בתרי רובי.

תרי רובי בעגונה

(ד) ניהדר אנפין לענין תרי רובי בעגונה, כי הנה ביבמות (קכא), אמר רב אשי, הא דאמרי רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה, הני מילי באיניש דעלמא, אבל לורבא מרבנן לא, אם איתא דסליק קלא אית ליה. ולא היא, לא שנא איניש דעלמא לא שנא לורבא מרבנן דיעבד אין לכתחלה לא. וכתבו התוס', ולא היא וכו׳, ואף על גב דרובייהו דצו״מ אם איתא דסלקי קלא אית להו, מ״מ לא חיישינן לאותו רוב, ולא תנשא לכתחלה, כמו גוססים שאין מעידין עליהם אף על פי שרובם מתים. עכ״ל. ומבואר מדברי התוס׳ שאע״פ שיש בתלמיד חכם שנטבע תרי רובי, שהרוב של נטבעים במשאל״ס למיתה, ובמיעוט הנמלטים אם הוא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא מט

ת״ח ע״פ הרוב היינו יודעים שהוא חי מחמת הקול, אפילו הכי אשתו אסורה. אלמא דלא מהני תרי רובי להקל לכתחלה. וכבר עמד בזה בשו״ת בית יעקב שם, וכתב לתרץ, וי״ל שהתוס' הנ״ל חולקים על סברת הפוסקים דס״ל רוב הנטבעים במשאל״ס למיתה, ומש״ה לא הוכיחו התוס׳ מניה וביה מדין משאל״ס דלא אזלינן בתר רובא, והוכרחו להוכיח כן מדין גוססין שרובן למיתה, ואפ״ה לא תנשא לכתחלה, אלא ודאי דס״ל להתוס׳ דלא אמרינן רוב נטבעים במשאל״ס למיתה. ע״כ. ובמחכ״ת דבריו תמוהים, חדא שאילו אמת היה כן שאין רוב הנטבעים במשאל״ס למיתה, אמאי אמרינן בגמ׳ הנ״ל דבדיעבד מיהא אם נישאת לא תצא, בין באיניש דעלמא בין בצורבא מרבנן, והא הו״ל ספק אשת איש, ואפי׳ אם נישאת תצא. וכדאמרינן בכתובות (כב:) שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת אם נישאת לא תצא, ופריך, הבא עליה באשם תלוי קאי, בנישאת לאחד מעדיה, היא גופה באשם תלוי קיימא, באומרת ברי לי. הלא״ה פשיטא שאפי׳ אם נישאת תצא. ותנן בגיטין (כח:) עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. וכ׳ הריב״ש (סי׳ שעט) שאף בדיעבד אם נישאת תצא. וכ״כ החלקת מחוקק (סי׳ יז ס״ק סו) בשם תשו׳ הרמב״ן. וע״ע בבית שמואל (שם ס״ק קב וק״ח), ובשאר אחרונים שם. ועוד שהרי כתבו התוס׳ יבמות (לו:) אהא דאמר רשב״ג כל ששהה באדם שלשים יום אינו נפל, הא לא שהה ספיקא הוי, וא״ת אמאי לא אזלינן בתר רוב נשים דוצד מעליא ילדן. ואומר ר״י דחיישינן למיעוט המצוי כזה, כמו במים שאין להם סוף שאשתו אסורה, וכן גוסס שאין מעידין עליו להשיא אשתו, ואף על גב דשמא התם משום ערוה החמירו, מ״מ כיון דמיעוט נפלים מצוים מחמירים בו. ע״כ. הא קמן להדיא שהתוס' יבמות מודים דבמשאל״ס רוב הנטבעים למיתה. וכן מוכח עוד בתוס' יבמות (קכא:) בד״ה אין תזכירין מעשה נסים. ע״ש. וכ״כ התוס' בכורות (כ:). ע״ש. ושוב ראיתי בשו״ת אגודת איזוב מדברי (חאה״ע סי׳ יב) שעמד בקושיא ראשונה הנ״ל. ע״ש. גם בשו״ת נאות דשא ח״ב (סימן קסד אות ט) הקשה כן על הבית יעקב הנ״ל. והוסיף להקשות מד׳ התוס' בכורות (כ:) שרוב הנטבעים במשאל״ס למיתה, והמיעוט דנמלטין לא שכיח. ע״ש. ואי משום הא לא איריא שהרי אין מקשים מהתוס' לד׳ התוס׳ במסכת אחרת. וכמ״ש המהרש״א בחידושי הלכות (פסחים כז וגיטין עד). וכ״כ מרן החיד״א בשו״ת יוסף אומץ (סי׳ קא) ובהשמטות שבסוף הספר (דע״ב סוף ע״ג). וכ״כ בשו״ת צפיחת בדבש (סי׳ כו). ובשו״ת בנין ציון ח״ב (סי׳ קמב). ועוד. ויותר היה לו להקשות מהתוס׳ יבמות (לו:) שכ׳ ג״כ דרוב נטבעים במשאל״ס למיתה. וק״ל. (והנה בהא דמפליג רב אשי בין לורבא מרבנן לאיניש דעלמא, דבצו״מ מותרת להנשא לכתחלה, יש להקשות מהא דיבמות (קכא:) מאן איכא בי חסא, טבע חסא, אמר רב נחמן האלהים אכלו כוורי לחסא, מדיבוריה דרב נחמן שמעא דביתהו דחסא אזלא ואינסיבה, ולא אמרו לה ולא מידי, אמר רב אשי, ש״מ הא דאמרו רבנן משאל״ס אשתו אסורה, ה״מ לכתחלה אבל בדיעבד לא מפקינן לה. וקשה דהא חסא לורבא מרבנן הוה,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

וגברא רבא הוה, וכדאמרינן תו התם, איכא דאמרי, אנסבה רב נחמן לדביתהו, אמר, חסא גברא רבה הוא אם איתא דסליק קלא אית לה למילתא. ולא היא לא שנא גברא רבה לא שנא איניש דעלמא דיעבד אין לכתחלה לא. (וע׳ בתוס' ב״מ בז רע״א דחסא רבו של רב נחמן. וע׳ בסדר הדורות בערכו). וא״כ מנ״ל לרב אשי לדייק דהא דאמרי רבנן משאל״ס אשתו אסורה, ה״מ לכתחלה אבל דיעבד לא מפקינן לה, דילמא שאני חסא דגברא רבה, ולשיטתו דרב אשי גופיה, לא אסרו חכמים במשאל״ס בצורבא מרבנן, אף לכתחלה. וכבר עמד בזה האור שמח (פי״ג מה׳ גירושין ה״כ). ונראה ליישב ע״פ מ״ש התה״ד בפסקים וכתבים (סי׳ קלט), שנראין הדברים שבזמנינו אפי׳ אדם בינוני אם איתא דחי הוא עדיין קלא אית למילתא טפי וטפי מקלא דצו״מ בזמן חכמי התלמוד שהיו ישראל עם רב וכו׳. ע״ש. וא״כ י״ל דמיירי שנישאת מיד (אחר חדשי הבחנה), ולא המתינה זמן מה עד שתהיה שהות ואפשרות לאומדנא שבזמנם דאם איתא דסליק קלא אית למילתא, ואפ״ה לא אמרו לה ולא מידי. ש״מ בדיעבד לא מפקינן לה. וע׳ בשו״ת בן פורת (ח״ב סי׳ ח, דל״ח סוף ע״ד). ודו״ק. וע׳ בס׳ ישרש יעקב (יבמות קסו). ע״ש).

האם הקולא של מיםשאין להם סוף זה רק בצורבא מרבנן

(ה)ובעיקר הקושיא מהתוס׳ דיבמות (קכא) שלא התירו במשאל״ס אף בצורבא מרבנן, אף על גב דאיכא תרי רובי, ראיתי להגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ יח ענף י, דק״מ ע״ב), שכ׳ לתרץ, דשאני התם שהרוב של הנטבעים במשאל״ס למיתה, בא מיד עם טביעתו, ואילו הרוב השני דאם איתא דסליק קלא אית לה למילתא בא לאחר זמן, ודמי למ״ש הרמ״א ביו״ד (סי׳ קי ס״ט) דלא מהני ספק ספיקא לקולא אלא כשבאו שני הספקות בבת אחת, ולא כשבאו הספקות בזה אחר זה, וה״נ תרי רובי שבאו בזא״ז לא מהני, אבל תרי רובי שבאו בבת אחת שפיר דמי להקל בעגונה אף לכתחלה. וכ״כ עוד בשו״ת עין יצחק (ח״א סי׳ כב אות ט, וח״ב סי׳ א ענף ד). ע״ש. וכן תירצו בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ טו דכ״ה ע״ד) ובשו״ת אריה דבי עילאי (חאה״ע סי׳ ז). ובשו״ת ברכת יוסף לבדא (סי׳ ל די״ז ע״ד) ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ כד). ועוד. ולפ״ז יש לדחות בפשיטות מ״ש הגאון ר׳ חיים עוזר גרודזינסקי בס' מראה כהן מהדו״ג (סי׳ פח), להוכיח משיטת רוב הראשונים החולקים ע״ד הר״א מוורדון המתיר בדין אבד זכרו במשאל״ס (ע׳ במרדכי סוף יבמות), אלמא דס״ל דלא מהני תרי רובי, שהרי ע״פ הרוב כשאבד זכרו עם המתים חלקו, וכדאמרי׳ בצו״מ דאם איתא דסליק קלא אית ליה, ואעפ״כ לא מהני. אלמא דל״מ תרי רובי בעיגונא דאיתתא. ולפמ״ש האחרונים הנ״ל החילוק מבואר דשאני התם שהרוב שנטבע במשאל״ס בא מיד, ואחר זמן רב אבד זכרו, ונוסף ע״ז רוב שני, מש״ה לא מהני, כיון שלא באו בבת אחת. אבל בתרי רובי שבאו בבת

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא נא

אחת אה״נ דמהני להמירה אף לכתחלה. איברא שהאחרונים נשענו ע״ד הרמ״א דלא מהני ספק ספיקא אלא כשבאו שני הספקות בבת אחת, ודימו לזה דין תרי רובי בעיגונא דאיתתא, אבל בביאורי הגר״א יו״ד (סי׳ קו ס״ק לז) הקשה ע״ז מדברי התוס׳ (ביצה ג:) במחלוקת ר״י ור״ת, ותיפוק ליה שנודע הספק הראשון לפני שנתערבה, ונמצא שלא באו הספקות בב״א, ולמה הוצרכו לומר שספק אחד בגופו וספק בתערובת. והניח בצ״ע. וכן הסכים להקל הגאון ר׳ יצחק אייזיק חבר בס׳ בית יצחק (שער הספקות סי׳ ד). והוסיף, ומכ״ש לדעת הרמב״ם דס״ל דסד״א לחומרא רק מדרבנן, אבל מה״ת לקולא, דבודאי לשיטתו אין שום נ״מ אם נודעו הספקות בבת אחת או בזא״ז, שעכ״פ כשנודע הספק הראשון הו״ל איסור דרבנן, וכשנולד הספק השני הו״ל סד״ר ולקולא. ע״ש. וכבר הבאנו לעיל דברי האחרונים שכ׳ דנקטינן בהא כהרמב״ם שחומר הספקות מדבריהם. וא״כ גם בנ״ד בתרי רובי מסתברא שאף שבאו בזה אחר זה שפיר דמי להקל. וא״כ הדרא קושיא לדוכתה. אולם י״ל דאה״נ שהתוס' ביבמות (קכא) שכתבו להחמיר בתרי רובי, לשיטתם דס״ל דסד״א לחומרא מה״ת, אבל לד׳ הרמב״ם דסד״א לחומרא מדרבנן שפיר מהני תרי רובי להקל. וההיא דיבמות דאמרינן, ולא היא, לא שנא לורבא מרבנן ולא שנא איניש דעלמא דיעבד אין לכתחלה לא, משום לא פלוג רבנן. ובאמת שהגר״י אלחנן בשו״ת עין יצחק (סי׳ כח אות יח) העיר ג״כ דשאני ההיא דצו״מ במשאל״ס שהחמירו משום דלא פלוג רבנן, ולא רצו לחלק בזה בין צו״מ לאיניש דעלמא, משא״כ בעלמא בתרי רובי שפיר דמי להקל אף לד׳ התוס'. וכ״כ בשו״ת מנחת יחיאל (סי׳ ה אות יא). ובשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ סח אות ט). וכ״כ הגרי״א הרצוג בשו״ת היכל יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כד אות כ״ו ול״ז). ע״ש.

וע׳ בגיטין (כח:), היוצא ליהרג נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים, ובגמ׳ בלישנא בתרא, לא שנו אלא בב״ד של עכו״ם אבל בב״ד של ישראל כיון דנפק ליה לקטלא קטלי ליה. והא אפשר דחזו ליה זכותא, הני מילי מקמי דליגמר דינא בתר גמר דינא תו לא חזי ליה זכותא. ופרש״י, כלומר דלא שכיח הילכך לא מספקינן בהכי. וכיו״ב כ׳ התוס' שם. וקשה דאמאי לא ניחוש למיעוטא, ואף על גב דלא שכיח, הרי כ׳ התוס׳ בכורות (כ:) דבמשאל״ס נמי המיעוט דנמלטין לא שכיח, ואפ״ה אסרו לכתחלה משום חומר איסור אשת איש. וכ״כ הרא״ש (פ״ק דחולין סי׳ טז). והריב״ש (סי׳ שעט). וכבר עמד בזה בשו״ת ברית יעקב (ס״ס טו) והצ״ע. ולפי האמור י״ל שהכוונה דאילו חזו ליה זכותא קלא אית למילתא, ולא דמי למה שאסרו במשאל״ס אף בצו״מ אף דאיכא למימר אם איתא דסליק קלא אית למילתא, דשאני התם שאסרו משום לא פלוג, שלא רצו לחלק בין ת״ח לאיניש דעלמא. משא״כ ביוצא ליהרג לא שייך לומר כן, ולהכי משרא שרי, שע״פ רוב לא חזו ליה זכותא, ומיעוט דחזו להו זכותא קלא אית להו. (וע׳ בשו״ת בית יצחק חאה״ע

נב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סי׳ עב, ובתשו' הגאון מלובלין בס׳ דבר הלכה (סי'ח), ובשו״ת חבלים בנעימים (סי׳ מט). ובשו״ת זקן אהרן וואלקין סי׳ עז, דע״ה ע״ג והלאה. ודו״ק). וע״ע כיו״ב בשו״ת מהר״ם (דפוס פראג ס״ס תתקעא), דלא פלוג רבנן במשאל״ס אפי׳ כשנטבע במקום שמלא סלעים חדים וטרשים שיחתכוהו לחתיכות ונתחים, דבכל גווני אסרו. ע״ש. ולכאו׳ גם שם יש תרי רובי, ואפ״ה אסרו, וה״ט משום דלא פלוג רבנן. וכ״כ הרדב״ז

בתשובה.

(ו)ואנכי הרואה בשו״ת ברית יעקב (סי׳ טו דכ״ה ע״א) שחילק עוד חילוק בזה, דשאני ההיא דצורבא מרבנן במשאל״ס, שהכל נחשב כאילו רוב אחד, דהא דאם איתא דסליק קלא אית ליה, אינו אלא הוכחה שבודאי נטבע, והכל שם טביעה הוא, ולא חשיב בכה״ג תרי רובי, אבל כשיש שני צירופי מקרים שונים, שבכל אחד מהם יש רוב למיתה, כגון שנפל מגובה ב׳ קומות וגם נטבע מיד במשאל״ס, שבכל צד יש רוב למיתה, שפיר דמי להקל אף לכתחלה. וכיו״ב כ׳ התוס' (כתובות ט) דספק ספיקא משם אחד לא מהני. ע״ש. וכן ראיתי בשו״ת מנחת עני (סי׳ סז) שחילק כן, וקילסו הגאון הזית רענן ח״א (בתק״ע סי׳ א סוף אות ד, דצ״ב רע״ג). ע״ש. וכ״כ בשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ סח אות ח). עש״ב. וכ״כ הגר״א קלצקין בשו״ת אמרי שפר (סי׳ נו). וע״ע בשו״ת הליכות אליהו פיינשטיין (סי׳ ט דל״ז ע״ב). ובשו״ת ארץ טובה (סי׳ ס אות ב). ע״ש. ואף בנ״ד שהתפוצץ המטוס ע״י טיל ונפל במשאל״ס הרי התרי רובי באו ע״י שני מקרים ובכה״ג חזו לאצטרופי למהוי כתרי רובי ולהקל אף לכתחלה. וכבר נודע מ״ש בשו״ת קהלת יעקב מקרלין

(סי׳ ט דכ״ו ע״א), בנידון איש שנפל מגשר גבוה שעל הים אשר נקרשו מימיו ונעשו לקרח, ומן הקרח התגלגל ונפל לתוך המים שבין גושי הקרח. והורה הגאון ר׳ חיים מואלוזין להתיר אשתו להנשא, מטעם תרי רובי, שנפילה מגובה שתי קומות הויא רובה למיתה, כדתנן בסנהדרין (מה) בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. ובצירוף שנפל למשאל״ס, הו״ל תרי רובי, ולכן אשתו מותרת להנשא לכתחלה. והסכימו עמו

כל חכמי וילנא. ע״ש. וע׳ בספרו חוט המשולש (סי׳ ו די״ב ע״ב). ואמנם הפתחי תשובה (סי׳ יז ס״ק קלג)
הביא דברי הקהלת יעקב, וכתב, וע׳ תוס' יבמות קכא ד״ה ולא היא. וצ״ע. עכ״ל. ולפי האמור התירוץ מבואר מכמה טעמי תריצי. וכנ״ל. וע״ע בשו״ת בנין של שמחה (חאה״ע סי׳ ו דמ״ד ע״ב). ובשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח אות ה). ע״ש. וכן ראיתי בשו״ת רבינו חיים כהן רפפורט (חאה״ע ס״ס כח) שפסק ג״כ להתיר לכתחלה ע״פ תרי רובי. ע״ש. וכן בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע ס״ס כח). ובשו״ת באר חיים מרדכי ח״ב (סי׳ מט). ובשו״ת הרב״ז שפראן ח״ב (סי׳ ב די״א ע״ב). ע״ש. גם בשו״ת קול מבשר (סי׳ פד) כתב, שהמוצל מאש סי׳ט התיר עגונה ע״פ תרי רובי, ושכן דעת האחרוני׳. ע״ש. והגר״י פריד בשו״ת אהל

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

יוסף (חאה״ע סי׳ כד) התיר ג״כ בנידובו מטעם תרי רובי, ושלח תשובתו להגאון ר׳ יצחק אלחנן, והסכים עמו להקל להלכה ולמעשה. ע״ש. וכן כתב הגרא״י קוק בשו״ת עזרת כהן (ס״ס כה). ע״ש. וכ״כ בשו״ת אהל משה צווייג ח״ב (סי׳ ג). ע״ש.

(ז) כל קבל דנא חזי הוית להישועות יעקב אה״ע (סי׳ יז בפי׳ הארוך סוף ס״ק כט) שכתב דלא מהני תרי רובי להתיר עגונה להנשא לכתחלה, והוכיח כן מהתוס' יבמות (קכא) הנ״ל. וכן העלה הישועות יעקב בתשובה שהובאה בשו״ת בית שלמה (חאה״ע סי׳ ל, דף לב ע״ד), ודחה דברי הגאון בית יעקב שהתיר בתרי רובי. ע״ש. גם בשו״ת נאות דשא ח״ב (סי׳ קסד אות ט) כ׳ להוכיח מדברי התוס' יבמות קכא דלא מהני תרי רובי בעיגונא דאיתתא. ע״ש. וכן פסק הגר״ש קלוגר בתשובה שהובאה בשו״ת אגודת איזוב מדברי (חאה״ע סי׳ יח) דלא מהני תרי רובי להתיר עגונה לכתחלה, ושלא כמו שכתב בעצמו במקום אחר

דמהני תרי רובי להקל. ע״ש. והגאון חזון איש אה״ע (סי׳ לא אות ז) אף על פי שדחה קו׳ הפתחי תשו׳ על הוראת הגר״ח מוואלוזין שהתיר עגונה בתרי רובי, מהתוס׳ יבמות (קכא), דשאני ההיא דהתוס' שחשוב כרוב אחד למיתה, שהרוב השני רק מעיד ומוכיח על הרוב הראשון שהוא מהנטבעים, ולא ניצול, מכל

מקום סיים, שאין לנו לחדש מה שלא נזכר בפירוש בגמרא להקל, ולא שנא לן בין חד רובא לתרי רובי.
ע״ש. ואין דבריו מוכרחים, דאדרבה כיון שעצם האיסור במשאל״ס היא חומרא יתרה לחוש למיעוטא דלא שכיח, אמרינן הבו דלא להוסיף עלה, ובתרי רובי לא גזרו. וע״ע בשו״ת דברי חיים אוירבך (אה״ע ר״ס

ד). וי״ל ע״ד. גם בשו״ת משפטי עוזיאל מה״ת (חאה״ע סי׳ לו סוף אות ג) פסק להחמיר בתרי רובי. ולא זכר מכל האחרונים הנ״ל המתירים. וכל היד המרבה לבדוק תמצא עוד אחרונים הדנים בדין תרי רובי בעגונה, מיימינים ומשמאילים, אבל להלכה נראה עיקר כדברי המתירים. שהרי כתב הכנה״ג בשו״ת בעי

חיי (חאה״ע ס״ס יא) בשם רבו המהרימ״ט בח״א (סי׳ מח) שכל שיצאה האשה מחזקת אשת איש מן התורה, כגון במשאל״ס, בכל ספק שיסתפק לנו הן במציאות והן בפלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא. ושכן מוכח מדברי הריב״ש בתשו׳ (סי׳ שעט). ושכ״כ כמה אחרונים. ע״ש. וכ״כ הט״ז והב״ש (סי׳ יז ס״ק קה) דבספק משאל״ס אזלינן לקולא, שמכיון שאם נישאת לא תצא בספק הו״ל ספקא דרבנן ולקולא. וכן הסכים הגאון מלבי״ם בתשובה שהובאה בשו״ת אגודת איזוב מדברי (חאה״ע סי׳ י). וכ״כ בשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רס״ג). ע״ש. א״כ כיון שאפי׳ בספק שקול במשאל״ס יש להקל, כ״ש כשיש עוד רוב במשאל״ס שיש להקל. ובע״כ דשאני ההיא דהתוס' (יבמות קכא) דאיכא לשנויי כדשנינן לעיל. וכן מצאתי להגאון מליבאוויטש בשו״ת צמח צדק (חאה״ע סי׳ סח אות ח) שהעיר כן. וכ״כ הגר״י אלחנן בתשובה

נד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שהובאה בשו״ת אהל יוסף פריד (חאה״ע סי׳ כד). ע״ש. וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח אות ו).
ע״ש.

(ח) ועינא דשפיר חזי למהר״ם מרוטנברג בתשובה (דפוס פראג סי׳ תקעא) שכ׳ בשם רבינו יואל הלוי שיש לפסוק הלכה כד׳ המיקל בעדות אשה. כל קבל דנא כ׳ הריב״ש בתשו׳ (סי׳ שעח) בזה״ל, לפי הנראה רוב החכמים האשכנזים והצרפתים מקיצים בעדות אשה, וגם אתה הולך בעקבותיהם, ולא כן הגאונים המחברים והפוסקי׳ שלנו שמחמירים בזה הרבה, ודי לנו במה שהקילו חכמים וכו׳. ע״ש. וכתב הגאון בעל תוס׳ יום טוב בתשו׳ גאוני בתראי (סי׳ י) שטעם מחלוקתם תלויה בד׳ הגמ׳ (בכורות מו:), תא שמע פדחת בלא פרצוף פנים, פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידין עליו עד שיהיו שניהם עם החוטם, שנא׳ הכרת פניהם ענתה בם (וקשיא לר׳ יוחנן דאמר שיציאת פדחת חשיבא לידה, והבא אחריו אינו בכור לנחלה, דבפדחת לחוד קריבן ביה יכיר,) שאני עדות אשה דאחמירו בה רבנן. ומי החמירו, והא תנן הוחזקו להיות משיאים עד מפי עד ומפי אשה ומפי עבד ושפחה, כי אקילו רבנן בסופה אבל במחלתה לא אקילו רבנן. (פרש״י כי הקילו בסופה, לאחר שכיונו יפה. בתחלתה, בראיית פני המת לא אקילו עד שיכירוהו יפה). ואיבעית אימא יכיר לחוד והכרת פנים לחוד. והשתא לפי התירוץ ואיבעית אימא אין לנו לומר שהקילו רק בסופה, אלא דמן הסתם אין הכרה אלא בפנים כדכתיב הכרת פניהם ענתה בם, נמצא שסברת הגאונים המקיצים כתי׳ ואיבעית אימא שבגמ׳, ועל פיהם אנו דנים ופוסקים. עכ״ד. וכ״כ הרדב״ז בשו״ת דברי דוד (סי׳ כה דף ט ע״א) בד״ה ולענין, שהביא הסוגיא דבכורות (מו:) הנ״ל דכי אקילו רבנן בסופה, והביא מ״ש הרמב״ם בתשובה שאין מדקדקים בעדות אשה, ואפי׳ בגופה של עדות. והקשה ע״ז מהגמ׳ דבכורות הנ״ל, ותירץ שי״ל דלא ס״ל להרמב״ם כהך תירוצא, אלא כאידך שינוייא דקאמר ואיבעית אימא יכיר לחוד וכו׳. ע״ש. וכן בשו״ת מהר״ם אלשקר (סי׳ קיא - קיג) צדיק עתק להלכה תשובת הרמב״ם הנ״ל, דמוכח דס״ל דהלכה כתירוץ בתרא. (וע׳ בתשו׳ מרן הב״י לאה״ע דיני גוי מסל״ת סי׳י. ודו״ק). וז״ל הרמב״ם (בפי״ג מה׳ גירושין הכ״ח): אין בודקין עדי אשה בדרישה וחקירה, שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל, משום התרת עגונה. והקשה ע״ז הגאון עצי ארזים (סי׳ יז ס״ק כב) מהגמ׳ דבכורות (מו:) הנ״ל כי אקילו רבנן בסופה אבל במחלתה לא הקילו, והרי דרישה וחקירה למחלת עדות דמיא שנחקור ונדרוש עדותן יפה, ובזה לא הקילו חכמים. ע״ש מ״ש בזה. ולפי האמור לק״מ, דהרמב״ם ס״ל כאידך שינויא דאמר ואיבעית אימא יכיר לחוד וכו׳. וכנ״ל. ואף שראבי״ה בתשו׳ חלק ד׳ (ס״ס מתקח עמוד קמב), סומך על תי׳ הא׳ שבגמ׳ בכורות מו: דלא הקילו אלא בסופה. וכ״כ בשו״ת מהר״ם (ד״פ סי׳ תקעב). והמרדכי (בסוף יבמות). ובהגמ״י (פי״ג

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא בה

מה׳ גירושין אות א). ע״ש. מ״מ אנן בדידן נקטינן כהרמב״ם, וגאוני אשכנז וצרפת שבתשובת הריב״ש, וכמ״ש המהר״ם אלשקר (ס״ס קיג) בשם תשובת הרא״ש, שאף אם רפיא מילתא בידי ראבי״ה, הרי כ׳ רבינו יואל אביו בתשובה שבכל פלוגתא דרבוותא בהתרת נשים הולכים אחר המיקל. ומאחר שחכמי הש״ס והגאונים הקילו משום תקנת עגונות, מכאן לחכמי הדור לצאת בעקבותיהם. ע״כ. וכ״כ בשו״ת מהר״י בי רב (ס״ס יג). ובשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ שכו). ובשו״ת ר׳ בצלאל אשכנזי (סי׳ ל). ובשו״ת בית יעקב (ס״ס ט). ע״ש. הא קמן שאף גדולי האחרונים הספרדים פסקו להקל בפלוגתא דרבוותא בהיתר עגונה. וע׳ בט״ז (סי׳ יז ס״ק טו) שהביא להלכה מ״ש בשו״ת הר״א מזרחי (סי׳ נד), דהיכא דאיכא פלוגתא דרבוותא בדיני עגונה אזלינן לקולא, וכדתנן במס׳ עדיות (פ״א) שבשעת הדחק יש לסמוך על דעת יחיד במקום רבים. וכ״ש בזה״ז שנתרבו הפרוצים בעריות וכו׳. ושגם המשחת בנימין (סי׳ מד) הביא ד׳ הר״א מזרחי להלכה. וכ״כ המבי״ט בתשו׳ (סי׳ קפא). וכדבריהם מבואר בתשו׳ מהר״ם סי׳ תקע״א (הנ״ל). עכת״ד. וע׳ להגר״ש קלוגר בשו״ת טוב טעם ודעת מלימאה (סי׳ קעב) בד״ה והנה בהיותי בזה, שהביא מ״ש הש״ך יו״ד (ס״ס רמב) דלא אמרינן שיש לסמוך על יחיד במקום רבים בשעת הדחק, אלא באיסור דרבנן, והקשה עליו דאשתמיטיתיה תשו׳ הר״א מזרחי (סי׳ נד) שאפי׳ באיסור אשת איש סמכינן בשעה״ד על יחיד במקום רבים. וכמתני' דעדיות הנ״ל. ע״ש. אבל במראות הצובאות (סי׳ יז ס״ק נו) כ׳ שלא הקילו אלא בצירוף אומדנות המוכיחות שכבר מת, דבכה״ג כבר יצאה מאיסור תורה, וכד׳ הש״ך סי׳ רמב, ודלא כהט״ז הנ״ל. ע״ש. והובא ג״כ בפתחי תשו׳ (שם ס״ק ע״ב). וע׳ למהר״ש גרמיזאן בשו״ת משפטי צדק (סי׳ קו). ובתשובת הב״ח בשו״ת גאוני בתראי (סי׳ יא). ובשו״ת מראה יחזקאל (סי׳ סג אות יג). ובשו״ת אריה דבי עילאי (חאה״ע ס״ס ב). ובשו״ת עמק שאלה (סי׳ לו דף קיא רע״ג). ובשו״ת תורת חסד מלובלין (חאה״ע סי׳ ז אות ו). ע״ש. וע״ע להגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א די״ד ע״ג), שאסף איש טהור רבים ועצומים מרבותינו האחרונים חבל נביאים שכתבו להקל בעגונא דאיתתא בפלוגתא דרבוותא, ובפרט כשיצאה מאיסור תורה. ע״ש. ונראה דבתרי רובי בודחי שיש לסמוך על דברי המקיצים דמסתבר טעמייהו להלכה, ואף שבנ״ד הטייס שדווח על אבדן המטוס שבקרבתו הוא רק עד אחד לא שייך לומר דילמא בדדמי אמר כדין עד אחד במלחמה, שמבואר באחרונים דבכה״ג שפיר מהני עד אחד. וכמ״ש האמרי יושר ח״ב (סי׳ כד אות ח) בשם האריה דבי עילאי ופנים מאירות ועין יצחק, דבתרי רובי יש להקל גם בעדות עד אחד. ע״ש. (ובמקום אחר כתבנו להקל בעיגונא דאיתתא בעד שאינו שומר תורה ומצות.

וע׳ בשו״ת מהר״ם שיק (חאה״ע ר״ס מא). ובשו״ת יהודה יעלה אסאד (חאה״ע סי׳ טז). ובשו״ת לבושי מרדכי תנינא אה״ע (סי׳ ו אות ב, וסי׳ כח די״א סע״ג). ובשו״ת קול מבשר (סי׳ לז אות ג). ובשו״ת עזרת כהן (סי׳ כח עמוד נד). ואכמ״ל).

נו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

(ט) נוסף לכל הנ״ל יש לצרף מ״ש התה״ד בפסקיו (סי׳ קלט) הנ״ל, דבדיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא, ונראים הדברים בזמננו שאפי׳ אדם בינוני שנעדר אם איתא דחי הוא הו״ל קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן בזמן חכמי הש״ס, שאז היו ישראל עם רב בכמה וכמה מקומות. והובא בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ קלה). והחתם סופר (חאה״ע סי׳ נח) כ׳, שידוע שלעת עתה נשתנו הזמנים ממה שהיה בזמן חכמי הש״ס, כי בכל המדינות קבוע בי דואר בכל עיר ועיר, ואפי׳ מארצות מוגרמה מגיעים מכתבים אלינו בזמן קצר מאד, ואילו היה עולה מן המים כשנפל למשאל״ס, היה מודיע לביתו ע״י איגרת או ע״י הודעה בעיתון, על מקום המצאו. ואף שביבמות (קכא) הוה בעי רב אשי למימר דבצו״מ דאית ליה קלא שריח אפי׳ לכתחלה במשאל״ס, והש״ס דחי לה מהלכתא, התם ה״ט דשמא לא נתפשט הקול בכל מקום, וזהו לפי המצב בזמנם, אבל בזמנינו אי אפשר שלא יתפשט הקול ע״י בי דואר דקביע במתא, וגם החשש דשמא מחמת כיסופא ערק לעלמא (יבמות קטו), הנה גם בזה נשתנו הזמנים, וברי לנו שאפי׳ אילו נשברו כל איבריו היה בא או היה מודיע לבני ביתו ולא היה בזה שום כיסופא. וגדולה מזו פרש״י (כתובות כב:) באומרת ברי לי, שאילו היה קיים היה בא. ובע״כ שאפי׳ היה מחוסר איברים, מ״מ טוענת ברי לי שהיה בא

לפי הכרת טבעו ומהותו. ואף הר״ן שחולק על רש״י וס״ל דבכה״ג לא חשיב ברי כיון שאינה יודעת בבירור שמת, התם בשנים אומרים לא מת מיירי שא״א להכחישם בברי כה״ג, משא״כ בעלמא, ובזה״ז דחשיב כאילו נודע לנו בבירור שמת, ולכן צירוף כל סברות אלו בודחי שמועיל להוציא את האשה מחשש איסור תורה, וליכא אלא איסורא דרבנן וכו׳. עכת״ד. וכ״כ עוד החת״ס (בחאה״ע סי׳ מח ונגוס״ה). וע׳ באור זרוע ח״א (סי׳ תרצג), ובשו״ת התשב״ץ ח״א (סי׳פ), שהביאו מהירוש' (יבמות פט״ו ה״א), ההוא בר נש דאתא קמי רבי, א״ל היכן ההוא פלן, א״ל מית, וההוא פלן, א״ל מית, וכולהו מייתין? א״ל ואילו היו בחיין לא הוו מייתון? וזה כסיוע לפרש״י הנ״ל באומרת ברי לי שאילו היה חי היה בא. וכיו״ב בכתובות (סב:). וכדברי החת״ס הנ״ל. ואף שבשו״ת מהרש״ם ח״ג (סי׳ רנב) העיר שהחת״ס הדר תבריה לגזיזיה (בחאה״ע ח״ב סי׳ קלא), שהביא סברא הנ״ל, ואח״כ כ׳ שאירע מעשה להיפך מסברתו, ואמר, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, וכן (בסי׳ קלח) כ׳ שא״א לחדש דבר ע״פ אומדנא דידן וכו׳. ע״ש. אולם כבר השיב ע״ז בשו״ת קול מבשר (ס״ס פד) שלפי התאריכים של התשובות שבחת״ס הנ״ל, יוצא שמשנה אחרונה שלו להקל ע״פ סברא זו. ע״ש. וכן סמך ע״ז הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז, ובסי׳ מ דק״ד ע״א).

וכ״כ בשו״ת נודע בשערים קמא (ס״ס כ). ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו). ובשו״ת עמק שאלה (סי׳ לז דף ק״כ ע״א). ובשו״ת עונגיום טוב (סי׳ קכח). ובשו״ת אגודת איזוב מדברי (ס״ס יא דנ״ג רע״ב). ובשו״ת בן פורת להגר״י ענגיל בח״ב (סי׳ ח). ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ סא אות ג). ובשו״ת חבלים בנעימים (חאה״ע סי׳ מז והלאה). ובתשובת הגר״ח מודעי בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ט דנ״ג ע״ג והלאה). ובשו״ת

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא בז

שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א׳ דכ״ח ע״ב). ובשו״ת מהרש״ם (סי׳ ו). ובשו״ת דרכי שלום (סי׳ נט). ובשו״ת שערי דעה (ח״א סי׳ פז וח״ב סי׳ קיד). ובשו״ת עצי הלבנון (סי׳ פה). ובשו״ת הליכות אליהו פיינשטיין (סי׳ ט דל״ז ע״ד). וכ״כ הרב זבחי צדק ח״ב בתשו׳ עיגונא (עמוד רמו). והגר״א קלצקין בס׳ דברים אחדים (סי׳ ס). ועוד. וכ״ש בזמנינו שכלי התקשורת התפתחו ביתר שאת ויתר עוז, הטלפון והאלחוט והמברקה עמונים רדיו וטלויזיא, בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, שבודאי שבתחזקה מאד סברת האחרונים הנ״ל שאילו היה חי היה בא או היה מודיע למכיריו או לבני ביתו. ולכן בנ״ד יש מקום רב להסתמך ע״ז כיון שבלא״ה יש תרי רובי להקל, וע״פ מ״ש התוס' (כתובות ט:) בד״ה כל, שסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה לפי שמת. ע״ש.

(י) ויש עוד לאלוה מלין בנ״ד, ע״פ מ״ש המרדכי (סוף יבמות רמז צב): כ׳ בתשובת ה״ר אליעזר מוורדון, דמדקאמר משאל״ס אשתו אסורה, ולא קאמר אסורה לעולם, ש״מ דלאו לעולם קאמר. וכן נראה שרבותינו תלו הדבר על חכמי הדור ויראי שמים שישכילו על ענין המאורע בדורם. והאריך מאד למצוא עילה להתיר אשה שבמעגנה כארבע שנים, שנטבע בעלה, ואומדנות חזקות מוכיחות שנטבע. וכ״כ רבנו אברהם בר משה, שמה שהורגלו העולם לפרש דאסורה לעולם, משום דסתמא קאמר אסורה, ולא נתן קצבה לדבר, יש לתמוה דהא אמר רב אשי דבצו״מ אשתו מותרת דאם איתא דסליק קלא אית ליה, ולדבריהם גם בצו״מ הי״ל לאסור, שא״כ נתת דבריך לשיעורים. וע״כ שכשם שסמכו בצו״מ על אומדן דעתא להקל, אף על פי שאין זה מפורש, ה״נ י״ל שאף באינו צו״מ כשאבד זכרו סמכינן בכה״ג אאומדן דעתא להקל. ומיהו רבינו אברהם סיים שקשה בעיניו להתיר. וכן נראה לר׳ ברוך. וכ״כ ראבי״ה, שאין בידינו לבדות זמן מלבנו לתת אמתלאות להקל, כמו שאסרו במשאל״ס ובראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו ולא הלכו אחר אומדנא דשכיחא. ומה שהקילו בעגונה מפורש בבכורות (מו:) שזהו בסופה אבל בתחילה לא הקילו. [ודברי ראבי״ה הובאו בספרו כרך ד׳ סימן מתקח עמוד קמג]. עכת״ד. ותשובת הר״א מוורדון הובאה בשו״ת זכרון יהודה לר׳ יהודה בן הר״ש (דף נב רע״ב), שיש לסמוך על רוב ספינות שנטבעות למיתה, משום שיש כמה חזקות, חזקה שאינו עובר על שאר כסות ועונה, וחזקה שאינו עובר על כיבוד אב ואם, וחזקה שרחמי האב על בניו הקטנים, ועוד שתפס בקנין אדעתא דשבועה לחזור. ע״ש. ובשו״ת מהר״י מברובא (סי׳ רטו) כ׳, מ״ש מהר״י מרפורק, שכיון שלא בא זה כמה שנים אזלינן בתר אומדנא דדעתא, וכדאמרי׳ גבי צו״מ דאם איתא דסליק קלא אית ליה, ק״ל דשאני התם שבודאי נפל למשאל״ס ורובם לא סלקי להכי אזלי׳ בתר אומדנא, משא״כ בנ״ד דליכא שום ודאי בעולם לא אזלינן בתר אומדנא כלל. והכי כ׳ באו״ז בתשו׳ ר׳ אליעזר בר שמואל דדייק מדלא אמרו במשאל״ס אשתו אסורה

נח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

לעולם, וחזקה שאינו עובר על כאו״א וחזקה שאינו עובר על שארה כסותה ועונתה וכו׳ שכל אלו החזקות יש לסומכם לרוב ספינות שנטבעות למיתה וכו׳. אלמא דדוקא מכח רוב שנפלו למים וספק עלו ספק לא עלו בכה״ג מהני לומר כן משא״כ כאן וכו׳. ע״ש. והן אמת שמרן הב״י (סי׳ יז) הביא דברי המרדכי הנ״ל, וסיים, והנך רואה כמה רברבי חולקים על הר״א מוורדון בטעמים נכונים וברורים, והגס לבו בהוראה להתיר אשה ע״פ אותה תשובה עתיד ליתן את הדין ושומר נפשו ירחק ממנה. ע״כ. וכ״כ עוד מרן בשו״ת הב״י לאה״ע (דיני מסל״ת סי׳ א) לדחות ד׳ המבי״ט שהסתמך על הר״א מוורדון. ע״ש. וכ״כ הכנה״ג (סי׳ יז אות פב) בשם מהרח״ש. אולם בשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח) כ׳ שעינינו הרואות שאין הר״א מוורדון יחיד בזה, וכמבואר בתשו׳ מהר״י מברובא הנ״ל. וכ״כ האגודה סוף יבמות, ודלא כמו שחשב מרן הב״י והאחרונים שהסכימו עמו בזה. ע״ש. גם הגר״י ענגיל בשו״ת בן פורת ח״ב (סי׳ ח דל״ז ע״ג), והלאה, האריך הרחיב לקיים ד׳ הר״א מוורדון ודחה השגות החולקים עליו, והביא ג״כ ד׳ מהר״י ברובא הנ״ל, והעלה ג״כ להסתמך על אומדנא דמוכח כה״ג. ושאף כשנעלם מזה י״ב חדש נחשב כאבד זכרו, וכדמות ראיה ממאי דקי״ל הרואה אבירו אחר י״ב חדש מברך מחיה המתים וכו׳. עש״ב. וכיו״ב כ׳ בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ שכו) בנידונו, שאם מלאו י״ב חודש מיום שנעלם ולא נשמע עליו שהוא קיים נ״ל דחשיב נשכח זכרו מבין החיים, וזכר לדבר נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד, (ע׳ ברכות נח:), ומותרת להנשא. ע״ש. וכ״כ בשו״תשמן המשחה (סי׳ קג דפ״ב ע״א): וכ״כ עוד הרבה אחרונים, ואסף איש טהור הגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א דף יו״ד ע״ב). וכ׳ מהר״ח פלאג׳י שם (דף טו ע״ב), שמצאנו חברים רבים להר״א מוורדון, והם הר״א ממיץ ורבינו משולם ב״ר קלונימוס והאגודה והמבי״ט ועוד, ואילו ראה מרן הב״י תשובת רבו הגאון מהר״י בי רב שהביא גם הוא מגדולי הראשונים דס״ל כד׳ הר״א מוורדון, ושכן דעת רבו ז״ל, לא היה מפריז על המדה כ״כ לכתוב על הר״א מוורדון שדבריו בטלים וכו׳, שהרי שלמים וכן רבים דס״ל דאזלינן בתר אומדנא וכו׳. ע״ש. וכ״כ עוד הרבה אחרונים. וע׳ בחזון איש אה״ע (סי׳ לא אות ז). ובשו״ת זכרון יעקב הנד״מ (עמוד ק״ג וקי״א). ובס׳ בת עמי להגרי״מ טולידאנו (עמוד לז והלאה). ע״ש. וע׳ בשו״ת בית יצחק שמלקים (ח״א מאה״ע ר״ס עב) שצירף בנידובו סברא זו לעשות תלת רובי, רוב נטבעים במשאל״ס למיתה, ורוב גוססים למיתה, ורוב הניצולים יש להם קול. ע״ש. וע׳ להגרי״א הרצוג ז״ל בשו״ת היכל יצחק ח״א (סי׳ כט) שדן להקל בכעין נ״ד, במטוס שנפל לים, והאריך להתיר אשת הנעדר מטעם תרי רובי, ואומדנא דמוכח שנהרג, וצירף ג״כ סברת הר״א מוורדון, ולבסוף צירף גם סברת השבות יעקב ח״ג (סי׳ קי) שבעגונה רכה בשנים ורדופה להנשא אף לכתחלה חשיב כדיעבד, ושגם בשו״ת עין יצחק (סי׳ כב) צירף סברת השבו״י לסניף. ע״ש. וכן כתב בשו״ת חבלים בנעימים חאה״ע (סימן מז אות כח). ע״ש. וע״ע בזה בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ב) ואמרי יושר ח״ב (סי׳ קעז אות ג). ובשאר אחרונים.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא נט
0. -:. 00 -. 0 -. 0 -. 0-8-8-8 880818808888888-88802 ----: ו,י ו. ישנה, -. שו 88וה 8 ברעה- סימך ב

וכולהו איתנהו בנ״ד. לכן יש להתיר את האשה הבצבת בזה להנשא לכל מאן די תצבי. והנלע״ד כתבתי.

עובדיה יוסף ס״ט

הוספה לתשובה

בספר טהרת הבית [ח״א סימן ט׳ אות ח׳ ד״ה וכתב הט״ז] כתב וז״ל: וראיתי בשו״ת שבט הלוי חלק ה (סימן קיא אות ב) שכתב, שנראה שכל זה בימיהם שלא היתה אפשרות להודיע מיד בהיותו בדרך, שקרה לו אונס, אבל כיום באופן שהחתן נוסע ממדינת הים לארץ ישראל וכיוצא בזה, ולא נשמע כלל על אונסו, ואין אומר ואין דברים להודיע פשר התנהגותו בדחיית יום החתונה, ובפרט אם היו חילוקי דעות בין הצדדים קודם לכן, חוששני לומר שאם לא בא ביום החתונה זוהי הוכחה ברורה שרצה לבטל השידוך, גם הכלה ביודעה כך, מסתמא הסיחה דעתה מזה, ואם יבוא אחר כך על ידי שנתיישב בדעתו והחליט לקיים החתונה צריכה שבעה נקיים וטבילה מחדש. ע״כ. ובספרו שבט הלוי על יורה דעה (עמוד רלו) הוסיף לחזק סברא זו, על פי דברי החתם סופר (חלק אבן העזר סימן מח) שצידד, שבזמן הזה שאפשר להודיע על ידי הדואר, יש מקום להתיר לגבי עגונה, כשיצא מביתו מזה זמן רב, ולא הודיע כלל על מקום המצאו, שיש הוכחה מזה שכבר מת. אלא שלא סמך על זה למעשה להתיר. אך לענין זה נראה שמכיון שהיה יכול להודיע סיבת עיכובו על ידי טלפון וכיוצא בזה, הוי שפיר הוכחה שרצה לבטל השידוך, וצריכה שבעה נקיים מחדש. ע״ש. אולם עדין אין זה ברור כל כך, כי לפעמים יארע אונס כזה שלא ימצא בנקל טלפון או משרד דואר להבריק להורי הכלה, מחמת איזה סיבות, במשך יום או יומים, ולא דמי לדברי החתם סופר הנ״ל, שהסכימו לו כמה אחרונים לצרף סברא זו להקל לגבי עגונה, וכמו שכתבנו בשו״ת יביע אומר חלק ו (חלק אבן העזר סימן ד אות ט), ששם המדובר על זמן רב שנעדר, ולא יבצר שימצא שעת כושר להודיע על מקום המצאו על ידי טלפונים ומברקים אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, מה שאין כן על ימים אחדים אין לסמוך על אומדנא זו אף להחמיר, וכיון שעיקר דין זה הוא חומרא יתירה מדרבנן, לכן אין

לנו לזוז מהסכמת האחרונים הנ״ל. ודו״ק.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סימן ג

אשה האומרת מת בעלי

שו״ת יביע אומר חלק ו - אבן העזר סימן ה

אמר המחבר, המכתב דלהלן קבלתי מאת מורנו הגאון המופלא שבסנהדרין עטרת תפארת גולת הכותרת רב רבנן כקש״ת כמוהר״ר עזרא עטייה זצ״ל, ראש ישיבת פורת יוסף, בעת היותי משרת בקודש כראב״ד במצרים, קהיר. ולמען יהיו שפתותיו של אותו צדיק דובנות בקבר אמרתי להביא דבריו ז״ל כאן אגב חביבותיה גבן, ותשובתי על דבריו כדרכה של תורה. והנה עבותו תרבני כי אהבתו וחבתו ללומדי התורה מי ימלל ומי יספר. יהי רצון שיהיה זכרו ברוך ותהיה נפשו צרורה בצרור החיים.

תשובת הגר״ע עטיה

ב״ה. פעה״ק ירושלים ת״ו. שבט תש״ח לפ״ק. לכבוד ידיד נפשי ואור עיני הרה״ג המופלא וכבוד ה׳ מלא סיני ועוקר הרים המאיר לארץ ולדרים פריו קדש הלולים כמהר״ר עובדיה יוסף שליט״א, ראב״ד מצרים. יוסף ה׳ לו חיים טובים וארוכים ברבות הטובה עד זקנה ושיבה. אכי״ר.

אחרי דרישת שלומו הטוב כגן רטוב באהבה רבה וחבה יתרה קבלתי אגרתו המעולפת ספירים בדברי תורה בפלפול ובסברא ישרה כיד ה׳ הטובה עליו. וכו׳. ואמרתי לכתוב לכת״ר גרגיר קטן אחד שעיינתי בו אתמול. והוא: ביבמות (קיז:) תנן, אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת, (פרש״י, שתי נשים צרות הבאות ממדינת הים, אחת אומרת מת בעלי ואחת אומרת לא מת,) זו שאומרת מת תנשא ומטול כתובתה, וזו שאומרת לא מת לא תנשא ולא מטול כתובתה. ובגמרא (קיח) טעמא דאמרה לא מת, הא אישתיקא תנשא. והא אין צרה מעידה לחבירתה, לא מת אצטריכא ליה, סד״א הא מיית, והא דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה קח מיכוונא, ותמות נפשי עם פלשתים קאמרה. קמ״ל. ופרש״י, דאע״ג דאי שתקה פשיטא לן דלא תנשא בעדות חבירתה איצטריך לאשמועינן היכא דמכחשה לה נמי לא תנשא דסד״א כיון דאתיא ומערערה גליא דעתא דלצעורי לצרה קח אתיא ולעגנה שלא תנשא והילכך אפי׳ היא משתרי קמ״ל. וכ׳ התוס' בד״ה סד״א הא מימת מיית וכו׳. וא״ת מ״מ היכי ס״ד למשרייה והא שוימא לנפשה חתיכה דאיסורא. וי״ל דאפי׳ מודה לאחר מכן ונתנה אתמלא לדבריה אינה נאמנת. ולא דמיא להא דתנן

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא סא

(כתובות כב) אשה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני שאם נתנה אתמלא לדבריה נאמנת. ע״כ. ודבריהם צריכים ביאור אמאי לא דמיא לההיא דכתובות. וע׳ במהרש״א שכ׳, ומיהו אפי׳ בנותנת אתמלא לא עדיפא משתיקה, דאל״כ לא הוה אצטריך לתלמודא להך סברא דאמר והאי דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה קח מיכוונא. ע״כ.

ולכאו׳ טעמא בעי דחף דבודאי בשתקה א״א להמירה ע״פ צרתה אבל כשחזרה בה ואמרה מת ונתנה אתמלא לדבריה למה לא תהיה נאמנת. ונראה דאמתלא מועילה רק לבטל דבריה הראשונים, אבל לא להאמינה בדבריה האחרונים, ולכן אם אמרה א״א אני וחזרה ואמרה פנויה אני ונתנה אתמלא לדבריה נאמנת, משום שהיתה בחזקת פנויה, וכאילו שתקה מתחלה ועד סוף. אבל כאן אף אם נתנה אתמלא לדבריה הרי היא כשותקת מתחלה ועד סוף. לפיכך לא תנשא. וסברא זו נראית מוכרחת בד׳ התוס'. ושו״ר בפתחי תשובה אה״ע (סי׳ מז סק״ב) שהביא מתשו׳ הגאון רעק״א סי׳ פה שדקדק כן מד׳ מהרש״א.
ולפמש״כ הדברים מוכרחים בד׳ התוס׳.

ומיהו לפע״ד אף שזה מוכרח בד׳ התוס', מ״מ הרא״ש לא הביא דברי התוס׳ בזה. וגם הרמב״ם (פי״ב מגירושין הכ״ד) הביא דין המשנה, וכתב זו שאומרת מת תנשא, ולא סיים שהשניה שאמרה לא מת לא תנשא, משום דס״ל דפשיטא שלא תנשא דשויתה אנפשה חתיכה דאיסורא, ופי׳ הסוגיא דקמ״ל שהרי היא בחזקת א״א גמורה, ואפי׳ אם תחזור ותאמר מת כל זמן שלא תתן אתמלא לדבריה הרי היא בחזקת א״א ולא מהימנא בדבריה האחרונים, אבל לעולם לא איירי בנתנה אמתלא, שי״ל דחף בזו אם נתנה אתמלא לדבריה נאמנת.

ודי בזה לחכם גדול שכמותו, ירבו כמותו אשרי יולדתו מרב גדולתו אמן. ידידו הצעיר עזרא עטייה ס״ט

תשובת מרן היביע אומר

וזו תשובתי אליו. ב״ה. קהיר. יום ב אדר א׳ התש״ח תשובה לפ״ג אל מול פני המנורה הטהורה זכה וברה גאון עוזינו ותפארתינו שר התורה נר ישראל פטיש החזק עמוד הימיני כמהר״ר עזרא עטייה (שליט״א) ז״ל. ראש ישיבת פורת יוסף.

(א) אחדשה״ט באה״ר ומשתחוה מרחוק אל מול פני הקודש. גלילי ידי קדשו הגיעוני לנכון, ושמחתי בהם כמוצא שלל רב, ובהורמנותיה דמר אבא העיר ולהשתעשע בדב״ק טוב,

סב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

הנה ראשית כל מ״ש כבוד גאונו שהרא״ש לא הביא ד׳ התוס' וכו׳, הן אמת שלא הביאם הרא״ש בפסקיו. אבל בתוס׳ הרא״ש (יבמות קיח) כ׳ כד׳ התוס' שאפי׳ נתנה אתמלא לדבריה אינה נאמנת. ובע״כ שגם הרא״ש ס״ל כהתוס' דבאמתלא הו״ל כאישתיקא מתחלה ועד סוף, וממילא הרי זו עומדת באיסורה.

וכמ״ש הפ״ת בשם הגרעק״א שהוכיח כן עפ״ד התוס׳ ומהרש״א. אלא שאני בעניי הוקשה לי ע״ז מסוגיא דכתובות (כג:), באומרת אני וחברתי טמאה (לאחר שנשבית), ועד אחד מפיך: את וחבירתך טהורה, איהי

הא שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא, חבירתה משתריא אפותא דעד. ופריך, הא תו למה לי היינו רישא.

ומשני, מהו דתימא הני תרוייהו טהורות נינהו, והאי דקאמרה הכי תמות נפשי עם פלשתים קח עבדה, קמ״ל. ע״כ. והנה גם פה תחול קושית התוס' והרא״ש דיבמות (קיח) הנ״ל, דהיכי ס״ד להמירה והא שויתה אנפשה חתיכה דאיסורא, והיא אומרת טמאה אני, וע״כ לד׳ התוס׳ והרא״ש שגם כאן מיירי שחזרה ונתנה אתמלא לדבריה. והכא הרי אף אם נסלק דבריה מתחלה ועד סוף וכמאן דליתנהו דמי, מ״מ הרי יש עד המעיד שהיא טהורה, ואמאי לא מהניא אמתלא. ובע״כ דאיכא טעמא אחרינא. גם מלשון הש״ס דקאמר איהי הא שויתה אנפשה חד״א. משמע, שדבריה הראשונים נשארו קיימים ולא מסלקינן להו, (ואף לפי המסקנא משמע שכן הוא, מדלא נאמר אלא) ולכן היה נלע״ד לומר ע״פ מ״ש בשו״ת חוט השני (סי׳ יז די״ב ע״ג), שבכל מקום שאמרו חכמים דמהני אמתלא, היינו כשבאה ע״מ לסלק את ההיזק, כגון שאמרה טמאה אני ונתנה אתמלא מפני אחותך ואמך שמא יראו אותנו, כמ״ש הרמב״ם. או שאין בי כח, כמ״ש בירוש׳, וכן באמרה אשת איש אני מפני שקפצו עליה אנשים שאינם מהוגנים, אבל אם אמרה שעשתה כן לשום תועלת לא מהני אמתלא, והיינו דתנן (בקידושין סה) האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה וכו׳, ולא נזכר שם שתועיל אתמלא שיוכל לומר שעשה כן מפני שחשב שתצטרך גט ממנו ולא יתן לה גט אלא ישאנה או עד שתתן לו ממון הרבה, או שעשה כן ע״מ למיקט להכעיסה ולהצר לה, ולמה יאסר בקרובותיה, א״ו דלא מהני כה״ג אמתלא. משום שאתמלא הוא כטענת אונס, וכאילו אמרה שלא עשתה כן אלא מפני האונס, ואם האונס הוא משום היזק והפסד חשיב אונס דאתי ליה מעלמא, אבל אם הוא ירא שמא לא תגיע לו תועלת שהוא מבקש הו״ל אונסא דאתיא ליה מנפשיה דלא חשיב אונס. וכמ״ש כיו״ב מהר״י בן מיגאש בחי׳ לב״ב (מ:) דאונסא דאתי מחמת נפשיה ואי בעי מיכף ליצריה וליכא איניש דכייף ליה מידי לא חשיב אונס, משא״כ אונס דאתי מחמת אחרינא. ע״ש. וסברא נכונה היא גם בנ״ד. עכת״ד.

ולפ״ז גם כאן ביבמה שאומרת שאמנם מת בעלי אבל מתחלה אמרתי לא מת, כדי לקלקל ולצער ליבמתי, ולעשות נחת רוח ליצרי נתכוונתי ואמרתי תמות נפשי עם פלשתים, לא הוי אלא אונסא דאתי ליה

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא סג

מנפשיה, ולא מחמת אחריני, דאי בעיא הוה לה למיכף ליצרה. וכן בההיא דכתובות (כג:) שאומרת אמנם אני וחברתי טהורה, אבל מרוב שיחי וכעסי עליה אמרתי ששתינו טמאות, ותמות נפשי עם פלשתים עשיתי, לא חשיבא אמתלא. דהוי אונסא דאתי מנפשיה, וכאמור.

(ב) והנה ביבמות (קיח:) תנן, האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם, ובאה ואמרה מת בעלי ואח״כ מת בני נאמנת. מת בני ואח״כ בעלי אינה נאמנת ואוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת. ניתן לי בן במדינת הים, ואמרה, מת בני ואח״כ מת בעלי נאמנת, מת בעלי ואח״כ מת בני אינה נאמנת, ואוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת. ובגמ׳ בעא מיניה רבא מר״נ המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו. או דילמא כיון דזמנין דרחמא ליה חוב הוא לה. ואין אבין לאדם שלא בפניו, א״ל תנינא ואוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת. ופרש״י, מדקתני בתרוייהו, ברישא ביצאה בחזקת היתר לשוק ובאה והחזיקה עצמה ליבם, וקתני אוששין לדבריה, ולא אמרינן אוקמה אחזקה ותנשא, דהא ודאי משקרא, ומשום דרחמא ליה אמרה, אלמא לא מחזקינן לה באהבה. ומדקתני בסיפא ביצאה בחזקת ליבם ובאה והחזיקה עצמה לשוק, כגון ניתן לי בן ומת בעלי ואח״כ מת בני וקתני אוששין ולא תתיבם, ולא אמרינן הא ודאי משקרה, ומשום דסניא ליה קאמרה, אלמא זימנין דלא סניא ליה, וגבי מזכה גט נמי מספקא לן אי רחמה ליה וחוב הוא לה או סניא ליה וזכות הוא לה ותחלוץ ולא תתיבם. עכ״ל. וכ׳ התוס׳, א״ל תנינא ואוששין לדבריה, וא״ת הא דתנן בסיפא ואינה מתיבמת משום דשויתה לנפשה חתיכה דאיסורא. וי״ל דמשמע חולצת אפי׳ נתנה אתמלא לדבריה. ע״כ. והשתא לפי׳ הגאון רעק״א, וכן הסכים הדר״ג מדנפשיה, אמאי לא תתיבם, הרי אם נסלק דבריה מתחלה ועד סוף יש להמירה ליבם, כיון שיצאה בחזקת היתר ליבם. וצ״ע. ובאמת שגם לפירושינו קשה, דהא הכא הוי כעין אונסא דאתי מנפשיה, שנותנת אתמלא שאמרה שקר בגלל ששנאה את היבם, ובכה״ג לא מהניא אמתלא, ועומדת באיסורה דשויא אנפשה חד״א, והדרא קו׳ התוס׳ לדוכתה. ולכן יש ליישב ע״פ מ״ש הנודע ביהודה תנינא (חאה״ע סי׳ לח), שלא מצינו שתועיל אתמלא אלא במקום שלא עשתה שום רע תחלה, כגון האומרת אשת איש אני וכו׳, שאע״פ שאמרה שקר הרי מותר לשנות משום דרכי שלום, וכיון שהיו קופצים עליה אנשים שאינם מהוגנים, שינתה ואמרה א״א אני, אבל בנ״ד שעשה מעשה רשע להכחיש את זרעו מי יימר דמהניא אתמלא בכה״ג. ע״ש. וה״נ בכל מאי דאיירי ביבמות ובכתובות שאומרת באמתלא שלה שמתחלה העידה שקר בפני ב״ד, אלא שעשתה זאת משום תמות נפשי עם פלשתים, הרי זה מעשה רשע להעיד עדות שקר, מש״ה ל״מ אמתלא. וגם לפמ״ש עוד הנוב״י שם, דלא מהני אתמלא אלא בבשמנה הענין, כגון שתחלה

סד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

קפצו אנשים שאינם מהוגנים, ועתה טובים. וכן לית לי חילא, ועתה בריאה. משא״כ בנשתנתה דעתה שמתחלה לא רצתה ועתה רוצה ל״מ. ע״ש. ה״נ י״ל בההיא דיבמות. (וע׳ היטב בערוך לנר יבמות שם).

אמתלאה

(ג) אולם עיקר דברי החוט השני הנ״ל נסתרים ממ״ש בשו״ת הרשב״ץ, והובא להלכה בש״ע יו״ד (סי׳ א סי״ג), טבח שעשה סימן בראש הכבש הנשחט ואמר שהוא טרפה, ואח״כ אמר שכשר היה ולא אמר כן אלא כדי שלא יקחוהו, וישחר לו ליקח ממנו בשר, כיון שנתן אתמלא לדבריו נאמן. והרי כאן לא עשה בכדי לסלק ההיזק, אלא להנאה ולתועלת, ואפ״ה נאמן ע״י אמתלא. וכבר הקשו כן בשו״ת זכרון יוסף שטיינהארט (חאה״ע סי׳ ח). ובשו״ת רב פעלים (ח״א חאה״ע סי׳ ט, וח״ג חאה״ע סי׳ א). ואמנם יש מקום לקיים ד׳ החוט השני ע״פ מ״ש הכרתי ופלמי (סי׳ קפה סק״ב), דלא נחית הש״ע לומר שהטבח עצמו יהיה רשאי לאכול מהכבש ההוא, ולא מיירי אלא להתיר הבשר לאחרים, דהא לא שייך לו׳ שוי אנפשיה חד״א, דמאי איכפת לן ממנו, וסמכינן אאמתלא דמסייע לה חזקת היתר של בהמה וכו׳. ע״ש. וכ״כ בתשובה מאהבה ח״ג(ס״ס שח), ושדברי הכו״פ חיים וקיימים. ע״ש. ומ״מ סתם ד׳ הש״ע לא משמע כן. ועכ״פ לא נפלאת ולא רחוקה דרכו של החוט השני, שיש לסייעו מד׳ התוס' והרא״ש הנ״ל, אם לא שנדחה לתרץ דבריהם עפ״ד הנודע ביהודה (וכנ״ל באות ב). והנה מעלת כת״ר דקדק מל׳ הרמב״ם דלא ס״ל כד׳ התוס', אלא בנתנה אתמלא לדבריה נאמנת, הנה מלבד שהרא״ש בתוספותיו כ׳ כד׳ התוס׳, וכן מבואר בבמוקי יוסף, ואין לנו לשוויי פלוגתא בין הראשונים כשאין הכרח כ״כ לזה, וכן משמע מד׳ המאירי במשנה שכ׳ וזו שאומרת לא מת לא תנשא, פי׳ ואף על פי שהודית אח״כ, דשויא לנפשה חד״א, ובגמ׳ אמרו וכו׳, סד״א האי מימת מיית והאי היא דמיכוונא לקלקולא לצרה, וכי חזיא דלא אהני לה אהדרה בה מזו ואתמלא היא דלקלקולא עבדא וכי הדרא מהימנא קמ״ל. ע״כ. ומיהו י״ל שלד׳ המאירי אם אמרה בפי׳ האמתלא היתה נאמנת, אלא מיירי בשותקת, ואנו מפרשים דעתה, והאמתלא מובנת לפי דעתינו בכוונתה. [ושו״ר בס׳ חן טוב אה״ע (סי׳ יז ס״ק ק״נ) שכ׳, שמסתימת הפוסקים והש״ע משמע דס״ל דמהני אמתלא, ודלא כהתוס׳. וקושית התוס׳ י״ל דקמ״ל שזו שאומרת לא מת הרי היא בחזקת אשת איש גמורה אף להקל. אך בזבד טוב דחה דבריו, שי״ל שהפוסקים ג״כ ס״ל כהתוס׳ דלא מהני אמתלא, אלא שסמכו על מה שהביאו לשון המשנה, ומה שנפרש במשנה נפרש בדבריהם. ע״ש. וע׳ היטב בדברי המשנה למלך (בפרק יב מהל׳

גירושין הלכה טז) בד״ה נסתפקתי וכו׳. ובשו״ת כפי אהרן ח״א (חיו״ד סי׳ ד׳, דל״ג סע״ג). ע״ש. ודו״ק]. והנני מסיים בדרישת שלומו וטובתו באהבה רבה תמיד כל הימים. ביקרא דאורייתא עובדיה יוסף ס״ט

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא סה

תשובה חוזרת מהגר״ע עטיה

וזו תשובתו אלי. ב״ה. ירושלים. ט״ו אדר א׳ תש״ח לפ״ק. אל כבוד ידיד נפשי ואור עיני יושב בסדר עליון. זך השכל והרעיון. מלא רוח חכמה ובינה. מר דיינא. דנחית לעומקא דדינא. פה מפיק מרגליות. דורש כתרי אותיות. גבור במלחמתה של תורה. הרב הגדול מעוז ומגדול כמהר״ר עובדיה יוסף שליט״א השי״ת יוסיף

לו חיים טובים וארוכים ברוב הצלחה וששון ושמחה אמן.

ר׳ מ׳ נ׳ אחדשה״ט באה״ר ואהבת עולם קבלתי מכתבו ברוב שמחה וחדוה מלא דברי תורה בחכמה ובסברא ישרה כל דילדא אמיה כוותיה תליד יהא רעוא שיגדיל תורה ויאדיר אמן.

והנה ע״ד קושיתו של כת״ר מהגמ׳ דכתובות (כג:) יפה הקשה ויפה תירץ. ולפע״ד נראה לתרץ עוד באופן אחר דהאמתלא דהש״ס יבמות (קיח) עדיפא מהאמתלא דכתובות (כג:), דביבמות שהיא אומרת שבעלה לא מת כדי לעגן צרתה, כיון שידוע שהצרות שונאות זו את זו, אם אומרת שעשתה כן משום תמות נפשי עם פלשתים, אתמלא טובה היא ומהניא לעקור דיבורה קמא, אלא דה״ט דלא משתריא בהך אמתלא, משום דחשיבא כשותקת מתחלה ועד סוף, ולא משתריא אפותה דצרתה, וכמ״ש הגאון רעק״א מהתוס׳ ומהרש״א. אבל בכתובות (כג:) גבי אני וחברתי טמאה, לא מיירי בידועה ששונאת אותה, לכן אף אם תאמר אח״כ שהיא וחבירתה טהורה. ומה שאמרה מתחלה שהן טמאות לקלקל לחבירתה עשתה, ותמות נפשי עם פלשתים הוא דעבדה, אתמלא גרועה היא, ולא מהניא לסתור דבריה הראשונים דשויא אנפשה חתיכה דאיסורא. כן נ״ל. ומיהו לולא דברי הגאון רעק״א היה נ״ל כעת שאין ראיה מד׳ התוס׳ לדינו של הגרע״א, שאולי אתמלא זו דתמות נפשי עם פלשתים קח עבדה אתמלא גרועה היא, ומש״ה לא מהניא, שהאמתלא צריכה להתקבל על דעת ב״ד ושיש ממש בדבריה, כמ״ש הרמב״ם (ספ״ט מה׳ אישות) ובטוש״ע אה״ע (סי׳ מז ס״ד), שהאומרת א״א אני ואח״כ אמרה פנויה אני אם נתנה אתמלא לדבריה שאמרה כן מתחלה כדי שלא יקפצו עליה אנשים שאינם מהוגנים וכיו״ב וראינו שיש בדבריה ממש ה״ז נאמנת, אבל אם נתנה אתמלא ואין בה ממש אינה נאמנת. ע״ש.

נאמנות נגד ב׳ עדים

אחר שכתבתי הנ״ל עיינתי בש״ע אה״ע (סי׳ ז ס״ה) בהגה, שכ׳, וי״א שאם אומרת נטמאתי (לאחר שנשבית) נאמנת נגד עד אחד שאומר טהורה היא, אבל לא נגד שני עדים. הגהות אלפסי. ע״כ. וכתב הבית

סו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שמואל, שלמד ד״ז מהברייתא אני טמאה וחברתי טהורה ועד אומר את טהורה נאמנת, והברייתא אפי׳ בנשואה מיירי, ונאמנת לאסור עצמה על בעלה הכהן, אבל נגד שני עדים אינה נאמנת להפקיע עצמה מבעלה. ע״ש. ולפ״ז יוצא שהברייתא איירי שנאמנת לאסור עצמה על בעלה, ולא חיישינן שעיניה נתנה באחר, שמכיון שנשבית הוי כרגלים לדבר. לפי זה גם הסיפא שאומרת אני וחברתי טמאה ועד אחד מהפך שהן טהורות איירי בכה״ג שהיא נשואה, ולא איירי בחזרה בה ונתנה אתמלא לדבריה הראשונים, ומש״ה אסורה לבעלה. ואשמועינן דאע״ג דאיכא למימר תמות נפשי עם פלשתים הוא דעבדה, וס״ד להמירה לבעלה ע״פ העד, קמ״ל. ולא זו ברישא דאסורה אלא אפי׳ בסיפא שי״ל עיניה נתנה באחר ותמות נפשי ע״פ, אפ״ה אסורה לבעלה ומתרצא קושית כת״ר בזה.

אמתלאה

עוד ראיתי למעכ״ת שהקשה מהתוס' יבמות (קיח:) שכ׳ דחוצצת ולא מתיבמת אפי׳ נתנה אתמלא לדבריה, וקשה דהא אף אם נדון אותה כשותקת מתחלה ועד סוף תהיה מותרת להתיבם, דהא בחזקת היתר ליבם קיימא. ולפע״ד י״ל דהכא כיון שבחזקת א״א עומדת, ובתחלה אמרה מת בעלי ואח״כ מת בני ואסרה עצמה ליבם, ואח״כ אמרה להיפך ונתנה אמתלא, לא שריח ליבם, אם נדון כל דבריה בשתיקה, ולא מהימנינן לה לחצאין, שנאמין אותה במה שאמרה מת בעלי, ולא נאמין אותה במ״ש ואח״כ מת בני, אלא העיקר שהאמתלא מהניא לעשותה כשותקת לגמרי מתחלה ועד סוף. וע״ע בתוס' לקמן (קיט) בד״ה אמאי, וי״ל דמיירי שיש עדים ששניהם מתו. ע״כ. וע׳ במהרש״א ובקרבן נתנאל שם דמיירי שיש כאן עדים פסולים ומגו להכחיש פסולים לא אמרינן. וא״כ הכא ברישא אם אמרה מת בעלי כיון שיש עדים ששניהם מתו היא מוכרחת להגיד ולהכחיש אינה יכולה ממילא ל״מ כאן שתיקה. דברי ידידו אוהבו בלב ונפש עזרא

עטייה ס״ט

תשובת חוזרת מרן היביע אומר

וזו תשובתי אליו, ב״ה. כ״א אדר א׳ תש״ח לפ״ק. פה מצרים יע״א. לכבוד מעלת מורינוגאון עוזינו דרופקתא דאורייתא המאור הגדול והמופלא. בכתם פז לא יסולה. גלי עמיקתא ומסתרתא ונהורא עמיה שרי כמהר״ר עזרא עטייה (שליט״א) ז״ל.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא סז

יקרת מכתבו הטהור הגיעני ונתמלא כל הבית אורה. ואשר חשב כבוד גאונו ליישב מה שהקשתי מהגמ׳ דכתובות (מג:) דמיירי בלי אתמלא וקמ״ל שאף בנשואה נאמנת לאסור עצמה נגד העד ולא אמרינן עיניה נתנה באחר. שפתים ישק משיב דברים נכוחים. אולם האמת אגיד שאחר ששלחתי מכתבי למעכ״ת, מצאתי בשו״ת פני אריה (סי׳ לו) שנשאל מגדול אחד שנפלאת בעיניו הסוגיא דכתובות (כג:), דהיכי ס״ד דמשום סברא קלה זו דתמות נפשי עם פלשתים קח עבדה, נתיר מה דשויא אנפשה חד״א, והרי אפי׳ שני עדים כשרים אינם נאמנים להכחיש מאי דשוי אנפשיה חתיכה דאיסורא, (וכמבואר בש״ע יו״ד סי׳ א סי״ב), וא״כ וכי עדיפא הך סברא מעדים. והשיב הרב המחבר, טענה גדולה היא זו, ונ״ל דסד״א דבשנויה הקילו לסמוך על סברא זו להתירה, וכמ״ש הר״ן שם, שגם מה שחבירתה טהורה ע״פ העד אינו מן הדין, כיון דלא הוי אלא עד אחד, וקי״ל עד אחד בהכחשה לאו כלום הוא, אלא דבשנויה הקילו, וקמ״ל דבכה״ג מיהא לא הקילו. ועוד י״ל דקים להו לרבנן דהני נשי הכי עבידתייהו להרע לשנואות נפשן אף על פי שגורמות רעה לעצמן וכו׳. ע״ש. הא קמן שהפני אריה ג״כ הבין הסוגיא דכתובות בלי אמתלא. ולכאורה ישלהעיר במ״ש הרה״ג השואל בשו״ת פני אריה וכי סברא זו עדיפא מעדים, שאף דבעלמא אין ב׳ עדים מוציאים מידי איסור היכא דשוי אנפשיה חד״א, מ״מ כאן דאיירי בנשואה ג״כ, וכמ״ש השלטי הגבורים והרמ״א ובית שמואל (סי׳ ז ס״ה), וכתבו שנגד עדים מיהא לא מהימנא להפקיע עצמה מבעלה. וכנראה שהשואל והפני אריה ששתק לו בזה סברי מימר דבפנויה איירי דבכה״ג ודאי שנאמנת אפי׳ נגד ב׳ עדים. וכ״כ הט״זוהב״ש וביאורי הגר״א. (אלא שהמשנה למלך פ״ג מה׳ יבוס הי״ג כ׳ שמהרא״י בפסקיו סי׳ רכו חולק ע״ז, וע׳ בד׳ הרב המגיה שם, ובפתחי תשובה סי׳ מח סק״ב). ברם עינא דשפיר חזי להחלקת מחוקק (סי׳ ז סק״ז) שתמה על הרמ״א בזה, דבנשואה אפי׳ רק עד אחד מעיד שטהורה היא לא תהיה נאמנת לאסור עצמה על בעלה, וכדין האומרת טמאה אני לך דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר, ולפי מושכל ראשון הדברים ק״ו, שאם באשת כהן האומרת לבעלה נאנסתי אינה נאמנת שמא עיניה נתנה באחר, כ״ש כאן שיש עד אחד שמכחישה בפניה ואומר לה שטהורה היא שאינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה. ע״כ. ומוכח ג״כ שמפרש הסוגיא בפנויה בלבד ולא כמ״ש בהגהות אלפסי והרמ״א, וס״ל שאע״פ שבאומרת טמאה אני לך אם יש רגלים לדבר נאמנת כמ״ש הרמ״א בהגה (סי׳ קטו), בשבויה דמנוולא נפשה לגבי שבאי (קידושין יב:) לא חשיב רגלים לדבר. ובס׳ עצי ארזים (סי׳ ז ס״ק יא) כ׳ דמ״ש הרמ״א בהגה דין זה בלשון ויש אומרים, משום שלפי דעת הרמב״ם ומרן הש״ע שאפי׳ אם בא העד המתיר לבסוף ומכחיש את העד הראשון שהעיד שטמאה היא, ניתרת ע״פ העד השני, ולא חילקו בין פנויה לאשת כהן, א״כ י״ל שהסוגיא מיירי בפנויה, אבל בנשואה לא אמרינן שויא אנפשה חד״א, דלא כל כמינה לאסור עצמה על בעלה נגד העד שמכחישה ואומר שטהורה היא, וע״ז כתב הרמ״א וי״א וכו׳, כלומר שהשלטי הגבורים

סח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

חולק ע״ז, וס״ל כד׳ הריטב״א שאז דינו מוכרח מהסוגיא וכו׳. ע״ש. נמצא דהאי מילתא תליא באשלי רברבי ולאו מילתא פסיקתא היא. ורבינו המאירי (בכתובות כג: עמוד קכב) כ׳, והאומרת אני טמאה וחברתי טהורה, אפי׳ בא עד אחד והיפך הדברים ואמר לא כי אלא את טהורה, אין זה כלום, שכל שאומרת טמאה אני אפי׳ באו כמה עדים שהיא טהורה היא נאמנת, דשויא אנפשה חד״א. אלא שבזו יראה דדוקא בפנויה שאוסרת עצמה לכהונה, אבל באשת איש שבאה לאסור עצמה על בעלה אינה נאמנת שמא עיניה נתנה באחר, כדאיתא בנדרים (צ:). הא בפנויה ולפסול עצמה לכהונה נאמנת אפי׳ באו כמה עדים שהיא טהורה. ע״כ. והרה״ג המו״ל הר״א סופר נר״ו כ׳ ע״ז, שמכאן יוצא ברור שרבינו ס״ל דבנשואה אינה נאמנת אפי׳

נגד עד א׳, ולא כהשלטי הגבורים שהביא הרמ״א (סי׳ ז ס״ה), ורבינו תנא דמסייע ליה להחלקת מחוקק שם סק״ז. והגרע״א בדו״ח נסתפק בזה והניח בצ״ע, ול״ז מהפו׳ הנ״ל. ע״כ. ואין דבריו מוכרחים כלל, שי״ל שלא כ׳ המאירי דבא״א אינה נאמנת אלא כשיש עדים שהיא טהורה, וקאי אדסמיך ליה, שכתב, שכל שאומרת טמאה אני אפי׳ באו כמה עדים וכו׳, ועל זה כתב אלא שבזו יראה דדוקא בפנויה אבל באשת איש אינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה, ואין מכאן הוכחה להחלקת מחוקק כלל. ומ״ש הפני אריה הנ״ל דסד״א דבשנויה הקילו וכו׳, לכאורה לא א״ש לפ״ד הריטב״א בכתובות שם דס״ל דהא דמותרת היינו כשהעד המעיד שטהורה היא בא תחלה, הלא״ה עד א׳ בהכחשה לאו כלום הוא. וכן הביא הר״ן בשם המפרשים דבעינן שהעד בא קודם שתעיד היא, דבכה״ג עד המעיד טהורה היא, הרי הוא כשנים, ואין דבריו של אחד במקום שנים. וכ״כ המאירי שם. ע״ש. אולם מרן הש״ע פסק כהרמב״ם להקל בכל אופן. (וע׳ בעצי ארזים סי׳ ז סק״י). [ואפשר שנחלקו בשני הטעמים שהובאו בתוס׳ קידושין (יב:), לטעם א׳ הא דאמרי׳ בשבויה הקילו, משום דמנוולה נפשה לגבי שבאי, ולטעם הב׳ משום דשנויה אינה אלא ספק טומאה. שלד׳ הרמב״ם כיון דמנוולה נפשה לגבי שבאי הקילו בשבויה אפי׳ בעד אחד בהכחשה. ואילו להחולקים ס״ל שמכיון שאין זה אלא מטעם ספק, כשיש עד א׳ בהכחשה חזרה לספקה, ואין להתירה. ודו״ק]. וע׳ שב שמעתתא (שמעתא ו׳ פרק ט). ע״ש.

אמתלאה

(ב) והן עתה מצאתי בחפישה להגאון בית מאיר אה״ע (סי׳ יז סמ״ו) שפי׳ ג״כ ד׳ התוס׳ דיבמות (קיח) כמ״ש מעכ״ת דבאמתלא דנים אותה כאילו שתקה מתחלה ועד סוף, ולהכי לא מהני לה הכא אמתלא. וכ״כ הגאון מליבאוויטש בס׳ צמח צדק בחי׳ הש״ס (דפ״ט ע״א). ע״ש. וכ״כ בשו״ת בית שלמה (חאה״ע סי׳ לו סט״ו). וע״ע במ״ש שם באורך בזה. וכן בספרו ישרש יעקב ליבמות שם. וכ״כ בשו״ת מהר״ש ענגיל

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא סט

ח״ה (סי׳ כה אות י). ע״ש. גם הלום ראיתי אחרי רואי להגאון האור שמח (בפ״ג מה׳ עדות ה״ה) שעמד ע״ז מהסוגיא דכתובות (כג:), וכמו שהקשתי בעניותי. והביא שכן מצא בס׳ ים של שלמה שהעמיד הסוגיא דכתובות דמיירי שחזרה ונתנה אתמלא לדבריה. ותירץ דצ״ל שאתמלא גרועה היא שתקלקל עצמה בשביל שהיא סבורה לקלקל לחבירתה, ובפרט שע״י כך הרי היא אוסרת עצמה לעולם בשביל צרתה וכו׳. ע״ש. וכן ראיתי להגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ מז אות ט) שג״כ כ׳ דאמתלא כזאת שמקלקלת גם לעצמה משום תמות נפשי עם פלשתים אתמלא גרועה היא, אבל בעלמא היכא דהוי אתמלא טובה שפיר מהני גם במקום שצריכים לאמירתה עכשיו. ע״ש. ובהשמטות שבסוף הספר (דל״ד

טור ב) הביא ראיה לזה מהגמ׳ דכתובות (כג:), דאם איתא לד׳ המהרש״א שדנים אותה כשתיקה, הא בכתובות אין צורך באמירתה כיון שיש עד א׳ המעיד להתירה. ע״ש. (וע״ע בשואל ומשיב מלימאה ח״א סי׳ קלב). וגם הלום ראיתי אחרי רואי בשו״ת אחיעזר ח״ג (סי׳ כד) שהביא שבאמת בים של שלמה כתובות מפרש שזוהי האמתלא דסברא תמות נפשי עם פלשתים וקמ״ל דלא הוי אמתלא. ושכן העלה במראות הצובאות (סי׳ יז) דשפיר מהני אתמלא גם כשזקוקים לאמירתה, ודלא כמהרש״א, אלא דהאי אתמלא אינה אתמלא טובה. וע״ש. גם הלום מצאתי להגאון ר״א שאג בשו״ת אהל אברהם (סי׳ כח) שמתחלה רצה לפרש דברי התוס׳ שמסלקים כל דבריה מתחלה ועד סוף וכו׳. ועוד פירש באופן אחר דשאני התם דמדינא לא היה צריך להאמין לעד א׳, אלא דמשום עיגונא הקילו, ומש״ה בכה״ג דבעיא אתמלא לא האמינוה. ע״ש. והימנותא ליהוי שעוד בדנרות הראשונות של מעכ״ת חשבתי עוד להעיר ממ״ש הרב המגיד (בפי״ח מאיסורי ביאה ה״ט), באשת כהן שאומרת נאנסתי ומת בעלה שכ׳ הרמב״ם שם שאסורה להנשא לכהן משום דשויא אנפשה חד״א, והראב״ד השיג עליו. וכ׳ ה״ה, שמכיון שלא היה הבעל מחוייב להאמינה ולגרשה אפי׳ נתנה אתמלא אח״כ שלא אמרה כן אלא לצאת מבעלה הא׳ אינה נאמנת. ע״ש. ולפ״ז י״ל דה״ה לגבי הא דיבמות (קיח), ויש לדחות. ועתה ראיתי שהעיר מזה בשו״ת אהל אברהם שם. וע״ע במ״ש בזה בס׳ אמרי בינה (חיו״ד דיני שחיטה סי׳ ג). ובשו״ת יריעות שלמה (חיו״ד סי׳ יא דכ״ז ע״ב, ובהערה לשם אות ב). ואכמ״ל. ושלמא דמר ניהו רבה לסגי וליפוש חיי אריכי וכל טוב. ביקרא

דאורייתא עובדיה יוסף ס״ט

ג עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימן ד

סימן ד

עד המחלל שבת האם יכול להעיד על עגונה

שו״ת יביע אומר חלק ח - אבן העזר סימן יח

י׳ מנחם אב תש״מ, "יסתירני" בסתר אהלו, לפ״ק.

לכבוד ידידי הדגולים הרבנים הגאונים יושבי על מדין, כמהר״ר אברהם שאר ישוב, אב״ד, וכמהר״ר אברהם אטלס, וכמהר״ר מנחם חשאי, חברי בית הדין חיפה. ה׳ עליהם יחיו.

אחרי עתרת החיים והשלום וכט״ס. עיינתי כמסת הפנאי בפסק הדין של בית דינכם בענין התרת העגונה יוכבד שדה, ועבותכם תרבני לתלות ההיתר בהסכמתי, ואנכי הרואה כי דבריכם טובים ונכוחים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, איישר חילכם לאורייתא. רק אמרתי להעיר בקצרה.

כשרות עד המחלל שבת

א) הנה עדיין יש לאלוה מלין לדון בענין כשרותו של העד מ. ורטהיים, שהוא עובד כדייל "אל על", והרי
ידוע שהטיסות של חברת "אל על" מבוצעות גם בשבתות וימים טובים, ואם כן הדיילים הם בחזקת מחללי שבת בפרהסיא, ואפילו למה שכתב המהר״ם שיק (חאה״ע סי׳ מח) שאף בעיר שרובם מחללי שבת, העד שהעיד בבית הדין הוא בחזקת כשרות, ולא אזלינן בהא בתר רובא, מכל מקום כאן התברר לנו אחר החקירה שכמעט אין בכל דיילי "אל על" אף אחד שהוא שומר שבת, כדי שלא לשבש את סדרי עבודתם הסדירה בשבתות ובמועדים בעוה״ר. אלא דלכאורה באנו בנ״ד למ״ש הקצות החושן (סי׳ תו ס״ק יז), שלפי מ״ש הנימוקי יוסף פרק זה בורר, שכל שאינו רשע דחמם אינו פסול לעדות אלא מגזרת הכתוב, ובאיסורים שאין צורך בעדות יש להכשיר רשע שאינו של חמס, ולפ״ז גם בעדות אשה יש להכשיר רשע שאינו של חמס. ע״ש. וע״ע בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע סי׳ נב) בד״ה ועתה. ע״ש. אך יש לדחות ולומר שבנ״ד שהדייל מחלל שבת כדי שירויח ויתפרנס מעבודתו בשבת, שפיר חשיב רשע דחמס. וכן ראיתי

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא עא
סימן ד

כיו״ב בשו״ת תשורתשי מה״ת (סי׳ קמו). ע״ש. ומכל שכן לפי מ״ש המהר״ם שיק (חאה״עסי׳ מח) הנ״ל, שאף הנימוקי יוסף מודה במחלל שבת בפרהסיא שדינו כעכו״ם לכל דבר שפסול לעדות אשה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת שדה יצחק חיות (סי׳ נח) בד״ה והנה, וזת״ד: ונראה שהעד הזה שהוא כתינוק שנשבה בין העכו״ם, ואינו מאמין בתורה ומחלל שבת בפרהסיא, פסול לעדות, ואף על פי שהגאון מליסא בספר קהלת יעקב כתב, (הובא בפתחי תשובה אה״ע סי׳ יז ס״ק יח), שמלשון הפוסקים נראה שכל הפסולים לעדות מן התורה פסולים לעדות אשה, אבל הנימוקי יוסף כתב בהדיא שכל שאינו רשע דחמם אינו פסול לעדות אלא מכח גזירת הכתוב אל תשת רשע עד, לכן בדבר שהאשה נאמנת, הוא הדין לרשע שאינו של חמס שנאמן. מ״מ סיים הקהלת יעקב שראוי להחמיר, ועוד שבנ״ד שהוא מחלל שבת בפרהסיא שדינו כמומר לכל התורה כולה, ואינו מאמין בתורה, הרי הוא חשוד גם להעיד שקר, ולא רק מחמת גזרת הכתוב, וא״כ פשוט שאינו נאמן אפי׳ לעדות אשה, ומי שאינו מאמין באנכי ה׳ אלהיך, וזכור את יום השבת לקדשו, בודחי שאינו מאמין בלא תענה ברעך עד שקר. ויש לסלק עדותו לגמרי. עכת״ד. גם בשו״ת בית יצחק (חאה״ע ח״א סי׳ פט אות ב) כתב, דלכאורה לפי דברי הנימוקי יוסף שאין לפסול לעדות אשה רשע שאינו של חמס, יש סברא לומר שאנשים אלהשגדלו בין העכו״ם ומחללים שבת וכו׳, הו״ל כתינוק שנשבה בין העכו״ם, ונאמנים לעדות אשה, ולא חיישינן דמשקרי, דנהי דהוו רעים לשמים לא נחשדו להיות רעים לבריות. ומ״מ אין בידינו להתיר נגד סתימת הש״ע והפוסקים דס״ל להיפך. ומיהו אם לא נודע שהם מחללי שבת אין לפוסלם מספק. ע״ש. ומוכח שאם נודע שהם מחללי שבת יש לפוסלם לעדות אשה. אך בשו״ת מהר״ש ענגיל חלק ח׳ (סי׳ קכ דף לט ע״א) כתב סברא זו גם לגבי מחלל שבת בפרהסיא, שאע״פ שעושה כן בשביל הנאת ממון, מ״מ אינו חשוד לשקר בעדותו בב״ד בשביל הנאת ממון, באופן שיהיה רע לשמים ורע לבריות, ובפרט שי״ל שאף שהוא חשוד לחלל שבת בשביל פרנסתו התמידית, מ״מ לא נחשד להכשיל אשת איש בעדות שקר בשביל הנאה מקרית, וע׳ בחולין (קא א) דמשבת ליוהכ״פ חשיב שב מידיעתו, מפני שיוהכ״פ חמור בעיני העולם יותר משבת, וה״נ בנ״ד. ע״ש. וע״ע בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״א (סי׳ נא דף עא ע״א). ודו״ק.

ב) אולם עדיין יש לדון להכשיר העד בנ״ד, ע״פ מ״ש הסמ״ע חו״מ (סי׳ לד ס״ק נז), שאפי׳ מחלל שבת אם אינו יודע שהוא נפסל לעדות ע״י כך, צריך להודיעו. וכן הסכים לזה מרן החיד״א בברכי יוסף (סי׳ לד ס״ק כח). ע״ש. וכ״כ הגאון מהר״י אסאד בשו״ת יהודה יעלה ח״ב (חאה״ע סי׳ טז). וכ״כ בספר פחד יצחק (מע׳ פסולים מן התורה דל״ו ע״א). ובשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ז (סי׳ קלד). ע״ש. וכ״כ הגרא״י קוק בשו״ת עזרת כהן (סי׳ מה). ע״ש. ומוכח שאם לא הודיעוהו שע״י כך הוא נפסל לעדות, אינו פסול. וכיוצא בזה

עב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימן ד

כתב הגאון רעק״א בתשובה (ס״ס צו), שאין לפסול לעדות את המגלח זקנו בתער, כי מבואר בחו״מ (סי׳ לד סכ״ד) שצריך להודיעו שהעושה כן נפסל לעדות, ואף דמשמע התם דהיינו דוקח במשחק בקוביא ומוכס, אבל במחלל שבת לא נזכר אלא שיודיעוהו שמלאכה היא, ושהוא יום שבת, מ״מ הרי הטעם הוא שכל שמודיעים אותו שהוא חילול שבת ממילא הוא יודע שנפסל לעדות בכך, משא״כ במשחק בקוביא ומוכס שרבים עושים כן ואין ב״ד מוחים בידם כסבור הוא שכשרים לעדות, ולכן צריך להודיעו, וה״נ בגילוח הזקן שרבים עושים כן ואין ב״ד מוחים בידם צריך ג״כ להודיעו שנפסל לעדות. ע״כ. וה״נ י״ל בזמן הזה גם לענין שבת, שנפרצה חומת השבת בעוה״ר, ורבים מחללים שבת בפרהסיא, בראש כל חוצות, ואין מי שימחה בדבר, הילכך צריך להודיעו. ברם אכתי לא איפרק מחולשא, כי הנתיבות (סי׳ לד ס״ק טז) כתב לחלוק על הסמ״ע, וס״ל שכל שעובר במזיד, אפילו לא הודיעוהו שהוא נפסל לעדות, רשע מקרי, וקריבן ביה אל תשת רשע עד, ורק היכא שאינו נפסל אלא מדרבנן צריך להודיעו וכו׳. ע״ש. וכ״כ הגאון רבי בנימין כהן בשו״ת הרב״ך (סי׳ עא). ע״ש. וכ״כ הגאון רבי רפאל בירדוגו בספר תורות אמת (סי׳ לד סכ״ד). ועוד. והגאון רבי משה מרדכי אפשטיין בשו״ת לבוש מרדכי (סי׳ נז) כ׳ להשיג ע״ד הגאון רעק״א הנ״ל. ע״ש. ובתשובה אחרת כתבתי בזה. אלא שיש לצדד עוד בכשרות העד, ע״פ מ״ש בשו״ת יהודה יעלה אסאד (חיו״ד סי׳ נ) שהמחלל שבת בפרהסיא שדינו כעכו״ם לענין שמנסך את היין וכו׳, היינו דוקח כשהעידו עליו בבית דין בפניו וכו׳. ע״ש. וכ״כ בשו״ת אבני צדק (חיו״ד סי׳ ס) ובשו״ת פרי השדה ח״א (סי׳ סב וסי׳ עא). ובשו״ת מלמד להועיל (חאו״ח סי׳ כט). ע״ש. וכ״כ בשו״ת זקן אהרן וואלקין (סי׳ עד), שאין לומר דהא דבעינן לקבל עדות על רשעתו, היינו דוקח בעדים דעלמא, שאין אנו יודעים מה טיבם, בזה הוא שאינם נפסלים אפילו בקלא דלא פסיק עד שיעידו עליו בב״ד, אבל עד הבא ממדינה ידועה או מחברה ידועה שגלוי הדבר לכל, ואנן סהדי שפסולים הם, א״צ לקבלת עדות עליהם בב״ד לפוסלם, זה אינו וכו׳, וכן מבואר בשו״ת פני אריה שהובא בפתחי תשובה (סי׳ מב ס״ק יח) שאפי׳ בכה״ג אינם נפסלים בלי קבלת עדים בב״ד עליהם. ע״ש. אולם בשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ לו) ד״ה גם, הביא בשם שו״ת הב״ח (סי׳ קב) שכתב, שאף במי שעבר עבירה מה״ת שנפסל לעדות מחמתה לא נפסל אלא עד שיעידו עליו בבית דין, זולת במומר לעכו״ם או מחלל שבת בפרהסיא שא״צ לכך. ע״ש. ומבואר דבמחלל שבת בפרהסיא א״צ עדות עליו בב״ד. וכן בספר שבילי דוד יו״ד (סי׳ קיט סק״ב) האריך לדחות דברי המהר״י אסאד הנ״ל. ע״ש. וכן בשו״ת ערוגת הבושם (חאו״ח סי׳ עז) חולק ע״ד המהר״י אסאד. ע״ש. ובשו״ת לבושי מרדכי (חאו״ח סי׳ קיא) הוכיח ג״כ מד׳ החתם סופר דלא כמהר״י אסאד. וע״ע בספר טהרת המים (מע׳ פ אות כב), ובשו״ת מנחת אלעזר ממונקאטש (ח״א סי׳ עד, וח״ב דף עו ע״ד). ודו״ק.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא עג

ג)ומכל מקום נראה דלגבי היתר עגונה שמצינו לחז״ל שהקילו בה מאד, כגון לגבי עדות גוי מסל״ת וכיו״ב,
שחששו לתקנת עגונות, וסמכו על החזקה דאיתתא דייקא ומינסבא. גם בדין זה יש לסמוך על המקיצים הנ״ל, שאין לך שעת הדחק גדולה מזו, שאם לא נכשיר עדות הנ״ל, ישחרו עגונות כל ימי חייהם. צא ולמד ממ״ש החתם סופר (חאה״ע סי׳ מג) בד״ה שוב, בענין עדות ערכאות בהיתר עגונה, שכתב, שלא היה נראה להתיר ע״פ עדותם, אף על פי שאינם משקרים, שכיון שעכו״ם פסול להעיד מה״ת אין לנו להקל אלא מה שהתירו חז״ל להדיא, כי אפשר שראו לנכון להקל דוקח בעד אחד ואשה ושפחה, או עכו״ם מסל״ת, וכן ישראל רשע מסל״ת, משום שחששו לתקנת עגונות, אבל להשית רשע עד אין צורך כל כך, ודי במה שהתירו. וא״כ אין להתיר עדות ערכאות, בלי מסל״ת, אך כל זה נאמר בדורות הראשונים שהיו טובים מאלה, אבל עתה שנודע שנהרגו כמה מאות נפשות מישראל בשדה הקרב, אם לא נכשיר עדות הערכאות שלהם יש חשש גדול לכמה עגונות הרבה מאד, ולכן במקומי אני עומד לזכות. ע״ש. (והובא ג״כ בשו״ת חבצלת השרון חאה״ע ס״ס נב). גם ידוע מה שנחלקו האחרונים בדין עדות של אנשי צבא, שבשו״ת אמרי אש (אה״ע סי׳ כה) החמיר מאד שלא לקבל עדותם, מכיון שמרביתם של החיילים היוצאים לצבא רובם מחללי שבתות ואוכלים נבלות וטרפות שלא במקום אונס וכו׳. והגאון מצאנז בדברי חיים ח״ב (סי׳ סד) תמה על האמרי אש בזה, והכשירם לעדות "שכל זמן שאין עדות לפוסלם הרי הם בחזקת כשרות". ע״ש. וע״ע בשו״ת כתב סופר (חאה״ע סי׳ לב) ובשו״ת יהודה יעלה אסאד (סי׳ טז). ובשואל ומשיב קמא (ח״א סי׳ קמו ורכה). וע״ע באוצר הפוסקים (סי׳ יז ס״ו דף תו ע״ג והלאה). ע״ש. ולפ״ז גם באלה הדיילים שלא נתקבלה עדות בב״ד לפוסלם, יש להקל ע״פ עדותם. וע׳ בשו״ת חבצלת השרון (סי׳ לח) שצידד לומר שפושעי זמנינו בחילול שבת וכיו״ב שרובם אנשי נימוס, ויש להם בושת פנים, ומודים בדבר שהוא חטא

אצל בני אדם, כגון עדות שקר בבית דין, י״ל דלא משקרי בעדותם במילתא דעבידא לאגלויי. ע״ש. וכיו״ב כ׳ הגרא״י קוק בשו״ת עזרת כהן (סי׳ כא), וצירף לזה מ״ש רבינו יקר (הובא בהגהות אשרי פ״ק דגיטין יא ב) שאף גוי שמוחזק שאינו משקר כשר לעדות מה״ת. ע״ש. ובשו״ת זקן אהרן וואלקין ח״א (ס״ס עד) כתב להסתמך ע״ד הסמ״ע הנ״ל, שאפי׳ אם באו עדים והעידו שהעדים האלה מחללי שבת בפרהסיא ואוכלי טריפות, אינם יכולים לפוסלם כל זמן שלא הודיעום שבכך הם נפסלים לעדות, ובזמנינו אי אפשר להחליט שכל עוברי עבירות דאורייתא יהיו פסולים לעדות, שהרי עדות שקר בב״ד חמירא לאינשי טובא, ועינינו הרואות שכמה אנשים שעוברים עבירות בפרהסיא, בכל זאת לא יעידו שקר. ע״ש. גם בשו״ת משפטי עוזיאל (חאה״ע סי׳ נז) כ׳ להסתמך על מ״ש בשו״ת רעק״א (ס״ס צו) הנ״ל, וכתב, ואף על פי שלא כ׳ כן הגאון אלא לגבי גילוח זקן, ולא לענין חילול שבת, מ״מ בזמן הזה שבעוה״ר התפשט מאד חילול שבת בהמון העם ונעשה להם כהיתר, שייך בזה הטעם שכ׳ הגרע״א שלא לפסול העדים. ע״ש. (ואף שבתשובה

עד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

אחרת כתבתי להעיר ע״ז, מ״מ בהיתר עגונה שיש חזקה דאיתתא דייקא ומינסבא יש להקל יותר). ויש להם סמך בזה, כמ״ש בשו״ת מלמד להועיל (חאו״ח סי׳ כט), שהרה״ג משולם זלמן הכהן אמר לו בשם הגאון בעל שואל ומשיב, שהאנשים שהם תושבי אמריקא אינם נפסלים בחילול שבת בפרהסיא, מפני שהם כתינוקות שנשבו בין העכו״ם, ושוב מצא בהגהות רעק״א יו״ד (סי׳ רסד) שכ׳ כמה סברות להקל בזה. [ובשו״ת ציץ אליעזר חלק ח׳ ס״ס יח צדיק עתק דברי הגרע״א הנז׳]. והוסיף הרב מלמד להועיל, ועוד יש סברא נכונה להקל, שבזמנינו לא מקרי מחלל שבת "בפרהסיא", כיון שרובם עושים כן, דבשלמא כשהיו רוב ישראל שומרי שבת ומקיימים כל המצות, ורק מעטים היו מעיזים פניהם לחלל את השבת, הרי הוא כופר במעשה בראשית ובתורה ביד רמה, והוא מוציא עצמו מכלל ישראל, אבל בזמן הזה שרובם פורצי גדר, קלקלתם תקנתם, כי היחיד חושב שאין זו עבירה כל כך, ובפרט שהעושים כן נמנים עם חשובי הקהל, הילכך פרהסיא שלו כצינעא. ואדרבה בזמנינו נתקיים בנו ותהי האמת נעדרת, שהיראים נקראים פרושים וחסידים, ומובדלים מן העם, והחפשים והפושעים הם שהולכים בדרך כל הארץ. עכ״ד. והחזון איש (יו״ד סי׳ ב אות כח) הביא מ״ש מהרי״ל שיש מצוה לאהוב גם את הרשעים של זמנינו, משום דחשיב קודם תוכחה, כי אין אנו יודעים להוכיח (ערכין טז ב), וסיים, הילכך דיינינן להו כאנוסים, וכתינוק שנשבה בין העכו״ם, ואין עליהם תורת מומר כלל. ע״ש. ודון מינה ואוקי באתרין. וע׳ להגר״ש הכהן מוילנא בשו״ת בנין שלמה הנד״מ ח״ב (חחו״מ סי׳ ג). ע״ש.

אדם שאבד זכרו

ד)ונראה עוד לצרף בנ״ד מ״ש מהרא״י בעל תרומת הדשן בפסקיו (סי׳ קלט) שבזה״ז אפי׳ אדם רגיל
שנעדר ואבד זכרו, אילו היה נשאר בחיים קלא אית ליה יותר מצורבא מרבנן שבזמן הש״ס. ע״ש. וכ״כ החת״ס (חאה״ע סי׳ מח ונח וסה), כי עתה נשתנו הזמנים, שמאחר שיש בי דואר קבוע בכל מתא ומתא, וכן טליגרף ומסלות הברזל, אילו היה ניצול היינו יודעים ממנו, הילכך כל שאבד זכרו בודחי שיצאה האשה מאיסור תורה. וכ״כ בשו״ת תורת חסד מלובלין (חאה״ע ס״ס ז) ובשו״ת נודע בשערים קמא (ס״ס כ). ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו). וכ״כ בשו״ת שערי דעה ח״א (סי׳ פז), שבעתות כאלה שכלי התקשורת נפוצו מאד ע״י הטליגרף ומסלת הברזל וכו׳, אם איתא שהבעל חי היה מודיע לנו, שיש חזקת כשרות לכל איש מישראל, שלא ירצה בשום אופן לגרום לאשתו שתנשא לאחר בחייו. ע״ש. וכ״כ בשו״ת עמק שאלה (סי׳ לז). ובשו״ת עונג יום טוב (סי׳ קכח). וכ״כ הגר״ח נסים מודעי בתשובה שבס׳ שו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ט דף נג ע״ג). ובשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א). ובשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רעו). ובשו״ת

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא עה
סימן ד

משפטי עוזיאל (חאה״ע ס״ס כח, וסי׳ לג אות ג). ע״ש. ואף בנ״ד שעברו כבר כמה שנים ולא נשמע ממנו מאומה, ואבד זכרו, למרות כל החידושים והשכלולים בכלי התקשורת בזמנינו, יש לצרף גם שיטת הר״א מוורדון, שבמרדכי (סוף יבמות), שרבים מהראשונים מסכימים עמו. וכמש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ז (חאה״ע ס״ס טו). ע״ש. וכל זה בנוסף לחזקת איתתא דייקא ומינסבא שעל ידה הורעה חזקת אשת איש, לאור הנ״ל אף ידי תכון עמם, והנני מצטרף למסקנת כבוד בית הדין להתיר לעגונה הנ״ל להנשא לכל גבר די תצבי, וצור ישראל יצילנו משגיאות ומתורתו יראנו נפלאות אמן.

בברכת התורה ובאהבה רבה עובדיה יוסף ראשון לציון הרב הראשי לישראל

עו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימך ה ..-.---.-.-.-..... ... .P י...-. SE , 8, 8. .- 8.- 8

סימן ה

עדות גוי במסיח לפי תומו

שו״ת יביע אומר חלק ח - אבן העזר סימן יט11

ב״ה. ירושלים. יח אלול תשמ״ב, אליך ה׳ "נפשי אשא" לפ״ק.

הובאה לפנינו בבית הדין הגדול בירושלים, שאלה בענין עיגונא, אשר נידונה בבית הדין האיזורי בתל אביב, ונשלחה אלינו להכריע להלכה. העובדות הן כדלהלן: האשה רעיה דרבנר נישאת בישראל כדמו״י בשנת , 1972 לאהרן (הארי) דרבנר, וחיו יחדיו בשלום, ונולדו להם בן ובת, אח״כ נסעו למונטריאול קנדה וחיו שם ביחד. ביום 23/2/76 יצא הבעל מביתו במכוניתו לעבודתו כהרגלו מדי יום, ומאז לא חזר לביתו, ועקבותיו לא נודעו. כעבור מספר ימים מיום שנעלם, לאחר חיפוש ממושך, נמצאת מכוניתו שיצא בה לעבודה כשהיא נטושה בשדה התעופה של מונטריאול, ובתוכה כלי נשק האישיים שלו. מספר שבועות לפני העלתו הבטיח את עצמו בחברת ביטוח בסך מאה אלף דולר לטובת אשתו. לבקשת המשפחה חיפשה משטרת מונטריאול היטב אחריו, וכן הצלב האדום, וכן בני המשפחה, אך כל החיפושים עלו בתוהו. אח״כ התברר שהבעל היה קשור עם כנופיה מסוכנת, מאפיה, מאנשי עולם התחתון. (גם אביו היה קשור עם כנופיה זו, ונתפס ע״י השלטונות וריצה שש שנות מאסר בפועל), וכנראה שהם חיסלו אותו.

כעבור שנים מספר מיום שנעלם הבעל, הופיע אחי הבעל, דוד דרבנר, לפני בית הדין שבניו יורק (תחת חסותו של הגר״מ פיינשטיין), והעיד בפניהם, שנפגש במסעדה עם גוי אחד בשם ריימונד, מאנשי הכנופיה, והוא ידיד קרוב למשפחה, ובתוך כדי שיחה, שאל אותו הגוי, מה שלום המשפחה, ומה שלומה של רעיה "אלמנתו" של הארי, וכשהביע תמהונו על הביטוי "אלמנתו", ענה לו, מה אתה לא יודע? הארי נרצח! כשביקש ממנו למסור לו פרטים נוספים, השיב לו שהוא לא יענה לו, שהדבר מסוכן עבורו, וסופו יהיה כסופו של הארי. גם הדוד של הבעל אחי אביו, אהרן בן דוד, העיד בפני בית הדין של מונטריאול,

11 שאלה זו הופנתה גם להגאון בעל שו״ת ציץ אליעזר והשיב על כך תשובה [חלק ט״ו סימן נט]. ע״ש.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא עז

שנפגש עם הגוי ריימונד, וכששאל אותו מה שלומה של רעיה, והשיבו, שעד כה לא שמעה דבר על בעלה

הארי, ענה לו הגוי, הארי מת, והיא לא תמצא אותו לעולם, לא חי ולא מת, והוסיף, אני נסיתי להציל אותו ולא הצלחתי, העדויות הנ״ל מבתי הדין שבניו יורק ומונטריאול נשלחו אל ביה״ד האיזורי בתל אביב, כמעשה בית דין, בגביית עדות בשלשה על ידיהם.

העגונה רעיה דרבנר הוזמנה על ידינו להעיד ביום י״ח אלול תשמ״ב, ולאחר שהוזהרה כדת לומר רק את האמת, אמרה בעדותה: אני יודעת שבעלי אהרן (הארי) מת, כי בחודש דצמבר , 1981 קבלתי טלפון מפלורידה, מאת גיסי דוד אח בעלי, ואמר לי, כי יש לו בשורה רעה בשבילי, והיא שנודע לו שבעלי אהרן מת. אז פניתי לטוען - רבני הרב אשר קרויזר, ולפי בקשתי נסענו יחד צביו יורק לחקור בענין, שם פגשתי

את גיסי דוד, וסיפר לי שהגוי ריימונד שהיה לו קשר אישי עם בעלי ועם עולם התחתון, היה מתחבא מהמשטרה שהיה מבוקש על ידה, והוא ביקש מגיסי דוד לבא אליו למסעדה מסויימת, ושם שאל אותו בין השאר, מה שלום רעיה "אלמנתו" של הארי אחיך, גיסי הופתע מסגנון השאלה, והביע תמהונו על כך, וענה לו הגוי, מה אתה לא יודע, אחיך הארי נרצח, תפסיקו לחפש אחריו, גיסי דוד חזר וסיפר כאמור להרב קרויזר, גם דודו אחי אביו של בעלי, אהרן בן דוד, טלפן אלי מקנדה, והודיע לי כי בעלי הארי נרצח.

הזמננו את העד הרב אשר קרויזר להעיד בפנינו. ולאחר שהוזהר כדת, העיד: אני שמעתי מדוד דרבנר אחיו

של הבעל, ששמע מהגוי ריימונד על מות אחיו אהרן, ונשבע שינקום את דם אחיו, כי מתוך חקירה ודרישה שעשה אצל יהודים וגוים, מהכנופיה ההיא, נודע לו, שאהרן אחיו, בעלה של המבקשת רעיה דרבנר, היה תפקידו להוציא לפועל את פסקי הדין של הכנופיה, וכשנכשל פעם במילוי תפקידו כפי שהטילו עליו, הוציאו אותו להורג. לפני העלתו של אהרן בעלה של המבקשת, ביטח את עצמו בחברת ביטוח לטובת אשתו, ובמקביל להעצמו של הבעל, נעלם גם סוכן הביטוח, שכנראה שמעו אנשי הכנופיה שהוא חוקר על גורל אהרן, וחששו פן יגלה את עקבותיהם, לכן רצחו גם אותו.

אם עד צריך לומר שהגוי היה מסיח לפי תומו

א)והנה יש לדון על העדויות הנ״ל, שלא פורש בהן שעדות הגוי ריימונד היתה באופן שהוא מסיח לפי תומו, אמנם יש לנו מקום להקל ע״פ דברי מהרא״י בשו״ת תרומת הדשן (סי׳ רלט), בנידון נכרי אחד שסיפר לנכרי חבירו, שהגיד לו נכרי אחר על היהודי פלוני שנהרג סמוך לכפר וכו׳, והיו יושבים שם יהודים ששמעו כל השיחה, ובאו והעידו על כך, וכתב, שאע״פ שהנכרי שסיפר לאבירו לא פירש בדבריו היאך

עח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שמע אותה שמועה מהנכרי הראשון, והרי יש לחוש לשמא הנכרי הראשון לא היה מסיח לפי תומו, אלא מחמת איזו אתמלא או לשם התפארות וכיו״ב, ואנן לא סמכינן על דברי נכרי אלא כשהוא מסיח לפי תומו. י״ל דלא חיישינן להכי, דהש״ס לא מפיק מתורת מסל״ת אלא במתכוין להעיד ולהתיר וכו׳, הילכך כיון שהנכרי האחרון לא ביאר דבריו, אם הנכרי הגיד ככה ע״י שאלה, דבכה״ג לא חשיב מסל״ת, וכדמוכח (בסוף יבמות) דפריך, והא איה חברינו קאמרי, או שמא מעצמו הגיד כן, מלינן שהיה מסל״ת, וכ״כ מהר״ם בתשו׳ מיימוני (הל׳ אישות סי׳ט), שאפי׳ אם אמר הגוי כמסל״ת שהוא רצח את היהודי, אין לפוסלו ולומר דלמרמי אימתא על יהודים אחרים קאמר הכי, דכיון דלא מוכחא מילתא מתוך דבריו דלמירמא אימתא קאמר הכי, לא מלינן להחמיר, ונאמן. שאל״כ היכי סמכינן בעלמא על עכו״ם מסל״ת, נימא דילמא לא מת, ולקלקל את האשה הוא חפץ, או שמתכוין למצוא חן כדי שיטיבו לו האשה וקרוביה לאחר זמן, אלא ודאי דלא חיישינן להכי אא״כ מוכח מדבריו כן. ע״כ. וה״נ אמרינן בנ״ד. עכת״ד התה״ד. וע״ע למהרא״י בפסקיו וכתביו (סי׳ רכג). אך מרן הבית יוסף (סי׳ יז) כתב ע״ד התה״ד, דלא משמע הכי בתשובת הר״ן (סי׳ ג). [ממה שכתב בסוף ד״ה ולענין מה שכתבת, ונכרי ששמע מפי נכרי, הדברים נראים שכיון שכל שהוא אומר מסל״ת, "מפי נכרי אחר מסל״ת", שפלוני מת, הרי הוא כאשה ששמעה מפי אשה]. ומיהו לעיל מזה כתב מרן הב״י בשם מהר״י קולון (שרש קכא), שגוי מפי גוי מסל״ת נאמן, ושכן כתב התה״ד (סי׳ רלט) שמאחר שהגוי האחרון היה מסל״ת, אף על פי שלא הגיד ששמע מגוי מסל״ת, איתתא שריא, והוסיף בבדק הבית ע״ז,וכן נראה מדברי הרמב״ם בתשובה שאכתוב לקמן בסמוך. [והיא לו נדפסה בתשובות הרמב״ם (דפוס לפסיא סי׳ קסז). ע״ש]. ובב״י לקמן בד״ה כתוב בתשובות הרמב״ם, הובאה התשובה שרמז עליה בבדק הבית, והרמ״א בדרכי משה (אות כג השני) כתב עליה, וכן כתב התה״ד (סי׳ רלט) בשם מהר״ם, דבספקא מלינן לקולא, שהגוי היה מסל״ת. ע״כ. ומרן הש״ע (סי׳ יז סעיף טז) פסק בזה״ל: "עכו״ם מסל״ת מפי עכו״ם מסל״ת, תשיאין על פיו". וכ׳ הרמ״א בהגה, ואפילו לא העיד בפירוש שהעכו״ם הראשון היה מסל״ת, אזלינן מספקא לקולא, ואמרינן דבודאי היה מסל״ת. ויש חולקים (הר״ן). עכ״ל. והחלקת מחוקק (ס״ק לה) כתב ע״ז, ומיהו אפשר לומר שא״צ לעשות מחלוקת בין הפוסקים, וי״ל שגם הר״ן ס״ל כדעת התה״ד להקל בסתם, ומ״ש בדבריו "מפי עכו״ם מסל״ת", לאו דוקא, אלא אתא לאפוקי אם העכו״ם הראשון בודחי לא היה מסל״ת, כגון שהיה ע״י שאלה של ישראל או שהיה לשם התפארות. ע״ש. גם בשו״ת בני יעקב ששון (סי׳ ז דף רד ע״א) כתב, ולפע״ד יש לדקדק, דמהיכא פשיטא ליה לתרן הב״י בדעת הר״ן דס״ל דלא כהתה״ד, ובעינן שיאמר בפירוש שהגוי הראשון היה מסל״ת, שהן אמת שנראה כן ממ״ש "כל שהוא אומר מסל״ת, מפי נכרי אחר מסל״ת", מ״מ ממה שכתב שם, וכן דברי אלמנתו הגויה שאמרה שמת בעלה וכו׳, אינם מספיקים להתיר, כי מן הנראה כשאמרה לשליח שמת האיש פלוני, הדבר רחוק

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא עט
סימן ה

מעיני שהתחילה הגויה ההיא לומר לאיש שלא הכירה מעולם שבעלה מת, אם לא ששאל אותה עליו, ובכה״ג לא חשיב מסל״ת וכו׳, ומוכח מדבריו אלו שלא החמיר אלא מפני שהיה דבר רחוק בעיניו שהיא התחילה לדבר בזה אם לא ששאל אותה תחילה, הלא״ה אף על פי שדברי השליח סתומים, ולא פורש בדבריו שהאלמנה היתה מסל״ת, הוה מלינן להקל. וא״כ אדרבה היה נראה להוכיח מכאן דהר״ן ס״ל כהתה״ד. וכ״כ בשו״ת פני משה ח״ב (סי׳ טו) לפרש דברי הר״ן כדברי הרב בעל תה״ד. אלא שהמהרח״ש ומהראנ״ח פירשו דברי הר״ן כהבנת מרן, ולכאורה קשה עליהם מה שכתבנו, ונראה דס״ל שאין ראיה משם וכו׳. עכת״ד. ובס' מראות הצובאות (סי׳ יז סוף ס״ק סא) הסכים לדברי החלקת מחוקק שאין כאן מחלוקת, והר״ן מודה לסברת התה״ד. ע״ש. ולכאורה יש סיוע לזה, מלשון מרן הש״ע הנ״ל: "עכו״ם מסל״ת מפי עכו״ם מסל״ת תשיאין על פיו". דמשמע מדנקיט כלשון הר״ן, דלא מלינן להקל. והרי מרן עצמו כתב בתשובותיו לאה״ע (דיני מסל״ת סי׳ א) בד״ה אבל יש, שאע״פ שהריב״ש (סי׳ שעז) ס״ל שגוי מסל״ת מפי גוי מסל״ת לאו כלום הוא, שאין הגוי בקי להכיר אם הגוי אבירו מסל״ת הוא, או שמא מתכוין להעיד הוא, מ״מ כיון שמהר״י קולון (שרש קכא) וכן בתה״ד (סי׳ רלט) פסקו, דסמכינן על דיבור גוי מסל״ת ששמע מפיגוי אחר, והביאו ראיות לדבריהם, וכן משמע קצת בתשו׳ הרא״ש (כלל יח ס״י), סמכינן עלייהו. ע״כ. והניף ידו שנית שם (בדיני מסל״ת סי׳ יא), שכתב, ואין לומר כמ״ש הריב״ש שגוי המעיד מפיגוי אין תשיאין על פיו, ואפי׳ הר״ן שהתיר בגוי מפי גוי, נראה מדבריו שלא התיר אלא כשיאמר הגוי השני שהגוי הראשון ג״כ היה מסל״ת. מ״מ הרי המהר״י קולון והתה״ד דבתראי נינהו התירו, והוכיחו כן בטעמים נכונים, וכן נראה שהוא דעת הרמב״ם בתשובה, שהתיר ע״פ הגויה שאמרה שנהרג האיש ההוא, ולא הצריך לשאול אם המגיד לה היה מסל״ת. והוא מרא דאתרא שלנו. ע״כ. (וע״ע שם בדיני מסל״ת סי׳ ז עמוד שב). אלא צ״ל דמ״ש מרן הש״ע "עכו״ם מסל״ת מפי עכו״ם מסל״ת" לאו דוקח שיאמר

כן בפירוש, אלא לאפוקי אם ידוע לנו שהגוי הראשון לא היה מסל״ת, וכמ״ש החלקת מחוקק אליבא דהר״ן. ואמנם ראיתי למהריק״ש בשו״ת אהלי יעקב (סי׳ קכב דף קעח ע״א) שכתב, שמרן הש״ע שהצריך עכו״ם מסל״ת מפי עכו״ם מסל״ת, ס״ל דלא כהרב תרומת הדשן, אלא כהר״ן, וכמ״ש בבית יוסף ע״ד התה״ד, שמדברי הר״ן לא משמע כן. ע״ש. אולם נראה שלא ראה דברי מרן בתשובותיו הנ״ל שכתב בפשיטות דנקטינן כמהר״י קולון והתה״ד. ובודאי דעדיף טפי לפרש דברי מרן כמו שכתבנו, מאשר נאמר דתרן חזר בו בש״ע או בתשובותיו. ובאמת שגם הרמ״א בהגה הנ״ל ס״ל כד׳ התה״ד להקל, שהרי הביא דעתו בסתם, ודעת המחמיר הביא בשם "ויש חולקים", וקי״ל בכה״ג שהלכה כסתם, וכמ״ש הש״ך ביו״ד (בכללי הוראה סי׳ רמב אות ה). וכ״כ הפמ״ג (בכלליו ריש יו״ד אות א). וכ״כ בשו״ת עין יצחק ח״ב (אה״ע סי׳ בז אות ג). ובשו״ת תורת חסד מלובלין (חאה״ע ס״ס כ). ובשו״ת ויאמר משה (חיו״ד סי׳ כה). ועוד.

A עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

וכ״כ הרב עצי ארזים כאן (בס״ק סב) שדעת הרמ״א להלכה כד׳ התה״ד, ולכן הביא סברתו בסתם, ודעת המחמיר בשם ויש חולקים, שכל כיו״ב נקטינן הל׳ כסתם. ע״ש. וגם נראה להוכיח שהרמ״א הבין בדעת מרן הש״ע כמו שכתבנו, שאל״כ מדוע הוצרך לסיים "ויש חולקים", והרי זוהי סברת מרן הש״ע, והו״ל לכתוב על דברי הש״ע, "ויש אומרים שהגוי השני א״צ לומר בפירוש שהגוי הראשון היה מסל״ת", אלא ודאי שאין הכרח מדברי מרן הש״ע שפוסק דלא כדברי התה״ד, ומש״ה הביא המחלוקת שבין התה״ד להר״ן, וסתם להקל כדברי התה״ד. [ושו״ר שכן כתב הגאון הראש״ל יש״א ברכה בשו״ת בני בנימין (סי׳ יד, דף כד סוף ע״ג והלאה) ככל דברינו הנ״ל, בדעת מרן הש״ע. ע״ש].

גוי ששמע ממסל״ת ולא פירש שהגוי הרואה היה מסל״ת

ב)ועינא דשפיר חזי בשו״ת פרח מטה אהרן ח״א (סי׳ קכה, דף ריט ע״ד) שכתב, ונראה שראוי להקל כד׳ התה״ד (סי׳ רלט), שאע״פ שהגוי השומע המסל״ת, לא פירש אם הגוי הרואה היה מסל״ת, מ״מ סומכים עליו להתיר, וה״ט כמ״ש הרב מהראנ״ח בח״א (סי׳ סה) בהאי פלוגתא דהר״ן והתה״ד, כי טעמו של הר״ן שהחמיר בזה, משום דאזיל לשטתיה שפסק בתשובה (שם סוף סי׳ ג), שהמסיח לפי תומו אינו אומר את הדבר עצמו בלבד, אלא עם קישור דברים לפניו או לאחריו, וכל שלא אמר כן אינו אומר כמי שמספר דברים אלא כרוצה להודיע הדבר לבדו, ואינו נאמן, וכולהו עובדי דגמרא הכי איתנהו, ואין ספק בזה שכל המתכוין להעיד אומר הדבר לבדו, מבלי שיקדים דברים אחרים אליו וכו׳. ולפ״ז מוכרחים לומר שאם הגוי השומע לא אמר ששמע מהגוי שהוא מסל״ת לא מהני, שכיון שלא הועד בפנינו שהגוי הרואה סח ענין המיתה עם קישור דברים אחרים, מהיכא תיתי להוסיף על דבריו וכו׳, אבל התה״ד ס״ל שאפי׳ לא אמר הגוי אלא "מת פלוני" בלבד, בלי קשר דברים מקרי מסל״ת, הילכך כשהגוי השומע מסל״ת שהגוי הרואה אמר פלוני מת או נהרג בלבד מהני, ואמרינן מסתמא מסל״ת היה, כיון שאין שם ריעותא לגרע כח עדותו. עכ״ד המהראנ״ח. ולפ״ז כיון שכבר עלתה הסכמת רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים להלכה ולמעשה שא״צ שיגיד הגוי מסל״ת עם קישור דברים, מעתה ראוי לפסוק כדעת התה״ד, שאין הגוי השומע צריך לפרש שהגוי הרואה היה מסל״ת, אלא כל שאמר בשם הגוי הראשון פלוני מת בלבד מהני, כיון שאין חסרון וגרעון בעדותו, ואין לנו לחוש לשמא מתוך שאלה אמר כן וכו׳. וכבר הורגלו המורים להורות הלכה למעשה כהוראת התה״ד. וכך עלתה הסכמת כל רבוותא בתראי. עכת״ד. והנה מרן הבית יוסף סי׳ יז כתב בזה״ל: ומהר״י טאיטצק כתב אלי שראיות הר״ן בתשובה זו להצריך קישור דברים, ראיות חלושות הן, שאפשר לומר בכולן מעשה שהיה כך היה, והעיד שבכל בתי הדין שהיו בימי גאוני עולם בשאלוניקי

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא פח

ובשאר מקומות פשט המנהג להתיר כשאמר הגוי "פב״פ מת", אף על פי שלא הקדים שום דבר אחר וכו׳. וכך הם דברי הריב״ש בתשובותיו, וכן אמר לי מורי הרב הגדול רבינו יעקב בי רב שהוא מורה להתיר בפשיטות, והביא ראיות מתשובות הריב״ש וכו׳. עכת״ד. וכן פסק מרן בתשובותיו לאה״ע (דיני גוי מסל״ת סי׳ ג). ע״ש. וע״ע בכנה״ג (הגב״י אות קא) ובשו״ת בעי חיי (חאה״ע סי׳ יא). ע״ש. וכן דעת הרמ״א בהגה (סי׳ יז סעיף יד), וכמ״ש המהר״ם בן חביב בעזרת נשים (סי׳ יז ס״ק ק). וכ״כ בשו״ת מהר״ם מלובלין (סי׳ ו). ע״ש. ולפ״ז מוכח שדעת מרן כדעת התה״ד, כיון דהא תליא בהא. וע״ע בשו״ת דבר משה ח״ב (סי׳ קיב) שכ׳ ג״כ, שכיון שהסכימו הפוסקים שא״צ קישור דברים במסל״ת, מש״ה אף בגוי מסל״ת מפי גוי, מהני בסתם, וכדעת בעל תה״ד. ע״ש. וכ״כ בשו״ת מקור ברוך (סי׳ כג דף לג ע״ב). ובשו״ת גדולת מרדכי גלאנטי (סי׳ טו דף קת ע״ב). ע״ש. אולם ראיתי בספר מראות הצובאות (סי׳ יז ס״ק סא) שאחר שכתב מדנפשיה הטעם הנ״ל בהסברת דברי הר״ן והתה״ד, הדר תבריה לגזיזיה, לפי מ״ש המהרש״ך בח״ב (סי׳

מ) שבגוי המספר לגוי לכ״ע א״צ קישור דברים, והובא בבית שמואל (ס״ק לח). וכ״כ בתשובות הבית יוסף אה״ע (דיני מסל״ת סי׳ ח) בד״ה והא דפריך, ויישב בזה קושית הריב״ש ע״ד הר״ן דס״ל דבעינן קישור דברים, מהא דאמרינן בגיטין (כח ב), שמע מקומנטריסים של גוים פלוני מת או נהרג לא ישיאו את אשתו, ופריך, והא קי״ל דכל מסל״ת נאמן, ומאי פירכא, הא ליכא התם קישור דברים, אלא דמשמע ליה להש״ס, דהיינו אפי׳ אם הגוי היה מספר לגוי אחר שלא בפני ישראל, שפלוני מת או נהרג, דהוה מסל״ת לכ״ע, אעפ״כ לא ישיאו את אשתו. ושכן מוכח בתשו׳ הר״ן (סי׳ מז). ולפ״ז נסתר הטעם הנ״ל, שהרי הר״ן מודה בגוי המספר לגוי שא״צ קישור דברים, וכל שהשומע מסל״ת, אינו צריך לפרש שהגוי הרואה היה מסל״ת, וסיים במראות הצובאות, לפיכך נ״ל עיקר כמ״ש הרב חלקת מחוקק שאין כאן מחלוקת, ומודה הר״ן להתה״ד דסגי בסתם וכו׳. ע״ש. והנה גם בשו״ת מקור ברוך (סי׳ כג) כתב בשם הרד״ך, שאף הר״ן מודה בגוי מפי גוי שא״צ קישור דברים. וכ״כ הכנה״ג (סי׳ יז הגב״י אות קב) וז״ל: אפי׳ לדעת הר״ן שמצריך קישור דברים, מ״מ נכרי המספר לנכרי אבירו א״צ לומר קשר הענין לפניו או לאחריו. כן כתב הרד״ך. וכ״כ מהרש״ך ח״ב (סי׳ מ). וכ״כ הרב אחי בתשובה כת״י (סי׳ לח). ע״כ. וכ״כ בשו״ת כפי אהרן ח״א (חאה״ע סי׳ ג, דס״ג ע״א), ושלא ראה מי שחולק ע״ז. ע״ש. ומעתה נראה שאין לתלות טעמם של התה״ד והר״ן בדין קישור דברים במסל״ת. וכן ראיתי להגאון הראש״ל מהר״א אשכנזי בתשובתו שבס׳ בני בנימין (סי׳ טו דף כז ע״ב), שכ׳ לדחות דברי הרב יש״א ברכה שהכריח שדעת מרן כד׳ התה״ד, ודלא כהר״ן, על פי היסוד שהניח מהראנ״ח (סי׳ סד ועה) דהר״ן לשטתיה דס״ל דבמסל״ת בעינן קישור דברים וכו׳, וכ׳ ע״ז שמכיון דלאו כ״ע מודים לד׳ מהראנ״ח, וכמבואר בכנה״ג (הגב״י אות קב) שהביא להקת הפוסקים דס״ל דלא כוותיה, ולא תליא הא בהא, א״כ אין הכרח מזה לומר שדעת מרן דלא כהר״ן וכו׳. וסיים, ומיהו קושטא

פב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימן ה

קאי דהא ודאי שדעת מרן דלא כהר״ן, גם בש״ע, וכמ״ש בתשובותיו. וכל שכן שמרן בב״י ובתשו׳ בלשון המסופק אמרה למילתיה בדעת הר״ן, וא״כ איך יניח את הודאי, דהיינו התה״ד ומהר״ם, ויטול את הספק. עכת״ד. (וכעת נדפס כל זה בשו״ת מהר״א אשכנזי סי׳ כח עמוד רכט). וע״ע בשו״ת ויקרא אברהם (חאה״ע סי׳ ג דל״ב ע״ב) בד״ה ואגב. ע״ש. והגאון הראש״ל יש״א ברכה (בשו״ת בני בנימין סי׳ יד דכ״ה סע״א) הביא עוד סיוע לזה, שהרי מרן בב״י ובתשו׳ הביא שכן דעת הרמב״ם והרא״ש כד׳ התה״ד, וידוע שמרן פוסק כשנים מתוך שלשה עמודי ההוראה, וכאן הרמב״ם והרא״ש ס״ל דמסתמא מלינן להקל כד׳ התה״ד. והוסיף עוד שם, שכן נראה עוד ממה שפסק מרן בש״ע (סי׳ יז ס״ה) וז״ל: כבר אמרנו שהעד שאמר שמעתי שמת פלוני, אפילו שמע מאשה ששמעה מעבד, הרי זה כשר לעדות אשה, ותשיאין על פיו, אבל אם אמר העד או האשה או העבד, מת פלוני, ואני ראיתי שמת, שואלים אותו, היאך ראית, ובמה ידעת שמת, אם העיד בדבר ברור נאמן וכו׳. ולשון זה הוא לשון הרמב״ם (פי״ג מהל׳ גירושין הט״ו), והסביר הרב המגיד, שאע״פ שכשאומר שמעתי שמת אין אנו יודעים האומר הראשון כיצד ידע שמת, ועל סמך מה אמר כן, מ״מ אין דבין אפשר משאי אפשר, דהכא כשאומר ראיתי שמת, כיון שאפשר לברר הדבר שואלים אותו, כי יש לחוש שמא הוא אומר כן בדדמי. עכת״ד. והשתא אם איתא דתרן כאן פוסק כהר״ן, שצריך שיאמר בפירוש שהראשון היה מסל״ת, הרי זה כסותר למה שפסק בסעיף ה׳, שבעד השומע אין צריך לשאול ממנו, ורק בעד הרואה צריך לשאול ממנו היאך ידע וכו׳. (ובפרט להרמ״א בהגה שם, שאפילו העד מפי עד אמר סתם ששמע, ולא אמר ממי שמע, כשר, ולא חיישינן לשמא העד הראשון פסול היה, שהראיה משם יותר חזקה). ושוב מצא בשו״ת די השב (חאה״ע סי׳ ג) שעמד בזה. ולפי מש״כ שמרן פוסק כהתה״ד אתי שפיר. עכ״ד. (וע׳ בתשו׳ מהר״א אשכנזי (שם דכ״ז ע״א) מ״ש בזה. ודו״ק) וע׳ בשו״ת כפי אהרן ח״א (חאה״ע סי׳ ג, דף סג ע״א) שאחר שהאריך ליישב מ״ש מרן בתשובותיו, שאין סתירה בדבריו, העלה שאין להסתפק כלל בדעת מרן, שבודאי שדעתו למעשה להקל כדברי התה״ד, ושלא לחוש לדברי הר״ן, ושכ״כ בשו״ת לב שלמה (חאה״ע סי׳ כח דף כט א) שדעת מרן שלא לחוש לד׳ הר״ן. וכן דעת מרן החבי״ב בכנה״ג למינקט להלכה בדעת מרן, כמו שפסק בתשובה (סי׳ ג), שנדחו דברי הר״ן מהלכה וכו׳. ע״ש. וכן פסק הגאון הראש״ל רבי דוד חזן בתשובה שהובאה בשו״ת ויקרא אברהם (חאה״ע סי׳ ד, דף לז ע״א), ושכן פסק הגאון מר אביו האקרי לב במהדורא בתרא (חאה״ע סי׳י). ע״ש.

גוי מפיגוי

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא פג

ג)ואנכי הרואה בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע ר״ס מז) שכתב, שאע״פ שהריב״ש (סי׳ שעז) ס״ל שאין גוי
מפיגוי נאמן, מ״מ ראיות התה״ד ומהרי״ק גדולות וחזקות הן כראי מוצק, ואין להרהר אחר דבריהם, והמנהג פשוט הלכה למעשה כדברי הרבנים הנ״ל. ע״ש. וכ״כ בשו״ת משפטי שמואל (סי׳ כז דף כד ע״ב), שאין לפקפק בנ״ד מה שהגוי מסל״ת מעיד מפי אחרים, שכבר האריכו מהריק״ו והתה״ד להוכיח שגוי מסל״ת מפי גוי אחר, אף על פי שלא ידענו אם הראשון היה מסל״ת, מסתמא אמרינן דהכי הוה, והביאו ראיות על זה, וכן משמע מלשון הש״ס והפוסקים האחרונים, וכן עשו מעשה להתיר. ע״ש. גם בשו״ת פרח מטה אהרן ח״א (סי׳ קכה דף ריט ע״ד) כתב, שכבר הורגלו המורים להורות להתיר עגונה בעדות גוי מסל״ת מפי גוי כהוראת התה״ד (סי׳ רלט). וכך עלתה הסכמת כל רבוותא בתראי, ומהם הרא״ם ח״א (סי׳ עד), שהביא מ״ש התה״ד, ופסק כמותו. וכ״כ מהריב״ל ח״א (סי׳ א). ומהרשד״ם (חאה״ע סי׳ מז). ומהרש״ך ח״א (סי׳ כו). וכ״כ המהריק״ש. וכן פשטה ההוראה. ע״ש. וכן בשו״ת אשדות הפסגה (חאה״ע סי׳ ב דל״ה ע״ד) הביא דברי המהרש״ך ח״א (סי׳ כו) שפסק כד׳ התה״ד ושכן נתפשט המנהג. וכתב, הרי שהעיד שהמנהג פשוט להתיר עד גוי מסל״ת מפי גוי, ואף על פי שלא פירש אם הגוי הראשון היה מסל״ת או ע״י שאלה, מ״מ מסתמא מלינן להקל שהיה מסל״ת. ע״כ. וכ״כ בשו״ת כרם שלמה (סי׳ א דל״ה ע״ד) שלענין הלכה כולהו רבנן בתראי פסקו כדברי התה״ד, וכן נתפשט המנהג. ע״ש. וכ״כ מר בריה בשו״ת דבר משה ח״א (חאה״ע סי׳ ה דף קב סוע״ד) שכבר פשטה ההוראה שאפי׳ בסתם שאין אנו יודעים אם הגוי הראשון היה מסל״ת או לא, מלינן להקל, דמסתמא היה מסל״ת. ע״ש. וע״ע להגאון מהר״א חנניה בשו״ת בית אברהם (סי׳ י דף רמא ע״ב) שכתב, ולענין הלכה הנה כל רבותינו האחרונים סמכו להקל ע״פ דברי בעל תה״ד, ואפשר דה״ט שמכיון שדברי הר״ן לא באו בפירוש, אלא ממשמעות הלשון בלבד, לא שבקינן דברי התה״ד המפורשים להיתר, בשביל משמעות דברי הר״ן, שי״ל דכיון דלא נחית להאי דינא, אלא לומר דגוי מפי גוי מהני לא דק כ״כ בלישניה. ע״כ. וכיו״ב כתב בשו״ת פני משה ח״א (סי׳ טו), שפשטה ההוראה להקל כד׳ התה״ד, ע״פ דברי מהריב״ל ועוד אחרונים, ואף על פי שהריב״ש חולק בפשיטות. וכן נראה דעת הר״ן, וכמ״ש הב״י, וא״כ הו״ל בעל תה״ד יחידאה לגבייהו, ואיך פסקו להקל נגד הר״ן והריב״ש, י״ל דהיינו משום שיש לפרש דברי הר״ן כדעת התה״ד, ומש״ה פשטה ההוראה להקל כד׳ התה״ד. ע״ש. (וזה כעין מ״ש הגאון הראש״ל מהר״א אשכנזי בתשובה שבס' בני בנימין (סי׳ טו), שאין להניח את הודאי, דהיינו התה״ד ומהר״ם, וליטול הספק דהיינו הר״ן). והגאון מהר״א אלפנדארי בסדר אליה רבה (שער א דף יב ע״ג), כתב להעיר על המהרח״ש (סי׳ נו) שתפס להחמיר בספק מסל״ת, כהריב״ש, והוא עצמו (בסי׳ לה)

הביא מ״ש האחרונים שכבר פשט המנהג כד׳ התה״ד, ומבואר להדיא בדבריו שתפס במושלם כד׳ התה״ד.

גם יש להעיר ע״ד הרב המבי״ט בח״ב (סי׳ מט) שהחמיר כד׳ הריב״ש, והוא עצמו בח״ג (סי׳ רכ) פסק

פד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

להקל כד׳ התה״ד. וכן בח״א (סי׳ קלה) תפס להקל. גם המשחת בנימין (סי׳ מו) כ׳ להחמיר בספק מסל״ת, והוא עצמו (בסי׳ קה) תפס במושלם כד׳ התה״ד להקל וכו׳. נמצא שגם הרבנים שחשבו להחמיר כד׳ הריב״ש, חזרו ופסקו להקל למעשה כד׳ התה״ד. ע״ש.

[ולכאורה יש לחלק בזה, שאם ידוע לנו שהיתה שאלה לגוי הראשון, וספק אם השאלה ההיא מוציאה אותו מדין מסל״ת, או לא, בזה ספקו להחמיר. אבל אם אין לנו ידיעה אם בכלל היתה שאלה לגוי קודם שיאמר את דבריו, כמו בנידון התה״ד בכה״ג ספקו להקל. וכיו״ב כתב לחלק בשו״ת שער אשר (חאה״ע סי׳ כ דף סט ע״ג). ע״ש. וע׳ בשו״ת משאת משה ח״א (חאה״ע סי׳ מ דף רכב ע״א) שכתב: והנה רוב הפוסקים ס״ל שדעת התה״ד להקל אפי׳ אם היתה שם שאלה מגוי לגוי, ומרן בתשובה הורה כן בפשיטות. וכן הורה הרב מהר״ש סבע, והסכים עמו גדול הדור מהר״ר תם, בשו״ת תומת ישרים (סי׳ קצב וקלג). באופן שיש כאן מערכה מול מערכה בעיקר דבר זה, ומ״ש הפני משה ח״א (סי׳ נג וסי׳ פד) דסברא יחידאה היא, היינו לגבי הראשונים, אבל יש לצרף דברי האחרונים שראו דברי הראשונים, ומידי ספקא לא נפקא. והפני משה עצמו הדר תבריה לגזיזיה, ושם (בסי׳ נג דקכ״ב ע״ג) עשאו ספק. וא״כ בנ״ד יש ס״ס, שמא לא היתה שאלה, ושמא שאלת גוי לגוי אינה מוציאה מדין מסל״ת וכו׳. ע״ש. וכ״כ בשו״ת נחפה בכסף (חאה״ע סי׳ט דנ״ח ע״ד), שיש להקל ע״פ הספק ספיקא, דשמא היה הגוי מסל״ת בלי שום שאלה, ואת״ל שהיתה שם שאלה מן הגוי לגוי, שמא הלכה כמ״ד ששאלת גוי אינה מוציאה מכלל מסל״ת וכו׳. ע״ש. וכ״כ בשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סימן ז, דף מ״ב ע״ג). וכן בשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״ב (חאה״ע סימן יד, דף סה ע״א) כתב להתיר משום ספק ספיקא, שמא לא היתה שם שום שאלה לעכו״ם הראשון, ואת״ל היתה שאלה, שמא שאלת עכו״ם לעכו״ם אינה מוציאתו מדין מסל״ת. ע״ש].

וע״ע בשו״ת חסד לאברהם אלקלעי ח״ב (חאה״ע סי׳ ו דף נט סע״א) שהביא להקת הפוסקים שמעידים בגודלם שפשטה ההוראה להקל כדעת התה״ד. ע״ש. וכ״כ בשו״ת ידי דוד קראסו (סי׳ח דף רו ע״ג). ע״ש. וע׳ בשו״ת צל הכסף ח״ב (חאה״ע סי׳ג דף סט סע״ב) שהביא מ״ש האחרונים שפשטה ההוראה להקל, והוסיף, שגם הרב מהרימ״ט ח״א (סי׳ נב) אחר שנטה להחמיר, סיים, אלא שאני רואה שכמה גדולים ורבנים מובהקים הורגלו להורות להקל על פי דברי התה״ד, ואף אנו נלך בעקבותיהם. ואף על פי שבנ״ד שהוא ישראל מפי הגוי יש לחוש שמא ע״י שאלת הישראל השיב לו הגוי כן, ובכה״ג לא חשיב מסל״ת, כדפריך הש״ס והא איה חברינו קאמרי. מכל מקום י״ל ע״פ מ״ש בשו״ת פני יהושע (חאה״ע סי׳ מו, דכ״ד ע״ג) בד״ה ואף על גב דהתם וכו׳, שאפי׳ ע״י שאלה לא חשיב מתכוין להעיד בודאי, אלא דחיישינן שמא נתכוון להעיד, כיון שראה ששואלים אותו, ומידי ספק לא יצא. ע״ש. וכ״כ בשו״ת חבצלת השרון (סי׳ מח,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא פה
2 סימן ה

דף סד רע״ד). וא״כ שפיר חשיב ס״ס, שמא לא היתה שם שאלה, ושמא בכל זאת לא המכוין להעיד. ועוד יש לצרף מ״ש בשו״ת תרומת הדשן (בפסקים וכתבים סי׳ קלט), שקשה לגרע עדות הגוי מטעם ששאלוהו, יותר ממים שאין להם סוף, דהא רב אחא בירושלמי לא קפיד אשאלה, ובמים שאל״ס ליכא מאן דשרי, ולכן אם נישאת לא תצא. ע״ש. ודייק מזה בשו״ת נאמן שמואל (סי׳ בה דס״ה ע״ב), דס״ל דהא דלא חשיב מסל״ת ע״י שאלה, זהו רק מדרבנן, אף שהריב״ש ס״ל דהוי מדאורייתא. והובא בשו״ת חסד לאברהם (חאה״ע סי׳ ו דף כט ע״ד). ע״ש. וכ״כ הגאון בעל קצות החשן בתשובה שהובאה בשו״ת נטע

שעשועים (סי׳ נז), שנראה לו שאפי׳ הגיד הגוי ע״י שאלה, אין כאן איסור תורה, וכמ״ש התה״ד הנ״ל. ע״ש. אלא שהרב נטע שעשועים דחה דברי הקצוה״ח בזה. ובשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (סי׳ עד) ד״ה אך, כתב כד׳ הקצוה״ח עפ״ד התה״ד הנ״ל. ע״ש. וכ״כ בשו״ת הרי״מ (חאה״ע סי׳ ד), ושאע״פ שיש לפקפק בזה, מ״מ מסתיין שהתה״ד כתב כן, וידוע דרב גובריה ושקול כאחד מן הראשונים. ע״ש. [וע׳ בשו״ת דבר משה ח״א (חאה״ע סי׳ ז דף קד סע״ג וד׳), שי״ל דלמסקנת התה״ד, בסתם מלינן להקל גם בעדות ישראל מפי גוי. ע״ש. וע׳ בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ז (סי׳ צא). וי״ל ע״ד. ודו״ק] וע׳ בסמוך.

אם יש חילוק בין ישראל לגוי

ד)וחזי הוית להרב בית שמואל (ס״ק נא) שכתב, דמ״ש הרמ״א שאפי׳ לא העיד בפירוש שהגוי הראשון
היה מסל״ת אזלינן מספקא לקולא, היינו דוקח גוי מסל״ת המעיד מפי גוי, אבל ישראל שאומר ששמע מגוי צריך שיאמר שהגוי הראשון היה מסל״ת, משום שדרך ישראל ששואל על ישראל חבירו. ע׳ שו״ת משאת בנימין סי׳ סג. מיהו הטורי זהב כתב שאפי׳ בישראל מהני. ע״כ. והנה בשו״ת מהר״ם אלשיך (סי׳ מד), אחר שהביא דברי התה״ד שא״צ הגוי המסל״ת שיאמר בפירוש שהגוי הראשון היה מסל״ת, כתב ע״ז, שהוא הדין בישראל המעיד מפי גוי, ולא אמר שהגוי היה מסל״ת, ודאי דסגי לדעת התה״ד, דלא עדיף גוי מפי גוי, מישראל המעיד מפי גוי, וכשם שגוי מסל״ת אף על פי שלא פירש שהראשון היה מסל״ת די בזה, כל שכן בישראל האומר מפי גוי דלא חיישינן שמא לא היה הגוי מסל״ת וכו׳, ואין ספק שסתמו של ישראל יפה מפירושו של גוי, אשר פיהם דיבר שוח וכו׳. ע״ש. ומוכח דס״ל דלא כמ״ש הבית שמואל הנ״ל. גם בפתחי תשובה (ס״ק עח) העיר ע״ד הבית שמואל, שהגאון בעל תוס׳ יום טוב בשו״ת גאוני בתראי (סי׳

י) כתב להיפך, שאפילו לדברי החולק שצריך הגוי לפרש שהגוי הראשון היה מסל״ת, מ״מ בישראל מפי עכו״ם אין צריך שיפרש. ע״ש. וע״ע להרב יד אהרן ח״א (סי׳ יז הגב״י אות רכא), שכתב, שהרב מהר״ש הלוי (חאה״ע סי׳ ד) הסכים לדברי המהר״ם אלשיך הנ״ל, שאם בגוי מסל״ת מפי גוי א״צ לפרש שהראשון

פו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

היה מסל״ת, כ״ש בישראל המעיד מפי גוי שא״צ לפרש, ואין צורך לחקרו היאך היה אומר וכו׳. ושכן הסכים לזה הרב מהר״י ששון בשו״ת בני יעקב (סי׳ ח). גם המהראנ״ח ח״א (סי׳ כ) כתב, שאפי׳ להר״ן דבעי שיאמר בפירוש שהגוי הראשון היה מסל״ת, בישראל המעיד מפי גוי אמרינן דמסתמא אם לא היה הגוי מסל״ת לא היה אומר הדברים סתם, אלא היה אומר שלא היה מסל״ת, וממה שהעיד סתם מלינן להקל וכו׳. ע״ש. וכן בשו״ת המבי״ט ח״ג (סי׳ רכ) כתב כפשוטן להקל. וכ״כ בשו״ת שאגת אריה (סי׳ כא). ובשו״ת כנסת יחזקאל (סי׳ נא).

אמנם בשו״ת שער אפרים (סי׳ קג) כתב בשם מורה אחד, שלפי מ״ש הרמ״א "ויש חולקים", וס״ל שגוי מפי גוי צריך שיפרש שהראשון היה מסל״ת, כל שכן ישראל המעיד מפי גוי שצריך שיעיד ששמע מפי גוי מסל״ת, ומתיהני עליו דמאי כל שכן דקאמר, אדרבה ישראל המעיד מפי גוי אליבא דכ״ע עדיף טפי מגוי המעיד, וכמש״כ בשם כמה מרבוותא דלעיל, ואפי׳ מי שמחמיר ה״ט דס״ל דשוים הם, אבל לא משום דס״ל דעדיף גוי מישראל וכו׳. עכת״ד הרב יד אהרן. וראיתי בשו״ת אבני נזר (חאה״ע סי׳ עה) שכתב, שאע״פ שגוי מסל״ת מפי גוי העיקר שיש להקל, כד׳ התה״ד, מ״מ בישראל המעיד מפי גוי, כ׳ הב״ש שצריך שיאמר בפירוש שהגוי היה מסל״ת, והט״ז חולק וס״ל שגם בישראל מפי גוי אין צריך שיאמר בפירוש שהיה מסל״ת. והנה בפתחי תשובה כתב, שהגאון בעל תוס׳ יום טוב בשו״ת גאוני בתראי (סי׳ י) כתב, דבישראל מפי גוי לכ״ע א״צ לפרש שהיה מסל״ת. וחפשתי ולא מצאתי דבר זה בתשו׳ גאוני בתראי,

ואולי יש עוד ספר גאוני בתראי עם הוספות וכו׳, וקשה להקל וכו׳. ע״כ. ותימה, כי באמת הדברים מפורשים בתשובת התוס׳ יום טוב (שם בד״ה ועם היות), שאין לפקפק עליהם שלא אמרו שהבעלי מלחמות אמרו כן במסל״ת, שאפי׳ להמצריך שיאמר כן, היינו בגוי מפי גוי, אבל בישראל מפיגוי לא. ע״כ. ואפשר שאילו היה רואה האבני נזר דברי כל הפוסקים הנ״ל, לא היה כותב שקשה להקל. וע׳ בשו״ת חסד לאברהם (חאה״ע סי׳ ו דף ס ע״ד), ובערוך השלחן (סעיף קמב). ע״ש. ומעתה אפי׳ את״ל שגם בזה לא יצאנו מידי ספק, הרי יש כאן ספק ספיקא, שמא הלכה כדברי הרב תרומת הדשן שא״צ לפרש שהגוי הראשון היה מסל״ת, ואת״ל שאין הלכה כן, שמא בישראל מפי גוי א״צ לפרש שהיה מסל״ת, וכבר כתבו רוב האחרונים דלדידן א״צ ס״ס המתהפך, ושכן דעת מרן. (וע׳ לעיל בחאה״ע סי׳ ח אות גובספר טהרת הבית ח״ב עמוד שפ). וכן כתב בשו״ת מהרח״ש ח״ג (סי׳ נה) להקל גם בס״ס שאינו מתהפך, ושכן דעת הגאון מהר״י טאיטצק, ושכן הוא הסכמת רוב הפוסקים. והובא בס׳ יד אהרן (סי׳ יז הגב״י אות קנ). ע״ש. וכ״כ בשו״ת דבר משה ח״א (חאה״ע סי׳ ה, דק״ב ע״ג), שכבר העלו רוב הפוסקים שיש להתיר בספק ספיקא אף על פי שאינו מתהפך, ובפרט בעיגונא. ע״ש. וכ״כ בשו״ת נאמן שמואל (ס״ס מו) שיש להתיר

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא פז

בעיגונא דאיתתא אף בס״ס שאינו מתהפך, וכמ״ש המהרח״ש. ע״ש. ובאמת שלפי העדויות בנ״ד מוכח שפיר שלא היתה שם שאלה מהישראל לגוי, אלא הגוי מעצמו אמר מה שאמר, ואף על פי שעיקר עדות המיתה נאמרה אח״כ ע״י שאלה, מ״מ התחלת דבריו שאמר "רעיה אלמנתו של הארי", היתה מעצמו, ושפיר חשיב מסל״ת, וכמ״ש להדיא הרי״ף (סוף יבמות), אהא דמשני כיון דחזיתינהו בכתה, אמרו לה איה חברינו וכו׳, ש״מ דהיכא דמתחיל העכו״ם ומסל״ת, אף על גב דהדרינא ומגלינא למילתא מניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסל״ת, אלא נאמן ותשיאין על פיו. וכ״כ האור זרוע ח״א (סי׳ תרצה), ושכן פסק ראבי״ה. ע״ש. ומרן הב״י כתב שכן כתבו הרמב״ם והרא״ש. ובעזרת נשים (עמוד בז ס״ק קיא) כתב בשם מהריב״ל ח״ד (סי׳ ג), שלפ״ז אף על גב דבהנהו מילי דאמר כמסל״ת אינם מספיקים להתיר את האשה, אפילו הכי מאחר שאמר אח״כ דברים המתירים, אף על פי שהיו ע״י שאלה, חשיב שפיר מסל״ת ונאמן להתירה. וכ״כ בשו״ת מהריט״ץ (סי׳ לו) שאפי׳ התחלה כל שהיא סגי בהכי, והביא ראיה מתשובת הרמב״ם. ע״ש. הילכך בנ״ד נמי יש לדון דברי הגוי ריימונד כמסל״ת ואיתתא שריא. וע״ע בתשובת מהר״ם בן חביב בשו״ת גבת ורדים (אה״ע כלל ג סי׳ ז דל״ג רע״א). ובתשובת מהר״י הכהן בשו״ת משאת משה (חאה״ע סי׳ מדף רכב ע״א) סוף ד״ה ואמנם. ובשו״ת זבחי צדק (בתשובת עיגונא עמוד שלג). ע״ש.

אםהגוי הזכיר את שם האשה

ה) ברם דא עקא שהגוי ריימונד הזכיר בדבריו שם האשה רעיה, והרי מבואר במרדכי (סוף יבמות סי׳ פז) על פי דברי הירושלמי, שאפי׳ לא שאלו את הגוי, אלא הזכירו לו שם האשה אשר מת בעלה, לא חשיב מסל״ת. ע״ש. וכ״ש כשהגוי עצמו הזכיר שם האשה, שיש לחוש שרצונו להמירה מעגינותה. ובשו״ת מהריב״ל ח״א (דף קלד א) הביא דברי הירושלמי, וחשב לדחותו מהלכה, לפי שהתלמוד שלנו נראה שחולק על הירוש׳ הנ״ל, וא״כ לא קי״ל כהירוש׳. אך שוב נסוג אחור בראותו דברי המרדכי. ע״ש. אולם בשו״ת מהרח״ש (סי׳ מד) הביא דברי מהריב״ל, ובכל זאת העלה שאכן הירושלמי חולק על הש״ס שלנו,

ושגם המרדכי בסוף דבריו נתכוון לזה. ולכן סיים המהרח״ש, שדין הירוש׳ שכל שהזכירו בפניו שם האשה

לא חשיב מסל״ת, אינו הלכה, דאנן קי״ל דלא חשיב מתכוין להעיד אלא באומר פלוני מת השיאו את אשתו וכו׳, ושזוהי ג״כ דעת המהריב״ל בח״ג (סי׳ קיא) שלא חשש בנידובו לד׳ המרדכי בשם הירוש׳ הנ״ל. ותשובה זו חיבר באחרונה. עכת״ד. והובא כל זה בשו״ת סדר אליה רבה (סי׳ א דף א ע״ד והלאה). והנה בשו״ת מהר״ם אלשיך (סי׳ קה) דן בדבר עדות גוי שבא אל שמעון, ואמר בלשון תימה, עדיין לא שמעה אשת יצחק איך מת בעלה יצחק וכו׳, והביא מ״ש הנימוקי יוסף (יבמות כה ב) שהאומר אמרו לאשת פלוני

פח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימן ה

שבעלה מת לא חשיב מסל״ת אלא כמכוין להעיד. והעיר ע״ז מיבמות (קכא ב), מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי, מאן איכא בי חסא טבע חסא. ופרש״י, מאן איכא בי חיואי, מי מאנשי ביתו של בית חיואי שישמע דברי, שמת חיואי. והמהריב״ל כ׳ דשאני לן בין האומר אמרו לאשת פלוני, לבין האומר לבני ביתו של פלוני, ומיהו אפשר שאף להנימוקי יוסף לא שאני לן בין אשתו לבני ביתו, שאשתו היא בכלל בני ביתו, [וכמ״ש הנימוקי יוסף עצמו בכת״י בחי׳ לפסחים (נד א): "דודאי אשתו בכלל בני ביתו בכל מקום", והביאו מרן החיד״א בס׳ יעיר אזן (מע׳ ב אות ט). וכ״כ הריטב״א (פסחים נד א). וכ״כ רש״י ברכות (כד א). וכן הוכיח במישור הפרי חדש בליקוטי א״ח (סי׳ רצו) מדברי הירושלמי (פ״ג דמעשרות). וע״ע במש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ד (חאו״ח סי׳ כג אות ו). ודו״ק] אלא דהיכא שאומר לשומעיו שיאמרו הוי כאומר קבלו עדותי ואמרו לה, אבל האומר מאן איכא בבית פלוני שישמע דברי, לא הוי כמעיד, שאין דעתו אלא להודעה בעלמא. הילכך בנ״ד חשיב שפיר מסל״ת, דהא לא אמר אמרו לאשתו, ולא לבני ביתו, אלא כמתמיה איך לא ידעה אשת יצחק עד כה שמת בעלה, והוא דבר פשוט. ע״כ. וכן הסכים בשו״ת כרם שלמה (סי׳ א דל״ד ע״ג).

ולפ״ז אף כאן ששאל בשלום המשפחה, ושלום רעיה "אלמנתו" של הארי, וכמתמיה על הפתעת אחיו של הארי בביטוי "אלמנתו", השיב לו בתמיה מה אתה לא יודע שבעלה מת? אין זה כמעיד אלא כמספר דברים בעלמא כמסל״ת. וכמ״ש המהראנ״ח בתשובה שהובאה בשו״ת דרכי נועם (חאה״ע סי׳ נד דקנ״ג ע״ג), שאף שהאומר אמרו לאשת פלוני שבעלה מת, נראה שמתכוין להתירה, וכן כשמדבר עם האשה עצמה, ולא חשיב מסל״ת, אבל כשמספר לאחרים שמת בעלה של אשה זו, אינו אלא כמספר סיפור דברים בעלמא, כדרך אנשים שמספרים זה עם זה, ואפי׳ אם נתפוס כל החומרות, וגם כד׳ המרדכי שבהזכרת אשה לחוד לא חשיב מסל״ת, זהו דוקח כשאומרים לו זוהי אשת פלוני, שנראה כמבקשים ממנו להתירה, אבל אם לא הזכירו לו אשה, אלא שמאליו אמר בעלה של פלוני מת אינו אלא כמספר דברים בעלמא. ע״ש. וע״ע להגאון הראש״ל מהר״ר דוד חזן בתשובה שהובאה בשו״ת ויקרא אברהם (חאה״ע סי׳ ד, דל״ז ע״ג), בנידון הגוי שאמר לאבי העגונה, מה בתך עושה שמת בעלה, וכתב להסתמך על מ״ש מהר״א ברודו בשו״ת פני משה ח״ג (סי׳ נו), שאע״פ שהזכיר אשת המת תחלה, נראה שלא כיון אלא לספר המאורע, והסכים עמו הרב פני משה שם. וה״נ י״ל בנ״ד דמה שאמר לאביה מה בתך עושה וכו׳, זהו כדי להכנס עמו בדברים, שע״י הזכרת בתו יבא אל סיפור המאורע בדרך נאותה, שכן דרך המספרים מאורעות, שאינם מתחילים לספר מבלי שום קשר לעצם המאורע, אלא מתחילים בדברים הקשורים לענין, ומשם משתלשלים הדברים אל עיקר הסיפור כאילו הכל מקשה אחת וכו׳. ועוד שי״ל כמ״ש מהרח״ש שאם

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא פט

מדבר על האשה עם אחרים, שמת בעלה של זאת, אינו אלא כמספר דברים בעלמא. והסכים לזה מהראנ״ח בשו״ת דרכי נועם (סי׳ נד). ועוד שכ׳ מהר״א ברודו והפני משה בח״ג (סי׳ נו), שהרמב״ם בתשובה שהביאה מהר״ם אלשקר (סי׳ כו) כתב, בענין ספינה שטבעה בים, ואחר זמן עבר מלח מכלל הספנים, והוא מסיח לפי תומו כראוי, ואמר מי יודיע לאשת ראובן היהודי שהוא טבע, והשליכו הים ליבשה אחר טביעתו, וראיתיו בעיני ובמאמתה אצלי הכרתו, וכסיתיו בעפר וכו׳. והשיב, האשה הזאת שהיא אשת הנפטר כבר הותרה במאמר זה הגוי המסל״ת, ומותרת להנשא לכתחלה. (והובאה תשובה זו בשו״ת פאר הדור סי׳ קנג, ובהוצאת פריימן סי׳ קנח). ונראה שהוא חולק על הנימוקי יוסף (יבמות כה ב). [וע׳ בשו״ת פרח מטה אהרן ח״ב סי׳ טז דף ל ע״ב. ודו״ק] ואף שמרן החבי״ב בכנה״ג, וכן בתשו׳ (סי׳ ז), צלל במים אדירים להשוות דעתם דלא פליגי, וע״ע בשו״ת פני משה שם, עכ״פ לא שבקינן פשיטות דברי הרמב״ם מפני ספקו של מהריב״ל, שאילו היה רואה תשו׳ הרמב״ם לא היה מחמיר. וכן מוכח להקל בתשובת הגאון מהר״ר תם (בסי׳ עד). עכת״ד. וכל הטעמים הנ״ל שייכים בנ״ד, שעדות הגוי ריימונד חשיבא כמסל״ת. ולרווחא דמילתא י״ל דהוי ס״ס לקולא. שמא הלכה כהרמב״ם שאפי׳ אמר אמרו לאשת פלוני שבעלה מת, לא יצא מדין מסל״ת, ודלא כהנימוקי יוסף, (אף על פי שגם הרשב״א והריטב״א (יבמות כה א) כתבו כד׳ הנמק״י), ואת״ל שהלכה כהנימוקי יוסף, שמא בנ״ד נחשב כמספר סיפור דברים בעלמא. וכ״כ הגר״ד חזן בשו״ת ויקרא אברהם (סי׳ ד דל״ח ע״א) בד״ה ומה גם. ושכ״כ בשו״ת פני משה ח״ג (סי׳ נו). ע״ש. וע״ע בשו״ת עמק שאלה (חאה״ע סי׳ לב) בד״ה ובלא״ה, שכתב, שיש עוד פוסקים שחולקים על הנימוקי יוסף הנ״ל. וע״ש. נמצא שאין הרמב״ם יחידי בזה, וחזי לאצטרופי לספק ספיקא להקל. וכ״ש לפי מ״ש הצמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ עא) ד״ה אך, שלפי מ״ש מהרא״י בפסקיו (ס״ס קלט) נראה דס״ל שאם שאלוהו הוי ספק דרבנן, ולא גרע מדין נטבע במים שאין להם סוף וכו׳. ע״ש. א״כ הו״ל כמה ספקות בדרבנן ולקולא. (וע׳ לעיל סוף אות ג).

אדם שאבד זכרו

ו)והנה מיום שנעדר הבעל אהרן (הארי) עד שנודע לאשתו רעיה שנרצח, עברו יותר מחמש שנים, וכבר כתב המהר״ם בן חביב בשו״ת גבת ורדים (חאה״ע כלל ג סי׳ ו, דף לב ע״ג), שכל שעברו שנה או שנמים מיום שטבע, אף על פי שלא שהו שם עד שיעור שתצא נפשו. הרי נשתקע שמו ואבד זכרו, ויצאה אשתו מחזקת אשת איש מן התורה, ולא רביע עלה אלא איסור דרבנן, מפני שחששו חששא רחוקה, שמא יצא למקום אחר, והוא עדיין חי. ע״כ. והניף ידו שנית בתשובה שבסוף ספר דבר שאול (דף ז ע״ב), שכל

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שעברה עליו שנה או יותר מעת שנטבע, ועקבותיו לא נודעו, אף על פי שלא שהה העד שיעור שתצא נפשו, הרי יצאה אשתו מאיסור תורה, כיון שנאבד זכרו, ואם נישאת לא תצא21. ע״ש. וידועים דברי מהרא״י בפסקיו (סי׳ קלט), שבזמנינו אפילו אדם בינוני שנעדר ועקבותיו לא נודעו, אם איתא שהוא חי הו״ל קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן שבזמן חכמי הש״ס וכו׳. ע״ש. וכן פסק בשו״ת המבי״ט (סי׳ קלה), אודות יהודי שהלך בדרך למקום ידוע, ונאבד בדרך, ושוב נמצא יהודי הרוג, מדאורייתא מלינן שזהו הנאבד, שאילו ניצול היה נודע לנו, ולכן אם נישאת לא תצא. ע״ש. וכתב בשו״ת כנסת יחזקאל (סי׳ נג דע״ז ע״ב) שמצאנו לו חבר, הוא המהרי״ו בתשובה (סי׳ עט). ע״ש. גם בסדר אליה רבה (שער א׳ דף יז סע״ב) הביא סיוע להמבי״ט מתשובת מהרי״ו (סי׳ עט), וכן מתשובת מהר״י קולון (שרש קכא), וכתב, ואף שמורי הרב פני משה (ח״א סי׳ נג וח״ב סי׳ צ) כתב שהיא קולא יתרה, מ״מ אין לכחד שסברא גדולה היא, וראויה להצטרף לסברא נוספת להקל. ע״ש. ובשו״ת באר מים חיים מוצרי ח״א (חאה״ע סי׳ ו דמ״ח ע״ד) תמה על הרב פני משה הנ״ל שדחה דברי המבי״ט מכח דקדוק בעלמא מד׳ האחרונים. ע״ש. וע׳ בנוב״י מה״ת (אה״ע סי׳ מז) שכתב, שכל שהיה חי עם אשתו בשלום, ודרכו ללכת ולסחור ולחזור לביתו, והלך ולא חזר, רגלים לדבר שאיננו בחיים, ויש לחפש קולות בספרי הפוסקים וכו׳. (וע״ע בנוב״י שם סי׳ תו וס״ס נא). גם בשו״ת שבות יעקב ח״ג (ס״ס קיד) הביא דברי המבי״ט, וסיים, ועם כל זה אין להתיר עגונה זו אלא עד

12 ולכאו׳ מלשון מרן בשו״ע [סעיף ל״ד] לא משמע כן שכתב, וז״ל: וכן האשה שהעיד לה עד אחד שטבע בעלה במים שאין להם סוף ולא עלה ואבד זכרו ונשתכח שמו, הרי זו לא תנשא על עדות זו ואם נשאת לא תצא. עכ״ל. והנה התם היה רק עד אחד המעיד מה נעשה שם, ומ״מ מחמת שאבד זכרו נעשה האיסור דרבנן, אלא שלכאו משמע שהאיסור הוא מדרבנן משום דלא דיינינן להאי עדות כעדות שהרי עד אחד המעיד בעדות אשה כשר וכמו שפסק מרן בשו״ע לעיל [סעי׳ י״ג] אולם כאן חיישינן לבדדמי, ולכן במקוםשאין חשששל בדדמי תנשא וכדלעיל [סעיף ל״ג] אולם במקום שיש חשש של בדדמי לא תנשא, וזה מה שמרן דיבר כאן, וא״כ חשש דבדדמי הוא חשש דרבנן, ולדעת מרן לא מהני לצרף את מה שאבד זכרו ונשתכח שמו. ומכל דברים אלו אתה הוראת לדעת שלדעת מרן אין לסמוך על האומדנא שכתב התרומת הדשן להתיר עגונה ע״פ אומדן דעת באבד זכרו, וא״כ יש לעיין איך מרן זללה״ה כתב להתיר ע״פ זה. ונראה דעתו של מרן הגרע״י להתיר רק בצירוף סברא נוספת, זאת ועוד שדברי התרומת הדשן היום מסתברים יותר, שהרי מה שבזמנם היה אבד זכרו ודאי היום זה לא כלום, מחמת השכלול בתקשורת העולמית שכמעט וכל העולם מצולם וידועים כל המקומות המסוכנים וכו׳, והיום ישנם חברות של חיפושים המבקשים נעדרים בכל העולם וגם אם יש חשש שמא נתפס בפלילים ויצא להורג במיתה משונה, ידועים אותם גברתנים ובמידה מסוימת מגיע המידע מהם, ולכן בעת שהם לא מצאו אדם מסתבר מאוד לומר שהוא מת, ובפרט אם מצורפים בזה המודיעין המדיני של אותו מקום, וע״ז סמך מרן המחבר זללה״ה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא צא
0 סימן ה

כלות שנה תמימה מיום שאבד. ע״ש. וכן בשו״ת שב יעקב ח״ב (סי׳ יא) כתב אליו, והעיקר הגדול שיש לסמוך עליו להתיר עגונה זו, הוא מה שהביא מעכ״ת מתשובת המבי״ט (סי׳ קלה) וכו׳, וכבר כתבו כיו״ב גם מהרי״ו ומהריק״ו. ע״ש. והגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע סי׳ ב אות ז) העמיק הרחיב בסברת המבי״ט בטוב טעם ודעת, ובתשובה דלהלן (סי׳ מ אות ח) הביא סיוע לזה, מפי׳ רש״י כתובות (כב ב) באומרת ברי לי, שאילו היה קיים היה בא. ומוכח דהאי סברא הוי אומדנא דאורייתא, שלכן פטורה היא מאשם תלוי. ע״ש. (וע׳ מ״ש בזה בשו״ת בן פורת סי׳ ח דכ״ד ע״ב. ודו״ק). ובשו״ת כהונת עולם (סוף סי׳ סה) מסתמיך ואזיל ע״ד המבי״ט (סי׳ קלה) הנ״ל. והגאון רבינו יצחק בכר דוד (בעל דברי אמת) בתשובה שם (סי׳ סו) כתב ע״ז, שלענין הדין יש לסמוך על סברת המבי״ט, שאע״פ שהפני משה פעם מקרב דברי המבי״ט, ופעם מרחקם. מ״מ חכמי שאלוניקי וחכמי מצרים תמכו בידיו, ואף מהרשד״ם שהחמיר, לא החמיר אלא באיסור תורה, אבל בדרבנן ספקו להקל משום עיגונא דאיתתא. ע״ש. וע״ע בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ יב) שהביא דברי המבי״ט, וכ׳ לסייעו מתשובת מהרי״ו (סי׳ עט), וכיו״ב כתב מהרא״י בפסקיו

(סי׳ קלט). והביאו הרמ״א (סי׳ יז סט״ו). ומ״ש הפני משה ח״א (סי׳ נג) שקולא יתרה היא, כבר תמה עליו בשו״ת נאמן שמואל, שאיך דחה דברי מי שגדול בלי שום ראיה. והפני משה עצמו בח״ב (סי׳ ח וסי׳ צ) כתב שיש לצרף סברת המבי״ט לטעמים אחרים. ועכ״פ בודחי שדברי המבי״ט ומהרי״ו הם סניף גדול להיתר. ע״ש. וע׳ בתשובת הגאון מהר״א ברודו בשו״ת דרכי נועם (חאה״ע סי׳ סד דקס״ח ע״א) שאין חילוק בדינו של המבי״ט בין נאבד ביבשה לנטבע בים. ע״ש. וכ״כ בתשובה שבספר רוח חיים פלאג׳י (סי׳ יז דט״ו ע״ג) שאין לחלק בזה בין נטבע בים לבאבד ביבשה. ע״ש. וכן מבואר בשו״ת קהלת יעקב מקרלין (סי׳ ז). וע״ע בשו״ת דברי מרדכי פרידבורג (בק״ע אות מח והלאה). ובשו״ת נהרי אפרסמון (חאה״ע סי׳ יד) ד״ה אולם. ובשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ב דכ״ח ע״א). וע״ע בשו״ת זבחי צדק ח״ב (בתשובת עיגונא עמוד שכו). ע״ש. וע׳ באור זרוע ח״א (סי׳ תרצג) שהביא דברי הירוש' (יבמות פט״ו ה״א), ההוא בר נש דאתא קמי רבי, א״ל היכן ההוא פלן, א״ל מית. וההוא פלן, א״ל מית. א״ל וכולהו מייתין? א״ל ואילו היו בחיין לא הוו מייתון. ובשו״ת הרשב״ץ ח״א (ס״ס פ) הביא סיום הירוש׳, מעשה בא לפני רבי, ואמר, מאן דנישאת נישאת, ומאן דלא נישאת לא תנשא. ופירש, שכיון דבדדמי הוא מעיד, מש״ה לא תנשא

לכתחלה. וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״א (ס״ס ו). ע״ש. (וע״ע במש״כ בזה בשו״ת יביע אומר ח״ז חאה״ע סי׳ טו אות ו,וסי׳ טז אות ד והלאה). והנה בשו״ת המבי״ט ח״ב (סי׳ מט) בד״ה עוד אני אומר, כתב, שכל שיצאה האשה מאיסור אשת איש מן התורה, אפי׳ רביע עלה איסור דרבנן, כגון בנטבע במים שאין להם סוף, שאם נישאת לא תצא, נאמן הגוי להעיד עליו שמת, אפי׳ איננו מסיח לפי תומו, ותנשא לכתחלה. דהא אפי׳ בדאורייתא סמכינן אקפילא גוי, ואף דהתם ה״ט משום דלא מרע אומנותו, מ״מ במידי דרבנן

צב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

מיהא סמכינן אטעמא דעיגונא דאיתתא, ושרינן לה לכתחלה בעדות גוי שאינו מסל״ת. (וע׳ בהגהות אשרי גיטין י: בשם רבינו יקר). ואף על גב דלא משתמיט שום פוסק לומר כן, מ״מ סברא נכונה היא, ומקום הניחו

לנו להתגדר בו. ע״ש. ובשו״ת פרח מטה אהרן ח״ב (סי׳ ס דק״א סע״ב) כ׳ לפקפק ע״ז. ע״ש. ובשו״ת גבת ורדים (חאה״ע כלל ג סי׳ ח, דף לה רע״א) הביא את דברי המבי״ט הנ״ל, וכתב ע״ז, והן אמת כי לא מצאתי קולא זו בשאר ספרי האחרונים, מ״מ נראה דבספק מסל״ת פשיטא שיש להקל במידי דרבנן בפשיטות, וכן מוכח בתשו׳ הריב״ש, ובשו״ת פני משה ח״ב (סי׳ נב). ע״ש. וע׳ במראות הצובאות (סי׳ יז ס״ק מט) שכ׳, ולכן מי שנטבע במים שאל״ס בפני עדים, ובא גוי מסל״ת ואמר שראוהו מת מיד כשהעלוהו, אלא שיש שם אמתלא, כגון התפארות וכיו״ב, נראה דנאמן, שכיון שדין נטבע במים שאל״ס אינו אלא מדרבנן, שהרי אם נישאת לא תצא, לא חיישינן לאמתלא, ומתירים את האשה. ע״ש. וע״ע בשו״ת זבחי צדק ח״ב (בתשו׳ עיגונא סוף סי׳ ד עמוד שכג). ובשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ט דנ״ב ע״ב). ע״ש. ובספר צמח השדה (אות קמז וקמח) כ׳ להעמיס בד׳ המבי״ט שלא התיר במשאל״ס אלא בספק מסל״ת, ולא כשברור לנו שאינו מסל״ת, ושכן משמע בשו״ת המבי״ט ח״ג(סי׳ קט). ע״ש. וליתא, [ומיהו בספק מסל״ת אה״נ דסמכינן להקל כמ״ש הגנת ורדים הנ״ל. וע״ע בשו״ת שער אשר (חאה״ע סי׳ כד, דף עד ע״א). ובשו״ת צל הכסף ח״ב (סי׳ א דס״ג ע״ב). ובשו״ת עבודת השם (סי׳ י דף עט ע״א). ודו״ק] וע״ע בשו״ת נאמן שמואל (סי׳ בה דס״ה ע״א). ובשו״ת מנחת משה (סי׳ ה אות יג) ובשו״ת נפש חיה (חאה״ע ס״ס ט). ואכמ״ל. ומעתה בנ״ד, אף שלדברי מהריב״ל איכא עקוצי ופשורי בדברי הגוי ריימונד אי חשיב כמסל״ת או לא, מ״מ כיון דהוי מידי דרבנן לפי כל הפוסקים הנ״ל שפיר סמכינן על המהר״ם אלשיך וסיעתו להקל, ובפרט שיש לנו סיוע מתשובת הרמב״ם להתיר.

גוי שלא אמר את שם אביו ושם עירו של הנעדר

ז) והנה הגוי ריימונד לא אמר בדבריו שם אביו ושם עירו של הנעדר, ויש בזה מחלוקת בפוסקים אם יש להתיר האשה בעדות כזאת, וע׳ בש״ע ובהגהת הרמ״א (בסי׳ יז סעיף יח) ובאה״ט ופ״ת שם. וע׳ בתשובת מרן הב״י (דיני מסל״ת סי׳ ה) שהעיר על מ״ש הרב השואל, שאע״פ שרוב המפרשים ס״ל שצריך שיזכיר שם עירו, מ״מ היכא דמוכחא מילתא שפיר, שמדובר על האיש הנידון, יש להתיר בלא הזכרת עירו, ומרן כתב עליו, שאף שי״ל דמסתמא כיון שבא להעיד עליו במקום ההוא, נראה שידע שהיה מן המקום ההוא, והו״ל כמזכיר שם עירו, מ״מ איני סומך ע״ז להתירה, שלא מפני שאנו מדמים נעשה מעשה, וכדמוכח מתשובת מהריק״ו (שרש קפד) וכו׳. ע״ש. ובשו״ת מהרח״ש (בקונט׳ עיגונא דאיתתא דף לא ע״ג) כתב,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא צג

שנראה שאם היה מעיד באותה העיר של בעל האשה הזאת, ומדבר כאדם המדבר על איש שידוע וניכר אצלם יש להתיר, ויש לנו אילן גדול לסמוך עליו, הוא הגאון מהר״י טאיטצק ז״ל. וכן ראיתי עוד בתשובת הגאון מהר״י קארו בתשובה (סי׳ ג). ומ״מ אפשר שלא כתבו הגאונים כן אלא דוקח כשהזכיר שמו ושם אביו, וע׳ למהריב״ל ח״א (סי׳ ה) שהחמיר בזה. ע״ש. ומהרשד״ם כתב בתשובה, והובאה בשו״ת דרכי נועם (חאה״ע סי׳ כט), שכל שידענו בבירור על מי מדבר די בזה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת משפטים ישרים ח״א (סי׳ רב). ע״ש. ולפי מ״ש הגאון מהרש״ם בתשו׳ ח״א (סי׳ קל) שאם הזכיר שמו ושם אשתו, דמי להזכיר שמו ושם אביו, ושכן כתב החתם סופר (סי׳ עא). ע״ש. וכן כתב גם המהר״ש ענגיל בתשובה ח״ד (סי׳ פד אות ה). ע״ש. לפי זה אפילו לדברי המחמירים יש להקל בנ״ד. וע׳ בכנה״ג (סימן יז הגה״ט אות כה), שאסף כעמיר גורנה דברי הפוסקים בזה, שיש מתירים בתרי מגו תלתא, ויש אוסרים. עש״ב. וע״ע בס׳ יד אהרן ח״א (שם הגה״ט אות רצה). וח״ב (שם הגה״ט אות עז). אולם בנ״ד שיצאה מאיסור תורה יש להקל, וכמ״ש הכנה״ג (סי׳ יז הגה״ט סוף אות רמז) בשם מהרח״ש (סי׳ נט). וע״ע בשו״ת שמן המשחה (סי׳ קו דצ״ג ע״ג והלאה). ובשו״ת דבר משה ח״א (חאה״ע סי׳ ז דק״ט ע״ד והלאה). ובשו״ת זבחי צדק ח״ב (בתשובת עיגונא עמוד שב). ע״ש. והגאון רבי משה חיים מבבל בתשובה שבס׳ רב ברכות (דף קעד ע״א), כ׳ בשם שו״ת מטה יוסף (סי׳ יא), דהיכא שמתוך שטף לשונו של המעיד נראה כמדבר על איש ידוע לשניהם גם יחד, שהגוי יודע ומכיר את היהודי שמדבר עמו, שהוא אהובו וריעו, וגם היהודי השומע מכיר ויודע לאיש הדובר בו, יש לסמוך ולהתיר ע״פ הלשון המורה על הידיעה שביניהם, שאין לנו להניח את הודחי ולתפוס את הספק, ושבזה אף מהריב״ל והרשד״ם יודו להקל. ע״ש. וכיו״ב כתב בשו״ת דרכי נועם

(סי׳ נד). וכ״כ מהר״י זאבי בשו״ת זרע אברהם (סי׳ ד). וכן העלה האקרי לב מה״ת (חאה״ע סי׳ ו דפ״ג).
ע״ש. עכת״ד. ואף שאח״כ הביא הרב זב״צ שם, מ״ש בשו״ת בית דינו של שלמה שחוכך להחמיר בזה, מפני שהפוסקים הראשונים לא חילקו בזה. ע״ש. מ״מ בנ״ד מורא לא יעלה על ראשינו, וכמש״כ לעיל, שמאחר שבנ״ד אבד זכרו ונשתקע שמו זה יותר משש שנים, ויצאה האשה מחזקת אשת איש מן התורה, שפיר סמכינן על דברי האחרונים המקיצים הנ״ל, שדבריהם קילורין לעין, ולא יהא אלא ספק, הא קי״ל ספקא דרבנן לקולא. ומכל שכן שבנ״ד האשה רעיה העידה בפני ב״ד שלנו בבטחון רב שבעלה נהרג, ואיננו בחיים. וידוע מ״ש מרן הש״ע (סי׳ יז ס״ח): עד שאמר לאשה בינו לבינה "מת בעלך", אינה צריכה שוב לעדותו, אלא היא באה לבית דין, ואומרת בפניהם "מת בעלי", ומקורו מהגמרא (שבועות לב ב), ופרש״י והרא״ש והר״ן שם. ומשמע שא״צ לומר פלוני אמר לי, אלא די לומר בלשון הנ״ל. וכ״כ האבן שמואל (אות קכו), ודלא כהבית מאיר. ע״ש. וכ״כ בשו״ת פני יהושע ח״ב (סי׳ פא). ע״ש.

צד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

עדות מאנשים פסולים

גם יש להזכיר כאן שהעד הרב אשר קרויזר העיד בפנינו ששמע בעצמו מפי יהודים ומפי לא יהודים על מותו של הבעל, ומסתמא כיון שהוא ת״ח שמע מהגוים כן כשהם מעידים כמסיחים לפי תומם. ומה שקיבל עדות גם מיהודים, וכנראה שהם מאנשי עולם התחתון, וא״כ פסולים הם לעדות, מ״מ אין לפסול אותם בסתם, כל שלא נתקבלה עדות עליהם בב״ד, וכמ״ש בשו״ת פני אריה (סי׳ צח). ובשו״ת דרכי שלום (סי׳ נט). ועוד. (ושוב כששאלנו את העד הנ״ל אמר בפירוש שנמסר לו כן גם מסתם אנשים דעלמא, ולאו

דוקח מאנשי עולם התחתון).

מקבל כסף להעיד

והנה אף על פי שהוא משמש כטוען רבני בבתי הדין שלנו, וטיפל בתיק של האשה בשכר, אין לחושבו כעד הנוגע בדבר, ולפסול אותו לעדות, וכמ״ש בשו״ת משאת בנימין (סי׳ צח) שנוגע בעדות פסול מן התורה לענין עדות אשה. וכן בשו״ת מהריב״ל ח״א (כלל יג סי׳ יח) נסתפק בזה. ע״ש. ובשו״ת נטע שעשועים (סי׳ סא) תמה על המהריב״ל שנסתפק בזה, דמילתא דפשיטא טובא שהנוגע בדבר פסול אף לעדות אשה. ע״ש. ובשו״ת פני יהושע ח״ב (סי׳ סד) כתב, שאע״פ שהגאון מהר״א בנו של המשחת בנימין, והגאון בעל תוס׳ יום טוב, והגאב״ד דפוזנא, ביריד לובלין, כולם הסכימו להתיר נוגע לעדות אשה. מ״מ לדינא הדבר ברור שהנוגע פסול לעדות אשה. אבל הפתחי תשו׳ (סי׳ יז ס״ק יט) הביא מהנודע ביהודה (סי׳ כז) שצידד להכשיר נוגע לעדות אשה, אלא שסיים, שאע״פ שאנו דנים להכשיר, מ״מ לא נעביד
עובדא נגד מהריב״ל. ובס' בית מאיר העלה להכשיר בפשיטות את הנוטל שכר להעיד בעדות אשה. ע״ש.

אולם הגאון מהרש״ם בח״א (סי׳ קל) הביא דברי הפוסקים, וכתב, ובתשובה הארכתי בזה, והבאתי דברי רבינו ישעיה הראשון בספר המכריע (סי׳ מד) שפסק להדיא דבמילתא דעבידא לאגלויי גם הנוגע בדבר ואתחזק איסורא נאמן. ע״ש. והא ודאי שאילו ראו האחרונים דברי רבינו ישעיה, לא היו מחמירים בזה. וכ״ש בנ״ד דבלא״ה יש לנו כר נרחב להתיר את האשה מהטעמים הנ״ל, ואין בעדותו של הרב אשר קרויזר אלא סניף חשוב נוסף להיתר. ותנא דמסייע לן בזה הוא המהר״ש לבדא בשו״ת שיבת ציון (סוף סימן פא). ע״ש. ועיין עוד בשו״ת מהר״ש ענגיל חלק ד (סי׳ פד אות ה). ע״ש. ובפרט שהצהיר במפורש בפנינו בבית הדין, ובמלוא האחריות, שאת שכרו כטוען רבני המייצג את הגב׳ רעיה דרבנר כבר קיבל מראש בהתחלת הטיפול בתיק, ולא יקבל ממנה עוד אפילו פרוטה אחת יותר, ושהוא מוכן להשבע על כך.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לה
סימן ה

הילכך יש לסמוך גם על דברי העד הנ״ל כדי להתיר את הגב׳ רעיה דרבנר להנשא לכל גבר די תצבי. ובפרט שהאשה צעירה לימים, וכבר כתב השבות יעקב ח״ג (סי׳ קי) להתיר את אשתו של מי שנטבע במים שאל״ס, דחשיב כדיעבד, שכל שעת הדחק כדיעבד דמי, ועדיפא שעה״ד דסמכינן בה אפי׳ ביחיד במקום רבים, ואילו בדיעבד לא אמרינן הכי. וע׳ בסדר אליה רבה בתשובה (סי׳ ד, דף ל ע״ב), שכתב, ובראותי בדברי השואל, שהאשה היא צעירה לימים, בת כ״ה שנה, ואם לא תועיל לה עדות זו, תשחר עגונה כל ימיה, וכבר כתב הרא״ם בתשובה, שמאחר דקי״ל דבשעת הדחק יש לסמוך על דברי יחיד במקום רבים, אין לך שעת הדחק גדולה מזו, שאם תשחר האשה עגונה כל ימיה ודאי דנפיק מינה חורבא, וכ״ש בזמנים

אלו שבעוה״ר רבו הפרוצות וכו׳. וכן העלה בשו״ת משאת בנימין (סי׳ מד), שאם האשה צעירה לימים איכא למיחש לחורבא, ויש לסמוך על המקיצים וכו׳. עכת״ד. וכ״ש בזמנינו שהפריצות גדולה מאד. וכ״כ הרב זבחי צדק ח״ב (בתשובת עיגונא עמוד שכ). ע״ש. וע״ע בשו״ת זקן אהרן וואלקין (סי׳ עב דס״ט ע״ד). ובשו״ת ויחי יעקב (סי׳ ג אות נ). ובשו״ת עין יצחק (סי׳ כב אות כה). ע״ש. ובתשובת הרב רבי גרשום בר יהודה שבס׳ אור זרוע (סי׳ תרצג) כתב, וכך דעתי נוטה לפי מה שלימדונו רבותינו שהקילו חכמים בדבר

משום תקנת עגונות, ושלא תצא לתרבות רעה, וכו׳. ע״ש.

ונועדנו יחדיו אני ועמיתי הגאונים, מהר״ר אליעזר יהודה ולדינברג, ומהר״ר יצחק קוליץ, שליט״א, ובמותב תלתא כחדא הוינא, ופסקנו להתיר את המבקשת הגב׳ רעיה דרבנר בת ציון נחמני, להנשא לכל גבר די תצבי, בהיות שבעלה אהרן (הארי) דרבנר בן משה, נהרג. והואיל ובעלה המנוח הנ״ל השאיר זרע של קיימא אין המבקשת זקוקה לחליצה כלל. פס״ד זה ניתן ביום כ״ד באלול תשמ״ב לפ״ק.

עובדיה יוסף ראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הגדול ירושלים.

צו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סימן ו

אשה המעידה שראתה את בעלה הרוג

שו״ת יביע אומר חלק ח - אבן העזר סימן כ

ב״ה. ירושלים. אדר תשכ״ד. אור זרוע לצדיק לפ״ק.

הופיעה לפנינו בבית הדין האשה א. בראון, ואמרה שבזמן השואה ברחה יחד עם בעלה ליער עם כמה אנשים מפני הנאצים ימ״ש, וכאשר הרגישו בהם הנאצים בהיותם ביער ירו עליהם מספר יריות אשר נהרג בהם בעלה, והיא ושאר האנשים מצאו מחסה, והתחבאו שם עד יעבור זעם, וכשהלכו משם הרשעים האויבים, ויצאו ממקום מחבואיהם, ראתה את בעלה הרוג, ובאו האנשים שעמה וקברוהו שם. וזה לה כעשרים שנה שיושבת גלמודה באלמנותה. וכעת הזדמן לה איש שרוצה לישא אותה לאשה, ומבקשת מבית הדין לתת לה היתר נישואין.

מלחמה בעולם

א)והנה מבואר ברמב״ם (פרק יג מהל׳ גירושין ה״ב) וז״ל: וכן אם היתה מלחמה בעולם ובאה ואמרה מת בעלי במלחמה אינה נאמנת, שמא תסמוך דעתה על דברים שרובם למיתה, ותאמר שהוא מת, כגון שנהרגו הראשונים והאחרונים שעמדו שם והיה בעלה באמצען, שהרי היא אומרת מאחר שנהרגו אלו

ואלו ודאי שנהרג גם הוא בכללן, לפיכך אפילו אמרה מת במלחמה וקברתיו אינה נאמנת, אבל אם אמרה מת על מטתו נאמנת. עכ״ל. והרשב״א בחידושיו ליבמות (קיד ב) הביא דברי הרמב״ם הנ״ל, וכתב, ואינו נראה לי, דלא מחזקינן לה במשקרת אלא באומרת בדדמי, וכל שאמרה קברתיו נאמנת. ועוד דהא אמרינן רעבון גרוע ממלחמה, דבמלחמה כי אמרה מת על מטתו נאמנת, ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו. אלמא דכל שכן דבמלחמה כי אמרה מת וקברתיו מהימנא. ע״ש. וכדבריו כ׳ הריטב״א שם. וכ״כ הרמב״ן שם. וע״ע במאירי שם שכ׳ לתמוה בזה על דברי הרמב״ם, וס״ל שנאמנת. ע״ש. וכן הוא בתוס' חד מקמאי (יבמות קיד ב). וכן פסק רבינו ישעיה הראשון בפסקיו ליבמות שם. וכ״כ בפשיטות בעל המאור

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא צז

שם, וע״ע בשו״ת הריב״ש (סי׳ שעז). ע״ש. ומרן הש״ע (סי׳ יז סעיף מח) פסק בסתם כדברי הרמב״ם, ואח״כ כתב ויש אומרים שאם אמרה קברתיו נאמנת. וקי״ל סתם ויש הלכה כסתם. וע׳ בבית יוסף מ״ש בדעת הרי״ף בזה. ומיהו י״ל שלפי מ״ש הרמב״ם כגון שנהרגו הראשונים והאחרונים, והוא היה באמצען וכו׳, מוכח שאם נהרג הוא לבדו, לא שייך ה״ט, וכן לשון הגמרא שם, מ״ט דמלחמה משום דאמרה בדדמי, דסברה, סלקא דעתך דבכל הני דאיקטול, הוא פליט? וא״כ כשלא נהרג מכל האנשים שהספיקו לברוח ולהסתתר, ורק בעלה נהרג, לא שייך ה״ט. וכן ראיתי להרב ערוך לנר (יבמות קיד ב), שכתב כאמור. אלא שסיים, שלפי מ״ש הרא״ם בתשובה (סי׳ כ), והובא בכסף משנה (פי״ג ה״ב), דס״ל להרמב״ם דחיישינן שהיא משקרת, כיון שאין דרך לקבור במלחמה וכו׳, לפ״ז אף בכה״ג אינה נאמנת. ע״ש. וצ״ע. ומ״מ עדיין י״ל לפי מ״ש בס׳ בני משה (סי׳ נט), שי״ל דהא דאינה נאמנת, אליבא דהרמב״ם, היינו כשאמרה שהיא קברה אותו, שכיון שאין דרך להתעסק בו כשהיא יראה לנפשה, אינה נאמנת, אבל באומרת ראיתי שקברו אותו נאמנת, והובא באוצר הפוסקים (דף יט ע״ד, אות ז), א״כ ה״נ נאמנת. ועוד י״ל שיש כאן טעם להתיר ע״פ מ״ש בשו״ת פני משה ח״ב (סי׳ עט), דעד כאן לא קאמר הרמב״ם שאינה נאמנת, אלא דוקח באומרת שבשעת המלחמה קברה את בעלה, ואנן סהדי שבאותה שעה היא יראה לנפשה, כיון דהוי בעידנא דריתחא ושעת סכנה, אבל אם אמרה שאחר שפסקה המלחמה ותשקוט הארץ קברה אותו, נאמנת בודאי, דהויא כאומרת שבשעת המלחמה מת על מטתו שנאמנת. וכן פסק עוד הפני משה בח״א (סי׳ ט), אלא ששוב הביא מ״ש הרשב״א, שלדעת הרמב״ם אם אמרה שהוכה במלחמה ונפצע, ושב ומת על מטתו אינה נאמנת, ולפ״ז גם בנ״ד אינה נאמנת, אלא שבשו״ת מהר״א ששון (סי׳ טז) כתב, שאין הכרח לזה מדברי הרמב״ם, ולפ״ז יש להתיר מכח ס״ס, שמא הלכה כהפוסקים שחולקים על הרמב״ם, וס״ל שבאומרת מת וקברתיו במלחמה נאמנת, ואת״ל שהלכה כהרמב״ם שאינה נאמנת, שמא לא החמיר הרמב״ם אלא באומרת קברתיו בשעת המלחמה. והובא כל זה באוצר הפוסקים (דף כ רע״א). ע״ש. ובצירוף דלעיל יש להוסיף עוד ספקות, דשמא באומרת שראתה שקברוהו אחרים נאמנת, או באומרת שהוא נהרג לבדו ונקבר נאמנת. הילכך יש לנו כמה ספקי ספקות להתיר. ובפרט שרוב הפוסקים חולקים על הרמב״ם וס״ל שהיא נאמנת כשאומרת מת וקברתיו. (וע׳ בערוך השלחן סי׳ יז ס״ק רכט). והנה כשדחינו בבית הדין ההחלטה ליום אחר, באה והביאה עד אחד שהעיד בפנינו ששמע מתושבי עירו, אחר סיום המלחמה, שבעלה של האשה המבקשת הנ״ל נהרג ביערות. וידוע מ״ש המהריב״ל (ח״א סי׳ י) דבעד מפי עד אפילו לא אמר קברתיו נאמן, דמלינן להקל, דשמא העד הראשון לא חש לומר פרט זה כשסיפר לעד השני. ויש לסמוך בזה על הר״ן והריב״ש דס״ל דקברתיו לאו דוקא, אלא אפילו הזיז אותו ממקום למקום, או שאחרים הזיזו אותו ממקום למקום בפניו, וכיון שאינו דבר מסויים ורשום לא הזכירו וכו׳. ע״ש. ורבים מהאחרונים

צח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

פסקו כד׳ מהריב״ל. וע׳ באוצר הפוסקים (בסעיף לג ס״ק רעח, דף סא ע״ג והלאה) שהובאו דברי הפוסקים מערכה לקראת מערכה בזה, וכנראה שרוב הפוסקים מסכימים למהריב״ל. כיעו״ש. (ודע שאין לדמות נ״ד למלחמה קטנה שנאמנת, ולדעת הבית מאיר (בסעיף מ״ח) אף אינה צריכה לומר קברתיו, דשאני התם שאשה כלי זיינה עליה ואין דרכם להרוג הנשים, כמבואר בשלחן ערוך (סי׳ יז סעיף נד), אבל הנאצים הרשעים הרגו באכזריות אנשים ונשים וטף, כל אשר בשם ישראל יכנה. וזה פשוט. ודו״ק) וע׳ בשו״ת אבני נזר (חאה״ע סי׳ קיא).

אבד שאבד זכרו

ב)ויש להוסיף עוד צירוף להיתר בנ״ד, שכבר עברו כעשרים שנה מיום האירוע ההוא, ונשתקע שמו ואבד זכרו מן העולם, וא״כ יש לסמוך על מ״ש המרדכי (סוף יבמות) בשם הר״א מוורדון, דמדקתני טבע במים שאין לו סוף אשתו אסורה, ולא קתני אסורה לעולם, ש״מ דלאו לעולם קאמר, ורבותינו תלו הדבר בדעת חכמי הדור שישכילו על אודות המאורע בדורם, ולכן יש למצוא עילה להתיר עגונה שנטבע בעלה, זה כארבע שנים ואבד זכרו, ויש אומדנות חזקות שנטבע, שכשם שמצינו בש״ס שרצו להקל בצורבא מרבנן משום דקלא אית ליה, ה״נ אפי׳ באינו לורבא מרבנן בזה״ז כל שאבד זכרו יש לסמוך על אומדן דעתינו להקל. והגם שמרן הבית יוסף (סי׳ יז) דחה דברים אלו בכל תוקף, ושהרבה גדולים חולקים ע״ז, וכן בתשובותיו לאה״ע (דיני מסל״ת סי׳ א) דחה בשתי ידים דברי המבי״ט שסמך ע״ד הר״א מוורדון. ע״ש. אולם הגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א דט״ו ע״ב) העיר, שבתשובת מהר״י בי רב (סי׳

ג) הביא שכדברי הר״א מוורדון כתבו גם רבינו אליעזר ממיץ, ורבינו משולם ב״ר קלונימוס, והאגודה יבמות (סי׳ קמה). ואילו היה רואה מרן תשובת רבו המהר״י בי רב, שהביא כן מגדולי הראשונים, לא היה מפריז על המדה כל כך לכתוב ע״ד הר״א מוורדון שהם בטלים ח״ו, כיון שמצינו שלמים וכן רבים דס״ל דאזלינן בתר אומדנא להקל. וכ״כ בהדיא בשו״ת מהר״י מברובא (סי׳ ריז) בשם האור זרוע. וכ״כ הרא״ם בתשובה ח״א (סי׳ לו). וכ״כ המהר״ם פדואה (סי׳ לו), והב״ח בתשובה ח״א (סי׳ עט). ע״ש. גם בשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח) כתב, והנה עינינו הרואות, שאין הר״א מוורדון יחידאה בזה, כי בשו״ת מהר״י מברובא (סי רטו) הביא כן מהאור זרוע בשם רבינו אליעזר בר שמואל, ושכ״כ מהר״י מרפורק והאגודה וכו׳. ע״ש. וכן הגר״י ענגיל בשו״ת בן פורת ח״ב (סי׳ ח) הביא מ״ש מהר״י מברונא, ודחה השגות החולקים ע״ז, והעלה שכל שעברו עליו י״ב חודש מיום שנעלם נחשב כאבד זכרו, ושכ״כ בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ שכו), וכתב, וזכר לדבר, נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד, וכמ״ש בברכות (נח ב). ע״ש. וע׳ בשו״ת מהרא״י בפסקיו

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא לט

(סי׳ קלט) שכ׳, בזמנינו אפי׳ באדם בינוני שנעדר, אמרינן אם איתא שהוא חי קלא הו״ל למילתא, טפי מדאמרינן בצורבא מרבנן בזמן חכמי הש״ס, משום שאז היו ישראל עם רב ונפוצים בכל המקומות. וכן הובא בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ קלה). וע״ע להמהר״ם בן חביב בתשובה שבגבת ורדים (אה״ע כלל ג סי׳ ז), וכן בתשובתו שבסוף שו״ת דבר שאול (דף ז ע״ב) שכתב, שכל שעברה עליו שנה מיום שנטבע במשאל״ס, ועקבותיו לא נודעו, אפי׳ לא שהה שם העד עד שתצא נפשו, כיון שנאבד זכרו כבר יצאה האשה מאיסור תורה, כדמוכח מדברי הרמב״ם (פ״ז מהל׳ נחלות) וכו׳. ע״ש. וכן בשו״ת באר המים (חאה״ע סי׳ סא דף נג ע״ד) כתב, שאף שהרדב״ז ח״א (סי׳ תקכו) כ׳ לסתור דברי מהרא״י הנ״ל, מ״מ חזינא לאמבוהא דספרי שהביאו דברי מהרא״י להלכה, ומהם הרמ״א בסי׳ יז סעיף טו, והבית שמואל שם, ושכן כתב הט״ז, וכ״כ המהרח״ש (דט״ו ע״ב וד״ס ע״ג). וכן הסכים מהר״א ברודו בתשו׳ דרכי נועם (סי׳ סד) וכו׳, וכד הוינן בה נקטינן כדעתשני גדולי הדור המהר״ם בן חביב והגנת ורדים, שהסכימו שכל שנשתקע שמו ואבד זכרו, ועקבותיו לא נודעו, כבר יצאה האשה מאיסור תורה, ולא רביע עלה אלא איסורא דרבנן. (וע״ע שם בדף סב ע״א). עכת״ד. וכן הגרח״מ לבטון בס׳ נוכח השלחן (חאה״ע סי׳ יד) הביא להלכה דברי המהר״ם בן חביב. (וכעת נדפסו ג״כ בשו״ת דבר שאול בקונט׳ עגונא דף תו ע״ד). וע״ע להגר״ח פלאג׳י בתשובה שבשו״ת פורת יוסף (חאה״ע סי׳ ג דמ״א ע״א) שכתב, שהואיל ובנ״ד עברו כבר שלש שנים מיום שנעדר ואבד זכרו, יצאה האשה מאיסור תורה. ולכן יש לסמוך על הטעמים והאומדנות להיתר, שהובאו בתשו׳ הגר״מ אשכנזי, וכמו שהסכימו עליהם להקל הרבנים המובהקים מהר״ר יעקב אביגדור ומהר״ר יוסף אלפנדארי וכו׳. ע״ש. הילכך בנ״ד יש להסתמך על הסברות הנ״ל מאחר שכבר עברו עשרים שנה מהעדרו ואבד זכרו, ובודאי שיצאה מאיסור תורה, לכן יש לסמוך על מש״כ לעיל להקל אפי׳ לדעת הרמב״ם ומרן. ויש לצרף עוד מ״ש החתם סופר (חאה״ע סי׳ נח), שידוע שבזמנינו נשתנה הדבר ממה שהיה בזמן חכמי התלמוד והראשונים. כי בכל המדינות קבוע בי דואר בכל עיר ועיר, ומגיעים אלינו מכתבים אפילו מארצות מוגרמה בזמן קצר מאד. ואילו היה חי היה מודיע לביתו ע״י איגרת, או ע״י הודעה בעיתון, על מקום המצאו. וגם החשש דשמא מחמת כיסופא ערק לעלמא (יבמות קטו א) אינו שייך בזמנינו, שאפי׳ אם היו נשברים כל איבריו, היה בא לביתו או היה מודיע לבני ביתו, ולא היה בזה שום כיסופא. וכן פרש״י כתובות (כב ב) באומרת ברי לי, שאילו היה קיים היה בא. ולכן צירוף סברות אלו בודחי שמועיל להוציא את האשה מחשש איסור תורה. ע״ש. והגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז,ובסי׳ מ דק״ד ע״א) סמך על הסברא הנ״ל. ע״ש. וכ״כ בשו״ת נודע בשערים (קמא ס״ס כ). ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו). ובשו״ת עונג יום טוב (סי׳ קכח). ובשו״ת בן פורת (סי׳ ח). ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ סא). ובשו״ת שערי דעה (ח״א סי׳ פז וח״ב סי׳ קיד). וכ״כ הגר״ח מודעי בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳

ק עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ט דנ״ג ע״ג והלאה). ובשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א דכ״ח ע״ב). וכ״כ הרב זבחי צדק ח״ב (עמוד רמו) ועוד. וכל שכן בזמנינו שכלי התקשורת התפתחו ביתר שאת ויתר עוז, הטלפון והטליגרף והאלחוט, והעמונים והרדיו והטלויזיא, בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, שבודאי שסברת האחרונים התחזקה מאד, שאילו היה חי היה מודיע באיזה דרך שהיא למכיריו או לבני ביתו. וה״נ בנ״ד שסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה לפי שמת. כמ״ש התוס׳ כתובות (ט ב) בד״ה כל. [והארכתי עוד בסברות אלו בשו״ת יביע אומר (ח״ו חאה״ע סי׳ ד אות ט והלאה, וח״ז חאה״ע סי׳ טז אות ד והלאה). ומשם בארה]. קבצי למלין שהאשה העגונה הבצבת בזה מותרת להנשא לכל גבר די תצבי, (אחר שיתברר שאין לבעלה אחים מן האב, שלא תצטרך לחליצה). וכן הסכימו עמי חברי הרבנים חברי בית הדין שליט״א. והנלע״ד כתבתי.

עובדיה יוסף ס״ט

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קח

סימן ז

היכר הרוג בסימני גוף וכלים 13

שו״ת יביע אומר חלק ט - אבן העזר סימן יח

ב״ה, ירושלים, יז אדר תשנ״ח

שאלה אדם הנשוי אשה פה אנטוורפן ויש להם בת בגיל שמנה עשרה, בשנים האחרונות נסע למוסקבה להסתחר ולהתעשר, הוא נפרד מאשתו באופן אזרחי, ובלא גט פיטורין יהודי, לא היו סכסוכים ביניהם. ימים אחדים לפני מותו הרגיש שהוא נרדף והיה מפחד על נפשו, ונפגש עם רב ממוסקבה וסיפר לו על זה בדמעות שליש, רב זה הניח לו תפלין, והיה בוכה מאד בהם עד שהיה קשה להרגיעו. כעבור כמה ימים ישב האיש בביתו עם מכרים, וכשעברה מכונית ליד ביתו קראו לו מלמטה, והודיע שהוא צריך לרדת אליהם. לאחר יום הספיק להתקשר לביתו והודיע כי שלום לו, אבל מאז נעלמו עקבותיו. לפי דעת החוקרים כי הוא סיפר לחבריו על כספים בסכומים גדולים שהוא היה אמור לקבל ממדינה שלישית, ובהיות שהכסף לא הגיע, והסיפור לא היה נכון, לכן חיסלו אותו. וגם לקחו ממנו שמנה עשר ק״ג זהב שהיו ברשותו בעסק שלו, אחר כחודש ימים נמצאת גופה מושלכת בפאתי מוסקבה בחורשה, לדברי הפתולוגים הגופה נמצאת כארבעה שבועות אחר חיסולה, הגופה היתה מונחת על הפנים, והראש והפנים היו מרוסקים מאד ללא היכר, ממכות גרזן. אחר שעשו תמונות מהגופה מחלק האחורי שלה, דהיינו במצב שמצאוהו, ולקחו ממנה מעט דם ושרפו את הגופה וקבעו שבשעה שנהרג היה עם אלכוהול, וראו שסוג הדם דומה לדם של אביו. כי אחר תקופה קצרה באו אביו ואמו למוסקבה וחקרו על בנם ושייכו את הגופה שנמצאת בזמנו עם בנם וזיהו והכירו את התמונות בטביעות עין שזהו בנם. גם האשה הכירה בטביעות עין

13 שאלה זו נשאל הרב ירמיה מנחם כהן דומו״ץ אנטוורפן, וכתב על כך תשובה בשו״ת והרים הכהן [ח״ג סימן ע״א] וכתב שאמרו לו הגרי״ש אליישיב והגר״ש ואזנר והאדמו״ר מסלונים שישאל את מרן הגרע״י זללה״ה ומה שישיב הוא שיהיה, ומרן זללה״ה השיב ונדפסה תשובתו שם בסימן ע״ב, עם תשובות של כמה חכמים. ע״ש.

קב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

את התמונה שזוהי גופת בעלה בודאי. כל מכריו יודעים כי הוא נהרג על ידי הצ׳צ׳נים. ואבד זכרו זה כשלש

שנים.

לחוקרים מצד השלטונות היו אנשים משלהם, בבית הסוהר במוסקבה, שם נמצאו שני צ׳צ׳נים שנחשדו כמעט בודאותשהיו מעורבים בהריגתו של הבעל, ושמעו מהם כמסיחים לפי תומם שהאיש שמחפשים אותו חוסל ונהרג על ידי אנשיהם. באופן שאין שום ספק שאדם זה אכן נהרג. הסיבה שלא העמידום למשפט - חוסר מימון לתביעה ולעורך דין.

לא היו בדיקות שינים כי אמרו שהלסת היתה הרוסה ולא יכלו לבודקה.

בהיותי במוסקבה פעמיים לבירור ענין זה, ראיתי שיש בעיר קלא דלא פסיק שפלוני נהרג ע״י הצ׳צ׳נים, ושכל מכריו יודעים על זה, ומאז אבד זכרו זה שלש שנים. ויש טביעת עין של כל גופו מאחוריו ע״י התמונות שנמסרו מהמשטרה שם, שהוריו ואשתו טוענים שזוהי הגופה שלו ע״פ טביעות עינם. ההרוג שכב על בטנו ולא היה אפשר לקבוע שהוא יהודי ע״פ המילה, כי חלק זה נשחת ונרקב. בתמונה מחיים שלו רואים שהאצבע הקטנה שלו ביד ימין תמיד היתה כפופה פנימה, וגם אשתו אישרה זאת שכך היה בעלה. וכן בתמונה שאחר המות אפשר היה להבחין בבירור שהיא כפופה פנימה אחרת מכל האצבעות שהן פשוטות, רגל שמאל שלו היתה רזה יותר מהרגיל ע״פ קנה מדה של מבנה גופו, וכך היה בתמונתו מחיים, וכך נראה בתמונה שאחר המות רגל שמאל רזה יותר מרגל ימין. וכך נראה בתמונות. הגופה נמצאת ללא לבוש רק היו עליו מכנסי תחתונים בצבע וויאולט. ויש אישור מביתו שזהו בגדו, והבגד אינו מסוג שהאנשים רגילים ללובשו. ובטביעת עינם של משפחתו מציינים שהיה למנוח עורף רחב במיוחד ויוצא מן הכלל, וכך רואים בתמונת ההרוג. זמן ההריגה המשוער עם זמן העלמותו של ההרוג מתאים.

שם האיש ההרוג הוא בורים בודניק, ושם האשה הוא אנג׳לה גלויברמן - בודניק.

סימנים מובהקים

א) מרן הש״ע (סי׳ יז סכ״ד) כתב, מצאוהו הרוג או מת, אם פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימים והכירוהו בהם, שהוא פלוני, מעידים עליו, אם ניטל אחד מהם, אפילו אם יש סימנים מובהקים בכליו, אינם כלום, דחיישינן לשאלה, ואפילו אם היו סימנים בגופו אין מעידים עליו, אבל אם היה להם בגופו סימנים מובהקים ביותר מעידים עליו. וכתב הרמ״א בהגה (והוא משו״ת הרא״ש סוף כלל נא) כגון שהיה לו יתר

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קג

או חסר או שינוי באחד מאיבריו. ע״כ. וכתב הבית שמואל בשם המשחת בנימין הכלל דסימן מובהק הוא שלא ימצא כזה רק אחד מאלף. והוא דבר זר ומופלג. ע״ש.

והנה בשטה מקובצת (ב״מ כז ב) כתב בשם הראב״ד, דלמאי דקי״ל סימנים דרבנן עבוד רבנן תקנתא אפילו בגט, איבוד וחילוף לא שכיח, ובמיתת האיש נמי משום עגונה דייקא ומינסבא ותקינו להמירה בסימן מובהק, ובאבדה אפילו נשאינו מובהק. ע״כ. ובשטמ״ק שם (ד״ה וז״ל הריטב״א) כתב בשם הרמב״ן דבסימן מובהק דמהדרינן ביה גיטא ודאי דהוי מדאורייתא. ע״ש. וכ״כ בשו״ת מהר״ם מלובלין (סי׳ ז) שהסכמת כל הפוסקים דסימנים מובהקים מהני מדאורייתא, כדמוכח בסוף יבמות ובב״מ (כז ב) דהכא בשותא סימן מובהק קח מיפלגי וכו׳. וה״נ גבי גיטין נקב יש בצד אות פלונית. ע״ש. וע״ע בשו״ת תורת חיים ח״ג (סי׳ נו). וז״ל הרב המגיד (פרק יג מהל׳ גירושין הלכה כא): וכבר כתבתי בהל׳ גזלה ואבדה שיש מיני סימנים מובהקים ביותר שהם מן התורה, ואף כאן מעידים עליהם להתירה, וכ״כ הרמב״ן והרשב״א, וכן מוכח בסוגיא דאמר הכא בשותא סימן מובהק קח מפלגי, אלמא דבסימן מובהק לא פליגי. ע״ש. וע״ע בשו״ת חקרי לב (חאה״ע סי׳ יב). ובצמח צדק מליבאוויטש (חאה״ע סי׳ מט אות ה). ע״ש. וע׳ במ״ש בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ נב). ובשו״ת הרדב״ז ח״ב (סי׳ תשצח). וע״ע בשו״ת הרשב״ש (סי׳ רלז). ע״ש. וראיתי בספר גליא מסכת (סי׳ ח דמ״ב ע״א) ד״ה ודעת הראב״ד וכו׳, שמבואר שדעת הראב״ד שאפילו סימנים מובהקים ביותר אינן אלא תקנתא דרבנן שתיקנו שיועילו, וגם מוכח שדעתו שלא כדברי רבינו ירוחם שמחמיר במשקל וגדר של סימן מובהק עד שלא נמצא כזה בגוף אחר בעולם, ומחליט הדבר בבירור כמו עדות של הכרת פרצוף וכמ״ש בסנהדרין (לז סע״א) שהקב״ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחבירו. ודעת הרא״ש שהובא בהגהת הרמ״א (סכ״ד) שמועיל חסר או יתר אבר, או גבשושית על חוטמו או חוטמו שקוע כמו ארוס האמור בתורה שהוא מום בכהנים, וכמ״ש בב״י, וס״ל שכל ענין הנקבע מום לגבי כהנים מסתמא הדבר משונה משאר בני אדם, וכן יש לקובעו לסימן מובהק אצל סימנים. אך הנראה לפ״ד רבינו ירוחם שאפילו דהוה מום לגבי כהנים לא ראוי להועיל בענינים אלו, דמ״מ לא שייך לומר עליהם דברי רבינו ירוחם שברור הדבר שלא נמצא גוף אחר דוגמתו.

אצבע כפופה

ומעתה בנ״ד שהיה שינוי אבר באצבע הקטנה שהיא כפופה בפנים, אחרת מכל האצבעות שהן פשוטות, ונראות כן גם לאחר המות בתמונות, וכך מעידים עליו שכן היה בחייו, י״ל דחשיב סימן מובהק, ומעידים עליו. ואף על פי שכתב בשו״ת מהרשד״ם (סי׳ נב) שבודאי דמ״ש הרמ״א להתיר בשינוי אבר, לא בכל

קד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שינוי קאמר אלא דוקח בשינוי גדול, כגון מ״ש התה״ד (סי׳ רלד) בגבשושית על החוטם וכיו״ב שהוא דבר זר עד מאד. ע״ש. אולם לדידי חזי לי בספר משכנות הרועים (דף רמז ע״א) בשם הרד״ך וז״ל, על אשה שהעידה שהיה לו רושם באצבעו מצד חולי ונשאר עקום מעט דסימן מובהק הוא אפילו להתיר אשת איש החמורה. וע״ש. וע״ע בשו״ת שב יעקב (סי׳ יא), בסימן שהאצבע הקטנה כפופה ביותר שלא כשאר האצבעות, שיש להתיר, כמ״ש בשו״ת מהר״ם מלובלין (סי׳ נו וסי׳ קכח) שכל שינוי באבר מיוחד הוי סימן מובהק. ע״ש. וכ״כ בשו״ת שער אשר ח״א (חאה״ע סי׳ ז דף מה ע״א), שהביא דברי הכנסת יחזקאל (סי׳ נג) שכתב בשם רב אחד (הוא בעל השבות יעקב) שאם נמצא אצבע עקום וכפוף לתוך ידו, לא הוי סימן מובהק והביא שכ״כ הרד״ך, וכ׳ ע״ז השער אשר, ודברים תמוהים אני רואה כאן, ומה שהביא כן מהרד״ך נוסחא מוטעית נזדמנה לו, שהרי עינינו הרואות בתשובת הרד״ך שכתב להדיא דהוי סימן מובהק. וכן נמצא כתוב בב״י בשם הרד״ך וכו׳. ע״ש. גם בשו״ת רבינו חיים כהן (חאה״ע סי׳ לא) כתב על מ״ש הפנים

מאירות (סי׳ נ) שסמך להתיר בנידובו ע״ד העד שאמר שיש לו רושם באצבע שניה שבידו השמאלית, וכתב,שאפילו לדעת הפוסקים דרושם לא הוי סימן מובהק, מ״מ מודו שאם צמצם המקום הוי סימן מובהק. ועוד יש לצרף כמה אומדנות שהכירו הבגדים וכו׳. ובנ״ד שהעיד העד שהעקימה של אצבעותיו היתה משונה מאד, שבשני הצדדים היו נוטים בעקמימותן לצד האמצעי כמו אל פני המנורה, ולדעתי זהו סימן מובהק יותר מנקב יש בו בצד אות פלוני וכו׳. ע״ש. גם בשו״ת אבני צדק פאנט (סי׳ נג אות ב) העלה בנידובו שכפיפת אצבע האגודל של רגל ימין חשיב סימן מובהק, ול״ד למ״ש הרד״ך להצריך צירוף רושם בצד העקמימות, דהתם לא אמרו העדים איזה אצבע ובאיזה מקום, הא כל היכא שאמרו באיזה אצבע ובצמצום המקום חשיב שפיר סימן מובהק. ע״ש. וה״נ לבד השינוי יש עדות על צמצום המקום. ובכה״ג שפיר הוי סימן מובהק. ודמי למ״ש האקרי לב (אה״ע סי׳ יב דף כד רע״ב) בשם הגאון ר״מ שלטון בשו״ת פני משה ח״א (סי׳ צו), דרושם מחמת מכה הוי סימן מובהק, אלא שלא סמך ע״ז בלבד, כי אם מטעם שהעד צמצם מקום הרושם היכן היה. וכדבריו כתב הפני משה (סי׳ צח). וכיו״ב כתב מהר״א בן שאנגי בתשובת בני משה (סי׳ סד) אלא שגם הוא סמך על מה שצמצם מקום המכה וכיו״ב כתב הפני משה ח״ג (סי׳ לו). וע״ע בשו״ת בית שלמה (חאה״ע ס״ס ל). ודו״ק.

אם סימן מובהק צריך גם עדים

ב) איברא דחזי הוית בספר עצי ארזים (סי׳ יז ס״ק צא) שכתב, שמדברי הרשב״א (יבמות קכא א) נראה דלא מהני סימן מובהק אלא כשעל ידי הסימן הכירו העדים בטביעות עין שזהו פלוני, אבל אם לא העידו

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קה

אלא שנהרג פלוני בסימן מובהק פלוני. והם אינם מכירים אותו ורק אנחנו יודעים שלבעלה של זו היה סימן מובהק זה, לא מהני. ע״כ. וכ״כ בשו״ת מהריט״ץ (סי׳ כד) שהנכון דלעולם סימן מובהק דמהני לדעת הרמב״ם, היינו דוקח כשהיו מכירים אותו בחייו, ועכשיו לאחר מותו רואים אותם סימנים שראו בחייו

והכירוהו, שכיון שראו אותו בחייו אית להו טביעות עינא, אבל מי שלא הכירו ובא ואמר יהודי אחד יצא עמנו וכך וכך סימניו, ואנו אומרים מחמת הסימנים שזהו ודאי פלוני שהיו לו אותם סימנים, י״ל אולי אינו הוא אלא אחר, ורק כשאנו מכירים אותו, ורואים סימניו מהני בטביעות עין. והגאון רבי דוד בן יחיא בתשובתו שבשו״ת הרא״ם (סי׳ לז) הביא מ״ש ר׳ ירוחם דלא סמכינן אפילו על סימנים מובהקים לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא כך בגוף אחר. ונסתייע מזה שהסימנים המובהקים שסמכו המתירים להתיר עגונה, הם הסימנים שאינם נמצאים באדם אחר כלל, ולא כגון חסרון אצבע מרגלו פלונית וכו׳.

ע״ש.

אולם בשו״ת זרע אברהם (חאה״ע סי׳ ח דף כז ע״ב) כתב לדחות דברי המהריט״ץ, והביא ראיה ממ״ש הרד״ך אודות ראובן ששטפו נהר, ואחר ימים מצאו פס יד והיה לו אצבע עקום ורושם עליו וכן בצדו, ופסק שאשתו מותרת כיון שהוא סימן מובהק, וכן מוכח בתשו׳ הר״ן. הילכך דברי מהריט״ץ אין להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת להתיר. גם בשו״ת הרא״ם (סי׳ לח עמוד צה), דחה סברת המהריט״ץ, שכתב, שמדברי ר׳ ירוחם מבואר להיפך, דהא משמע דאילו היה פשוט להש״ס דסימנים דאורייתא היינו סומכים על סימנים בלתי מובהקים שנמצאים בכמה גופים אחרים וכו׳, ועוד דמה הפרש יש בין כשהעדים הם הדנים שהוא פלוני, ובין אם השומעים מפי הרואים הם שדנים שזהו פלוני. והוסיף עוד, דמ״ש שאין לסמוך על הסימן אלא בדבר ברור שאינו נמצא בגוף אדם אחר כלל, נראה שאינו רוצה לומר שלא ימצא דוגמתו לשום אדם אחר כלל, שזהו מן הנמנע, שמאחר שהוא אפשרי בגוף הנמצא אינו מן הנמנע שימצא גם לאדם אחר, אלא פירושו שהסימן יהיה זר ומופלג עד שיהא ברור בלב כל אדם שאינו נמצא בגוף אחר באותה

מדינה כלל, ושלא נשמע מאדם אחר שיהיה לו הסימן הזה מעולם. והדין עמו. וזהו הנראה בפירוש דברי
רבינו ירוחם וכו׳. ע״ש.

עכו״ם האומרים במסל״ת - הרגנוהו

ג) והנה מלבד הנ״ל יש מקום עוד להתיר ע״פ דברי הרב השואל שהצ׳צ׳נים שהיו בבית הסוהר אמרו שהיהודי חוסל ע״י אנשיהם, ויכול להיות שהכוונה גם על ידם, ועכ״פ יוצא ברור מדבריהם שהוא נהרג, ונראה שהם דיברו כמסיחים לפי תומם, שהרי הם היו במעצר על חשד בהריגתו של זה ולא היה להם לומר

קו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

דבר שיפליל אותם, אלא רק אנשים שהושתלו בבית הסוהר המידדו אתם ושמעו אותם בשיחה ישירה או ששמעו אותם מדברים ביניהם, ונתברר שהנ״ל נהרג על ידם. ועכ״פ הוא מת בודאי. ע״כ. והנה קי״ל (בסי׳ יז סעיף טז), והוא ע״פ מהריק״ו ותה״ד, עכו״ם מסל״ת מפי עכו״ם מסל״ת תשיאין על פיו. והסביר מרן הבית יוסף, שמאחר שהגוי האחרון סיפר הדברים כמסיח לפי תומו, אף על פי שלא הגיד איך שמע מפי הגוי חברו אם במסל״ת או בדרך התפארות וכיו״ב מ״מ איתתא שריא. ע״כ. ולפ״ז אף כאן שהבלשים שהסתתרו בבית הסוהר כדי להשיג הודאה מהצ׳צ׳נים שהם רצחוהו, הם שסיפרו בפני ישראל כל האמור

במסיחים לפי תומם, יכולים לסמוך על דבריהם להשיא את אשתו. וכדמוכח בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ מז) שאע״פ שי״ל מאן לימא לן שהגוי הראשון היה מסל״ת, אעפ״כ תשיאין את אשתו, כמו שהוכיחו התה״ד והמהריק״ו, ואף שהריב״ש חולק מ״מ ראיות הרבנים הנ״ל גדולות מאד וחזקות כראי מוצק, ואין להרהר אחר דבריהם. וכן המנהג פשוט בודחי להלכה ולמעשה. ע״ש.

האם צריך שהראשון יהיה גם מסל״ת

וע׳ בשו״ת המבי״ט ח״ב (סי׳ קד) שכ׳ בנידונו, ונראה פשוט שהגוי שהעידו בשמו שנהרג היה ג״כ מסיח לפי תומו. ועוד שאע״פ שצריך ששניהם יהיו מסל״ת אפ״ה עיקר דין מסל״ת צ״ל אצל הראשון, כי על מה שהגיד הוא ראשונה אנו מתירים. ע״כ. אולם ראיתי בשו״ת בני דוד בסוה״ס (בקונטרס עיגונא דף כח ע״א)

שכתב ע״ד המבי״ט, ואני בעניי אומר שהסברא להיפך דלא איכפת לן שיהיה מסל״ת אלא במי שבאנו להתיר על פיו. והן אמת שהאחרונים הביאו דברי הריב״ש דס״ל שעדות גוי מפי גוי לאו עדות היא. וכ׳ מהר״ם אלשקר (סי׳ סז) שכמה פוסקים ס״ל כהריב״ש, וגם הראנ״ח נוטה לדעת הריב״ש, וע׳ באוצה״פ (סעיף טז דף קסב ע״א) שכתב בשם הפני משה דלכאורה יש לתמוה שא״כ למה פסק הש״ע כהתה״ד בלי חולק, ובשלמא לתרן הש״ע י״ל דס״ל ספק פלוגתא בעיגונא להקל. וע״ע בשו״ת מהר״ם אל אשקר (ס״ס קיג) שכתב הרא״ש בתשובה, ואף אי רפיא בידי ראבי״ה הרי כתב רבינו יואל אביו בתשובה אחת דבכל פלוגתא בהתרת עגונה יש לילך אחר המיקל, כי חכמי התלמוד והגאונים הקלו בהם משום תקנת עגונות, ומהם יש ללמוד לחכמי הדור הזה לצאת בעקבותיהם. ע״ש. אבל הרמ״א שפסק בסעיף טו להחמיר צ״ע למה סתם כדברי מרן המחבר להקל בזה, ואת המחמירים כתב רק בשם יש חולקים. ע״ש. ואף שאנו

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קז

למדים שע״פ דעת מרן יש מקום להקל. מ״מ אפשר שהצ׳צ׳נים אמרו כן ע״י שאלה41, וממילא לא הוו כמסל״ת. וע״ע בשו״ת צמח צדק מליבאוויטש (סי׳ ס). ודו״ק.

אצבע הקטנה הוי צמצום המקום

ד) עכ״פ אף שאין הדבר ברור שהעכו״ם בנ״ד היו מסל״ת, הן הצ׳צ׳נים והן הבלשים שהושתלו בבית הסוהר. [אמנם דעת חכמי הצרפתים הובאו בשו״ת התשב״ץ ח״א (סי׳ עח) שהעכו״ם כשרים לעדות מן התורה, שהרי לא מצאנו בשום מקום רמז לפוסלם כקרובים ושאר פסולים, אלא שאנו חוששים שמא משקרים, וכל דאיכא למימר דלא משקרי מקבלינן סהדותייהו, דלא אשכחן קרא לפוסלם. ומשום הכי שנינו בגיטין (יא ב) שטרות העולים בערכאות של עכו״ם אף על פי שחותמיהן עכו״ם כשרים. ולחד לישנא בש״ס אפילו בלאו טעמא דדינא דמלכותא דינא כשרים. ע״ש. וכיו״ב כתב בהגהות אשרי (גיטין יא ב) בשם רבינו יקר. וע״ע בשו״ת ברית אברהם (סי׳ כא). ע״ש]. יש לנו לסמוך על הסימן המובהק שהאצבע הקטנה של יד ימין היתה כפופה, והעדות היא ע״י צמצום המקום לכן יש לסמוך על סימן זה לחושבו סימן מובהק. וכמ״ש בשו״ת בני משה (סי׳ סד) שכיון שהעד העיד שהסימן של ההרוג שהיתה לו מכה במצחו בצד שמאל, שאף את״ל דלא הוי סימן מובהק, מ״מ כיון שצמצם המקום שהיה בצד שמאל של המצח, חשיב סימן מובהק ביותר. וכ״כ האקרי לב (חאה״ע סי׳ יב דף כד רע״ב) בשם כמה אחרונים, וכמש״כ בשמו לעיל. ויש עוד לדון על שני סימנים בגופו, שהרגל השמאלית שלו היתה רזה מאד יותר מהרגל הימנית על פי קנה מדה של מבנה גופו. וכך היתה בתמונתו מחיים וכן נראה בתמונה שאחר המות. וע״ע במשכנות הרועים (דף רמז רע״ב) שכתב על ההרוג שרגליו למטה דקות מראה ביותר משאר בני אדם, אין זה בכלל ארוך וגוץ, שבסימן זה יצא מכלל ארוך וגוץ דהוי סימן גרוע ונכנס לסוג סימן מובהק קצת. ושני סימנים אלו שבגופו הו״ל סימנים אמצעיים ובהצטרפם קריבן להו סימן מובהק. גם בטביעות עינם של משפחתו מציינים שהיה למנוח עורף רחב במיוחד ויוצא מן הכלל. וכך רואים גם בתמונת ההרוג שאחר המות. ואף על פי שנוכל לומר שסימנים גרועים הם, הרי כתב הגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק ח״א (סי׳ כח אות ה) כי מה שהעידו שהיתה לו קרחה בראשו באופן דהוי מום הפוסל בכהנים כמבואר בד׳ הרמב״ם (פ״ח מהל׳ ביאת מקדש ה״א), בכה״ג חשיב לכל הפחות סימן אמצעי. אולם אף אם לא היה

14 לכאו׳ לא מבורר אם היה כאן מסל״ת ששאלוהו, אלא שיש ספק מלינן שמסתבר ששאלו אותם והם אמרו דאל״כ לא הוי מסל״ת וכמו שפסק מרן בשו״ע [סעיף י״ג?] והלאה.

קח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ענף ז) שמצרפים סימנים

באופן שנידון הקרחה למום, יש להקל ע״פ מש״כ בנחל יצחק (סי׳ סה סעיף י
גרועים להחשב סימן אמצעי. ע״ש. וכמ״ש בתשובת הרמב״ם (ירושלים תרצד סי׳ קס) שאם יבאו עדים ויעידו שהאיש כצף בעלה של אשה זו היה בעל קומה בינונית וזקנו שחור ושמו ושם עירו, אז יותר לה להנשא, לפי ששמו ושם עירו עם אלו הסימנים שהם בלתי מובהקים יהיו במקום הודעה גמורה לענין התרת עגונה. ע״כ. וכ״כ בשו״ת מהר״ם אלשקר (סי׳ סז). וכ״כ בשו״ת פני משה ח״ג (סי׳ ב). גם בשו״ת בגדי כהונה (סי׳ יא ויב) הובא בפתחי תשובה (סי׳ יז ס״ק קו) כתב, שסימנים גרועים מצטרפים להחשב סימן אמצעי, והביא שכן כתבו לדינא העבודת הגרשוני והפנים מאירות. וכ״כ מהרי״ם (בסי׳ יז). ע״ש. וא״כ אף אם נאמר שהסימנים רגל דקה ועורף רחב אינם אלא סימנים גרועים, בהצטרף שניהם יחד חשיבי כסימן אמצעי בהתרת עגונה51. ולפ״ז גם למ״ד שהאצבע הכפופה עם צמצום המקום לא חשיבא סימן מובהק, ונאמר שהיא לפחות סימן אמצעי, הרי כתב הפתחי תשובה שם שסימן גרוע אחד מצטרף לסימן אמצעי להחשב סימן מובהק. שאפילו אי סימנים דרבנן כשיש סימן אמצעי בגוף, ע״י צמצום המקום, נעשה סימן מובהק. ע״ש.

בגדים שלא רגילים להשתמש בהם

ויש לצרף עוד שגופת הנעדר נמצאת עם מכנסי תחתונים בצבע ויאולט, והוו כלים דלאו מושלי אינשי, ואמרו קרובי משפחתו, שכך נהג ללבוש בחייו, אף שאין רגילים אנשים להשתמש בסוג כזה של מכנסי תחתונים, וחזי לאצטרופי עם סימני הגוף הנ״ל. וכן כתבו כמה אחרונים. ולפ״ז יש מקום להתיר האשה העגונה הזאת. וכן מוכח עוד להדיא בשו״ת כתב סופר (חאה״ע סי׳ לא, דף לח ע״ג) .16

15 אף שדעת רוב האחרונים לא כן ובפרט שהרמ״א כתב בשם רבנו ירוחם שאפילו מאה סימנים לא מובהקים לא מהני, מ״מ צ״ל דהיינו באופן שרוצים להחשיב את הסימן הזה לסימן מובהק הא לאו הכי לא.

16 לענ״ד נראה שסברא זו היא רק דעת המהר״ם פדואה [סימן ל״ו] וכמו שביאר אותה הלבוש [סימן י״ז סע׳ ל״ב] שהובא בב״ש [ס״ק צ״ח] שיש לחלק בין בגד עליון לבגד תחתון, והט״ז [ס״ק מ״ו] השיג עליו. ולכאו׳ נראה שסברת הלבוש יש בה הבנה מסוימת משום שבגד זה לעולם לא משאילים אותו, וזה מהשכ׳ החת״ס בתשובה, ונראה שעל

זה סמך מרן היביע אומר להתיר עגונה זו מכיון שהיה לו בגד תחתון בצבע ווואלט [סגול].

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קט

אומדנא לומר שמת

ה)ונוסף לכל הנ״ל הרי בנ״ד עברו למעלה משלש שנים מיום שנתקבלה הידיעה על מות בעלה, ומאז נעלם מן האופק ונשתקע שמו ואבד זכרו, וא״כ יש לצרף לסניף מ״ש המרדכי (סוף יבמות) בשם רבי אליעזר מוורדון, בתשובה, (והיא לו נדפסה בשו״ת זכרון יהודה להר״י בן הרא״ש דנ״ב ע״א) וזת״ד: רואה אני מה שאמרו משאל״ס אשתו אסורה, ולא אמרו לעולם, ש״מ דלאו לעולם קאמר, וכן נראה שרבותינו תלו הדבר וסמכו על חכמי הדור ויראי שמים שישכילו בענין המאורע בדורותם. ועל עובדא אתינא הכא שזה כשבע שנים שטבעה ספינה בים סמוך לעיר פיזארו, על ידי רוח סערה חזק מאד ששיבר וטיבע באותו לילה יותר מששים ספינות, והנה חזקה שאילו היה רבי שלמה מוורונא בחיים, איך היה עומד מחוץ לביתו שבע שנים מבלי להודיע לבני ביתו על המצאו, והוא הניח אשה צעירה לימים ובן ובת, ואביו עשיר גדול ושלח שלוחים לבקשו ולא מצאוהו, והרי חזקה שרחמי האב על בניו הקטנים, וגם שאינו עובר על חיוב שאר כסות ועונה, ועל כיבוד אב ואם וכו׳, (וכיו״ב בכתובות כב: באומרת ברי לי, ופרש״י, שאילו היה קיים היה בא. ומ״ש הר״ן לחלוק בזה על רש״י, שאני התם שיש שני עדים שאומרים לא מת, ולא סגי ברי לי בכה״גנגד עדים. וכ״כ החת״ס חאה״ע סי׳ נח. וע״ע בכתובות (סב ב) כפו מטתו שאלמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו. וכן בירוש׳ (יבמות פט״ו ה״א) אילו הוו בחיים לא הוו מייתין? וכ״ה באור זרוע ח״א (סי׳ תרצג). ובשו״ת התשב״ץ ח״א (סי׳פ). ע״ש. ודו״ק). ואפי׳ ר״מ דחייש למיעוטא, למיעוטא דמיעוטא לא חיישינן, ולכן נ״ל שאשתו מותרת להנשא לכתחלה, וחתום עליה הרב אליעזר בר שמואל. והן אמת שהמרדכי שם הביא דברי רבינו אברהם בר משה ורבינו ברוך שחלקו על זה למעשה, ושקשה בעיניהם להתיר, ושכן כתב ראבי״ה, שאין בידינו לתת זמן קצוב ואמתלאות להקל. (ודבריו הובאו בראבי״ה כרך ד סי׳ מתקח עמוד קמג).

ומרן הב״י (סי׳ יז) הביא דברי המרדכי הנ״ל, וכתב, והנך רואה כמה רברבי חולקים על הר״א מוורדון בטעמים נכונים וברורים, והגס לבו בהוראה להתיר עגונה ע״פ אותה תשובה, עתיד ליתן את הדין. ושומר נפשו ירחק ממנה. ע״כ. וכן בשו״ת בית יוסף (דיני מסל״ת סי׳ א) האריך לדחות בשתי ידים דברי המבי״ט שהסתמך על תשו׳ הר״א מוורדון, שדבריו בטלים כנגד כל הפוסקים. ע״ש. אולם בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ קפז) האריך לגונן על תשובת הר״א מוורדון, שהיה גברא רבה והובא בס׳ הרוקח ובמרדכי בכבוד גדול, ודחה השגות מרן הב״י עליו. ע״ש. והנה גם רבו של מרן המהר״י בי רב (סי׳ יג) כתב לצרף להיתר בנידונו, תשובת הר״א מוורדון, וכ״כ המבי״ט שם (סי׳ קפח), שאח״כ מצא תשובת מהר״י בי רב שעשה סברת

קי עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

הר״א מוורדון סניף להיתר בנידונו, ואילו היו ח״ו דבריו בטלים כמ״ש הרב ב״י, לא היה מהר״י בי רב מביאו לסניף להיתר. ע״ש. ובשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א דט״ו ע״ב), הביא שגם האגודה (סוף יבמות סי׳ קכה) פסק כד׳ הר״א מוורדון. ושכן הובא בשו״ת מהר״י מברובא (סי׳ רטו), ושאילו היה רואה מרן הב״י תשובת רבו מהר״י בי רב ודברי האגודה לא היה מפריז על המדה לכתוב שדבריו בטלים, ושכבר תמה בזה בסדר

אליה רבה (דף ל׳ ע״ד) ע״ד מרן, וביקש להציץ עליו שלא כתב כן אלא כלפי המעיינים וכו׳, ושכן דעת הר״א ממיץ להתיר כהר״א מוורדון, ושכן מוכח בתשובת רבינו משולם בן רבינו קלונימוס וכו׳. ע״ש. וכן בשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח) העיר מכל זה, וכתב, שהנה עינינו הרואות כי אין הר״א מוורדון יחיד בדבר זה, כמו שחשב הבית יוסף, כי רבים וכן שלמים הסכימו לסברתו בזה. ע״ש. גם הגאון רבי יוסף ענגיל בשו״ת בן פורת ח״ב (סי׳ ח דל״ז ע״ג) האריך הרחיב לקיים שיטת הר״א מוורדון, ודחה השגות החולקים עליו, ושיש להסתמך על אומדנא דמוכח כה״ג. ע״ש. (וע׳ להגר״ח מודעי בתשובה שהובאה בחיים ושלום ח״ב (סי׳ ט דנ״ג ע״ב) שהקשה מיבמות (קיג ב) מאי שנא גבי נשתטה הוא דקתני לא יוציא עולמית, ואילו גבי דידה קתני לא יוציא, אלא ש״מ הא דאורייתא הא דרבנן. וא״כ במשאל״ס דהוי דרבנן שפיר קתני אסורה, ולא קתני אסורה לעולם. וי״ל דהתם משינוי הלשון במשנה קח דייק. ודו״ק). אמנם י״ל דבנ״ד שקודם שנסע הבעל מכאן נפרד מאשתו ע״י ערכאות, אין הסברא "שאלמלי היה חי היה בא", שייכת כל כך בנידוננו, ורק שהיה לו לבוא עכ״פ אצל הוריו, שהם דואגים מאד על העדרו71.

אומדנא ממה שאבד זכרו

17 וכן העלה בשו״ת היכל יצחק [ח״א סימן כ״ד אות כ״ה] שבימינו בתחזקה סברת ר׳ אלעזר מוורדון בהרבה, עד שיש לומר שגם החולקים עליו בזמנו היו כיום מסכימים לו, ואף שנדחו דבריו מ״מ מצינו בשו״ת [חאה״ע סי׳ ס״ה] צירף את סברת הר״א מוורדון בימיו ששכיחי בי דואר וכו׳ לסניף שלישי, ואף שלא סמך עליה בלבד הרי כבר יש לנו יסוד שאיננה דחוייה לגמרי, ומידי הגדר שגדר מרן הב״י ז״ל יצאנו ע״י סברת החתמ״ס שנשתנו העתים ובתחזקה סברת הר״א מוורדון הרבה יותר מהאומדנא כפי שהיתה קיימת בימיו ז״ל. ועתה בימינו אנו כשכל העולם נעשה, כפתגם ההמון, לעיר אחת ע״י הטלגרף והרדיו והעתונות וכו׳ בתחזקה האומדנא פי שבע, וכבר הזכיר החתמ״ס ז״ל שגם בימי הראשונים ז״ל היו גדולים שקיבלו דעתו של הר״א מוורדון ז״ל. ע״ש. וכן נמשך בתריה בשו״ת מנחת יצחק [וייס ח״א הקדמה סימן א׳] בשם ה"אחרונים". ע״ש.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קיא

ו)ועינא דשפיר חזי למהרא״י בפסקיו (סי׳ קלט) שכתב, דאומדנא דמוכח טובא בנ״ד שזה כמה שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו, ואילו היה חי היה נודע לנו. וכה״ג אשכחן ביבמות (קיט א) גבי לורבא מרבנן דאם איתא דסליק קלא אית ליה. ואף על גב דמסיק עלה ולא היא לא שנא לורבא מרבנן ולא שנא איניש דעלמא דיעבד אין לכתחלה לא, היינו משום דלא פלוג במשאל״ס, ובזמנינו אפי׳ אדם בינוני אם איתא דהוא חי אית ליה קלא טפי מצורבא מרבנן בזמן הש״ס וכו׳, ובכה״ג מקרי רובא דשכיח טובא וכו׳. ע״ש.

ובשו״ת חת״ס (חאה״ע סי׳ נח) הוסיף, שבזמנינו שיש בי דואר קבוע בכל עיר ועיר, ואפי׳ מארצות מוגרמה מגיעים אלינו מכתבים בזמן קצר מאד, בודחי שבמשאל״ס אילו ניצול ונשאר בחיים היה מודיע לביתו ע״י איגרת או ע״י הודעה בעמון על מקום המצאו. ולא דמי למה שאמרו ביבמות (קכא א)ולא היא וכו׳, דהתם חיישינן שמא לא נתפשט הקול בכל מקום, וזהו לפי המצב בזמנם, משא״כ בזמנינו שאי אפשר שלא יתפשט הקול ע״י בי דואר ועיתונים וטלגרף, ואף מה שחששו ביבמות (קטו א) דשמא מחמת כיסופא ערק לעלמא, לא שייך בזמנינו, וברי לנו שאפי׳ אילו נשברו כל איבריו היה בא, או שמודיע לבני ביתו, ולא היה בזה שום כיסופא וכו׳. ע״ש. ואמנם החת״ס (חאה״ע ח״ב סי׳ קלא) אחר שכתב הסברא הנ״ל, הדר תבריה לגזיזיה, וכתב, שאירע מעשה להיפך מהסברא הנ״ל, ואמר ברוך שבחר בהם ובמשנתם. וכ״כ עוד (שם בסי׳ קלח) שאי אפשר לחדש דבר ע״פ אומדנא הנ״ל. ע״ש. והסתמך ע״ז המהרש״ם ח״ג (סי׳ רנב) להחמיר. אולם כבר השיב ע״ז בשו״ת קול מבשר (ס״ס פד) שלפי התאריכים של התשובות בחת״ס הנ״ל יוצא שמשנה אחרונה שלו להקל ע״פ סברא זו. ע״ש. וכן סמך ע״ז להקל הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז, ובסי׳ מ דק״ד ע״א). ע״ש. וע״ע בשו״ת קרית חנה דוד ח״ב (חאה״ע סי׳ ט) שהעיר בדבר המעשה שהביא החת״ס היפך מהסברא הנ״ל, שבאמת מקרה כזה יקרה אחד מני אלף, ואין לחוש להחמיר משום כך, וכבר מצינו כמה פעמים שהותרה עגונה ע״פ עד אחד או ע״פ גוי מסל״ת ואח״כ בא בעלה לפנינו, האם בשביל כך תתבטל ותעקר הלכה זו וכו׳. ע״ש. וכ״כ הגאון הצדיק רבי שמחה זעליג הדיין ומו״צ דבריסק בתשובה שהובאה בספר דברים אחדים (סי׳ מג עמוד כז), שההיתר של תרי רובי בעגונה, בצירוף אבד זכרו, כבר הורו כן להיתר רבנן קשישאי, הלכה למעשה. ומי שטוען ע״ז שאירע מעשה והבעל בא לפנינו, אין זו טענה, שזהו בכלל מה שאמרו אין תזכירין מעשה נסים, שהרי בכל רוב יש מיעוט, ואין המיעוט גורע מכח הרוב, והרי אמו של הגאון חכם צבי שהותרה להנשא ע״פ העדאת עדים שבעלה נהרג,

קיב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ואח״כ בא בעלה, וכי בגלל זה עמדו מלהתיר אז את שאר העגונות, והרי מבואר בכל גדולי האחרונים, שהגאונים בדורות ההם התירו העגונות, ולא השגיחו על מקרה זה וכו׳. ע״ש .18

צירוף היתר מכיון שהאשה צעירה ושלא תנשא באיסור

וע״ע בשו״ת דברים אחדים להגר״א קלצקין (שם עמוד כה) שכתב, שהואיל והאשה צעירה לימים ורכה בשנים, יכולים לסמוך ע״ד השבות יעקב דס״ל דהוי כדיעבד, והדבר מובן כי אשה עגונה המשגת היתר מהרבנים ואח״כ הולכת ונישאת לאיש כדמו״י, היא ממשיכה לשמור תורה ומצות וכל עניני הדת, אבל אשה עגונה שאין ב״ד מתירים לה להנשא, או שתצא לתרבות רעה, או שמסע לארגנטינא או למקום אחר להסתיר ענין עיגונה, וכשמנשא לאיש היא חושבת בלבה, שהיא נשואה באיסור, ואומרת, הלא בין כך ובין כך היא עוברת על דת, ולמה זה לה לשמור עניני נדה ושבת וכשרות וכיו״ב, והיא אינה יודעת שבמקרים רבים אם ניסת לא תצא והיא בהיתר אצל בעלה. בפרט ע״פ שיטת הר״א מוורדון וסיעתו. ומה גם לפי מ״ש בשו״ת אגודת איזוב מדברי שגם השאלתות סובר כדברי הר״א מוורדון, הילכך ברדופה להנשא והיא צעירה לימים יש לצרף להקל דברי השבות יעקב דשעת הדחק כדיעבד דמי. עכת״ד. וע׳ בשו״ת ישמח לב גאגין (חאה״ע ס״ס ה). וי״ל ע״ד. וכן סמכו הרבה אחרונים להקל באומדנות הנ״ל בנידוניהם. ומהם, בשו״ת

18 והנה טענה זו גם תועיל למה שחשש בשו״ת הרדב״ז [ח״ה סימן ב׳ אלפים ר״מ] שכתב שאין להורות אומדנא שמת ושם נשאל אודות מי שהיה חולה בחולי הנפילה ושוהה יותר משעה בעילופו בלי הרגשה כלל,ונפל מספינה למים שאל״ס ולא נמצא ואבד זכרו. והשיב שכל ת״ח שמורה היתר בכיוצא בזה משממינן ליה ואפי׳ בגדולה שבאומדנות עד שיעידו עליו שמת היש לך אומדנא גדולה ממי שטבע בפלגות הים שיש בינו ובין היבשה מהלך כמה ימים שאין בכח אדם לשוט כל זה השיעור ובלא אכילה ושתיה הדבר קרוב לנמנע שיחיה, ואפ״ה אשתו אסורה וכן מי שהשליכוהו לים והשליכו אחריו מצודה והעלו ממנו אבר שניכר שהוא ממנו ואי אפשר שיבטל מן החי ויחי׳ אין מעידין עליו כו׳, וכל הנך דמייתי התם יותר קרוב שימות מנ״ד דאפשר מחמת הנפילה במים נתעורר הטבע ופסק החולי כו׳. ע״ש. והנה אדם כזה יש לומר דודאי יודיע הדבר ובפרט היום אף לד׳ הרדב״ז הנ״ל.

ומ״מ נראה לענ״ד שדווקא אדם שפוי אמרינן הכי אבל אם הוא אדם שוטה שלא יודיע על מיקומו יש לחוש שמא הוא חי ולית ביה האי חזקה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קיג

נודע בשערים קמא (ס״ס כ). ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו). ובשו״ת עמק שאלה (סי׳ לז). ובשו״ת עונג יום טוב (סי׳ קכח). ובשו״ת אגודת איזוב מדברי (ס״ס יא דנ״ג ע״ב). ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ סא אות ג). ובשו״ת חבלים בנעימים (חאה״ע סי׳ מז והלאה). וכ״כ הגר״ח מודעי בתשובה שבשו״ת חיים ושלום ח״ב

(סי׳ ט דנ״ג ע״ג והלאה). ובשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א דכ״ח ע״ב). ועוד שם (בדל״ו סע״ג וד׳). ובשו״ת שערי דעה (ח״א סי׳ פז, וח״ב סי׳ קיד). ובשו״ת עצי הלבנון (סי׳ פה). ובשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רמו). ועוד. ומעתה גם בנ״ד שזה שלש שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו בודחי שיש לצרף הסברות הנ״ל. לכן יואיל נא לצרף עמנו עוד שנים מגדולי הדור, כי היכי דנמטי לן שיבא מכשורא, בשריותא דהאי איתתא ולהמירה להנשא לכל גבר די תצבי. וכסא כת״ר ירום ונשא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב. [וע״ע בתשובת הגאון מהר״א גוטמאכר שהובאה בשו״ת אגודת איזוב מדברי (חאה״ע סי׳ ט דמ״ז ע״ד) שהסתמך ג״כ על התה״ד הנ״ל. וע״ע בשו״ת ויחי יעקב (חאה״ע סי׳ ג אות מז). ובשו״ת היכל יצחק (אה״ע ח״א סי׳ כג). ובשו״ת מנחת יצחק ח״ז(סי׳ קכג). ואכמ״ל. וע״ע במש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ו חאה״ע ס״ס ג. ודו״ק].

קיד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
SI- S8- -. .8 -. F -. N.-. P.P.... ס -.---.-.-.-.-.-. -0.- יꞏ סימן ה

סימן ח

עגונה בבנין התאומים91

שו״ת יביע אומר חלק י - אבן העזר סימן יח

כסלו תשס״ב.

נשאלתי מאת הרבנים הגאונים בארצות הברית בעיגונא דאיתתא, אודות האשה מרת דלפין סעאדה, שהופיעה בפני בית הדין ביום ראשון ד׳ חשון תשס״ב. ומסרה את הדברים דלהלן:

בעלי אליהו סעאדה עבד במגדל התאומים בקומה 104 של המגדל הצפוני בחברת קנטור - פיצגרלד, שמשרדיה היו בקומות מאה ואחת עד קומה מאה וחמש, של המגדל. [יש לציין שכל עובדי החברה הנז׳ שנכחו באותו יום במשרדיה, שמספרם עולה לשש מאות וחמשים פקידים, כולם הוכרזו לנעדרים מעת ההתנגשות של המטוס על ידי המחבלים, במגדלי התאומים ביום שלישי כ״ג אלול תשס״א. 11) לספטמבר 2001 למנינם), וכפי הנראה שכולם נספו בשריפה הענקית שפרצה שם, ובהתמוטטות הבנינים]. בעלי התקשר אלי כפי הנראה מן המשרד בשעה .8 20 כדי להעיר אותי משינתי, לאחר ההתנגשות של המטוס שאירעה בשעה .8 46 התקשרתי אליו לפלאפון שלו, ומשלא ענה, השארתי לו הודעה. ובשעה .8 52 התקשר אלי מהפלאפון שלו, וסיפר לי שמפנים את הבנין מן העובדים שם. ומאז לא שמעתי ממנו דבר. [פירוט שיחות הפלאפון שלו מאמתים את דבריה, כי פירוט השיחות של אז הן בידינו, ומראה שאכן התקשר אז למספר הביתי שלהם]. הוכחה נוספת לנוכחות הבעל אז במשרדו, כי

19 יש לציין כי תשובה זו נדפסה בכמה קבצים תורניים, כמו כן גם הגר״ש משאש זצ״ל נשאל בשאלה זו, והעלה להתיר ונדפסה תשובתו בשו״ת שמש ומגן ח״ד סימן ע״ט. ע״ש. ובשו״ת שמע שלמה [ח״ה סימן ט״ז] שו״ר שכן נשאל בזה הגרי״ש אלישיב זצ״ל והגר״נ קרליץ [לא מצאתי את התשובות אך שמועה מהם מצאתי] ובשו״ת ישיב יצחק [שכטר] ונדפס בקובץ אור ישראל [מאנסי, גיליון כ״ז עמ׳ ס״ג] ונראה שהרב השואל הגדיל זיכוי הרבים בדבר שמעטים עסקו בו ולכן שאל לכל חכמי ישראל בזה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קטו

התברר לנו שהבעל קיבל דואר אלקטרוני בשעה .8 17 ושלח תשובה בשעה .8 21 והמסמכים מראים שהדואר נשלח אליו כשהיה במשרדו, והתשובה אף היא נשלחה משם. ביום שלישי כז חשון, שנה זו, הופיעו האשה והורי בעלה פעם נוספת, וכולם מסרו שהשלום היה שורר במעונם. [האשה שהיא ובעלה מבני עדות המזרח, בקשה במפורש שיפנו את השאלה לפני, ומבקשת להמירה מכבלי עיגונה]. האדריכל מר צמח מסר, כי הואיל והמטוס הפוגע נכנס לקומה ,92 אין ספק שכל אלה שנמצאו למעלה מעל הקומה הנ״ל, נספו באש הנוראה שהתלקחה סביבם, ועוד לפני מותם בשריפה, מרוב החום הנורא והמחנק לנפשם, איבדו את הנשימה שלהם, וגם מחמת העשן הסמיך שאפף אותם, לא היו יכולים לראות כלום, כדי לחוש להציל את נפשם, ואף הזעזוע החזקמן הפגיעה, גרם לשבש את פתיחת הדלתות עד שנלכדו בפנים ולא יכלו לפותחם להמלט על נפשם, וכן אמר אחד מהם בטלפון, שהוא תקוע בפנים, ואינו יכול להמלט על נפשו.

תרי רובי להימרח

א) הנה נראה שהנידון שלנו עדיף מאשר תרי רובי להיתרא, רוב אחד פשוט שבמקרה זה, שאין לו אח ורע
כמעט בכל הדורות שקדמו לנו, בהתפוצצות המטוס על יושביו בתוך המגדל, והתבערה האיומה שנגרמה בכך עם חמשים טון של דלק שבבטן המטוס, שהתפשטה מיד בכל רוחב המגדל, עד שלא השאירה מפלט לכל הנמצאים בקומות העליונות של המגדל, והסברא נותנת שכולם נלכדו בתוך התבערה באין להם מוצא להמלט, וגם לאחר שהתמוטט המגדל לגמרי, ונקברו תחתיו, בודחי שכולם נספו, ודמי להא דקי״ל (יבמות קכא ב) נפל לתוך כבשן האש מעידים עליו שמת. וכן פסקו הרמב״ם (פרק יג מהל׳ גירושין הל׳ יג), והטוש״ע (סי׳ יז אות ל). ולא קי״ל כהירושלמי שהובא בתוס׳ שם, דאמרינן שחוששים שמא נעשה לו נס כחנניא מישאל ועזריה, כלומר שמא נפל לאש וברח לו מן האש בשום ענין. ע״ש. דקי״ל אין תזכירין מעשה נסים. וכן כתב החלקת מחוקק (ס״ק נו). והבאר היטב (ס״ק צו). והן אמת שהרב המגיד שם כתב בשם הרשב״א דדוקא נפל לתוך כבשן האש שהוא עמוק, ואינו יכול לעלות משם, אבל אם נפל לתוך מדורת אש, אין מעידים עליו, דשמא יצא משם, אי נמי אפילו לתוך מדורה, והוא ששהה העד שם עליו כדי שישרף. וכ״כ הריטב״א והנימוקי יוסף שם. מ״מ הרי גם כאן במפשטה האש לכל הרוחב של הבנין, וליהטה האש הגדולה את כל סביביו, באופן שאי אפשר לצאת משם. וכ״כ החזון איש (אה״ע סי׳ נב אות ז), שהכל לפי ראות עיני הדיין, שכל שאי אפשר להמלט הוי כנפל לתוך כבשן האש שמעידים עליו. ע״ש. וכ״כ בשו״ת אבן יקרה ח״ב (סוף סי׳ לו) בד״ה אמנם. וע״ע בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ג (סי׳ צה) בד״ה וא״כ,

קטז עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ובשו״ת הרמ״ץ (חאה״ע סי׳ י). ע״ש. [והא דאמרינן (ביבמות קטו א) עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה (פרש״י, שהציתו אש עלינו), הוא מת ואני ניצלתי אינה נאמנת, משום דאמרינן לה, כי היכי דאתרחיש לך ניסא לדידיה נמי אתרחיש ניסא. כבר כתב בשו״ת שדה יצחק חיות (סי׳ כו), שאם היא לא היתה בתוך הבית והמערה, אלא מרחוק, ומעידה שהציתו אש סביב הבית והמערה באופן שא״א לו להנצל, רק בדרך נס, נאמנת, ויש להמירה להנשא דדמי לנפל לכבשן האש. וכ״כ בשו״ת עמק שאלה (חאה״ע סי׳ סג). ע״ש]. וכל זה מביאנו לומר שבנ״ד שבודאי הוא גרוע יותר לאין שיעור מטביעה במים שאין להם סוף, שהחמירו בה חכמים משום שיש מיעוט המצוי דנמלטים, כמ״ש התוס' (יבמות לו ב) וע״ז (מ ב). והחמירו בה משום חומרא דאשת איש. ובכל זאת לא החמירו אלא לכתחלה, אבל בדיעבד אם נישאת לא תצא, כמבואר ביבמות (קכא ב), ואף על גב דאית לה חזקת אשת איש, מכל מקום חזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש, וכמ״ש התוס׳ כתובות (כב ב) אהא דתביא שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, הרי זו לא תנשא, ואם נישאת לא תצא, ופריך מכדי תרי ותרי נינהו, הבא עליה "באשםתלוי קאי", בנישאת לאחד מעדיה. והקשו התוס', מימה דהא בחטאת קאי, דהא מדאורייתא אזלינן בתר חזקה, כדאיתא ביבמות (לא ב). ואם כן נימא דאוקמה בחזקת אשת איש, ואומר רבינו תם דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לה לחזקת אשת איש. וכ״ש בנ״ד שאין אפילו מיעוט של נמלטים, כי אין מפלט למו. וכולם עלו באש תופת. ואפילו אם נאמר שנחשב רק רוב, משום דלהירושלמי אין מעידין עליו דחיישינן שמא נעשה

לו נס כחנניה מישאל ועזריה (כמ״ש תוס׳ יבמות קכא ב), אף על פי שאין הלכה כהירושלמי, כדאמרינן
ביבמות (קכא ב), אין תזכירין מעשה נסים. מ״מ מאחר שבפקודת הממשלה הוטל על צוות הצלה, לחפש תחת ההריסות חיפוש מדוקדק אחר ניצולים תחת עיי המפולת לאחר התמוטטות המגדלים, ויבקשו ולא מצאו עוד ניצולים, אילו היה נשאר חי, קרוב לודחי שהיו מוצאים אותו, והוא עצמו היה מודיע על הישרדותו. אלא ודאי שגם הוא במתים חלקו. א״כ הו״ל תרי רובי לקולא.

ב)והנה בתרי רובי בעיגונא, מסברא היה נראה להקל, משום דבמיעוטא דמיעוטא לא חיישינן לכ״ע, וכמ״ש התוס' גיטין (ב ב). [ומה שהקשה המצפה איתן שם על התוס', שהרי בנפל למים שאין להם סוף אשתו אסורה להנשא, אף על פי שהנמלטים הם מיעוטא דמיעוטא. לק״מ, שי״ל שהתוס׳ גיטין ס״ל כמ״ש

התוס׳ (יבמות לו: וע״ז כ ב) דה״ט שהחמירו במים שאין להם סוף, משום דנמלטין הוו מיעוט המצוי. ע״ש]. ועוד שכיון דחומרא דמים שאין להם סוף היא מדרבנן, גם בספק יש להקל, דהו״ל ספיקא דרבנן ולקולא, וכמ״ש הבית שמואל (סי׳ יז ס״ק קה). וכ״כ בשו״ת רבינו חיים כהן רפפורט (חאה״ע ס״ס כח). וע״ע בשו״ת אהל יוסף פריד (חאה״ע ס״ס כד) בתשובת הגאון ר׳ יצחק אלחנן שהסתמך גם על דברי הבית

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קיז

שמואל בזה. ע״ש. וע״ע בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כט אות כח). ע״ש. וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״ב (סי׳ קסח אות ו), וכל שכן בתרי רובי. ע״ש. וע׳ בשו״ת צמח צדק (חאה״ע סי׳ סח אות י) שכתב, דפלוגתא דרבוותא היא אם מקיצים בספק במים שאין להם סוף. ומ״מ ברובא יש להקל וכו׳. ע״ש. וכן ראיתי בשו״ת קהלת יעקב מקרלין (סי׳ט דף כו ע״א) שכתב וז״ל: וזכורני כי בימי חרפי עת היותי בבית מורנו ורבינו הגאון רבי חיים מוולוזין שנשאל, באחד שנפל מן הגשר שהיה גבוה מאד על הקרח שבים, ומהקרח נפל לתוך הים, שהוא מים שאין להם סוף, ונאבד ולא נמצא, וצידד להתיר מטעם תרי רובי, שהנפילה ממקום גבוה ב׳ קומות רובן למיתה, ובצירוף שנפל למים שאין להם סוף, שהרוב נטבעים ואינם נמלטים, הו״ל ב׳ רובי. והאריך בזה בתשובה. והותרה האשה אז בהסכמת כל חכמי ווילנא, וידעתי כי ימצא בזה צדדים להחמיר מאיזה תשובות מהאחרונים. אך אין לחוש כל כך במים שאין להם סוף דרבנן, ובמקום עיגון יש לסמוך על דעת המקיצים בזה. ע״כ. והגר״ח מוואלוזין האריך בזה בספרו חוט המשולש (סי׳ ו). ע״ש. וכן הובא בשו״ת בנין של שמחה (חאה״ע סי׳ ו דף מד ע״ב). ע״ש. אולם לכאורה נראה מדברי התוס' (יבמות קכא א) שיש להחמיר לכתחלה, דאהא דאמרינן התם, אמר רב אשי הא דאמרי רבנן, מים שאין להם סוף אשתו אסורה, הני מילי באיניש דעלמא, אבל לורבא מרבנן לא, דאם איתא דסליק קלא אית ליה. ולא היא אפילו לורבא מרבנן דיעבד אין לכתחלה לא. וכתבו התוס', ואף על גב דרוב גבי לורבא מרבנן אם איתא דסלקי קלא אית להו, מ״מ לא סמכינן לאותו רוב ולא תנשא לכתחלה. ומבואר מדברי התוס׳ שאע״פ שבמים שאין להם סוף הרוב נטבעים, (שמטעם זה אם נישאת לא תצא), ואפילו במיעוט הנמלטים אם הוא ת״ח ע״פ הרוב היינו יודעים שנשאר חי, מחמת הקול, אף על פי כן אשתו אסורה, והא הוו ליה תרי רובי. ואמנם הישועות יעקב אה״ע (סי׳ יז בפירוש הארוך ס״ק כט) הוכיח כן מהתוס' הנ״ל דלא מהני תרי רובי. וכ״כ עוד בתשובתו שהובאה בשו״ת בית שלמה (חאה״ע סי׳ ל דף לב ע״ד). וכן הוכיח להחמיר בשו״ת נאות דשא ח״ב (סי׳ קסד אות ט) מהתוס' הנ״ל. וכן העיר בפתחי תשובה (סי׳ יז ס״ק קלג), וסיים, ומיהו אפשר לחלק. וצ״ע. וע״ע בשו״ת בנין של שמחה (דף מה ע״ב). וכן מסקנת החזון איש (אה״ע סי׳ לא אות ז). ע״ש. אולם הגאון רבי יצחק אלחנן בשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ יח ענף י, דף קת ע״ד), תירץ, דשאני התם שהרוב האחד של הנטבעים במשאל״ס בא מיד עם טביעתו, ואילו הרוב השני דאם איתא דסליק קלא אית ליה, בא לאחר זמן, וכיון דהתרי רובי לא באו בבת אחת לא מהני. דדמי למ״ש הרמ״א ביו״ד (סי׳ קי ס״ט), דלא מהני ספק ספיקא לקולא אלא כששני הספיקות באו בבת אחת, ולא כשבאו בזה אחר זה. וה״ה לתרי רובי בנ״ד. וכן תירץ עוד בספרו שו״ת עין יצחק (ח״א סי׳ כב אות ט. וח״ב סי׳ א ענף ד). ע״ש. וכן תירצו בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ טו דף כח ע״ד), ובשו״ת אריה דבי עילאי (חאה״ע סי׳ ז), ובשו״ת ברכת יוסף לבדא (סי׳

ל דף יז ע״ד), ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ כד). וע״ע להגאון מהרש״ם בגילוי דעת יו״ד (סי׳ טו סוף ס״ק

קיא עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

לד). ובשו״ת באר חיים מרדכי ח״ב (חאה״ע סי׳ ב עמוד פז). ואם כן אם נחשוב נ״ד כתרי רובי, אכתי לא מצאנו ידינו להקל לכתחלה, כיון דתרי רובי אלו באו בזה אחר זה. אולם הגאון רבי אליהו קלצקין בספרו דברים אחדים (עמוד מח אות סא) כתב לפקפק על התירוץ הנ״ל, דשאני נידון הרמ״א ביו״ד (סי׳ קי) שכבר היה על החתיכה שם איסור, בעוד שהיה חסר מעשה התערובת, ולכן לא מהני ספק ספיקא כשהספקות באו זה אחר זה. משא״כ כאן שמשעת הטביעה הדבר עומד להתברר בהמשך הזמן, ואיגלאי מילתא למפרע וכו׳. ע״ש. גם בשו״ת היכל יצחק (חאה״ע ח״א סי׳ כד אות לט, וסי׳ כה אות יא) מקהי אקהתא על חילוק הגר״י אלחנן בזה. ע״ש. ועוד שכל זה מתבסס על דברי הרמ״א שאין להקל בספק ספיקא כשבאו הספיקות בזה אחר זה, ובאמת שאין זה מוסכם, ובביאורי הגר״א יו״ד (סי׳ קי ס״ק לז) הקשה על זה מד׳ התוס׳ (ביצה ג ב) במחלוקת ר״י ור״ת, בנתערבה הביצה עם אחרות, דהוי ספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת, ותיפוק להו שלא באו שתי הספיקות בבת אחת, והניח בצ״ע.

גם הגאון רבי יוסף חיים בספר רב ברכות (דף קז ע״א) הוכיח במישור מכמה מקומות דמהני ס״ס אף כשהספקות באו זה אחר זה, ולא בבת אחת, ושכן יש להוכיח מפסק מרן בש״ע יו״ד (סי׳ פד), שא״צ ששני הספקות יבאו בבת אחת. וסיים, ומעתה הלכה רווחת בידינו שכל ששני הספקות הם בגוף אחד, אין להשגיח אם באו שניהם כאחד או אם נודע הספק האחד, ואח״כ בא הספק השני. ע״ש. וכ״כ הגאון רבי יוסף ידיד בספר ברכת יוסף ח״א (עמוד רה), דלדידן שקבלנו הוראותיו של מרן, אפילו באו שני הספקות בזה אחר זה, ואפילו באיסור דאורייתא מהני שפיר הס״ס להקל. ע״ש. וכן העלה בשו״ת שמש ומגן ח״ב (חיו״ד סי׳ יז), שמרן חולק בזה על הרמ״א, וס״ל דלא בעינן שיהיו שני הספיקות בבת אחת. ע״ש. וכן הגאון ר׳ יצחק אייזיק חבר בספר בית יצחק (שער הספיקות סי׳ ד) העלה להקל גם כשבאו הספיקות בזה אחר זה. והוסיף, ומכל שכן לדעת הרמב״ם (סוף פ״ט מהל׳ טומאת מת), דס״ל ספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן, שבודאי לשיטתו אין שום נ״מ לחלק בזה בין אם נודעו הספיקות בבת אחת או בזה אחר זה, דשפיר דמי להקל בכל אופן. ע״ש.

והשתא דאתינן להכי י״ל שלפי מאי דקי״ל כדעת הרמב״ם, שחומר הספיקות מדבריהם, שכדברי הרמב״ם כן דעת בה״ג והרי״ף והראב״ד והסמ״ג והמאירי. וכן הסכימו האחרוניםשלנו, הרדב״ז ח״ד (סי׳ צג), והפרי חדש יו״ד (סי׳ קי), ומרן החיד״א (א״ח סי׳ תקפט). וכ״כ הפני יהושע (פסחים י ב), והכרתי ופלמי (בית הספק סי׳ קי), ובשאלת יעב״ץ ח״ב (סי׳ קמג). ועוד. וכמש״כ בטהרת הבית ח״ב (עמוד רמא). גם בדין תרי רובי אפילו באו בזה אחר זה נקטינן לקולא. והתוס' שהחמירו בזה אזלי לשיטתם שחומר הספיקות מן התורה. וההיא דיבמות שהחמירו בגמרא אף בצורבא מרבנן, ה״ט משום דלא פלוג רבנן בין צו״מ לאיניש

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קיט

3 סימן ד

דעלמא. וכן מוכח בפסקי מהרא״י (סי׳ קלט) דה״ט שהחמירו בצו״מ הוא משום שלא לחלק בגזרת חכמים. וכ״כ הצמח צדק (חאה״ע סי׳ סח אות ט). וכ״כ בשו״ת אגודת איזוב מדברי (חאה״ע סי׳ יב דף נג סוף ע״ג). ע״ש. וכן ראיתי להגר״י אלחנן עצמו בשו״ת עין יצחק ח״א (סי׳ כח אות יח), שהעיר ג״כ דההיא דהחמירו בצו״מ במים שאין להם סוף, היינו משום דלא פלוג רבנן. משא״כ בעלמא בתרי רובי דשפיר דמי להקל. וכ״כ עוד שם בעין יצחק ח״א (סי׳ כב אות ח), דמה שלא התירו בצורבא מרבנן, אף דהוה תרי רובי, משום שסתם אמרו חכמים דבמים שאין להם סוף אשתו אסורה, דמשמע דהיינו אף בצורבא מרבנן, ולא חילקו חכמים בזה, אף דהוי מיעוטא דמיעוטא, וא״כ יש לומר דשאני התם דחזינן שהחמירו חכמים בפירוש בזה, משא״כ בעלמא בתרי רובי. ולפ״ז אין אנו צריכים לחלק בין כשבאו התרי רובי בבת אחת, להיכא שבאו התרי רובי בזה אחר זה. עכת״ד. [וכן יש להעמיס בכוונת הגר״ח מוואלוזין בשו״ת חוט המשולש (סי׳ ו אות יג) ד״ה ואף]. וכן ראיתי בשו״ת חבצלת השרון (חאה״ע ס״ס כח) שכתב, ובענין החשש בנ״ד דהוי משאל״ס, הנה מבואר בפתחי תשובה (ס״ק קלג), שכיון שהוכה כנגד לבו ואח״כ נטבע במשאל״ס מותר משום תרי רובי, וכאן אף על פי שלא שהה עד שתצא נפשו מ״מ הרי נאבד זכרו אח״כ דהוי ג״כ רובא למיתה, והוי שוב תרי רובי וכו׳. ע״ש. ומוכח דחף בתרי רובי שבאו זה אחר זה חשיב תרי רובי להקל. וכן מוכח בשו״ת בית יצחק שמלקים (חאה״ע ח״א סי׳ עב סוף אות א). ע״ש. וע״ע בשו״ת אהל יוסף פריד (חאה״ע סי׳ כד) שהתיר ג״כ בתרי רובי, ושלח תשובתו להגאון ר׳ יצחק אלחנן והסכים עמו להקל, להלכה ולמעשה. ע״ש. וע״ע בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ טו דף כו ע״ב) בד״ה ולכאורה. גם בשו״ת קול מבשר (סי׳ פד) הביא בשם הרב מוצל מאש (סי׳ט) שהתיר עגונה ע״פ תרי רובי. ושכן דעת האחרונים. ע״ש. וכ״כ הגרא״י קוק בשו״ת עזרת כהן (סוף סי׳ כה). ע״ש. והגאון רבי שמחה זליג הדיין מבריסק זצ״ל כתב בתשובה שהובאה בספר דברים אחדים (סי׳ מג עמוד כז), שההיתר של תרי רובי בעגונה בצירוף אבד זכרו, נתפשט ע״פ הוראת רבנן קשישאי. ומי שיטען על זה שאירע מעשה והבעל בא לפנינו, אין זו טענה, שזהו בכלל מה שאמרו אין מזכירים מעשה נסים, והרי אמו של החכם צבי הותרה להנשא ע״פ העדאת עדים שראו שבעלה נהרג, ואח״כ בא בעלה חי וקיים. וכי בגלל זה עמדו מלהתיר את שאר העגונות, והרי אדרבה מבואר באחרונים שהגאונים שבדורות ההם התירו את העגונות ולא השגיחו

על מקרה זה. ע״ש. ואף על פי שלא יצאנו מידי מחלוקת האחרונים אם יש להקל בתרי רובי כה״ג לכתחלה, או לאו, הנה בשו״ת רבינו אליהו מזרחי (סי׳ נד) כתב, דהיכא דאיכא פלוגתא דרבוותא בדין היתר עגונה אזלינן לקולא. ע״ש. והובא בט״ז (סי׳ יז ס״ק טו). וכ״כ בשמו בשו״ת משאת בנימין (סי׳ מד). ע״ש. וכ״כ בשו״ת מהר״ם אלשקר (ס״ס קיג) בשם תשובת הרא״ש, שאף אם רפיא בידי ראבי״ה אם יש להקל בפלוגתא דרבוותא, הרי כתב אביו רבינו יואל בתשובה, שבכל פלוגתא דרבוותא בהיתר נשים עגונות יש

קכ עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

להקל משום תקנת עגונות, [וכן הוא בשו״ת מהר״ם מרוטנבורג ד״פ סי׳ תקעא]. ומכאן שיש לחכמי הדור ללכת בעקבותיהם. ע״ש. וכ״כ בשו״ת מהר״י בי רב (סוף סי׳ יג). ובשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ שכו). ובשו״ת רבינו בצלאל אשכנזי (סי׳ ל). ובשו״ת בית יעקב (ס״ס ט). וכ״כ הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע סי׳ ז אות ו). ע״ש.

וע״ע להגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א דף יד ע״ג), שאסף איש טהור רבים ועצומים מרבותינו האחרונים חבל נביאים שכתבו להקל בעיגונא דאיתתא בפלוגתא דרבוותא, ובפרט כשיצאה

מאיסור תורה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת שואל ונשאל ח״א (חאה״ע ס״ס טו). וע״ע לו בח״ז (אה״ע סי׳ י - יא). וא״כ בנ״ד דאיכא תרי רובי בודחי שיש לסמוך על דברי המקיצים דמסתבר טעמייהו להלכה. וכ״כ הגריא״ה הרצוג בשו״ת היכל יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כד אות כו ולז). ע״ש. וכן בשו״ת רבינו חיים רפפורט (חאה״ע ס״ס כח) כתב להתיר בתרי רובי אף לכתחלה. ובשו״ת הגאון רב״ז שפראן (ח״ב סי׳ ב דף יא ע״ב). ואפילו האחרונים שהחמירו בעלמא בתרי רובי, בנ״ד אף הם יודו להקל.

אדם שאבד זכרו

ג) נוסף לכל הנ״ל יש לצרף מ״ש הגאון מהרא״י בעל תרומת הדשן בפסקיו (סי׳ קלט), דבדיעבד שפיר דמי
למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא, ונראים הדברים בזמננו שאפי׳ אדם בינוני שנעדר אם איתא דחי הוא הו״ל קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן בזמן חכמי הש״ס, שאז היו ישראל עם רב בכמה וכמה מקומות. והביאו גם בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ קלה). [ומ״ש הרדב״ז בתשו׳ (ח״א סי׳ תקכו) להשיב ע״ד המהרא״י בזה, ע׳ במראות הצובאות (סי׳ יז סעיף טו דף מ ע״ב והלאה), מ״ש ליישב דברי מהרא״י. וע״ע בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כט ענף ו). ובשו״ת היכל יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ ל עמוד קסב). ע״ש]. וע׳ באור זרוע ח״א (סי׳ תרצג), ובשו״ת התשב״ץ ח״א (סי׳ פ), שהביאו מהירוש' (יבמות פט״ו ה״א), ההוא בר נש דאתא קמי רבי, א״ל היכן ההוא פלן, א״ל מית, וההוא פלן, א״ל מית, וכולהו מייתין? א״ל ואילו היו בחיין לא הוו מייתין? וזה כסיוע לפרש״י (כתובות כב ב) באומרת ברי לי שאילו היה חי היה בא. והחתם סופר (חאה״ע סי׳ נח) כ׳, שידוע שלעת עתה נשתנו הזמנים ממה שהיה בזמן חכמי הש״ס, כי בכל המדינות קבוע בי דואר בכל עיר ועיר, ואפי׳ מארצות מוגרמה מגיעים מכתבים אלינו בזמן קצר מאד, ואילו היה עולה מן המים כשנפל למשאל״ס, היה מודיע לביתו ע״י איגרת או ע״י הודעה בעיתון, על מקום המצאו. ואף שביבמות (קכא א) הוה בעי רב אשי למימר דבצו״מ דאית ליה קלא שריח אפי׳ לכתחלה במשאל״ס, והש״ס דחי לה מהלכתא, התם ה״ט דשמא לא נתפשט הקול בכל מקום, וזהו לפי המצב בזמנם, אבל

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קכא

בזמנינו אי אפשר שלא יתפשט הקול ע״י בי דואר דקביע במתא, וגם החשש דשמא מחמת כיסופא ערק לעלמא (יבמות קטו), הנה גם בזה נשתנו הזמנים, וברי לנו שאפי׳ אילו נשברו כל איבריו היה בא או היה מודיע לבני ביתו ולא היה בזה שום כיסופא. וגדולה מזו פרש״י (כתובות כב ב) באומרת ברי לי, שאילו היה קיים היה בא. ובע״כ שאפי׳ היה מחוסר איברים, מ״מ טוענת ברי לי שהיה בא לפי הכרת טבעו ומהותו. ואף הר״ן שחולק על רש״י וס״ל דבכה״ג לא חשיב ברי כיון שאינה יודעת בבירור שמת, התם בשנים אומרים לא מת מיירי שא״א להכחישם בברי כה״ג, משא״כ בעלמא, ובזה״ז דחשיב כאילו נודע לנו בבירור שמת, ולכן צירוף כל סברות אלו בודחי שמועיל להוציא את האשה מחשש איסור תורה, וליכא אלא איסורא דרבנן וכו׳. עכת״ד. וכ״כ עוד החת״ס (בחלק אה״ע סי׳ מח ונג וס״ה). וע״ע להגר״ח מוואלוזין בשו״ת חוט המשולש (סימן ו אות יט, בהגה) שכתב, דמשמעות רוב הפוסקים, שהירושלמי כפשטו, ושכן מבואר במרדכי בשם ראבי״ה דיליף לקולא מהירושלמי. ע״ש. וע״ע בקונטרס באר חיים מרדכי (אות נח

ונט) שכתב, שזה סניף גדול ואומדנא דמוכח. ואף על פי שהראשונים (בכתובות כב ב) חלקו על רש״י, ע״כ לא מצינו שחלקו, אלא שלא לסמוך על סברא זו בלבד, במקום ספק תורה, אבל לכולי עלמא כשיש ריעותא בחזקת חיים של הבעל, בודחי שסברא זו היא סברא חזקה וברורה שראויה להצטרף. שכלל גדול הוא דאפושי פלוגתא לא מפשינן, והובא באוצר הפוסקים ח״ז (סעיף לד דף קח סע״ד). גם בשו״ת שערי דעה ח״ב (סי׳ קיד) בנידון אחד שהיה בקרון הרכבת שנשרפו שם הרבה אנשים לעיני עדים, ואבד זכרו, וכתב, שאפשר שסברא זו שאילו היה חי היה מודיע לביתו, אלימא טפי מבעלמא, שכיון שעל פי מושכל

ראשון נראה ודאי שלא ניצלו, אם איתא שהוא ניצול ונשאר בחיים, היה לו לחוש על אשתו פן תנשא לאחר, ע״פ עדות של הנוכחים שם, והיה לו לעשות כל טצדקי למהר להודיע על קיומו, כדי שלא תנשא

אשתו לאיש אחר, אלא ודאי שאיננו בחיים. ע״ש. (וע״ע בשו״ת שערי דעה ח״א סי׳ פז). ואף שבשו״ת מהרש״ם ח״ג (סי׳ רנב) העיר שהחת״ס הדר תבריה לגזיזיה (בחאה״ע ח״ב סי׳ קלא), שהביא סברא הנ״ל, ואח״כ כ׳ שאירע מעשה להיפך מסברתו, ואמר, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, וכן (בסי׳ קלח) כ׳ שא״א לחדש דבר ע״פ אומדנא דידן וכו׳. ע״ש. אולם כבר השיב ע״ז בשו״ת קול מבשר (ס״ס פד) שלפי התאריכים של התשובות שבחת״ס הנ״ל, יוצא שמשנה אחרונה שלו להקל ע״פ סברא זו. ע״ש. וכ״כ הגאון מהרי״ץ דושינסקי בתשו׳ (סי׳ קכד אות ג), שאף שהחת״ס עצמו (בתשובה שכ׳ בשנת תקס״ז) הביא דהוה עובדא וחזרהבעל חי, מ״מ הרי גם לאחר מכן בתשובתו שכתב בשנת תקע״א (בח״א סי׳ מח), צירף סברא זו להקל. ובע״כ צ״ל שסברא זו היא בגדר רוב גמור. ע״ש. וע״ע בשו״ת קרית חנה דוד ח״ב (חאה״ע סי׳ט) שהעיר אודות המעשה של החת״ס, שבאמת לא יפלח הדבר בעינינו כי מקרה כזה יקרה אחד מני אלף, ואין לחוש להחמיר משום כך, שהרי כמה פעמים מצינו שהותרה עגונה ע״פ עד אחד או ע״פ גוי מסל״ת

קכב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ואח״כ בא בעלה לפנינו, האם בשביל כך תתבטל ותעקר הלכה זו וכו׳. ע״ש. וכן סמך ע״ז הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז, ובסי׳ מ דק״ד ע״א), וכתב, שמדברי רש״י בכתובות (כב ב) מוכח שפיר דהאי סברא אומדנא דאורייתא היא, ולכן פטורה מאשם תלוי, ושכן מוכח עוד בכתובות (סב ב) א״ל ר׳ ינאי, כפו מטתו, שאלמלי יהודה קיים הוה אתי, וידוע שאין להתאבל אלא בעדות שתשיאין את האשה על פיה, אלמא דסברא דאורייתא היא. ע״ש. וכ״כ בשו״ת בן פורת להגר״י ענגיל ח״ב (סי׳ ח דף לז ע״ד) ככל הדברים האלה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת נודע בשערים קמא (ס״ס כ). ובשו״ת נפש חיה (חאה״ע ר״ס ט). ובשו״ת תפארת יוסף (חאה״ע ס״ס ו). גם הגאון מהר״ש לבדא בשו״ת נודע ביהודה מה״ת (חאה״ע סי׳ נא) כתב, שיש לנו לצרף סברת המבי״ט (סי׳ קלה) דאמרינן שאילו היה חי היה בא לביתו, כיון שלא היה לו שום קטטה עם אשתו. ע״ש. והביאו הרב זבחי צדק ח״ב בתשו׳ עיגונא (עמוד רעו), וכתב, שבסברא זו יצאה מאיסור תורה. ע״ש. וע״ע בשו״ת צמח השדה (סי׳ קכח וקסח). ובשו״ת תירוש ויצהר (סי׳ מ) ד״ה עוד יש. ע״ש. ובנ״ד כמה ימים לפני האירוע בהיות ואשתו שהיתה בהריון של בנם בכורם בחודש התשיעי, והביעה דאגתה מסכנת הלידה, הרגיע אותה שלא תפחד והוא ישתדל לסייע אותה כמיטב יכולתו, ואחר ימים אחדיםמן הפיגוע ילדה בן, והוצרכו לעשות המילה והפדיון בהעדרו. הא ודאי אילו היה חי היה בא לראותם. וכנ״ל. ובע״כ שאינו בחיים. וע״ע בשו״ת זקן אהרן וואלקין (סי׳ ק). ודו״ק.

י ע״ב) שכתב, ושמעתי בשם הרב

ד) אמנם ראיתי להגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום (סי׳ א דף
המופלא המוכתר בכתר מלכות רב אחאי גאון כמהר״ר יעקב אביגדור (הי״ו), שהיה אומר, שבזמנינו שיצאו אניות במנוע של אש הסובבים בכל העולם לקלוי ארץ וים רחוקים, אם איתא שהנטבע במים שאל״ס ניצול ונשאר חי באיים הרחוקים, היה הדבר נודע בעולם, ולכן יש לחלק בין זמנינו שנתחדשו אניות אלו לזמן חכמי התלמוד וכו׳. וכשומעי דברים אלה היה הדבר קשה בעיני להתיר, ורק אם יש אומדנא חזקה שאי אפשר שיצא חי סמכינן שפיר על סברא זו להתיר לכתחלה, משא״כ כשאין סיבה מספקת לומר

כן וכו׳. והאמת אגיד כי בחדש חשון שנת "משפט צדק", נקראתי מטעם המלכות לקושטא, ונתגלגלו הדברים עם רב אחאי גאון כמהר״ר יעקב אביגדור (נר״ו), ואז אמר לי שהחילוק הנ״ל אינו משלו, כי אם מהרב המופלא הגאון רבי משה אשכנזי, אב״ד אודיסא, שכתב כן בפסק דין עיגונא, שלולא דמסתפי מחבריו ומרבותיו היה אומר סברא הנ״ל להקל, כי בכל המדינות שבעולם יש שגריריות וקונסוליות, ואניות עם מנוע של אש, וכותבי העתים אשר לא ישקוטו לילה ויומם לפרסם חדשות מכל המדינות, עד שהעולם כולו נעשה ממש כאקרא דאגרוניא דידעי חד לאידך וכו׳. וכיו״ב כתב החתם סופר (סי׳ מח וסי׳ נז). ולכן אין מקום להחמיר בזה״ז כלל, ולפי זה הדבר ברור שהנשים שנטבעו בעליהן יצאו מאיסור תורה בודחי

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קכג

וכו׳. וע״ז כתבו שני המאורות הגדולים כמהר״ר יעקב אביגדור וכמהר״ר יוסף אלפנדארי בפסק שלהם, שבמחכ״ת דבריו לא האירו בזה, ואין להתיר אלא מהוכחות וטעמים אחרים ולא מטעם התחדשות הזמנים וכו׳. ואז גם אני הסכמתי לדעתם להתיר בנידון ההוא מכח האומדנות והטעמים האחרים וכו׳. עכת״ד. (וכ״כ עוד בחיים ושלום ח״ב סי׳ י דס״ח ע״ד). ושם העיר על מה שלא הזכירו הרבנים הנ״ל תשובת מהרא״י בפסקים וכתבים (סי׳ קלט) שמשם יש סיוע לסברא זו, ולעומתו הרדב״ז בח״א (סימן תקכו) השיב ע״ד מהרא״י, וס״ל שאין לחלק וכו׳. ע״ש. והנה כל הדברים הללו מבוארים ביתר שאת בשו״ת פורת יוסף אלפנדארי (חאה״ע סי׳ ב), ושם הובאה הסכמת הגר״ח פלאג׳י לעצם ההיתר מטעמים אחרים. כיעו״ש. אולם הגאון רבי חיים משה מודעי בתשובתו שבספר חיים ושלום ח״ב (סי׳ ט דנ״ג ע״ג) סמך סמיכה בכל כחו על מ״ש מהרא״י בפסקיו (סי׳ קלט) שאפי׳ אדם בינוני בזמנינו אילו היה חי הוה ליה קלא טפי מצורבא מרבנן שבזמן הש״ס, וכ״ש בזמנינו שנתחדשו אניות קיטור ומסלת הברזל והטליגרף, ובי דואר קבוע בכל מתא, שבאמצעותם אין כמעט דבר הנעלם מעיני כל חי, ידיעות אמיתיות בקרב ימים מועטים מכל הנעשה תחת השמש, ובודאי שאילו היה חי בנקל היה יכול להודיע מקום המצאו, וכ״כ החתם סופר (סי׳ מח ונח וסה) שעתה נשתנו הזמנים להוציא את האשה מאיסור תורה ע״פ אומדנות אלו. והובאו דבריו בפתחי תשובה (סי׳ יז ס״ק קלח). ובודאי שהוא אילן גדול לסמוך עליו. עכת״ד. גם ראיתי אליו בחיים ושלום ח״ב (סי׳ ב דף כז ע״ג) שכתב, שלפי מ״ש הרב המבי״ט ח״א (סי׳ קיג) בדין "אבד זכרו", שביאר הדבר פעמיים ושלש, שכל שנתאחר ובושש לבוא לביתו, ולא בא למועד אשר היה רגיל לשוב לביתו, ואמרו עליו שמת, די בזה. וכ״כ בשו״ת עדות ביהוסף ח״ב (ס״ס כה דף סג ע״א). א״כ הכל תלוי לפי רגילות האדם לשוב לביתו. ע״ש. גם בשו״ת עין יצחק (חאה״ע סי׳ כט אות כו) כתב, שמכיון שלדברי האשה הבטיח לה בעלה שיחזור אליה בקרוב, שייך לומר שאילו היה חי היה שב כבר לביתו ולקיים הבטחתו, כיון שנפרד ממנה בשלום, וחשיב כה״ג אומדנא נכונה אפילו לדברי הר״ן (כתובות כב ב). ע״ש. וא״כ בנ״ד שהיה הבעל רגיל בכל יום לשוב מעבודתו אל ביתו, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, וגם הבטיח לה שיעזור לה כמיטב יכולתו בלידתה, והוא לא שב כלל לביתו, והוכרז עם הנעדרים, בודחי דהוי בכלל אבד זכרו. והרה״ג שמ״ח גאגין בשו״ת ישמח לב (חאה״ע סימן ה, דף יא ע״ג) הביא דברי הגאון מהר״ם אשכנזי, והגאונים מהר״י אביגדור ומהר״י אלפנדארי, הנ״ל, שהסכימו שעיקר הסברא בהתחדשות

כלי התקשורת בזמנינו היא סברא נכונה וישרה, אלא שהרבנים לא סמכו עליה בלבד להלכה, כי ע״י כך נעקרים דברי חכמים שאסרו במשאל״ס, וכתב ע״ז, ואנכי איש צעיר אומר, שאף שהסברא מצד עצמה ישרה ונכונה היא, ועל הרוב האמת תרוץ אחריה, מ״מ אין להחליט לומר כן בבירור, דמי לא משכחת לה שניצול ויצא מן הים לאיים רחוקים ומדברות רבים אשר אין שם כלי תקשורת כלל, ואולי נשבה בין אהלי

קכד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ישמעאלים ופראי מדבר, וכהנה חששות רבות שאין להסירן מכלל אפשרות קיימת וכו׳. ע״ש. ולפע״ד י״ל שכיון שעצם גזרת חז״ל במשאל״ס משום מיעוט ניצולים דלא שכיח, בזמנינו שנוסף רוב של כלי התקשורת כנ״ל, החששא דשמא נמצא בין שוכני אהלים ופראי מדבר, הויא בגדר מיעוטא דמיעוטא, והבו דלא להוסיף על תקנת חז״ל. ואפילו את״ל שאין זה בגדר תרי רובי, מ״מ אומדנא חזקה היא לקולא, וכמ״ש מהרא״י בפסקיו, והגאון המבי״ט, והחתם סופר, והתורת חסד, וסיעתם. ושאר אחרונים. וכ״ש בזמנינו בהתפתחות העצומה של כלי התקשורת, הטלפון והאלחוט והמברקה עמונים רדיו טלויזיא, אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם. וכמו כן רבו המטוסים הטסים מסוף העולם ועד סופו, יום יום, חדשים לבקרים. ובאמת שרבו האחרונים שהסתמכו על סברת רש״י (כתובות כב ב) דאמרינן שאילו היה חי היה בא לביתו, מהטעמים הנ״ל, וכמ״ש בשו״ת עמק שאלה (סי׳ לז דף ק״כ ע״א). ובשו״ת הרב״ז שפראן ח״ב (סי׳ ח סוף עמוד מא). וכ״כ בשו״ת עונג יום טוב (סי׳ קכח). ובשו״ת אגודת איזוב מדברי (ס״ס יא דנ״ג רע״ב). ובשו״ת בן פורת להגר״י ענגיל בח״ב (סי׳ ח, דף לח ע״ג). ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ סא אות ג). ובשו״ת חבלים בנעימים (חאה״ע סי׳ מז והלאה). ובתשובת הגר״ח מודעי בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ט דנ״ג ע״ג והלאה). ובשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א׳ דכ״ח ע״ב). ובשו״ת מהרש״ם ח״ג(סי׳ו). ובשו״ת דרכי שלום (סי׳ נט). ובשו״ת עצי הלבנון (סי׳ פה). ובשו״ת הליכות אליהו פיינשטיין (סי׳ ט דל״ז ע״ד). והגר״א קלצקין בס׳ דברים אחדים (סי׳ ס). ועוד. וכ״ש בזמנינו שכלי התקשורת התפתחו ביתר שאת ויתר עוז, כאמור, שבודאי שבתחזקה מאד סברת האחרונים הנ״ל שאילו היה חי היה בא או היה מודיע למכיריו או לבני ביתו. ולכן בנ״ד יש מקום רב להסתמך ע״ז כיון שיש בזה תרי רובי להקל, וע״פ מ״ש התוס' (כתובות ט ב) בד״ה כל, שסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה לפי שמת. ע״ש.

תליה שמת בבנין שנשרף

ה)וחזות קשה הוגד לי בראותי מ״ש הכנה״ג באה״ע (סי׳ יז הגה״ט אות תכט) וז״ל: היה בבית האסורים
הוא ורבים עמו, ונפלה דליקה בעיר ונשרף בית האסורים. ובא עד א׳ והעיד שקודם הדליקה הכניס את ראובן בבית האסורים עם אנשים אחרים, וסגר הדלת בעדם, ובתוך כך באה השריפה, ונשרפה תקרת בית

האסורים וכל מה שבתוכה, ולא נשארו רק חומת הבית, והוא מגדל גבוה מאד וחומותיו חזקות ואין בהם חלון פתוח שיוכל איש לצאת מתוכו, והעד הנז׳ העיד איך לא נפתחה מסגרת בית האסורים כלל, והוא עמד שם עד שפשטה האש בכל סביבות המגדל, אף עלפי שאבד זכרו וזכר כל האנשים שבתוך בית האסורים ולא נשמע על שום אחד מהם שיש לו מציאות בעולם, אין מעידין עליו. הר״ש אקחן הלוי ז״ל

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קכה

בתשו׳ כ״י ובנאספות ח״ג סי׳ ד. עכ״ל. ולכאורה קשה, דמאי שנא מדין נפל לכבשן האש שמעידים עליו, והרי גם בנפל למדורת אש, אם שהה העד עליו כדי שיעור שישרף, יכול להעיד עליו, כמ״ש הרשב״א והריטב״א והמאירי. וכאן ג״כ הרי העד מעיד שעמד שם עד שפשטה האש בכל סביבות המגדל, ואין שם אפילו חלון פתוח, שיוכל איש לצאת משם, וכל שכן אם אבד זכרו ג״כ שאפשר להקל. והרי כתב רבינו ירוחם (נתיב כג ח״ג דף קצה סוף ע״ג) בשם הרמ״ה, שאפילו בנפל בגוב של אריות שאין מעידין עליו (יבמות קכא סע״א), דשמא לא היו רעבים (ע׳ סנהדרין לט א). וכל כיו״ב, שנפלו במקום סכנה, ואשתהי התם, שאי אפשר שלא ימות, אפילו יכול להיות שברח והלך לו ולא ראינוהו, דקי״ל שלא תנשא אשתו, היינו דוקח לכתחלה, אבל אם נישאת לא תצא. ע״ש. וכ״ש נפל לכבשן האש דקתני מעידים עליו, שבודאי שאף לכתחלה מעידים עליו, ותנשא אשתו. ושו״ר הלום בשו״ת שערי דעה ח״ב (סי׳ קיד) שנשאל במעשה דלהלן, [והוא המעשה שהובא גם בשו״ת עמק שאלה (סי׳ סג). ע״ש], סמוך לעיר באלטא, בקרון אחד היו כעשרים איש חיילים יהודים, ומפני קלקול המסילה של הרכבת, נשבר הקרון ההוא, וכל קורות התקרה של הקרון נפלו על החיילים היהודים, ואז התהפך הקרון ונפל לתהום, ונמשך אחריו גם הקטר של הרכבת, ודוד הקיטור שבערה בו אש שלהבת נבקע, ונשפך הדלק שבו, ואז פרצה שריפה גדולה שאחזה בקרונות שנפלו, ובאנשים שנמצאו שם, ורק איש ישראל אחד ניצול, מפני שהיה עומד אצל מפתן הדלת, ואחז בכל כחו בדלתות, ולא נפלו עליו קורות התקרה, וכשנפל על הדלת, טיפס משם במהירות, וחמק מהאש. ובא והעיד לפנינו כי כל שאר היהודים שהיו שם נשרפו חיים, והיה שומע קולותיהם שהיו צועקים להושיעם מן האש הגדולה, וראה היטב שלא ניצל איש מהם זולתו. וכשבא אח״כ הממונה ושאל מהגוים שישבו בקרונות הרחוקים מן הקטר, אם ניצלו אנשיםמן החיילים, ענו לו שלא ניצול שום אחד מהם, כי הם ישבו מרחוק והביטו על כל הנעשה בשריפה, וראו שלא ניצלו. והשאלה הנ״ל נשאלה מאת הגאון מסטניסלב, ודימה דין זה למ״ש (ביבמות קכא ב), שאם נפל לכבשן האש מעידים עליו. והרב המחבר שערי דעה כתב לחלק דשאני הכא שי״ל שכבר ניצולו מקודם, אף על פי שהוא רחוק מדרך הטבע. ושוב הביא דברי הכנה״ג הנ״ל באש שאחזה בבית האסורים שאין מעידים עליו. וכתב, שזה לגמרי נגד ההיתר של הרב מסטניסלב. רק מה שיש לצדד להתיר הוא ע״פ עדות הישראל שראה היטב בשעת מעשה שלא ניצול אף אחד, וכן אמרו גם הנכרים שהיו שם. ועוד שנפלו קורות התקרה עליהם ואח״כ פרצה השריפה, בודחי דעדיף מנפלה מפולת עליהם וכו׳. ע״ש. ואני תמה במה שהביא מהכנה״ג בשתיקה, ותמה מזה על היתרו של הרב מסטניסלב, שבאמת אין טעמו של הכנה״ג מבורר לנו למה אסר בזה, ושבקיה דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה. ועכ״פ בנידון הנ״ל סיים השערי דעה להתיר, משום דאיכא תרי רובי, שאחר המפולת נפלה הדליקה, ובתרי רובי כבר כתב בשו״ת בית יעקב (סי׳ ט) דסמכינן עלייהו להמירה לעלמא. ועוד שיש לצרף מ״ש בשו״ת

קכו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

המבי״ט (ח״ב סי׳ מט), שבמקום שיצאה מאיסור תורה וליכא רק איסור דרבנן כגון היכא דחיישינן דאמר בדדמי, סמכינן על עדות עכו״ם אפילו שאינו מסל״ת. (וכ״כ בשו״ת מהר״ם בן חביב הנד״מ אה״ע סי׳ קלח, דף רמו ע״ב, לצרפו לספק ספיקא. וע׳ בשו״ת ברית יעקב חאה״ע סי׳ כד דף מ ע״ב. ע״ש). ועוד שכבר אבד זכרם וכו׳. ע״ש. גם הגאון עמק שאלה (סי׳ סג) העלה בנידון זה להתיר, דלא חיישינן שהעד הישראל אמר בדדמי, שהרי גם הנכרים העידו שלא ניצול איש מהם, ואף על פי שלא היו מסיחים לפי תומם, כיון שכבר יצאה מאיסור תורה, כי החשש בדדמי אינו אלא מדרבנן, וכתבו האחרונים דלאו דוקח מסל״ת בעינן, אלא כל שיש הוכחה שהדברים אמת מועילה עדותו, וכל שכן כאן שכיונו דבריהם ביחד, ואמרו כן זה שלא בפני זה, וגם כבר אבד זכרם, שהיא אומדנא גדולה, וכמ״ש התה״ד והחת״ס, לכן יש לסמוך על הרה״ג מבאלטא והרה״ג מטאלנא שהתירו מהטעמים הנ״ל. ע״ש. וכל שכן בנ״ד שהיתה אש מתלקחת נוראה ועשן כבד אפף את כל הקומות העליונות שמעל הקומה שבה היה הפיגוע, והרי בלא״ה העשן הכבד עצמו יש בו סכנת מיתה, ונודע שכמה ממכבי האש שבאו להציל נפגעו ונחנקו מהעשן הכבד. וגם לשון הגמרא (יבמות קטו א) עישנו עלינו בית, ופרש״י, שהציתו אותו באש "ונתמלא עשן". וכל שכן באש להבת שלהבת עצומה כזו, שהמשיכה לבעור כמה ימים, שבודאי שמת.

מפולת

ו)ועכ״פ בנ״ד אפילו לדברי הכנה״ג, יש להקל מפני שהיו שם תרתי לריעותא, התפשטות האש העצומה
בממדים נוראים, והתמוטטות המגדל, שכל אלה שהיו שם נקברו תחת עיי המפולת, ע׳ בירושלמי (גיטין פ״ג ה״ד) שהוא ספק מיתה, ובש״ע (סי׳ יז סעיף לג) איתא שרובם למיתה, והו״ל ספק ספיקא לקולא, שמא נשרף בתבערה הגדולה, באין לו מפלט לברוח מן האש הלוהטת, ואת״ל שלא נשרף, שמא נקבר תחת המפולת ומת, וכבר כתב המהר״ם בן חביב בספר גט פשוט (סי׳ קכט ס״ק יג), דסוגיין דעלמא להתיר בספק ספיקא אף באיסורא דאורייתא ואיתחזק איסורא, כגון בעיגונא דאיתתא שהוחזקה באיסור אשת איש. גם בקונט׳ עץ הדעת שבסוף ספר אור צדיקים (בדפוס ישן דף כח ע״א, ובדפוס חדש דף קכה ע״א), כתב, שהלכה רווחת בישראל שכל שיש ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל. ע״ש. גם בשו״ת פני משה ח״א (סי׳ טו דף לג רע״ב) כתב, וכבר הביא הרב הפוסק משם מהר״א ששון להתיר עגונה בפשיטות מטעם ספק ספיקא, ואף אני ראיתי בכמה וכמה מגדולי האחרונים שמתירים בעיגונא דאיתתא מטעם ספק ספיקא. ע״ש. וכ״כ הגאון רבי אליהו אלפנדארי בתשובה שבסוף ספר סדר אליהו רבה (סי׳ א דף ח סע״א), שכבר הסכימו רבותינו האחרונים שיש להתיר בעיגונא דאיתתא במקום ספק ספיקא, ואב

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קכז

לכולם הוא המהר״א ששון (סי׳ א דף ח ע״ד). והמהרח״ש עיגונא. ועוד. ע״ש. וכן העלה הגאון הכרתי ופלמי ביו״ד (סי׳ קי), שכן הורו גדולי חכמי הספרדים להתיר בעיגונא דאיתתא על ידי ספק ספיקא, אף דאיתחזק איסור אשת איש. וברוך שבחר בהם ובמשנתם. ע״כ. ואף על פי שהפני יהושע פ״ק דכתובות (בקונט׳ אחרון סי׳ מו) כתב לפקפק בזה, אי מהני ס״ס בדאיתחזק איסור אשת איש. וכן השאגת אריה בחדשות (בתשובת עיגונא, סימן יח, דף סח ע״ד) מפקפק בזה. ע״ש. וע״ע בשו״ת דברי יעקב שור (סי׳ עד דף סה ע״ב) ד״ה ומ״מ. ע״ש. כבר הארכתי בזה בשו״ת יביע אומר ח״ו (חאה״ע סי׳ ג אות יב) להסביר דעת גדולי חכמי הספרדים הנ״ל, דשאני הכא דאיכא חזקת דייקא ומינסבא. וכמ״ש התוס' (כתובות כב ב) בשם ר״ת. ושו״ר שכן תירץ הגאון בעל מראות הצובאות בשו״ת אגודת איזוב (חאה״ע סי׳ יב, דף כג סע״ב). וכ״כ עוד הגאון רבי יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סימן כב אות יח), שהעיקר כדברי המהר״ם בן חביב בספר גט פשוט (הנ״ל), שיש להקל להתיר עגונה ע״פ ספק ספיקא, משום דחזקה דדייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש. ע״ש. וכ״כ בשו״ת בית יצחק (חאה״ע סי׳ סג אות ח), ושכבר כתב כן הנודע ביהודה. ע״ש. וע״ע בערוך השלחן אה״ע (סי׳ יז אות רמט). גם בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ ז דף כג רע״ג) כתב שהחזקה דאיתתא דייקא ומינסבא, היא חזקה גדולה, שבאה מכח סברא, דעדיפא מרוב, ודחיא לחזקת אשת איש. ע״ש. גם בשו״ת חקרי לב (ח״א מיו״ד סי׳ קל) הפליא עצה הגדיל מושיה לדחות כל ראיות הפני יהושע שרצה להחמיר בדין ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא, דמשום עיגונא הקילו, כמו שהאמינו ע״פ עדות עכו״ם מסל״ת להמירה להנשא. ע״ש. גם השואל ומשיב רביעאה (ח״ג סי׳ קיח) כתב שהעלה בתשובה לדחות דברי הפני יהושע בזה, ושכל הפוסקים החליטו להלכה ולמעשה דמהני ספק ספיקא בעיגונא דאיתתא. ע״ש. וע׳ בשו״ת פרח שושן (חאה״ע כלל ג סי׳ ב) שג״כ העלה דשפיר מהני ס״ס בעיגונא דאיתתא כד׳ רוב האחרונים. ואף לכתחלה יש להמירה להנשא, וכמו שהעלה הפרי חדש בכללי ס״ס, שיש להקל בספק ספיקא אף לכתחלה. וכן פשטה ההוראה. ע״ש. וכן העלה בשו״ת חסד לאברהם אלקלעי (חאה״ע סי׳ ו), ושכן פשטה ההוראה. ע״ש. וכ״כ הגאון ר׳ אליעזר די טולידו בשו״ת משנת ר״א ח״ב (מע׳ ס אות ד). ע״ש. וע׳ בשו״ת שאגת אריה וקול שחל (סי׳ ג) שכ׳ להתיר עגונה ע״פ ס״ס, והביא שכן מצא להב״ח בתשו׳ בשם הגאון ר׳ יעקב מלובלין שהתיר עגונה ע״פ ס״ס. ושכן דעת מהר״א ששון ומהראנ״ח וכו׳. ע״ש. וכן העלה הגאון מהר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ב דכ״ח ע״א). וכ״כ בשו״ת מימר חיים (חאה״ע סי׳ מד דקי״ג ע״ב). ובשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״ב (חאה״ע סי׳ יד דס״ב ע״א). ובשו״ת פני יצחק אבולעפייא ח״א (חאה״ע סי׳ יג דע״ב ע״ד, ובסי׳ טז דצ״ה ע״ב). ע״ש. וכ״כ בשו״ת עבודת השם (חאה״ע סי׳ י דף פה סע״ב). וכן העלה הגאון מהר״ם לבטון בשו״ת נוכח השלחן (חאה״ע סי יד). וע״ע להגרי״ח בס׳ רב ברכות (דקי״ט סע״א והלאה) שאסף איש טהור דברי הרבה אחרונים הסוברים

קכח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

להקל בס״ס במקום חזקת איסור. וע״ע בזבחי צדק (סי׳ קי ס״ק קל). ע״ש. ודון מינה לנ״ד שיש להתיר את
האשה הזאת להנשא.

בירור ע״י שיחת טלפון שאכן היה נוכח שם

ז)והנה שיחת הטלפון שהתקיימה בין הבעל לבין אשתו, כמה דקות לפני הפיגוע, מוכיחה שהבעל היה נמצא במשרדו בקומות העליונות בעת האסון, וידוע מ״ש האחרונים שגם שיחה בטלפון יש בה משום טביעת עינא דקלא, (גיטין כג א), וכמ״ש בשו״ת שערי דעה ח״א (סוף סי׳ קצד), שכיון שיכולים לזהות את קול המדבר בטלפון בטביעת עינא דקלא, שפיר מהני אף לגבי איסור אשת איש, לצוות לסופר לכתוב ולעדים לחתום. ע״ש. וכ״כ בשו״ת מהרש״ג ח״ב (סוף סי׳ רנ), שאם הבעל מצוה ממרחקים ע״י הטלפון לסופר לכתוב ולעדים לחתום, הו״ל שפיר שומעים את קולו, ולכ״ע כשר. ע״ש. וכ״כ מדנפשיה הגרי״מ טולדיאנו בשו״ת ים הגדול (סי׳ פב). ובשו״ת בית יצחק (חאה״ע ח״א סי׳ עב אות ב) כתב, שיש להסתמך על השבות יעקב (ח״א סי׳ ק) שהתיר עגונה שהעידו עדים על בעלה שהכוהו מכת מות, והכירוהו רק ע״י טביעות עינא דקלא. וכ״כ בשו״ת עבודת הגרשוני (סי׳ קי), שכל דליכא הכחשה סמכינן על טב״ע דקלא. וא״כ יש להתיר בנ״ד ע״י טביעת עינא דקלא. ע״ש. והניף ידו שנית בשו״ת בית יצחק (חאה״ע ח״ב סי׳ יג) שכתב, שיכולה אשה לעשות שליח קבלה ע״י טלפון, כשהבעל נמצא רחוק מאד ממקומו, שיכול השליח להכיר קולה של האשה המדברת אליו, דטביעת עינא דקלא מהני לענין היתר עגונה, וכבר כתבתי בח״א (סי׳ עב) דטב״ע דקלא מהני לענין היתר עגונה. וה״ה כאן לענין שליח קבלה במקום עיגון. ע״ש. ומשמע מדבריו דסמכינן אטב״ע דקלא גם ע״י טלפון. וכ״כ הגאון רבי רפאל אנקאוה בשו״ת תועפות ראם (סוף סי׳ מה), דשפיר מהני טביעת עינא דקלא ע״י טלפון, בהיתר עגונה. ע״ש. וע׳ בשו״ת מרחשת ח״ב (סי׳ו אות יב) מ״ש בזה ע״ד הגאון מהר״י מקרלין. ע״ש. וע״ע בשו״ת מהר״ש ענגיל ח״ד (סי׳א). ואכמ״ל. ובפרט בענין שיחת הבעל עם אשתו בביתה, כמו בנ״ד, דלכ״ע שפיר מהני.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קכט

סימן ט

מים שאין להם סוף

שו״ת יביע אומר חלק י - אבן העזר סימן יט

ב״ה. יא אלול תשס״ג

הובא לעיוני פסק דין בעיגונא דאיתתא, אודות האשה סיגל דולב שנישאה לבעלה רפאל דולב בחו״ק בשנת , 1979 ולהם ילד בן עשרים, וחיו בשלום ביניהם. בי׳ ניסן תשס״ג הבעל צלל בחוף טאבה בים סוף ומאז נעלמו עקבותיו. ואלו העובדות שהובאו בפני בית הדין האיזורי בירושלים.

ביום י׳ ניסן תשס״ג, יצאו הבעל רפאל דולב עם אשתו סיגל דולב ועוד אשה אחרת רחל לחוף טאבה לצלול, האשה לא רצתה להכנס למים, ורק הבעל עם האשה האחרת נכנסו למים, האשה האחרת ר. יצאה מיד מהמים כי הרגישה שיש זרמים חזקים במים ופחדה להכנס, אבל הבעל נכנס עם משקפת ושנורקל למים. ר. סיפרה שראתה אותו מתרחק מהחוף, כשבמחלה היה שוחה לכיוון צפון, אבל אח״כ ראתה אותו בתנועה איטית לכיוון דרום, אבל ללא תנועה של שחיה או סימני מצוקה. היא המשיכה לעקוב אחריו, עד שבשלב מסויים טבע ונעלם מעיניה. הן הזעיקו מיד עזרה ממשטרת החופים וחיפשו בכל הסביבה, כולל יחידותצבא שהשתתפו בחיפושים, במשך כמה ימים, אבל לא מצאו דבר, רק יומיים לאחר המקרה מצאו את מסכת הצלילה של הבעל כשהיא שבורה במרחק של כמאה וחמשים מטר מהחוף בעומק של שני מטר, המומחים ציינו שיש שם זרמי ים חזקים שסוחפים מאד, וכן ציינו שיש בחיזור כרישים מסוכנים

הטורפים.

לדידי חזי לי האי פיסקא דדינא, מאת הדיין המצויין אב״ד ירושלים הרב הגאון ר׳ מסעוד אלחדד שליט״א. ועיינתי בדבריו, שהעלה בכאח דהימרח להתיר את האשה העגונה להנשא, וראיתי כי בצדק אמרי פיו. ובאמת שיש כאן בנ״ד תרי רובי להיתרא. הרוב האחד, שרוב הנטבעים במים שאין להם סוף אינם נמלטים, והמיעוט שנמלטים הוי מיעוט דלא שכיח, וכמ״ש ג״כ התוספות בכורות)כב(.)ובשטה מקובצת שם אות

קל עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ט). והרוב השני לפי מה שהעידו מומחים בפני בית הדין, שהמקום שנטבע בו יש בו מספר רב של כרישים תוקפניים מאד, וגם הראו לבית הדין תמונות מזעזעות דרך האינטרנט איך הכרישים טורפים בני אדם, עד שהיה קשה מאד להסתכל בהם. וכיון שנפל מי שהוא לפניהם אין מידם מציל. והנה ידוע מ״ש בשו״ת הריב״ש (סי׳ שעט), דהנך תלת דר׳ אלעזר בן פרטא ששנינו במשנה (גטין כח ב), שנותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים, ספינה המטרפת בים וכו׳, דחף דהוי רובם למיתה, מ״מ יש כנגד הרוב שתי חזקות, חזקת חי דהבעל, וחזקת אשת איש של האשה, ורוב כנגד שתי חזקות לא מהני, הילכך אפילו אם נישאת תצא, משא״כ בנטבע במים שאין להם סוף ושהו עליו כדי שתצא נפשו, שאז הצלתו בגדר מיעוטא דמיעוטא, ולא שכיחא, מש״ה אם נישאת לא תצא. ע״ש. ומכל מקום בנ״ד דאיכא תרי רובי, שנמצא שכנגד כל חזקה משתי החזקות יש רוב אחד, ורובא וחזקה רובא עדיף. וכל שכן לפי מ״ש הנודע ביהודה מה״ת (אה״ע סי׳ מג), דהני תרי חזקות, חזקת חי וחזקת אשת איש, כחדא חזקה חשיבי, כי ע״י החזקה שבעלה חי יש חזקת אשת איש, והחזקה האחת תלויה בחזקה השניה. ע״ש. וע״ע בשו״ת הרי בשמים מה״ת (סי׳ סב). ע״ש. (והנה כבר כתב במראות הצובאות (אות קיז), שאע״פ ששנינו (ביבמות קכ א), שאפילו ראוהו שחיה אוכלת בו, אין מעידים עליו, צ״ל דהיינו דוקח כשראוהו על פני השדה שחיה אוכלת בו, שמצויה שם הצלה, שאולי עברו שם אנשים, והבריחו החיה מעליו ונשאר בחיים. אבל אם נפל לגוב אריות, ושלטו בו האריות, כיון שאין לו מקום לברוח מהם, ואין ההצלה מצויה, מעידים עליו. ע״כ.

מקום שיש כרישים

והוא הדין כשנקלע בתוך הים במקום שהכרישים הטורפים נמצאים שם, ואינו יכול לברוח מפניהם, ואין ההצלה מצויה שם, בודחי שטרוף טורף, שלפי התלמוד שלנו אין חוששים שמא נעשה לו נס, כמ״ש התוס׳ (יבמות קכא ב) ד״ה אין תזכירין מעשה נסים. וכדאמרינן ביבמות (קכא ב) האלהים אכלו כוורי לחסא). ומכיון דבנ״ד חשיב שפיר תרי רובי, יש לסמוך על מה שהעלה בשו״ת בית יעקב (סי׳ ט) להתיר. והסכים עמו הגאב״ד בריסק מהר״ר מרדכי ז״ל. ע״ש. וכ״כ במשנת רבי אליעזר (ברכהן סי׳ יג), הובא באוצר הפוסקים (ס״ק רסא דף כט רע״א). ואף על פי שמדברי התוס׳ (יבמות קכא א) שכתבו, ואף על גב דרובייהו דצורבא מרבנן אם איתא דסלקי קלא אית להו, מ״מ לא חיישינן להרוב ההוא, ולא תנשא לכתחלה. ע״ש. הרי אף דאיכא תרי רובי לא מקילינן לכתחלה. וכן הוכיח מכאן בשו״ת נאות דשא ח״ב (סי׳ קסד אות ט) דלא מהני תרי רובי להתיר עגונה. ע״ש. וכן פסק הגר״ש קלוגר בתשובה שהובאה בשו״ת בית שלמה (חאה״ע סי׳ ל, דף לב ע״ד). ע״ש. אולם כבר תירצו האחרונים דשאני התם שלא באו תרי רובי בבת אחת,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קלא

סימן ט

אלא בזה אחר זה, משא״כ בנ״ד י״ל שסיבת טביעתו בנפילתו בידי הכרישים, דהוי תרי רובי בבת אחת.

וכבר האריך הגאון רבי יצחק אלחנן בשו״ת באר יצחק (חאה״ע סי׳ יח ענף י), לבסס החילוק הזה. ע״ש. וכ״כ בשו״ת אריה דבי עילאי (סי׳ ז), דבתרי רובי דוקח כשבאו בבת אחת יש להקל, שכשם שבספק ספיקא בעינן שיוולדו שני הספקות ביחד, אבל אם הספק השני בא לאחר זמן אינו מצטרף לספק הראשון,

אף בתרי רובי צריך שיבחו בבת אחת. ולכן ההיא דיבמות (קכא א) דבשעת הטביעה נולד רוב אחד של משאל״ס, ואחר זמן בא הרוב השני, דאילו סליק קלא אית ליה, אין מצטרפין, וההיא עובדא של הרב בית יעקב באו תרי רובי כאחד. ע״ש. וכ״כ בשו״ת ברכת יוסף (חאה״ע סי׳ ל). וכן כתב בשו״ת מהרש״ם (ח״ג סי׳ רבב סוף אות א, ובחלק ז סי׳ קנ). וע״ע שם תירוץ אחר לחזק ההיתר דתרי רובי. ע״ש. (ומכאן תשובה על מ״ש בשו״ת חלקת יעקב ח״ב סי׳ לא אות ב, שהתיר בתרי רובי שבאו זה אחר זה. ויש ליישב). וע׳ בשו״ת משיבת נפש (חאה״ע סי׳ לה, דף מה ע״ב) שכתב, דעד כאן לא אמרינן ביבמות (קכא ב) דלא שנא גברא רבה לא שנא לאו גברא רבה לכתחלה לא, אלא משום שלא לתת דברי חכמים לשיעורים, כי אי אפשר לחלק בגדר גברא רבה, וכלום חילקנו בין חבר לעם הארץ באיסור ערוה, משא״כ היכא שהענין מוכיח מצד עצמו, כגון אדם היוצא לסחורה על דעת לשוב לביתו, אין לנו לתלות שנהפך לבו לברוח ולעזוב אשתו ובניו, ואפילו בגט שהוא מן התורה לא חיישינן שהבעל נמלך בדעתו וביטל השליחות ואפילו הוא רשע, א״כ חזינן דלא חיישינן לשינוי דעתו כלל וכו׳. ע״ש. (וכ״כ עוד שם ס״ס כז). וכל זה ישנו גם בנ״ד. ואף על פי שיש אחרונים שמחמירים לכתחלה אף בתרי רובי, וכנ״ל. וכ״כ הישועות יעקב (אה״ע סי׳ יז בפירוש הארוך ס״ק כט), ובשו״ת אגודת אזוב מדברי (חאה״ע סי׳ יח). וע״ע בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ יט). ע״ש. העיקר להקל כד׳ הגאון בית יעקב והגאון רבי יצחק אלחנן. וכן הורה הגאון רבי חיים מוואלוזין, בנידון איש שנפל מגשר גבוה שעל הים, אשר נקרשו מימיו ונעשו לקרח. ומן הקרח התגלגל ונפל למים שבין גושי הקרח. והורה הגר״ח מוואלוזין להתיר את אשתו להנשא, מטעם תרי רובי, שהנפילה מן הגשר שהיה גבוה כשיעור שתי קומות הויא רובה למיתה, כדתנן בסנהדרין (מה א) בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. ובצירוף שנפל אח״כ לים שאין להם סוף, הו״ל תרי רובי להיתרא, הילכך אשתו מותרת. והסכימו עמו כל חכמי וילנא. והובא כל זה בשו״ת קהלת יעקב מקרלין (סי׳ ט דף כו ע״א). ע״ש. וע״ע בשו״ת חוט המשולש (סי׳ ו דף יב ע״ב). ובשו״ת בנין של שמחה (חאה״ע סי׳ ו דף מד ע״ב). ע״ש. וכן מצאתי בשו״ת רבינו חיים כהן רפפורט (חאה״ע ס״ס כח) שפסק להתיר לכתחלה בתרי רובי. ע״ש. גם בשו״ת מהרש״ם ח״א (סי׳ פח) ד״ה והעיקר, וח״ב (סי׳ קסח אות ה) כתב ההיתר דתרי רובי. וע״ש. וע״ע בחזון איש אה״ע (סי׳ לא אות ו). וכבר כתב הכנה״ג בשו״ת בעי חיי (חאה״ע ס״ס יא), בשם רבו המהרימ״ט ח״א (סי׳ מח), שכל שיצאה האשה מחזקת אשת איש מן התורה, כגון הטובע במים שאין להם סוף, כל

קצב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
סימן ט

ספק שיסתפק לנו, בין במציאות בין בפלוגתא דרבוותא, אזלינן לקולא. ושכן מוכח בתשובת הריב״ש (סי׳ שעט). ושכן כתב המהר״ם אלשקר (סי׳ צו), ובשו״ת רבינו בצלאל אשכנזי (סי׳ כא). ע״ש. גם בשו״ת מהר״י בי רב (סי׳ יג) כתב, שבחומרת חז״ל בנטבע במים שאין להם סוף שלא תנשא לכתחלה, אם יש צירוף נוסף להקל, אין לנו כח להוסיף על תקנת חכמים, והבו דלא להוסיף עלה. ע״ש. (וכן הובא בקונטרס עגונות סי׳ רכה). וכ״כ הט״ז והב״ש (סי׳ יז ס״ק קה), דבספק במים שאין להם סוף אזלינן לקולא. גם בשו״ת מהרי״ט ח״א (סי׳ מח) כתב, שכל שיש עדות מספקת על טביעתו במים שאין להם סוף שיצאה מאיסור תורה, כל ספק שיפול הן במציאות הן בפלוגתא דרבוותא אזלינן בהו להקל. וכ״כ המהרח״ש (דף נא). והביאם מהר״א אלפנדארי בסדר אליהו רבה (בתשובה סי׳ יא, דף נג ע״ד, ודף נד ע״א). ע״ש. וכ״כ הגאון מלבי״ם בתשובה שהובאה בשו״ת אגודת אזוב מדברי (חאה״ע סי׳ י). וכ״כ בשו״ת זבחי צדק ח״ב (עמוד רסג). וכ״כ הגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סוף סי׳ י, דף סט ע״ב), כי כל הנביאים פה אחד מן הפוסקים ראשונים ואחרונים הסכימו, שכל שיצאה האשה מאיסור תורה, ואינה אסורה אלא מדרבנן, וכגון שטבע במים שאין להם סוף, כל ספק שיארע בין מצד פלוגתא דרבוותא, בין ספק בגוף המעשה אזלינן לקולא. ע״ש. וכ״כ בשו״ת צל הכסף ח״ב (חאה״ע סי׳ ה דף כח ע״ב). וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״ג (סי׳ רנב). ע״ש.

הן אמת שקשה לי על דברי האחרונים הנ״ל, מהא דתנן ביבמות (קכא א) מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים, ולא עלתה בידם אלא רגלו, אמרו חכמים, מן הארכובה ולמעלה תינשא, מן הארכובה ולמטה לא תנשא. ופירש רש״י, מן הארכובה ולמטה הואיל ויכול לחיות לא תנשא, שמא יצא ולא ראוהו, שמים שאין להם סוף הן. עכ״ל. וכתב הרא״ש בתשובה (כלל כ סי׳ טז), שאם עלתה בידם רגלו בארכובה עצמה, הואיל ואין בזה פסק הלכה ידוע, משום דדיוקא דרישא סתר דיוקא דסיפא, דמדיוקא דרישא משמע דוקח מן הארכובה ולמעלה הוי טריפה ואינו חי י״ב חודש, הא בארכובה עצמה הוי כשרה ויכול לחיות, הילכך אין תשיאין את אשתו, ואילו מדיוקא דסיפא, מן הארכובה ולמטה תשיאין את אשתו הא בארכובה עצמה אין משיאין, הילכך נקטינן הכא והכא לחומרא, דבבהמה כה״ג בארכובה עצמה מחמרינן, דהויא טריפה. ולגבי מים שאין להם סוף פסקינן לחומרא, דשמא יכול לחיות. וכ״כ בתוספות רעק״א על המשנה ביבמות (קכא

א) הנ״ל. וכ״כ הבית מאיר אה״ע (סי׳ יז סעיף לב). וקשה, שמכיון דמים שאין להם סוף מדרבנן, כשנוסף ספק שמא בארכובה עצמה דינו כדין מהארכובה ולמעלה, הוה לן למיזל לקולא. דהוה ספק במשאל״ס. אולם נראה לתרץ ע״פ מה שכתב הגאון רבי יצחק אלחנן בשו״ת באר יצחק (חאו״ח סי׳ יח ענף י, דף קת ע״ב), שאע״פ שבתרי רובי יש להקל בעיגונא דאיתתא, מכל מקום צריך שיבחו שניהם בבת אחת, ולכן

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קלג
סימן ט %

לורבא מרבנן שטבע במים שאין להם סוף, שהרוב של נטבעים במים שאין להם סוף בא מיד עם טביעתו, ואילו הרוב השני דאם איתא דסליק קלא אית ליה, הוא בא לאחר זמן, לא מהני. ודמי למה שכתב הרמ״א ביורה דעה (סי׳ קי סעיף ט), דלא מהני ספק ספיקא לקולא אלא כשבאו שני הספיקות בבת אחת, ולא כשבאו בזה אחר זה, והכא נמי בדין תרי רובי בעיגונא. ע״ש. וכ״כ עוד בספרו עין יצחק ח״א (סי׳ כב אות ט, וחלק ב סי׳ א ענף ד). ע״ש. וכ״כ בשו״ת אריה דבי עילאי (חאה״ע סי׳ ז), ובשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ טו), ובשו״ת אמרי יושר ח״ב (סי׳ כד), ובשו״ת ברכת יוסף לבדא (סי׳ ל). ע״ש. והכא נמי כשההיתר מכח טרפות אינו אלא לאחר י״ב חודש, ולא בא מיד עם ההיתר של הטביעה במים שאין להם סוף, לא חזי לאצטרופי לספק ספיקא. וע׳ בשו״ת מנחת עני (חאה״ע סי׳ סז אות ג), ובשו״ת זכר יהוסף (חאה״ע סי׳ לד

עמוד קב ב).

אדם שאבד זכרו

גם הצירוף של התקשורת בזמן הזה, שאילו היה חי היה מודיע לבני ביתו, ע״י מכתב או מברק או טלפון, וכיו״ב, הוא צירוף נכון, וכמ״ש מהרא״י בפסקיו (סי׳ קלט), דהאי סברא חשיבא אומדנא דמוכח טובא, וכה״ג אמרינן בש״ס (יבמות קכא א), דאמר רב אשי דהא דקי״ל דמשאל״ס אשתו אסורה, הני מילי איניש דעלמא, אבל לורבא מרבנן לא, דאם איתא דסליק קלא אית ליה. ואף על גב דמסיק הש״ס, ולא היא, לא שנא איניש דעלמא לא שנא לורבא מרבנן וכו׳, היינו לענין לכתחלה, שאין לחלק בגזרת חכמים, אבל בדיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא. ובזמנינו אפילו אדם בינוני אם איתא דהוא חי, הוה ליה קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן שבזמן חכמי הש״ס. ואיכא נמי חזקה דדייקא ומינסבא. ע״ש. וכתב הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע סי׳ ז דף כג ע״ב), דס״ל למהרא״י שרב אשי לא חזר בו ממה שחילק בין איניש דעלמא לצורבא מרבנן. ודברי מהרא״י הם לפי המסקנא ביבמות (קכא ב), דבמשאל״ס אם נישאת לא תצא, ורק לכתחלה החמירו בהך חששא שלא תנשא, וכיון שהקילו חכמים בהך חששא להתיר בדיעבד, ס״ל לרב אשי דבצורבא מרבנן דאיכא סברא דאם איתא דסליק קלא אית ליה, בזה לא גזרו חכמים כלל, ותנשא לכתחלה. וע״פ זה דן מהרא״י להתיר בזמנינו מה״ט דקלא אית ליה. ע״ש. וכיו״ב בכתובות (כב ב) באומרת ברי לי, ופרש״י שאומרת אין לבי נוקפי, כי ברי לי שאילו היה קיים היה בא. וכן פסק הגאון החתם סופר (חאה״ע סי׳ נח). ואף על פי שהגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז) חשש שאפשר שהחת״ס חזר בו מסברתו, אחר שבא מעשה לידו היפך סברתו, וכמ״ש בחת״ס ח״ב (ס״ס קלא), וע״ע בשו״ת מהרש״ם ח״ג (סי׳ רבב אות ח). כבר הוכיח במישור בשו״ת קול מבשר ח״א (סי׳ פד),

קלד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שהתשובה של החת״ס שפסק להקל מכח הסברא הנ״ל, היא משנה אחרונה שלו. ע״ש. וע״ע בשו״ת קרית חנה דוד ח״ב (חאה״ע סי׳ט) שהעיר בדבר המעשה שהביא החת״ס היפך מהסברא הנ״ל, שבאמת מקרה כזה יקרה אחד מני אלף, ואין לחוש להחמיר משום כך, וכבר מצינו כמה פעמים שהותרה עגונה ע״פ עד אחד או ע״פ גוי מסל״ת ואח״כ בא בעלה לפנינו, האם בשביל כך תתבטל ותעקר הלכה זו וכו׳. ע״ש. וכ״כ הגאון הצדיק רבי שמחה זעליג הדיין ומו״צ דבריסק בתשובה שהובאה בספר דברים אחדים (סי׳ מג עמוד כז), שההיתר של תרי רובי בעגונה, בצירוף אבד זכרו, כבר הורו כן להיתר רבנן קשישאי, הלכה למעשה. ומי שטוען ע״ז שאירע מעשה והבעל בא לפנינו, אין זו טענה, שזהו בכלל מה שאמרו אין תזכירין מעשה נסים, שהרי בכל רוב יש מיעוט, ואין המיעוט גורע מכח הרוב, והרי אמו של הגאון חכם צבי שהותרה להנשא ע״פ העדאת עדים שבעלה נהרג, ואח״כ בא בעלה, וכי בגלל זה עמדו מלהתיר אז את שאר העגונות, והרי מבואר בכל גדולי האחרונים, שהגאונים בדורות ההם התירו העגונות, ולא השגיחו על מקרה זה וכו׳. ע״ש. וע״ע בשו״ת דברים אחדים להגר״א קלצקין (שם עמוד כה) שכתב, שהואיל והאשה צעירה לימים ורכה בשנים, יכולים לסמוך ע״ד השבות יעקב דס״ל דהוי כדיעבד, והדבר מובן כי אשה עגונה המשגת היתר מהרבנים ואח״כ הולכת ונישאת לאיש כדמו״י, היא ממשיכה לשמור תורה ומצות וכל עניני הדת, אבל אשה עגונה שאין ב״ד מתירים לה להנשא, או שתצא לתרבות רעה, או שמסע לארגנטינא או למקום אחר להסתיר את עיגונה, וכשמנשא לאיש היא חושבת בלבה, שהיא נשואה באיסור, ואומרת, הלא בין כך ובין כך היא עוברת על דת, ולמה זה לה לשמור עניני נדה ושבת וכשרות וכיו״ב, והיא אינה יודעת שבמקרים רבים אם נישאת לא תצא, והיא בהיתר אצל בעלה. בפרט שע״פ שיטת הר״א מוורדון וסיעתו, ומה גם לפי מ״ש בשו״ת אגודת איזוב מדברי, שגם השאלתות סובר כדברי הר״א מוורדון, הילכך ברדופה להנשא והיא צעירה לימים, יש לצרף להקל דברי השבות יעקב דשעת הדחק כדיעבד דמי. עכת״ד02. וע׳ בשו״ת ישמח לב גאגין (חאה״ע ס״ס ה). וי״ל ע״ד.

20 וכיוצ״ב כתב הגאון ר׳ יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק [ח״א אה״ע סימן כ״ב אות כ״ה] שיש לצרף למעשה בעגונות רכות בשנים ורדופות להנשא ואין במציאות להשיג עדות אחרים המועילים דבזה אף לכתחילה הוי כמו דניסת בדיעבד דלא החמירו חז״ל בכזה. ונ״ד הוי העגונות רכות בשנים וטפלי תלוי׳ בהם ורדופות להנשא. ואף דהשנות יעקב לא סמך ע״ז למעשה עכ״ז יש לצרף לאיזה צירוף סברתו למה שכתבתי לדון להיתירא ע״פ הסברות דנתבארו בעז״ה. ובצירוף שיטת הר״א מוורדן שהובא במרדכי להקל במשאל״ס לאחר שנה שנאבד זכרו. ע״כ. וכ״כ בשו״ת היכל יצחק [הרצוג, אבן העזר ח״א סימן כ״ט אות י״ב] ובשו״ת ציץ אליעזר [ח״ג סימן כ״ה פרק ג׳ אות ט״ו] ועוד, ובפרט אם רדופה להנשא וכמו שכ׳ בשו״ת ויחי יעקב [סימן ג׳ אות נ״ו] וכן כתב הגאון ר׳ מאיר אריק בשו״ת אמרי

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קלה

ואף על פי שהגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ א, דף י ע״ב) כתב, שאין לחלק בין זמנינו לזמן חכמי התלמוד, ולומר שדוקא אז אסרו בנפל למים שאין להם סוף, משא״כ בזמנינו, דאם איתא שנשאר חי אפילו באיים הרחוקים, היה הדבר נודע בעולם, הא ליתא, שאין יתכן לעקור דברי חכמים שאסרו בנפל למים שאין להם סוף. ומ״ש התה״ד בפסקיו (סי׳ קלט), להתיר ע״פ חילוק זה, בין זמנינו לזמן חכמי הש״ס, שבזמנינו אפילו אדם בינוני אם איתא שהוא חי הוה ליה קלא יותר ויותר מהקלא דצורבא מרבנן בזמן חכמי הש״ס. זאת האומדנא שכתב אינה להתיר לכתחלה, אלא לדיעבד. וגם בזה כבר חלק עליו הרדב״ז (סי׳ תקכו) וכו׳. ע״ש. ובמחכ״ת, בודחי שהתרומת הדשן שכתב לחלק בין זמן חכמי הש״ס לזמנינו, הוא לענין להתיר לכתחלה, דאילו בדיעבד בלא״ה קי״ל נפל במים שאין להם סוף אם נישאת לא תצא. ורבים מגדולי האחרונים הסכימו לסברת התה״ד, ובראשם הגאון החתם סופר, וגם הוסיף שבזמן האחרון שהיתה התפתחות רבה בכלי התקשורת הסברא של התה״ד נכונה ביתר שאת וביתר עוז. וכן סמך על זה הגאון האמתי שר התורה מהרש״ז בשו״ת תורת חסד (בסימן מ דף קד ע״א) .21

יושר [ח״ב סימן קע״ז] לענין אם יש חשש של שמא תצא לת״ר, ועוד, ובקובץ אור ישראל מאנסי [ח׳ כ״ז עמ׳ ע׳] במאמר הרב ישיב יצחק. ע״ש.

21 והן אמת כי העירו כמה ת״ח שבשו״ת תרומת הדשן [פסקים סימן קל״ט] משמע שדווקא בדיעבד אם נשאת יש להקל, וכן נראה ברמ״א [סע׳ ט״ו]. ע״ש. וא״כ מה העיר רבנו זצ״ל על מרן החבי״ף שכתב שכ״ז רק בדיעבד הלא כך הם דברי התרומת הדשן, נראה לענ״ד ליישב מקחו של צדיק ויה״ר שיתקבל לפני המקום.

תחילה אביא את דבריו וז״ל: וא״ת שאני עובדא דחסא דהתם הוי מסל״ת, דהתם דנפל למים שאין להם סוף, ומפרשים התוס׳ והחיבורים דרובן אין נמלטין אלא חשו חכמים למיעוט משום חומרא דאשת איש. ובמרדכי בשילהי יבמות כתב דאפי׳ מיעוט שאינו מצוי הוא, ואיכא למימר דמש״ה אמרי רבנן דדיעבד שפיר דמי, כיון דמדאורייתא שריח אזלינן בתר רובא כה״ג. אבל נדון דידן אי לא חשבינן הך סהדותא דהא נכרי עדותו כשירה בעדות אשה, א״כ מוקמינן איתתא אחזקת אשת איש ואסור מדאורייתא ואפי׳ בדיעבד תצא. מ״מ דהכי נמי איכא להתיר כיון דנפיק קלא דלא פסיק שרבי יצחק הנזכר למעלה מת ונהרג או טבעוהו, ובעל שם היה וישנו לו קרובים הרבה בכמה מדינות, וזה כמה שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו, ובעונותינו הרבים עכשיו בגלותינו אנו מפוזרים ומפורדים מעט בכל מקום, ואלו היה חי ברחוק מאתים או שלש מאות פרסה היה נודע ונשמע לנו. וכה״ג מיקרי רובא דשכיחי טובא אף על פי שאינו בא אלא מכח סתמא, הוי כמו סתם סופרי דדייני מגמר גמירי, ורוב מצויין אצל שחיטה מומאין הן, דאינהו נמי מכח סתמא קאתי. ובמרדכי שילהי יבמות שהבאתי לעיל מדמי להו להדדי מים שאין להן סוף והני רובים, וכה״ג קאמר תלמודא לורבא מדרבנן קלא אית ליה, אם איתא דהוה סליק כו׳. ומוכח מהתם בתשובה

קלו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא
E EETAWAWSW.W.W..... w.mw.w.mmm.s.w.w.nwww

סימן ט

גם בשו״ת תירוש ויצהר)סי׳ מ(הסתמך על דברי החת״ס הנ״ל שבזמן הזה שקבוע בי דואר בכל עיר מן המדינות, ויכול הניצול להודיע במכתב או במברק או בטלפון על מקום המצאו בחיים, הילכך ע״פ אומדנא דמוכחא הנז׳ בודחי שיצאה האשה מאיסור תורה. ודברי החת״ס קילורין לעין, שלא נשאר אלא איסור דרבנן, ובדרבנן אפשר לגבב קולות וסניפים להתיר. ע״ש. וכ״כ הגאון ר׳ יוסף ענגיל בשו״ת בן פורת)ח״ב סי׳ ח(. וכ״כ בשו״ת נודע בשערים קמא)ס״ס כ(. ובשו״ת תפארת יוסף)סי׳ ו(. ובשו״ת עמק שאלה)סי׳ לז דף קכ ע״א(. ובשו״ת עונג יום טוב)סי׳ קכח(. ובשו״ת מהרש״ם)ח״א סי׳ ו בד״ה והנה בתה״ד, ובח״ג

במרדכי פ׳ בתרא דאזלינן בתר אומדנא דדעתיה, ואף על גב דמסיק תלמודא לא שנא לורבא מרבנן ול״ש איניש דעלמא, היינו לכתחילה כדמסיק דיעבד אין לכתחילה לא. משום דלכתחילה אין לנו לחלק בגזירות חכמים כדמסיק נמי בתשובה דלעיל, דאין לבדות חלוקים מלבנו, אבל דיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא כי הך. ובראין הדברים בזמנינו אפי׳ אדם בינוני אם איתא דחי הוא עדיין הוה ליה קלא זה כמה שנים, טפי וטפי מקלא לורבא דצורבא מדרבנן בזמן חכמי התלמוד, שהיו ישראל עם רב בכמה וכמה מקומות. ותו דאיכא למימר דמים שאין להן סוף ליכא חזקה דאשה דייקא ומנסבא כדפסיק רבינו חננאל, ועד אחד לא מהימני דהתם משום דאמרי בדדמי, וכל היכא דאמרי בדדמי לא דייקא ומנסבא כדאיתא להדיא בתלמודא, אבל בנ״ד דייקא ומנסבא, והך מרע לחזקת אשת איש ושרינן לה למיכל אפי׳ בתרומה דאורייתא מהאי טעמא כדאיתא פרק האשה שלום. ועוד דחש הדבר קצת לגרועי האי סהדותא דבכרי מטעם ששאלוהו ממים שאין להם סוף, ורבי אחא בירושלמי לא קפיד אשאלה, ומ״מ בתלמוד דידן מתיר אפילו מתכוין להעיד, ובמים שאין להם סוף ליכא מאן דשרי. מכל הלין נראה דכיון דאינסיבא הך איתתא קהעו״ץ על פי חכם לא תצא ושריח למיתב תותי גברא. עכ״ל.

והנה המעיין בתרומת הדשן יחזה כי כתב להקל באבד זכרו לבד גם בלי שנשאת, ואף ששם היקל באופן שנשאת, מ״מ עיקר הקולא היא מחמת שדין זה הוא דין דרבנן, ויש ליתן אומדנות בדין דרבנן ובצרוף הפוסקים שהיקלו בכך, שכן במים שאין להם סוף אין צריך כלל לזה שהרי אם נשאת לא תצא מכיון שהוא איסור דרבנן, ולא מסתבר שנצריך שם שיהיה זה עם אומדנות שאבד זכרו, הרי להדיא שכל האומדנא באבד זכרו כתבו התרומת הדשן לענין מסיח לפי תומו שגוי שאינו מסל״ת פסול וגם אם נשאת תצא, אולם אם אבד זכרו מותר, וזה דימה התרומת הדשן לדברי המרדכי לענין מים שאין להם סוף. ונראה שאף שהתרומת הדשן דימה כן אין הכוונה שכשם ששם דווקא אם נשאת לא תצא ה״ה כאן, עוד נראה שצירף כמה צירופים בדין זה, כדרך הכותבים תשובה בעניני עגונות שאין סומכים על דבר אחד אלא מצרפים כמה דברים, ואין זה אומר שאי אפשר להחשיב את הדבר לקולא אלא רק באופן הזה, אלא יש לתלות להתיר גם באופן שזה בפני עצמו, וזה כוונת היביע אומר. זאת ועוד הוסיף היביע אומר שבזמננו דברי התרומת הדשן מובנים טובא מזמן קדום ואף א״ת שזה בדיעבד היינו בזמנם לא כן בזמננו שהכל ידוע ומפורסם והעולם מחובר שיש להקל בזה בצורה יותר חזקה.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קלז

סי׳ רבב אות ח). ועוד. ובפרט בנ״ד שהוזעקו לשם מיד כמה יחידות צבא ואניות משטרה לאתרו, וחיפשו סביב למקום טביעתו, ויבקשו ולא מצאו. ואבד זכרו. דחזי לאצטרופי להקל. כמו שכתב בכנסת חכמי ישראל (שנת תרנ״ו, סי׳ פה). וכן הובא בשו״ת מהרש״ם ח״א (סי׳ ו) בד״ה והנה זה. ע״ש.

אומדנא שמת

ובשו״ת מהר״י בי רב (סי׳ יג) הנ״ל, כתב לצרף לסניף דעת הר״א מוורדון שאם אבד זכרו יש להקל. ע״ש. ולאחרונה נמצאו חברים רבים מגדולי הפוסקים לדברי מהר״א מוורדון, וכמ״ש הגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים י ע״ב), שכן דעת הר״א ממיץ ורבינו משולם בר קלונימוס והאגודה. וכתב עוד, שאילו

ושלום ח״ב (סי׳ א דף
ראה מרן הב״י תשובת רבו מהר״י בי רב שהביא כמה מגדולי הראשונים דס״ל כהר״א מוורדון, וכן הסכים רבו שם, לא היה מפריז על המדה לכתוב על דברי הר״א מוורדון, שדבריו בטלים וכו׳. ע״ש. (וע״ע בשו״ת

חיים ושלום ח״ב הנ״ל דף סט ע״א). גם בשו״ת מהרש״ם ח״א (ס״ס ו) הביא שהר״י בן הרא״ש בתשובה
הביא להלכה דברי הר״א מוורדון. וגם האגודה סוף יבמות הביא כן בשם ראבי״ה. ושכ״כ בתשובת מהר״י מברובא (סי׳ רטו) להקל במים שאין להם סוף ע״י אומדנות. ע״ש. גם בשו״ת משיבת נפש (חאה״ע סי׳ לה דף מה ע״ג) כתב, שדקדוקו של רבינו אליעזר מוורדון הוא דקדוק עצום ונפלא וכו׳, והרבה גדולים מהראשונים מסכימים לדקדוק זה וכו׳. ע״ש. גם הגר״י ענגיל בשו״ת בן פורת ח״ב (סי׳ח דף לז ע״ג) האריך הרחיב בזה ודחה השגות החולקים על הר״א מוורדון. ובשו״ת בית יצחק (ח״א מאה״ע סי׳ עב) צירף בנידובו סברא זו לעשות תלת רובי, רוב נטבעים במשאל״ס למיתה, ורוב גוססים למיתה, ורוב הניצולים יש להם

קול. ובתלת רובי בודחי שיש להקל לכתחלה. ע״ש.

ספק ספיקא בעיגונא

וע׳ בשו״ת חקרי לב (ח״א מיו״ד ס״ס קל) שכתב, דמה שמצינו לרוב האחרונים שהתירו בספק ספיקא בעיגונא דאיתתא, אף על גב דאתחזק איסורא, נראה דה״ט דמשום עיגונא הקלו, שהרי האמינו חז״ל עד אחד, ועד מפי עד, בעיגונא דאיתתא, אף על גב דהוי דבר שבערוה, דמדינא בעינן שני עדים כשרים, מ״מ משום עיגונא הקילו. ה״נ יש להקל בס״ס. ועוד שע״פ הרוב מה שהתירו בס״ס היינו בספק דפלוגתא דרבוותא, דעדיף טפי מספק דמציאות, והוה להו רובא, ורובא וחזקה רובא עדיף וכו׳. ע״ש.

חזקה אשה דייקא ומינסבא

קלח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

וי״ל עוד כמש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ו (חאה״ע סי׳ ג אות י) ע״פ דברי התוס׳ כתובות (כב ב) בשם רבינו תם, דחזקה דאשה דייקא ומינסבה תרעא לחזקת אשת איש, דמה״ט שרינן לה אפילו ליכא עדים כלל, אף שהיא בחזקת אשת איש. ע״ש. וכ״כ המאירי שם (סוף עמוד קכא). וכן העלה בשו״ת מטעמי יצחק (סי׳ז דף יט ע״ג). ע״ש. וע׳ בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ ז דף כג ע״ג), שהחזקה שאשה דייקא ומינסבא הויא חזקה דאתיא מכח סברא, דעדיפא משאר חזקות, ולכן דוחה לחזקת חי ולחזקת אשת איש. ע״ש. גם הגר״ש מטלון בשו״ת עבודת השם (חאה״ע סי׳ י) כתב להסתמך ע״ד התוס׳ הנ״ל דחזקת דייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש. ע״ש. (וע״ע בהגהות הרד״ל כתובות ט. בד״ה ובזה). ונודע מ״ש הרמב״ם בתשובה (מהדורת פריימן, סי׳ קנט), והביאו הרמ״א בהגה (סי׳ יז סעיף כא), שאסור לחקור ולדרוש הרבה, בהיתר עגונה, אם לא במקום שיש לחוש לערמה, שאז צריך חקירה ודרישה. וכל המחמיר וחוקר ודורש בדברים אלו, לא יפה הוא עושה, ואין רוח חכמים נוחה הימנו. ע״ש.

הילכך אני מסכים להתיר העגונה הזאת, כדברי הרב הפוסק עליון למעלה נר״ו. יפה דן ויפה הורה, ואף ידי תכון עמו, והשי״ת יצילנו משגיאות ויאיר עינינו בתוה״ק אמן22.

עובדיה יוסף

22 שאלה זו נשאל הגאון ר׳ מסעוד אלחדד שליט״א, וכתב להתיר בתנאי שיצטרפו עמו חבריו הגאונים ומרן הגרע״י זללה״ה, וכן הוה ונצטרף עמו מרן וכתב תשובה זו, לאחר מכן חתמו הדיינים הרב עזרא בצרי שליט״א והרב בנימין לוי שליט״א.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קלט

סימן י

קפץ למים שאין להם סוף והתפרסם בעולם שמת

שו״ת יביע אומר חלק י - אבן העזר סימן כ

ב״ה. כח כסלו תשס״ב.

נשאלתי מאת הרה״ג המפורסם בחיבוריו היקרים, ויראת ה׳ היא אוצרו, מהר״ר גבריאל צינר שליט״א, בשאלת עגונה בארצות הברית, וזו תוארה.

אדם לא דתי בשם חיים נג׳אר מארץ ישראל גרם תאונה קטלנית על ידי משאית, ונהרגה משפחה שלמה על ידו, וברח מארץ ישראל ונמלט לארצות הברית, ושם נשא אשה בנישואין אזרחיים ע״י הערכאות, צעירה בשם שרי, מתושבי ארה״ב, ממוצא תימני, שאז גם היא לא היתה דתית, ואחרי שנתעברה ממנו, והיתה כרסה בין שיניה, נגשו אל יהודי חזן אחד שאיננו תלמיד חכם, ואינו יודע בטיב גטין וקידושין, וסידר להם חתונה ע״י חופה וקידושין. ולפני שהאשה ילדה את בתה, נמסר הבעל ע״י שלטונות ארה״ב לממשלת ישראל, ונשפט למאסר של כמה שנים. ואשתו נסעה אליו מארה״ב לבקר אותו בכלא. וכאשר נשתחרר מכלאו ביקש לנסוע לארה״ב לחיות עם אשתו, אך שלטונות ארה״ב סירבו להרשות לו להכנס לארה״ב בגלל עברו המפוקפק. למרות זאת הבעל ניסה בכמה דרכים לחזור לארה״ב, ולא הצליח להכנס באופן חוקי. ובהיותו אובד עצות נסע לקנדה בעיר טורונטו, והודיע לאשתו שבדעתו לבא לארה״ב דרך מפלי הניאגרה שהם בגבול שבין קנדה לארה״ב, בתקוה שמשם יוכל להגיע לארה״ב, והאשה ניסתה למנוע אותו מכך, ביודעה שהמעבר דרך המפלים מסוכן מאד, והנהר שם גועש ורועש מאד, כי המים נופלים מגובה רב בכח עצום. ובכל זאת היה איתן בדעתו לפעול באופן זה, כדי לפגוש את משפחתו. יום אחד צלצל בטלפון לאשתו ואמר לה שמצא מקום בנהר שאינו גועש כל כך, ומשם הוא ישוט ויבא לארה״ב. אשתו הפצירה בו שלא יסכן את עצמו, אך ללא הועיל, והוא בשלו, ושוב לפני שעשה מעשה חזר וטלפן לאשתו ואמר לה, שבקרוב נתראה פנים אל פנים. ולאחר שלא הגיע, נסעה האשה לשם עם משטרה ויבקשו ולא מצאו, ופירסמה בעמונים את המקרה, ואין קול ואין עונה. וכן שאלו משלטונות ישראל אולי חזר לשם,

קת עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

והשיבו בשלילה, ואין שום אות וסימן כל שהוא לקיומו, ומאז נעלם, ועקבותיו לא נודעו. ודעת חוקרי המשטרה שכנראה שהאיש ניסה לבצע מחשבתו אשר זמם, וטבע בנהר הגועש ההוא, ושאם באמת קפץ למים אין ספק שלא היה יכול להשאר בחיים בגלל חוזק המים. ואין שום סברא שברח משם. כי אין סיבה לכך, בהיותו חי בשלום עם אשתו.

והנה הרב השואל חקר ודרש היטב על ענין הקידושין של הבעל והאשה הללו, ונתברר לו, שמסדר הקידושין הוא עם הארץ לגמרי, שהקידושין נעשו בלא עדים, (וכבר הוא ידוע בהכשילו אנשים רבים גם בעניני גטין, והוא כמעט כמומר לאותו דבר). ושני עדים כשרים העידו שהסתכלו בעין בוחנת בוידיאו של צילום החופה, ונוכחו שלא ייחדו עדים כלל על במת החופה, וגם בין הקהל לא נראה שום אדם משומרי תורה ומצות, אשר עדותם בקידושין תהיה כשרה, ואפילו את״ל שהיו בין הקהל שני עדים כשרים, הרי הם היו רחוקים מלראות מעשה נתינת הטבעת של הקידושין, ומלשמוע אמירת הרי את מקודשת לי כדמו״י. וגם ברור שרוב הקהל היו פסולים לעדות, והמסובים שם היו כולם מחללי שם, ורק איש אחד היה שם שומר שבת, והוא דודה של האשה, שפסול לעדות מחמת קורבה, ומעתה הוי כמקדש בלי עדים, שהקידושין בטלים.

אדם שאבד זכרו

מכל המעשה הנ״ל נראה, שאמנם האיש ביצע את מחשבתו לקפוץ אל המים הסוערים, כי עד השעה האחרונה הודיע בטלפון לאשתו שבקרוב יתראה פנים אתה, ע״י בואו דרך מפלי המים ששם הגבול בין קנדה לארה״ב, וכנראה נטבע במים הסוערים. ורחוק לומר שברגע האחרון נרתע לאחוריו, שאם כן היה מודיע לאשתו דרך הטלפון, כיון שעמד בקשר איתה, וגם האשה אומרת כן. והוי כמו שאמרו בכתובות (כב ב) באומרת ברי לי. ופירש רש״י, ברי לי שאילו היה חי היה בא, ואין לבי נוקפי. (וכן בכתובות סב ב). וכיו״ב אמרו בירושלמי (יבמות פרק טו הל׳ א), ההוא בר נש דאתא לקמיה דרבי, א״ל רבי, היכן ההוא פלן, א״ל מית, וההוא פלן, א״ל מית, וכולהון מייתין? א״ל ואילו היו בחיין לא הוו מייתין? וכעין זה כתב בשו״ת תרומת הדשן בפסקיו (סי׳ קלט), דבדיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא, ונראים הדברים שבזמנינו אף באדם בינוני (שאיננו תלמיד חכם), שנעדר, אם איתא דחי הוא אית ליה קלא טפי מקלא דצורבא מרבנן בזמן חכמי הש״ס, שאמרו עליו (ביבמות קכא ב) אם איתא דנפק, קלא אית ליה. והובא בשו״ת המבי״ט ח״א (סי׳ קלה). גם החתם סופר (חאה״ע סי׳ נח) כתב, שכעת נשתנו הזמנים מאד ממה שהיה בזמן חכמי הש״ס, כי בכל המדינות ובכל עיר ועיר קבועים בתי דואר, ומגיעים משם מכתבים בזמן

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קמא

קצר מאד, ואילו היה עולה מן המים, כשנפל למים שאין להם סוף, בודחי שהיה מודיע לביתו ע״י מכתב, או ע״י הודעה בעיתון, על מקום המצאו. וגם מה שאמרו (ביבמות קטו א) דמחמת כיסופא ערק לעלמא, הנה הדבר ברור לנו שבזמנינו אפילו אם היו נשברים כל איבריו היה בא, או לפחות היה מודיע לבני ביתו, ולא היה לו בזה שום כיסופא. וכמו שפרש״י (בכתובות כב ב), באומרת ברי לי, שאילו היה חי היה בא וכו׳. ע״ש. ומ״ש המהרש״ם ח״ג (סי׳ רנב), שהחת״ס הדר תבריה לגזיזיה, בחת״ס (חאה״ע ח״ב סי׳ קלא), וחזר בו מהאומדנא הזאת, כבר השיב על זה בשו״ת קול מבשר (ח״א ס״ס פד) שעל פי התאריכים של התשובות שבחת״ס הנ״ל, יוצא שמשנה אחרונה שלו להקל ע״פ הסברא הנ״ל. ע״ש. וכן סמך על זה הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חאה״ע ס״ס ז, ובסי׳ מדף קד ע״א). וכ״כ בשו״ת נודע בשערים קמא (ס״ס כ), ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו). ובשו״ת עמק שאלה (סי׳ לז). ובשו״ת עונג יום טוב (סי׳ קכח). ובשו״ת אגודת אזוב מדברי (ס״ס יא). ובשו״ת הליכות אליהו פיינשטיין (סי׳ ט דף לז ע״ד). וכ״כ הגר״ח מודעי בתשובתו שבשו״ת חיים ושלום ח״ב (סי׳ ט דף נג ע״ג והלאה). וכ״כ בשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ א דף כח ע״ב). גם הגאון החסיד מהר״ע סומך בשו״ת זבחי צדק ח״ב בשו״ת עיגונא (עמוד רעו) הסתמך ע״ד מהרא״י בפסקיו הנ״ל. ושכן כתב הגר״ש לבדא בשו״ת נודע ביהודה מה״ת (חאה״ע סי׳ נא). ע״ש. וכ״כ הגאון מהר״א קלצקין בספר דברים אחדים (סי׳ ס). ועוד. נמצא שעל פי האומדנא דמוכחא טובא הנ״ל מן התורה יצאה האשה מחזקת אשת איש. וכ״כ הגר״י ענגיל בשו״ת בן פורת (ח״ב סי׳ ח דף לט רע״א). וכל שכן בזמנינושכלי התקשורת התפתחו ביתר שאת ע״יהטלפון והמברקים והרדיו והטלויזיא, אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, שבודאי שבתחזקה מאד האומדנא הזאת. וע׳ בשו״ת דברי מלכיאל ח״ד (סי׳ קג) סוף ד״ה ועוד דאי, בשם החת״ס (סי׳ ק), דאומדנא דמוכח טובא הוי כאנן סהדי. ע״ש. ומעתה ודאי דחזי לאצטרופי הספק שבעיקר הקידושין שנעשו בלי יחוד עדים, ואלה שהיו קרובים לחופה רובם היו פסולי עדות, וכמ״ש הרב הפוסק, וקי״ל אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בטלה. וכמ״ש ג״כ בחידושי הריטב״א (קידושין מג א) בשם רבו לענין קידושין. וכן כתב מרן הבית יוסף (סי׳ מב) שאם קידשה בפני רבים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, יתבאר בחו״מ (סי׳ לו). ע״כ. ושם מבואר שאם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בטלה. ומבואר שגם דעת מרן הב״י היא שדין עדות הקידושין כדין עדי ממונות. וכיו״ב כתב מרן בב״י (ס״ס מב) בשם רבינו ירוחם בשם הרמ״ה, שהמקדש בפני שני עדים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, מותרת להנשא לכתחלה בלא גט. ע״ש. וכ״כ רבינו יהודה בן הרא״ש בשו״ת זכרון יהודה (סי׳ פא), שיש לבטל כל עדות הקידושין שנמצא בהם קרוב או פסול, ואפילו להסוברים בעלמא דבהגדה בבית דין תליא מילתא, גם הם יודו דבקידושין הראיה עיקר. והרי כשאר עדות בבית דין. ע״ש. וכ״כ בשו״ת ברית יעקב (חאה״ע סי׳ מג). ע״ש. גם הכנה״ג (סי׳ מב הגהב״י אות יג) כתב, שאפילו למי

קמב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

שחושש לקידושין בעד אחד, אם היו שם שני עדים, ונמצא אחד מהם קרוב או פסול אין חוששים לקידושיו. כ״כ מהר״ם פאדואה (סי׳ לד). ובשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ רכ). וכ״כ מרן הב״י בתשובה לאה״ע (סי׳ ב). וכן העלה בשו״ת משפט צדק ח״ב (סי׳ עד), ובשו״ת משפטי שמואל ח״ב (סי׳ עד). ועוד. ע״ש. וע״ע בשו״ת יביע אומר חלק ח (חאה״ע סי׳ ה) שהארכתי עוד בזה. ע״ש. ומ״ש בשו״ת בשמים ראש

(סי׳ לז) בשם ר׳ ישעיה מטראני, דהך דינא דנמצא אחד קרוב או פסול עדותן בטלה, לא נאמר לענין גיטין וקידושין. ע״ש. כבר כתב הגאון מהרש״ם ח״ג (סי׳ ב אות כ), שזהו נגד כל הפוסקים הראשונים, ואין לחוש לסברא זו. ע״ש. ועוד שבנ״ד הרחוקים מן החופה, שאולי היו בהם עדים כשרים, בודחי שלא היו יכולים לראות נתינת הטבעת לכלה, כדמוכח למסתכלים בוידאו. וא״כ אין לחוש לקידושין, וכמ״ש בשו״ת דברי מלכיאל ח״ג(סי׳ צג). ואת״ל שלא יצאנו מידי ספק הו״ל ספק ספיקא להיתרא, שמא אין כאן קידושין כלל, ושמא הבעל נטבע ומת. הילכך נ״ל שהאשה הזאת מותרת להנשא. כמו שהעלה הרה״ג גבריאל צינר נר״ו. יפה דן ויפה הורה. וכן הסכים עמו ידידנו הגר״ש משאש, בכאח דהיתרא, וברוב עבותו הסתמך גם על מש״כ בכיו״ב בשו״ת יביע אומר ח״ז (חאה״ע סי׳ טו אות יב), [וכן בשו״ת יביע אומר חלק ו (חאה״ע סי׳ד אות ט)], בשם אמבוהא דספרי שסמכו על דברי מהרא״י והחת״ס הנ״ל. שבזמן הזה יש להקל. וכנ״ל. ואף ידי תכון עמו, להתיר האשה מכל הני טעמי תריצי, ולית דין צריך בשש. והנלע״ד כתבתי32.

עובדיה יוסף

23 והיה מקום להביא צירוף נוסף להיתר זה ע״פ דברי החת״ס שכתב בתשובה [סימן ס״ה] בדעת המהרי״ט [ח״ב סימן כ״ו] בתירוץ בתרא שכתב שמה שרבי חביבא בן דוסא נתן זמן ארוך הוא דווקא במים שבבור, אבל במי נהר העצומים המטרידים ומבלבלים ואין לו במה לסבך סגי אפילו בשעה קלה, וכו׳ ולפ״ז יש כאן עוד אומדנא לומר שאם נפל למקום כזה שהמים מבלבלים יש לתלות שמת, אולם כל זה יכון דווקא אם ידענו שהוא נפל לשם ולא נמצא ובתשובה זו יש רק השערה שנפל לשם ולכן רבנו זצ״ל לא צירף היתר זה כי זו אומדנא רחוקה בצירוף אומדנא

דהתרומת הדשן.

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קמג

סימן יא

אשה שהעידה ששמעה ממשהו שמת בעלה

שו״ת יביע אומר חלק י- אבן העזר סימן כח

ב״ה. ירושלים. תמוז תשי״ט.

שאלה. אשה שבאה לפנינו בבית הדין והעידה ששמעה מאחד נכה רגלים שבא מן המלחמה, ואמר לה שהוא היה עם בעלה בצבא, ובעלה נהרג בהפצצה מן האויר ע״י האויב. והביאה גם עוד עד אחד שאמר כן בשמו, מהו להמירה להנשא.

אם צריך לומר קברתיו

תשובה. הנה אף על פי שמרן הש״ע (סי׳ יז סעיף לג) כתב, עד אחד שאמר ראיתי שמת פלוני במלחמה, אם אמר "קברתיו" נאמן, ותנשא על פיו, ואם לא אמר קברתיו, לא תנשא, ואם נישאת לא תצא. ע״כ. נחלקו גדולי האחרונים אם היה עד מפי עד, שאפשר שהעד הראשון קברו, והוא אינו לפנינו לחקור אותו. והגאון בעל כנסת הגדולה אסף דברי האחרונים וקיבץ כעמיר גורנה דבריהם בשו״ת בעי חיי (חאה״ע סי׳ז דף יב ע״א) וז״ל: ומפני שאני מיראי הוראה ודרכי לחזר אחר ההיתר לכ״ע, מצאתי מקום להתיר בנ״ד אליבא דכ״ע, והיינו לפמ״ש הר״ן והריב״ש והוסכם גם מהבאים אחריהם, דקברתיו לאו דוקח אלא ה״ה טלטלתיו, בעד מפי עד, אף על פי שלא הוזכר בעדות העד שלפנינו שהגוי המסל״ת אמר קברתיו מלינן להקל, שהעד הראשון טלטלו. וכמ״ש מהריב״ל (ספר א׳ סי׳ א, וספר ב סי׳ יב והלאה). וכ״כ מרן מהר״י קארו בתשובה (בדיני עכו״ם מסל״ת סי׳ יא). וכ״כ מהר״ש הלוי חאה״ע (סי׳ ג), ומשפט צדק ח״א (סי׳ ז), ומהרח״ש (סימן ה וט), ומהר״ר בצלאל אשכנזי (סי׳ לב), ומהרש״ך ח״ג (סי׳ קג), ומהר״א ששון (סי׳ א וב). ואף על פי שבשו״ת מהרש״ך ח״א (סי׳ ז), ומהראנ״ח ח״א (סי׳ כח), ומורי הרב מהרימ״ט ח״א (סי׳ מח). ותומת ישרים (סי׳ קנא), חלקו על מהריב״ל בזה. וגם המהר״א די בוטון (בסי׳ לד) כתב שהיא קולא גדולה, מ״מ סוגיאן דעלמא אזלא כד׳ מהריב״ל, וכמה מעשים ראיתי לגדולי הדור שהתירו בעד מפי עד

קמד עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

בלא קברתיו, וכן נטה להתיר מהר״א די בוטון (סי׳ לה) משום עיגונא וכו׳. ע״ש. וע׳ להכנסת יחזקאל (סי׳ מה) בד״ה עוד ראינו, שהביא מ״ש הגאון מהראנ״ח (סי׳ סה), תורה יוצאה מפי כל מורי ההוראה להקל בעד מפי עד, אפילו היכא דאיכא תיוהא, כגון עד אחד במלחמה שצריך לומר וקברתיו, מ״מ בעד מפי עד יש להתיר. ומכיון שמהראנ״ח מעיד שכן תורה יוצאה מכל מורי ההוראה, בודחי שראוי לסמוך על עדותו להקל. ע״כ. והגאון מהר״א ששון בשו״ת תורת אמת (סי׳ א דף ח ע״ד) כתב, דאיכא הכא ספק ספיקא להקל, שמא הלכה כמי שאומר שא״צ לומר וקברתיו, ושמא דוקח בעד המעיד לפנינו צ״ל וקברתיו, אבל בעד מפי עד מלינן להקל. ע״ש. וכ״כ הגאון ר׳ אברהם חנניה בשו״ת בית אברהם (עמוד קמד), ושכבר העיר בזה הגאון מהרש״ך ח״א (סי׳ ז), אלא שדאחו מצד דהוי ס״ס שאינו מתהפך. ע״כ. ואי משום הא לא איריא, שרוב גדולי האחרונים הסכימו שא״צ ס״ס "המתהפך", וכמו שהוכיח במישור הכנה״ג יו״ד (סי׳ מט הגהות בית יוסף אות ד), והעלה שדעת מרן והרמ״א והלבוש והלחם חמודות ודמשק אליעזר כולהו ס״ל להקל גם בס״ס שאינו מתהפך. ע״ש. וכ״כ הרב שלחן גבוה (בכללים שבראש הספר אות פח), שאע״פ שהש״ך והט״ז הצריכו שיהיה ס״ס המתהפך, מ״מ אין הלכה כן, שכבר קבלנו עלינו הוראות מרן דס״ל שיש להקל גם בס״ס שאינו מתהפך. וכן דעת הרמ״א. ע״ש. וכ״כ בשו״ת זרע אמת ח״ב (חיו״ד סי׳ י), שכבר העלו הפרי חדש ורוב האחרונים בראיות ברורות שא״צ ס״ס "המתהפך". ע״ש. וכ״כ בשו״ת זרע אברהם יצחקי (חאה״ע סי׳ ד דף יט סע״ד), שהאחרונים דחו סברת המצריך ס״ס המתהפך מהלכה. וכ״כ בשו״ת הלק״ט ח״ב (סי׳ רעח), ובשו״ת בני יעקב ששון (דף ריג ע״א). וכ״כ המהרי״ט אלגאזי בספר הל׳ יום טוב (פ״ב דף לא ע״ג). גם הגר״ח פלאג׳י בשו״ת חיים ביד (דף יט ע״א) כתב שדעת רוב הפוסקים דבס״ס לא בעינן מתהפך. ושכן העלה בשו״ת אהל יוסף (ס״ס טו). וכ״כ בשו״ת פני יצחק אבולעפייא ח״א (חיו״ד סי׳ ז דף כז ע״ד), שכבר עלתה הסכמת הפוסקים דלא בעינן מתהפך. ע״ש. וכ״כ בספר סדר אליהו רבה (שער א דף טל ע״ב), ובשו״ת יהודה יעלה קובו (חיו״ד סי׳ יג וחאה״ע סי׳ ג). ע״ש. גם הגאון מהרי״ח בספר רב ברכות (דף קה ע״א) כתב, דמוכח מדברי מרן בכמה מקומות שא״צ ספק ספיקא המתהפך, וכבר ידוע שקבלנו הוראות מרן באתרא דידן בין להקל בין להחמיר. וע״ע להכנה״ג בשו״ת בעי חיי (חיו״ד סי׳

ז), ובגט פשוט (סי׳ קכט סוף ס״ק קיג), ובתשובת גאוני ירושלים שהובאה בספר עיני כל חי (דף קנד ע״ג), ובשו״ת בן אברהם (סי׳ יג). ע״ש. והנה כיו״ב כתב בשו״ת תפארת יוסף (חאה״ע סי׳ ז), שאם אין העד לפנינו, אלא עד מפי עד, יש להקל, שהרי רוב הפוסקים ס״ל שא״צ קברתיו גם בעד אחד במלחמה, וא״כ למה לנו להרחיב המחלוקת ולומר שהרי״ף והרמב״ם חולקים גם בעד מפי עד, וס״ל דבעינן דוקח קברתיו, והלא די לנו לומר דלא פליגי אלא באופן שהעד בא לפנינו, אבל כשלא בא לפנינו, ויכול להיות שקברו מהני, ומכיון דהך "וקברתיו" הוא רק לכתחלה מלינן לקולא דמה שהיה ברור לעד הראשון שמת הוא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קמה

מחמת שקברו. ע״ש. ונראה דהא דבעינן שיאמר וקברתיו אינו אלא מדרבנן, דחיישינן שמא העיד בדדמי, וכדמוכח מהא דאמרינן שאם נישאת לא תצא, דלא שייך לומר כן באיסור תורה, וכמ״ש כן בחוט המשולש שבסוף שו״ת הרשב״ץ (הטור הראשון סי׳ נג). וכ״כ בסדר אליהו רבה אלפנדרי בתשובה (סי׳ א). וכ״כ בשו״ת הרי בשמים תנינא (סי׳ סא) בשם גאוני בתראי (סי׳ כה). וכ״כ בשו״ת חבצלת השרון (סי׳ לד). (ודלא כהרוח חיים (סי׳ יז, ס״ק לח) שכתב דהוי דאורייתא). והא ודאי שיש לסמוך להקל ע״ד הכנה״ג הנ״ל, דהוי ספיקא דרבנן ולקולא.

אדם שאבד זכרו

ואנכי הרואה בשו״ת תירוש ויצהר (סי׳ מ) בע״א במלחמה, שכתב שכיון שעברו ח׳ שנים מסיום המלחמה, יצאה מאיסור תורה, והנעדר לא נתן שום סימן שהוא חי, ולא הודיע לביתו, הו״ל איסור דרבנן, וסמכינן בהא על רוב הפוסקים להקל שא״צ קברתיו. ע״כ. עוד י״ל בנ״ד, לפי דברי מהר״ם בן חביב בס׳ עזרת נשים (דף מח ע״ג), שהביא תשובת הרמב״ם [והיא בשו״ת הרמב״ם מהדורת פריימן סי׳ קנט], שהתיר עגונה מבלי שיאמר העד וקברתיו, והקשה ע״ז מרן הבית יוסף (סי׳ יז), שאיך התיר בלי "וקברתיו", וכתב לתרץ ע״פ מ״ש ה״ה והר״ן דבמכירו א״צ לומר וקברתיו. משום דבמכירו בחיים חיותו, יודע להבחין בו שמת ממש ולא שנתעלף, ולכן א״צ לומר וקברתיו. ע״ש. ואף כאן י״ל שהעד נכה הרגלים שבא והודיע לאשה על מות בעלה נראה שהיה מכירו, ולכן א״צ שיאמר וקברתיו. ועוד יש לצרף שידוע שבהפצצה הפוגעת נעשה הגוף איברים איברים פזורים לכל רוח על פני כל השטח, ולא שייך כל כך לומר קברתיו. וכ״כ בשו״ת זקן אהרן וואלקין ח״א (סי׳ עג) בד״ה והנה, שכיון שע״י פצצה נחתך לחתיכות חתיכות ונקרע לגזרים, באופן שאי אפשר לחיות, מהני העדות להשיא את אשתו, דעדיף ממגויד ומדין שחט בו רוב שנים וכו׳. וא״צ לומר וקברתיו, דלא שייך בזה בדדמי. ובפרט שכבר עברו מאז י״ב שנה ואבד זכרו, וגם בנ״ד הוי עד מפי עד שלדעת מהריב״ל וסיעתו א״צ לומר וקברתיו. הילכך יש להקל. ע״ש. ואף בנ״ד שיש יותר מעשר שנים מעת סיום המלחמה ולא חזר לביתו ואבד זכרו, כבר יצאה מאיסור תורה, וכמ״ש הרב תירוש ויצהר הנ״ל, ובאיסור דרבנן בודחי שיש לסמוך על המהריב״ל וסיעתו דבעד מפי עד א״צ וקברתיו, דהו״ל ספק ספקא בדרבנן ולקולא. שמא הלכה כרוב הפוסקים דס״ל שא״צ לומר וקברתיו, ואת״ל שהלכה כהרי״ף והרמב״ם שצ״ל וקברתיו, שמא היה מכירו ואז לכ״ע א״צ לומר וקברתיו, ואת״ל שלא היה מכירו, שמא בעד מפי עד א״צ לומר וקברתיו, ובנ״ד שכבר אבד זכרו זה יותר מעשר שנים, הו״ל ס״ס בדרבנן ולקולא.

קמו עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים להיתר עגונה

וכבר כתב המהר״ם בן חביב בספר גט פשוט (סי׳ קכט ס״ק יג), דסוגיאן דעלמא להתיר בספק ספיקא דפלוגתא דרבוותא אף באיסור אשת איש להמירה לעלמא. ע״ש. וכ״כ עוד בקונטרס עץ הדעת שבסוף ספר אור צדיקים (דף קכה ע״א), שהלכה רווחת בישראל שכל שיש ס״ס בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל. ע״ש. וידוע שרבינו הכרתי ופלמי ביו״ד (סי׳ קי בקונטרס בית הספק) העלה ג״כ דספק ספיקא מהני במקום חזקת איסור, ושכן עמא דבר. ושכן הורו חכמי הספרדים להקל בס״ס בעיגונא דאיתתא, אף דאתחזק איסור אשת איש. וברוך שבחר בהם ובמשנתם. ע״ש. ואין להקשות לפי מ״ש הפרי חדש (סי׳ קי ס״ק מט) שהיתר הספק ספיקא הוא מטעם רוב, דבחד ספיקא הוי פלגא ופלגא, ובתרי ספקי הוי רוב גמור.

וכ״כ בספר ווי העמודים (דף לו ע״ג). וע״ע בשו״ת בנין ציון ח״א (ס״ס יד) בד״ה על זה, שרוב הפוסקים ס״ל שהיתר הספק ספיקא הוא מטעם רוב. והרי באיסור אשת איש החמירו חכמים במקום רוב, כגון בנפל למים שאין להם סוף, אף על פי שהרוב נטבעים ואינם ניצולים, אלא משום חומר איסור אשת איש החמירו, וכמ״ש התוס׳ בכורות (כ ב). א״כ כשיש ספק ספיקא בהיתר עיגונא, ליהוי כמו רוב, דלא מהני באיסור אשת איש, שיש לומר דספק ספיקא עדיף מרוב, כמ״ש בתשו׳ הרשב״א (סי׳ תא) דספק ספיקא הוי רוב, ועדיף מרוב. ע״ש. וכ״כ מהרא״י בפסקיו (ס״ס קכט) דס״ס עדיף מרוב. ע״ש. תדע דהא ר״מ דלא אזיל בתר רובא וחייש למיעוטא, ואף על פי כן מתיר בספק ספיקא כדאיתא בנדה (נט ב) דר׳ יוחנן אמר עד כאן לא מטמא ר״מ אלא בחד ספיקא, אבל בספק ספיקא לא קאמר. ע״ש. וכן העיר הגאון שב שמעתתא (ש״א פרק יח). וכן מצאתי להגאון שואל ומשיב תנינא (ח״א סי׳ כ), שכתב, שיש ראיה ברורה דס״ס עדיף מרוב, שהרי ר״מ חייש למיעוטא, ובס״ס גם ר״מ מודה להקל, ושכן מצא להגאון הפלא״ה שהוכיח כן. ע״ש. וכ״כ בספר מקור מים חיים (סי׳ קי כללי ס״ס דף נד ע״ד) בשם הגאונים שב יעקב וההפלאה. ע״ש. וכבר הארכתי בזה בשו״ת יביע אומר ח״ו (חאה״ע סי׳ ג אות ט והלאה) בדין ס״ס בעיגונא. ע״ש. וכ״ש בנ״ד דהוי ס״ס בדרבנן. וע״ע בשו״ת עין יצחק ח״א (חאה״ע סי׳ כב אות יח), ובחידושי הגאון רד״ל (כתובות ט א). ע״ש. ובפרט שכן העידו מהראנ״ח והכנה״ג הנ״ל, שמנהג גדולי המורים להתיר בעד מפי עד, הילכך נקטינן כוותייהו, כמ״ש המהר״ם בן חביב בעזרת נשים שבמקום שהמנהג של מורי ההוראה להקל אין להחמיר. וכ״כ כיו״ב בשו״ת אחיעזר (סי׳ יז), שכיון שיש אומדנא דמוכח טובא שמת ואתרע חזקת חי וחזקת אשת איש, יש מקום לצדד להקל. וכבר כתב בשו״ת גבת ורדים (אה״ע כלל ג סי׳ כ), שאם באנו לחקור אחר דברי גאוני עולם לצאת י״ח כל הפוסקים, כאשר נעשה בכל משפטי התורה, מעולם לא יצא היתר לעגונה מפי המורה, וירבו העגונות שיהיו אלמנות צרורות חיות, בחוסר כל, ואין חונן ומרחם

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קמז

עליהן, ויש גם לחוש שמא תצאנה לתרבות רעה, הא אין לנו ללכת אלא בדרך שכבשוה הראשונים לנטות אחר סברא ישרה. ע״כ. ובשו״ת הרמב״ם מהדורת פריימן (ס״ס קנט), כתב, וכל הדברים האלה חוזרים לעיקר אחד, שאין מדקדקים כ״כ בעדות אשה עגונה, וכל המחמיר וחוקר ודורש בדברים אלו לא יפה הוא עושה ואין רוח חכמים נוחה הימנו, שבעגונה הקילו משום עיגונא דאיתתא. עכ״ל. והנלע״ד כתבתי.

קמח עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

סימן יב

נפל למים שאין להם סוף

שו״ת יביע אומר חלק י - אבן העזר סימן כב

עד השומע מפי עד ושהה ג׳ ימים

ראה ראיתי להגאון רבי אברהם בן חנניה זצ״ל (תלמידו של מהרי״ט וחברו של הכנסת הגדולה) בספר בית אברהם הנד״מ (עמוד קמד), שהביא מ״ש המהריב״ל ח״א (סי׳ ו), שאפילו לדעת הרשב״א (בחידושיו ליבמות קכא א) שנטה להחמיר בספק שהה ג׳ ימים, מכל מקום בעד השומע מפי עד הרואה מלינן להקל שהיה בתוך ג׳ ימים, ואמרינן שזה שהגיד לו נתברר לו שראהו בתוך ג׳ ימים. והוי כעין ספק ספיקא, שמא אילו היה העד הראשון לפנינו היה מעיד שנתברר לו שהיה בתוך שלשה ימים, ואת״ל שלא נתברר לו, שמא באמת כן היה, שבתוך ג׳ ימים ראהו שמת. [וכן כתב מהר״א ששון בשו״ת תורת אמת (סי׳ בדףי ע״ג). וכן העלה בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ יט דף תו סוף ע״ג). ויש עוד ספק נוסף, שאפילו את״ל ששהה ג׳ ימים, שמא הלכה כרבינו תם (בתוס' יבמות קטו: ד״ה וקאמרי, וקכ. ד״ה אין, ובספר הישר, בתשובות סי׳ צב), שאם נמצא גופו שלם מעידים עליו. וכן כתבו בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ נו), ובשו״ת נכח השלחן (סי׳ יד דף כב ע״ב). ובשו״ת אהל יצחק (חאה״ע סי׳ ד דף לה ע״ג). ובשו״ת דבר משה (סי׳ ה דף קג ע״א). וע״ש. וע׳ בשו״ת נודע בשערים מה״ת (חאה״ע סי׳ מד אות ו), שכתב, שסברת ר״ת, לאו דעת יחידאה היא, כי כמה מגדולי הראשונים ס״ל הכי וכו׳. ע״ש. ודו״ק]. והקשה על זה הגאון בעל בית אברהם, דהא בכה״ג לא הוי ספק ספיקא, שספק אחד כולל את הכל, שמא חי שמא מת. ושכן הקשה כיו״ב מהר״א ירושלמי בשו״ת תומת ישרים (סי׳ קמט). ע״כ.

ספק ספיקא משם אחד

ונראה כוונתו דהוה ליה כספק ספיקא משם אחד דלא מהני, כמ״ש התוס׳ כתובות (ט א) בד״ה ואי בעית אימא, באשת ישראל שקיבל בה אביה קידושין פחותה מבת ג׳ שנים, ואם תאמר אכתי איכא ספק ספיקא,

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קמט

ספק באונס ספק ברצון, ואת״ל ברצון, ספק כשהיא קטנה, ופיתוי קטנה אונס הוא (יבמות סא ב). ויש לומר דשם אונס חד הוא. ע״כ. וע׳ בשו״ת מהר״ם בן חביב (סי׳ קלה דף רנט ע״ב) שהביא תשובת מהרימ״ט (סי׳ לא) שכתב לתמוה על מ״ש הרא״ם בתשובה להקל בזה משום ס״ס, שהכל ספק אחד הוא. אולם המהר״ם בן חביב שם כתב, ונ״ל דמהרי״א ומהרח״ש חולקים על המהרי״ט בזה, דהא בספק אשתהי, ונמצא הגוף שלם, כתבו להקל בפשיטות מטעם ספק ספיקא, ולא חשו לומר דכולהו חד ספקא הוא,

ומוכח מדבריהם שיש להתיר בכה״ג מטעם ס״ס. ע״ש.

ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים

ובאמת כי בשו״ת הלכות קטנות ח״ב (סי׳ קח), הביא מ״ש המהריב״ל דלא עבדינן ס״ס בפלוגתא דרבוותא, דחשיב ספק ספיקא משם אחד, וכמ״ש התוס׳ הנ״ל, ודחה דשאני התם שהספק השני נכלל בראשון, דשמא באונס כולל כל עניני אונס, ובכלל זה פיתוי קטנה דחשיב אונס. ולא יכון לומר אח״כ ואת״ל ברצון שמא פיתוי קטנה אונס הוא וכו׳. ע״ש. וכ״כ בשו״ת שער אפרים (סי׳ עט) בד״ה איברא, וגם הוא דחה כן ראית המהריב״ל בדין ספק ספיקא בפלוגתא דרבוותא. ע״ש. וכ״כ הגאון בעל שבות יעקב בספר מנחת יעקב (בקונטרס הספקות דף יז ע״ג), ושכן דעת התרומת הדשן. ע״ש. וכ״כ הגאון רבי דוד חזן בשו״ת חקרי לב מהדורא בתרא (חיו״ד סי׳ א), ובשו״ת נדיב לב ח״א (חיו״ד סי׳ עה). ע״ש.

וא״כ אף בנ״ד שפיר חשיב ספק ספיקא. ומכל שכן שדעת רוב הפוסקים להקל בספק שהה ג׳ ימים, וכמבואר בתוספות והרא״ש (יבמות קכ א). וכן הוא בפסקי התוס'. וכן נראה דעת המאירי שם. וגם הרשב״א צידד מתחלה להקל בזה, וז״ל: ודוקא בשנודע שעברו עליוג׳ ימים, הא מסתמא לא נחמיר כולי האי מספיקא, משום דהוה ליה ספיקא בדרבנן ולקולא. ולישנא דמתני׳ מכריע להחמיר, דקתני אין מעידין אלא עד ג׳ ימים, ולא קתני כל שעברו עליו ג׳ ימים אין מעידין עליו. וצריך תלמוד. ע״כ.

ובשו״ת הרשב״ש (סי׳ רלח) כתב, דלא שבקינן פשיטותייהו של התוספות והרא״ש והטור משום ספקו של הרשב״א. ע״ש. (וגם המהריב״ל בח״א סי׳ ז אחר שהביא מחלוקת הראשונים בזה, כתב, שכבר פשט המנהג להקל. וכן דעת המהרש״ל בים של שלמה (יבמות פרק טז סי׳ ה). וכ״כ בחלקת מחוקק (סי׳ יז ס״ק קח), ושכן נעשה מעשה כמה פעמים להקל. ע״ש). ועוד שגם למסקנת הרשב״א ודיוקו ממתניתין, כתב הנודע ביהודה (קמא, חאה״ע סוף סימן נ, וסוף סי׳ נב), שלעולם הספק דשמא נשתנה אינו אלא מדרבנן, אלא שאע״פ כן יש להחמיר משום חזקת אשת איש, ולא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא, משום דהוי במקום

קב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

חזקה, כמו שכתב הש״ך ביו״ד (סי׳ קי, בכללי הספק ספיקא אות כ). ע״ש. וכ״כ השב שמעתתא (שמעתתא ז סוף פרק כא) בדעת הריטב״א. ע״ש. וכבר כתב הגאון רבי יצחק אלחנן בשו״ת עין יצחק (חאו״ח סי׳ א אות יט), דבדרבנן מהני ספק ספיקא משם אחד. ע״ש.

ואני תמה על דברי הנודע ביהודה הנ״ל, שהרי הלכה רווחת דעבדינן ס״ס להקל בעיגונא דאיתתא, והכי סוגיאן דעלמא, וכמ״ש המהר״ם בן חביב בספר גט פשוט (סי׳ קכט ס״ק יג), וכ״כ בקונטרס עץ הדעת שבסוף ספר אור צדיקים (דף קכה ע״א), שהלכה רווחת בישראל שכל שיש ס״ס להקל בעיגונא דאיתתא עבדינן עובדא להקל. והסברנו הטעם משום שכנגד חזקת אשת איש יש חזקה דאיתתא דייקא ומינסבא. וכן כתבו התוס׳ כתובות (כב ב), בדין שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, הרי זו לא תנשא, ואם נישאת לא תצא. ופריך, מכדי תרי ותרי נינהו, הבא עליה באשם תלוי קאי, ומשני בנישאת לאחד מעדיה, היא גופה באשם תלוי קיימא, באומרת ברי לי. וכתבו התוס', הבא עליה באשם תלוי קאי, תימה, דבחטאת קאי, דהא מסקינן ביבמות (לא ב) תרי ותרי ספיקא דרבנן, ומדאורייתא אזלינן בתר חזקה. ואומר רבינו תם דחזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לה לחזקת אשת איש. ע״ש. וכ״כ בתוס' הרא״ש, והמאירי כתובות (סוף עמוד קכא). ומש״ה מהני ס״ס להקל בעיגונא דאיתתא, כאילו אין כאן חזקה כלל לאיסורא, דאוקי

חזקה נגד חזקה.

וגדולה מזו כתב בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ ז דף כג ע״ג), דהחזקה דאיתתא דייקא ומינסבא הויא חזקה מכח סברא (מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה וכו׳). ועדיפא מחזקת אשת איש שהיא חזקה דמעיקרא. וכ״כ הגאון מהר״ש מטאלון בשו״ת עבודת השם (חאה״ע סי׳ י דף פה סע״ב), להסתמך ע״ד התוס׳ הנ״ל. ושו״ר שהנודע ביהודה עצמו (מהדורא קמא חאה״ע סי׳ מג) הביא מ״ש הפני יהושע (בקונטרס אחרון לכתובות בפ״ק), לפקפק על גדולי חכמי הספרדים שמתירים עגונה ע״פ ס״ס, ואיהו ס״ל דלא מהני ס״ס להקל בעיגונא דאיתתא משום חזקת אשת איש, והנוב״י השיג עליו מדברי התוס׳ (כתובות כב ב) הנ״ל, דהא חזקה דאשה דייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש, וא״כ שפיר מהני ס״ס להקל.

ע״ש.

גם בשו״ת אגודת איזוב (חאה״ע סי׳ יב, דף כג סע״ב) הביא מ״ש הפני יהושע הנ״ל לפקפק על מ״ש רבותינו חכמי הספרדים להקל בס״ס בעיגונא דאיתתא, דהאיכא חזקת אשת איש, וכתב, שנראה שרבותינו חכמי הספרדים סמכו על תירוץ רבינו תם הנ״ל, דחזקה דדייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש. ע״ש. ולפ״ז בספק שמא נשתנה דהוי מדרבנן, אמאי לא נימא ספקא דרבנן לקולא, ואף דאיכא חזקת אשת איש, הא

עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא קנא

איכא נגד חזקה זו, חזקה דדייקא ומינסבא. וצ״ע. וע״ע בשו״ת מהר״ם שיק (חאה״ע סי׳ לח, בד״ה ועכ״פ, ובד״ה ואפילו). ע״ש.

חזקת חי

עוד יש לדון לפי מ״ש הב״ח יו״ד (סי׳ שצז), שאם נתקבל מכתב שאחיו מת, ואינו יודע אם הוא בתוך שלשים או אחר שלשים, חייב להתאבל, דאמרינן אוקי בחזקת חי והשתא הוא דמת בזמן קרוב. וכ״כ בשו״ת מוצל מאש (סי׳ כה) בשם המהריב״ל ח״ג (סי׳ עב), והמהרשד״ם (חיו״ד סי׳ רא). וא״כ גם בנ״ד יש חזקה להיתרא, ואמרינן אוקי בחזקת חי והשתא הוא דמת וראוהו בתוך ג׳ ימים. ושו״ר שהט״ז יו״ד (סי׳ שצז) ברחימו השלישית, כתב, שכל שמת ואנו מסופקים אם מקודם או אח״כ, לא שייך להעמידו בחזקת חי, והשתא הוא דמת, שחזקת חי לא אלים כל כך, כיון שהוא עלול למות, ורק כל זמן שלא שמענו שמת מוקמינן ליה בחזקת חי, והוכיח כן מהש״ע (אה״ע סי׳ יז סכ״ז), דלא אמרינן אוקי בחזקת חי והשתא הוא דמת, ובתוך שלשה ראוהו. ע״ש. [ולכאורה כן מוכח כד׳ הט״ז מדברי הר״ן (גיטין עו ב). ע״ש. וכן השואל ומשיב תנינא (ח״ד סי׳ קכה) ד״ה והנה, הסכים לסברת הט״ז. וע״ע בשו״ת בית אפרים (חאה״ע סי׳ יג, דף

לו ע״ג), שכתב, שיש שני טעמים לדעת התוס׳ שהקילו בספק שהה ג׳ ימים, האחד שהחשש דשמא נשתנה הוי מדרבנן, וספקא דרבנן לקולא. והשני, כי יש לנו חזקת חי ואמרינן השתא הוא דמת, וראוהו בתוך ג׳ ימים. ע״ש. אבל הבית אפרים (בחאה״ע סי׳ יט דף תו ע״ד) כתב לדחות הטעם השני, ע״פ מ״ש הט״ז שם, שי״ל דאזלינן בתר מציאותם, שכמו שנמצא מת בשעת מציאה כך היה מקודם, שחזקת חי אינה חזקה גמורה, כיון שהוא מעומד למות. אלא הטעם משום דספיקא דרבנן הוא, וסד״ר לקולא. ע״ש. וכ״כ בביאורי הגר״א (ס״ק צז). (וזה שלא כמ״ש הנודע ביהודה דהו״ל סד״ר היכא דאתחזק איסורא. וכמש״כ. ויש ליישב ד׳ הנודע ביהודה דאיהו קאי לשיטת הרשב״א. והרשב״א (כתובות כב ב) כתב, דלמ״ד תרי ותרי ספיקא דרבנן, ומה״ת אזלינן בתר חזקה, אין הכי נמי דבחטאת קאי, כיון שיש לה חזקת אשת איש, ולא ס״ל כמ״ש התוס׳ דחזקה דדייקא ומינסבא תרעא לחזקת אשת איש. ומיהו לדידן דנקטינן כד׳ התוס־ והרא״ש, הו״ל ספיקא דרבנן ולקולא. ודו״ק)]. ועמש״כ באורך בשו״ת יביע אומר חלק ח (חיו״ד סימן לח אות ה והלאה). ואכמ״ל. ומחוורתא כמ״ש הנודע ביהודה עצמו (בסי׳ כט ד״ה ועכשיו), דהרשב״א שנסתפק בזה, הוא משום ספיקא דאורייתא, דילמא תפח. וכ״כ עוד (בסי׳ לב, בד״ה היתר וכו׳). ע״ש.

ובמקום אחר הבאתי אחרונים רבים שהעלו כדעת הפר״ח דספקא דרבנן לקולא אפילו היכא דאתחזק איסורא. וע״ע בשו״ת זכר יהוסף (אה״ע סי׳ מב עמוד קסד ב). ואכמ״ל. ומהר״א אלפנדארי בשו״ת סדר

קנב עיגונא מרן היביע אומר זצ״ל דאיתתא

אליה רבה (בתשובה סי׳ יא דף נג ע״ד) כתב, שכיון דבאשתהי גופא אינו אלא ספק דילמא תפח, ואינו ניכר, היכא דאיכא ספקא אחריתי דילמא אשתהי, הו״ל ס״ס ולקולא. ע״ש. ועינא דשפיר חזי להגאון מליסא בספר קהלת יעקב (סי׳ יז דף לג ע״א) שכתב, דמן הסתם כל שאמרו העדים שהכירוהו בטביעות עין, בודחי שהיה תוך שלשה ימים, כי למה לנו לחשוד את העדים לומר שלא אמרו כן אלא מתוך השערה בעלמא. ואין העדים צריכים להעיד בפירוש שהוא תוך שלשה ימים ושלא נשתנה, ורק אם ידענו בבירור שלא אמרו כן אלא באומד, כגון שידוע לנו שהיה אחר שלשה ימים לא סמכינן עלייהו. ע״ש.

ובעיקר דברי המהריב״ל הנ״ל שמיקל בספק שהה בעד שמיעה מפי עד ראיה, משום ספק ספיקא, נראה שהוא לרווחא דמילתא, שכבר כתב בחלק א (ס״ס ז), שכבר פשט המנהג להקל בספק שהה ג׳ ימים, ובעד מפי עד הוסיף להקל יותר משום ספק ספיקא, דבכה״ג י״ל דכ״ע מודו להקל. וע׳ בסדר אליה רבה אלפנדארי (סי׳ב דף טו ע״א), שעם היות דעתו של המהריב״ל להקל, כיון שכן נתפשט המנהג, מ״מ להיותו מיראי הוראה לא סמך על דעתו להתיר בזה בלבד, אם לא בצירוף שהוא עד מפי עד. ושכ״כ המהריב״ל (בח״ג סי׳ פט), שמעולם לא התיר למעשה אלא בעד מפי עד. ע״ש. וע״ע להמהריק״ש בשו״ת אהלי יעקב (ס״ס נב), ובשו״ת בעי חיי (חאה״ע ס״ס יא), ובספרו כנה״ג (סי׳ יז, הגב״י אות תנה). ע״ש. ואמנם מרן השלחן ערוך (סי׳ יז סעיף כז) שכתב בדין ספק שהה ג׳ ימים, "שיש אומרים שתולים שמת תוך ג׳ ימים, ומעידים עליו, ויש אוסרים". נראה דעתו שיש לאסור, כדעת יש אומרים בתרא. וכ״כ היד אהרן בנאספות שבסוף הספר (סי׳ ט, דף יב ע״א). וכ״כ בשו״ת ויאמר יצחק בקונטרס עגונות (דף קפז ע״ד), ובספר זבחי צדק ח״ב בשו״ת עיגונא (עמוד שלד), ועוד אחרונים.

אולם הגאון בעל בית דוד בתשובתו הרמתה שהובאה בשו״ת דבר משה אמריליו (חאה״ע סי׳ יט דף קמא ע״ד), כתב, שאע״פ שנראה דעת מרן הש״ע לפסוק כדעת האוסרים בספק שהה ג׳ ימים, מ״מ נ״ל שמאחר שהמהרש״ך בח״ג (סי׳ קג) העיד שכבר פשטה ההוראה בישראל מרבותינו הקדמונים לקדושים אשר בארץ המה, שראוי להקל, מעתה אין אדם רשאי לעגן אשה משום חשש דשמא אחר ג׳ ימים, וכ״ש כשיש טעמים אחרים להקל, כמ״ש הרב הפוסק. עכת״ד. וכ״כ הרב דבר משה עצמו (בחאה״ע סי׳ ה, דף קג ע״א), אלא שצירף עוד ספק, סברת ר״ת, דשמא אם גופו ופרצופו שלם, אפילו אחר כמה ימים מעידים עליו. והו״ל ס״ס ולקולא. ושכן פסק בשו״ת פני משה ח״א (סי׳ מב), ותלמידו המובהק מהר״א אלפנדארי בתשובה (סי׳ ב דף ט ע״ב). ע״כ. וכ״כ בשו״ת אהל יצחק (סי׳ ד דף לה ע״ג). עכ״פ בעד מפי עד רבו האחרונים שהסכימו להקל, וכמבואר באחרונים הנ״ל. וכן העלה הגרי״ח בשו״ת רב פעלים ח״ד (חאה״ע סי׳ג דף יג ע״א). ע״ש. ויש עוד מקום להרחיב הדיבור בזה. ואכמ״ל יותר.

קפד והרים אבן העזר הכהן

הגאון האדיר רבי עונדיה יוסף שליט״א הראםון לזיון. רכט) נשם המני״ט. ע״ש. וכ״כ המהרמ״ם בקונטרס והאשה מ. שהימה השת א. מומרת להנשה לכל גבר די עיגונה (דף נ׳ ע״צ), שעל שהעידו עליו שנטבע
מלבי.
ולראיה בחתי על החתום ייח אייר משית פה

טביעה גמורה קי״ל דמדינה דאורייתא אשתו מותרמ,
אלא מדרבון הוא שהתמירו נמים שהלים שלא מנשה
אכטווערפן לכתמלה, אבל הס נישאת לא מלא. ע״ם. וכ״כ נשו״ת ירמי׳ מנחם כהן ברית אברהם (חאה״ע סיי כח) דהא דמרגלא
דיין ומו״צ דקהילת אנטווערפן בפומייהו של הראשונים והאמרוניס שהנטבע
נמשחליים יזהה החשה מחיסור דחורייתה, היינו הפיי
בעדות עד חמד שמעיד שטנע, וכדמוכמ מההיא
עובדא דחסא דמיירי המס בגוי מסיח לפי תומו, דגרע
מעד אמד כשר, וכ״כ בשו״ת בית שלמה סקחלה (סיי
למ דביד ע״ג), ובשו״ת עין יצחק מ״ה (סיי לו חות
רי). עייש. והנה חף שמהגמי אין הוכחה כל כך, דהתם
סימן סז מיירי להמר שנישהת, וחיכה מזקת דייקא ומינסבה

בשאלת היתר עגונה

דמרעה לחזקת חשת חים. וכמ״ם התוסי (כמונומ
כב:). מ״מ מדברי המהרים והמבייט מוכת שגס

תשובת הגר״ע יוסף שליט״א באופן שעדיין לה נישהת ילאה מחזקת חשת אים
מה״מ, דבכה״ג נמי חזקת דייקה ומינסנה מרעה
ואחר כתבנו זה הגענו תשובתו של הגאון האדיר רבי למזקת אייה מה״ת. ומטעם זה הסכימו גדולי

עובדיה יוסף שליט״א הראשון לציון. וזה מה שהעלה האמרונים שים להתיר עגונה ע״פ ספק ספיקה,

בהיתר אשה זו

וכמ״ם המהכ״ס בן מביב בגט פסוט (סיי קכט ס״ק
הנה ראשית כל ננחר שע״פ העדות של העד שמואל יג), ובקונטי ען הדעת שנסו״ס חור לדיקים (דקכ״ה וילנר, ילהה האשה מחוקת חשת אים מן התורה, עיא). וכ״כ נשו״מ פרח שושן (חאה״ע כלל ג׳ סי׳ שמכיון שהעד מעיד נפנינו שראה נמו עיניו שנעלה נ׳), ובשו״ת שהגת חכיה וקול שמל (סיי ג׳), ובשו״מ טבע נמים שהין להס סוף, ונעלם כמו שלא היה, משכת ר׳ חליעור די עולידו (מע׳ ס׳ אות ד׳), ובשואל ממילא נפקע ממנה איסור השת אים מן התורה, ומשיב רביעהה (מ״ג סי׳ קיח), ונשו״מ פני יצמק וכדמוכח ביבמות (קכח:), ההוא דקאמר ואזיל מאן אבולעפייה מייה (החה״ע סיי יג). ועוד רבים איכא ני חסא טבע חסא, אמר רב נחמן החלקים אכלו מהשחרוניס, ולח מששו לומר דהוי ס״ם במקום מוקמ כוורי למסה, מדיבוריה דרב נממן אוצא דביתהו דמסא איסור אייה, משום דס״ל דחזקת איתתא דייקל וחינסיבה, ולה המרו לה ולח מידי. אמר כב חשי ש״מ ומינסבה תרעא למזקת אייה. וכ״כ נשו״ת בית אפריס

הא דחמור רצנן מים שאין להם סוף אשתו הסורה הני (מאה״ע סייז׳ דכ״ג ע״ג), ונשו״ת עבודת השם מילי לכמחלה אבל אי נסיב לא מפקיכן לה מיניה. וכתב (מאה״ע סיי יי). (ועמש״כ בזה באורך נשו״מ יביע עיז בהגהות מרדכי (סוף יצמות) נשם מהר״ס, וא״ימ אומר מ״ו מאה״ע סיי ג׳).
והיכי אשתנע רב נחמן שמת שא״כ היתה צריכה אשתו
להיות מותרת, והכי נמשהלים השתו חסורה, וי״ל
שרונם מתיס, והפילו בדיני נפשות אזלינן נמר כובה,

והן אמת כי הרשניה נמשו׳ המיומסות (סי׳ קכמ)

אלא שבכאן החמירו מכמים וחמרו שלכממצה לא

סוצר, שזהו דוקח כשמעיד עליו שטבע ושהה נמים עד
כדי שמלא נפשו, הלח״ה אפיי נישהת מלא, וכ״יכ
מנשא, ורב נחמן לא כיון להמיר האשה, אלא ממחוכן הכינים נמשו׳ (סי שעו). וכן מוכח נתשו׳ הכ״ן (סי היה על מימת מסא. עכ״יל. ומנוהר שאפילו בעדות סל
עד אמד שטבע נמשהלים, מן התורה איננה נמוקמ

עח). וכתב מרן הכסף משנה (פי״ג מהלי גירושין
הלכה כי) שדעת הרמביס כדי הכשניה והריביים
אשת חים. וכ״כ בקונטרס ענובות (שנסו״ס יז, סי׳ הכ״ל. וכ״כ בשו״ת הכדנייז מ״יה (סיי רנמ). ואף

והרים אבן העזר הכהן קפה

שנשו״ת רבינו בצלאל השככזי (סיי כ) כתב להוכימ מפירום המשניות להרמניס (גיטין כמ:) שמולק על

שעה אחת. להו דוקח אלא שלים שעה או כנע שעה.

הרשנ״ה, וס״ל שאפיי לה שהה כדי שתלא נפםו, הוי

ולכן כל שראהו טובע וכיסוהו המים בכדי שאייא לו

בחזקת שמת מה״ת, וחם נישאת לא מלח, ושכן דעת

להחזיק מעמד די נכך והוכית כן ממה שלמלו דין זה

רבינו מכנאל. עים. ובשו״ת משכנות יעקב (מאה״ע

מההיה דחסה, דחמר רב נחמן החלקים הכלו כוורי

סיי מי) הביה דברי רי בצלאל הנ״ל, וכ׳ להוכימ

לחסה, ומשום שמסממה שיער הנוי לפי אומדן דעמו

מהירושי שאיל שהיה, ושכן יש לדקרק ממסוי הר״א

כשיעור יציאת הנפם, וח״יל להקפיד שיעמוד שם שלם

מווכדון ומדברי הראצ״ן (סיי קמ), ושכן דעת כםיי

שעומ. עיכ. וכ״כ נשו״מ פרח מטה אהרן מ״יא (סי׳
לו דף פי ע״ר). עייש. והגחון מהרייה חלפנדהרי
והריאייז. והניף ידו שנית נשו״ת קהלת יעקב (סיי יב) נסדר אליה רבה (סי׳ יב דנ״ה ע״ד) הרמיב הדיבור וכתב, שבעיקר דין זה דעת כמה פוסקים מגדולי
הראשונים שאיל שהיה כלל, וכן דעת גדולי האמרוכים

בזה לחוק ראית המהרייט הנ״ל ביתר שהת ויתר עוז,

כי נזלחל והמני״ט שסמכו על דעה זו, וכ״ם שביררנו

וכתב שנוה ניחא מה שהשמיטו הרייף והראיים
עובדא דבתו של נתוניה מופר שיתין, ומסוס דמההיא
הדברים בראיות כבורות. ולכן בודחי שים מקום גדול עובדא לא נמרינן מידי, ושיעור שמלא בפסו די נסעה לסמוך ע״ז בצירוף דעת האומרים דסגי בשהייה קלה. קלה כפי חומד הדעת. ולענין הלכה למעסה כיון ע״ש. והנחון מהר״ה הלפנדארי בסדר אליהו כבה דאשכמן להנאון מהרימיט הנ״ל, ולמורי נשו״ת פני (נמסו׳ סיי יב דנ״ה ע״ח) כתב להשוות דברי מסה (ח״ח סיי לו, וסי׳ מנ, ונמ״צ סיי קל), שהס הרמנ״ס במינוכו שמסכיס להקל כמ״ם בפירום אמרוני המרוכיס שעשו מעשה להמיר בשעה חחת, המשנה, דסני נטביעה למוד, וא״יל שהייה. [וכ״כ ונראים דבריהס, כמו שהוכמנו לעיל, וחעיקרה דדינא המהר״ס בן מניב נמשו׳ עיגונא שבסוף ספר דבר רונה דרבוותה קמאי ס״ל דבמשהלים א״ל שישהה שחול, דף ו ע״ד. עי״ם]. ושכן דעת הסמ״ג (סוף עליו כשיעור שמזח פםו, אע״פ שאנו מופסים כסברת עשין נ׳), ושכ״כ חמד מגודלי הדור נימי מהר״ס הרשביא להמתיר דבעינן שישהה כדי שמלא נפםו, אלשקר, והובאה משובתו נשו״ת מהריס חלםקר (ס" דיינו להמתיר כשלה שהה כלל, חבל כששהה אפילו כו) וכו׳. ע״ש (ושס האריך להוכימ בבירוכ שגס היתה שהייה קלה כדחיס הרצנים הנ״ל לסמוך עליהם. הריאייו ס״ל דבמםהלים א״ל שהייה). וכ״כ נשו״מ וכן המהכמ״ים נטה להקל בזה וכו׳, ושוב נסו״ד הדר אגודת היזוב (סי׳ לי) שלדעת הרבה ראשונים מבריה לגזיזיה מחמר שהריציים כתב להיפך והרבנים שנטביעה נמים ממס אפיי לה שהה כלל לא הוי הלא הכ״יל לח הזכירוהו וכו׳. ע״ש חולם הגנת ורדים

מששא דרצון, ואס נישאת לח מזא. ע״ם. מ״מ למעשה (חאה״ע כלל ג׳ סיי ה׳ דכ״ט ע״ח) כתב שהסברא כבר הסכימו ההמרוניס שאין לסמוך על דעה זו לבד, מכרעת כדברי המהרימ״ט, שרוב בני אדם אין נהם נגד הרםציה והריניים ודעמייהו. וכן פסק הרמ״יה כח בפרט בשעת טירוף וחרדה להעמיד עלמם כמים (נסי י״ז סליד) שאע״פ שהעיד עליו שטבע רק לא שעה שלמה, ומיד מתנהלים ונפתח פיהם ונעשה גופם העיד נפירום ששהה נמים כדי שתלא בפסו אפיי כקיתון של מים ויוכדיס במצולות יס. ע״ם. וכיו״ב כתב נישהת מלא. והנה בשיעור כדי שתלא נפשו נמלקו הגר״מ מוואלחיין נשו״ת מוט המסולם (סי׳ ו), הפוסקיס, שהרינ״ם (נסי שעו ומט״ן) כמב, שהוא שאומדנות המוכימות ליליהת הכפם נמשחל״ם ים שיעור שלם שעות, (וכדמוכח מעובדא דבתו של כ׳ לסמוך עליהס, כיון שלה נתבהר נש״ם שום שיעור
נחוכיה מופר שימין ביבמות קכח:, ובפרם״י שם ע״ש.) קבוע לזה וכו׳. ע״ש. והחתם סופר (סי׳ סה), הובא וכ״כ המאירי יבמות קכא: ע״ש. וכ״כ הגאון מהר״יא בפחחי תשונה (ס״ק קלד) כמנ, שלפי מירוך נתרא סל ששון נמשו׳ (ס״ס חי), והגחון מהר״ח די

נוטון המהריייט, הא דיהיב ביבמות (קכח:) שיעור לזמן
נשו״ת מהרי״ט (מחה״ע סי׳ כו) כמב, דמ״ם ביבמות ארוך, היינו דוקה נמים שבבור, אבל במי הנהר (קכח:) ובפרש״י בעובדא דבתו של ר׳ נתוניה מופר העלומים המטרידים ומבלבלים ואין לו במה להסתבך שימין אותן שעות לאו דוקא, ודי בשעה קלה,

וכמ״ים סני נשעה קלה, ולפייז אין ספק דברבע שעה סגי.

כיו״צ נמוסי סוטה (יא.) דמ״ם מריס המתינה למשה עיש. וכ״כ נשו״ת חמדת שלמה (חאה״ע סיי לט)

קפו והרים אבן העזר הכהן

שלפיד המהריייט שלמד משיעור חכיקה נראה פשוט שילאה החשה מחוקת אשת אים מה״ת. וכל שכן שרי נרבע שעה. ע״ש. וכ״כ נשו״ת דברי יששכר (סיי
קלו). וכ״כ נשו״מ שם משמעון מנשה (חחה״ע סיי

לפמ״ם נשו״ת בית הלוי מ״ג (סי׳ יה), שאפילו לדי
הרשנייה שהס לא שהה עד שתלא נפשו אפיי נישהת

אי). והסכיס עמו הגאון כ׳ אברהם ננבנשמי גטיניו מלא, יייל דהוי רק מדרבנן, ומן המורה מותרת. וכ״כ נסו״ת צל הכסף מ״ב (סי׳ ד׳ דכ״ט ע״צ). ע״ש. ונס׳ נשו״מ אמרי אם (מאה״ע סי׳ כג די״ג ע״ד), שבודאי בני אברהם (סיינ׳ דט״ו ע״צ), הביה הממלוקת של
גדולי האמרוניס נזה, וכתב דסוגיין דעלמה אזלא

בכ״ד ילהה האשה מחזקת השת חים מה״ת. (וע״ע
כאולר הפוסקים שם ד״פ ע״ד והלאה). ונוסף לכל
ורוומא כוותיה דהמהרימ״ט דסגי נשעה קלה. וכ״כ הכ״יל ראיתי להגאון מהר״ס בן מביב במשובתו בשו״ת שמן המשחה (סי׳ קל דפ״ו ע״ג) שפשטה שהוצאה נשו״ת גבת ורדים (מאה״ע כלל ג׳ סיי ז׳
ההוראה כמהרימיט דסגי נשהה שיעוכ שעה קלה,
וכמ״ם מהר״י קלני, שכן קצצו כאילו היה הלכה למשה

רל״צ ע״צ) ובסוף ספר דנר שאול (ד״ז ע״ב), שכמב,
שמ״ש הפוסקים שאס לה שהה כדי שתלא נפשו אפיי

מסיני, ושכן פסק נשו״ת כהונת עולם (סי׳ מד). ע״ם.
וע׳ להגר״מ פלחג׳י נשו״ת מייס ושלום מ״ב (סיי ח׳

נישאת מלה, זהו דוקח כשניסת נמוך השנה שכעלם
בעלה, אבל אס עברה שנה החת מעת שנטבע, כיון
רף ג׳ ע״צ), ובשו״ת זבתי לדק מ״צ (עמוד רבא כנב). שהעיד עליו העד שנטבע ועקבותיו לח כודעו, אע״פ וע״ע באולר הפוסקים (סי׳ יייז סל״ד ס״ק רפט חות שלא שהה כדי שתלא נפשו, הרי ילאה אשתו מחיסור יג והלהה) שהאריכו מחד בדברי השמרוניס נזה. מורה כיון שאבד זכרו. וכדמוכת מדברי הרמביס עס״צ. ועכ״פ כיון שיש ספק ספיקא להקל, שמה
הלכה כדעת הפוסקים הסוברים שח״יל שהייה כלל.

(צפ״ן מהלי נחלומ). ע״ש. וכ״כ בשו״ת נחכ המים

והמ״ל שצריך שהייה, שמה די ברבע שעה או מלי

(סי סא דף נג ע״ג), ובשו״ת זל הכסף מ״ב (חאה״ע

שעה. ודי בזה להוליהה עכ״פ מחזקת חשת חים

סיי הי דכ״ט ע״צ), ונשו״מ שם משמעון מכשה
(מאה״ע סי׳ אי). ע״ש. ובנ״ד כבר עברו שנים רבות
דחורייתה. וכן מלהתי בשו״ת נחר המים (סיי נט ואבד זכרו, לפיכך ברוכ הדבר שילאה החשה מחוקת דמייז עיה) שהסתמך על הס״ס הכ״ל. ע״ם. וכן
העלה נשו״ת מקור מים מייס בקונטי עיף עך חכות

חיסור אשת חים מן המורה.

(סי׳ ג׳), לסמוך על הס״ם הנ״ל. וכ״כ ביד אהרן מ״יא ואחרי הודיע ה׳ חותנו חת כל וחמ, נבוא למ״ם מרן (אה״ע סיי יז הגביי חות מרמז), ודחה דברי מי שמשב
לומר דלא סמכיכן על הס״ם הכ״ל. ע״ם וכ״כ נשו״מ

השלחן ערוך (נסי׳ יז סעיף כו): "חס טבע נמים
והשליכוהו המים ליבשה, אפילו האר כמה ימיס, חס

שם משמעון הנ״ל. וע״ע נשו״ת עין יצמק מ״יה הכירוהו מעידין עליו, שאינו משמנה נמים חלא המר (חאה״ע סיי לו). ונוסף לכל זה הרי כתב הכודע ומן מרונה, והוא שיראוהו מיד כשהעלוהו מן המיס, ביהודה (מאה״ע סיי מג) שלפ״ד הריניים (סיי שעט) וגס שלא יהיה בו מכה. אבל הס שהה להמר שהושלך אס הת״כ העלו מהים גוף של מת, אפילו לא ניכר כלל
לא בבגדיו ולא בסימנים שהוא זה שנטבע, אס כיסת לא

מן המיס, אין מעידין עליו אפילו נמוך גי ימיס".
והנה כחן אע״פ שמיד שהוליהוהו מן המים הכירו
מלא. והחתם סופר (סיי סה) העלה שהדין הכ״יל העד מיד בטביעות עין בפניו שהיו שלמיס, מכל מקום שהעלה הנוביי לפ״ד הריניים הוא חמת ונכון, שאפילו הרי העיד שגופו נמפח, וכתב המהרמ״ם בקונטי אס צריך לשהות עד שתלא נפשו, כדברי הכיב״ם (סי׳ עיגונא (דמ״ה ע״ד), שהס ראוהו שבמפת אפילו שעז ומט״ז), זהו כשלא נמלא מת על שפת הנהר, אבל ראוהו מיד כשהושלך מהנהר אין מעידין עליו. וכ״כ בנמלח המ״כ על שפת הנהר, אפילו לא שהה כעל הכנה״ג (הגה״ט חות שסו. ומ״ם נהגב״י חות תל בשעת נפילה לכהר, מית מלטרפים הני מרי מילי נשם המהרח״ם מעידין עליו, הוא ט״ם ול״יל אין אהדדי והס נישהת לה מזה. ושכן מתבהר נשו״ת כ׳ מעידין עליו. שו״ת דבר משה סי יז לקל״מ ע״ג). בזלחל חשכתי (סיי כ׳). ונסו״ד צידד עוד לדדים אולם יייל שוהו כשנתפח נפניו, אבל כאן שהעד הדגים אמרים להמיר. והונה נפתמי תסובה (סיי ייין ס״ק
קמג). ודון מינה לנ״ד שבצירוף כל הכ״ל אין ספק

שרק גופו נתפח, י״ל שאין לחוש כלל, וכמ״ם
המהרשדיס בתשובה (מאה״ע סי׳ כד), שהניא מ״ם

והרים אבן העזר הכהן קפז

הפוסקים שאפיי שהה כמה ימים נמים מעידים עליו, שאינו משתנה נמיס, והקשה, שאיך אפשר להכתים

משה (סיי י דקלית ע״ב והלאה). ובשהר המרובים

המומם שמי שנשאכ כיוס ד׳ הו ה׳ ימים שלא איתפמ

שהונאו באולר הפוסקים (ס״ק ריח חות נ׳). ולמעשה

תלד המים שנכנסים דרך פיו ולרך הנקבים, וע״י כך

מלבד מש״כ שהעיקר כמ״ם מהרשדיס ומהר״א

נמפח, וא״כ איך מעידים עליו. וכתב, שנראה שאע״פ

ששון, ואין שום הכרת שהמהכמ״ם והבית מולקים

שהגוף נתפח במים חבל צורת הפנים עומדת נעינה,

עיין, יש להוסיף שעכ״פ בנ״ד שכבר ילאה האשה

וחיבו משתנה, כי המים מעמידים לוכתו. ושכן ים

מחוקת איסור אשת אים מן התוכה, בודחי שים לסמוך

לדקדק מלשון הטור. ע״כ. וכ״כ הגאון מהר״א שזון

ולהקל על הכרת הפנים שלא במפתו כיון שהעד ראהו

בשו״מ מורת חמת (סי׳ טו). ע״ש. וכתב נשו״מ גבת

מיד והכירו בטביעות עין. וכ״כ הגחון מהר״י בר יוסף

וכדים (כלל ג׳ סיי יג דמ״ו ע״ב), שהמהכמיים

בגבת וכדים (כלל נ׳ סימן כב), שכל שילאה מה״ימ

שהממיר בבתפח אפי ראוהו מיד כשהולה מן המים,

ממזקת אשת אים, ים להמיר דהו״ל סד״ר ולקולה.

היינו כשבמפתו הפניס, אבל כשבמפת הגוף בלנד ולא

וכ״כ היד אהרן (סי ין הגה״ט חות חלא). ע״ם.

הפנים מודה להמהרשד״ס שאין לחוש שמא נשתנית אולם עדיין ים מקום לדון נמה שהיה הגוף מסר זוכמו כשראוהו מיד. ולכן ליין מהרמ״ם בסוף דבריו
לדברי המהרשדים, ולח מלק עליו כלל. והגנת וכדים

בכתף ובגב ורגל חמת, ומנוחר בש״ע שהס ים נו מכה
אין מעידין עליו לפי שהמים מקלקלים המכה וממנפת
(נסי׳ טו דמ״מ ע״ג) הניף ידו שנית כחמור, והוסיף.
ואשר לני הומר לי דמהרמ״ש ספוקי מספקא ליה אי

ומשתנה, וכתב המצקת ממוקק (נסק״ו), שמסתימת
הלשון משמע שאפיי היתה המכה באיזה מקום שהוא
אזלינן כשיטת מהכםדיס, ותפס לשון סתום שננתפמ
יש להחמיר, שלא רצה להכריע נזה. עכמ״ד. וגס לפ״ו

מן הגוף חיישיכן שמח בתפחה ונשתנית צורת הפרצוף
ואייה להכירו. ע״כ. גם הפתחי תשובה שם (ס״ק
נראה שאין ספקו של מהרמ״ם מוליא מידי ודחי של קיט) הביא בשם מהרמ״ם, שבתשובת מרן הב״י (סי׳ המהרשד״ם שדבריו נכונים ומסמבריס. [וכבר ניחר יז) נראה שבכל מקום מהגוף שיש שם מכה י״יל מיה הגנת וכדים נסיי יג שהמהריק״ם ס״ל כמהכשדים, מרזו מכה, ומסיק לדינא להחמיר כדבריו. וכ״כ ושכן עיקר להלכה. עים]. וכ״כ בשו״מ חמדת שלמה הכנה״נ (בהגה״ט חות שע). וכ״כ המשחת בנימין (חאה״ע סיי מג הות כח). ונשו״ת שער אשר קובו (סי׳ מב), ונסו״מ ש3 יעקב (סי יצ). ע״ש. אולם (חחה״ע סייז׳ דמ״ג ע״ג) העלה להקל גס כשים הבית שמוחל (ס״ק פח) כ׳ נשם הדרישה, שדוקה נפיחה קלת נפניס, שמכיון שיש נפנים נקבים מלולים כשהמכה בפרצוף הפניס, אז אמרינן דמיא מרזו מכה, לא יבצר שיהיו במפחים קלח. ע״ש. והפתמי תשונה אבל כהשמכה בגופו ולה בפניו לא המריכן הכי, ושכן
(נס״ק קיז) כתב, מיים המראות הצונחות נשם הב״מ הסכיס הט״ז. וכ״כ נשו״ת דברי רינות (סיי טו), ומהרמ״ם שאס נתפח הפי ראוהו מיד אין מעידין ובשו״ת גבת ורדים (מחה״ע כלל ג׳ סיי הי ד״יל ע״ב). עליו, נראה דהיינו דוקח כשנתפח נפניו, אבל חם אינו וכ״כ נשו״ת בית שלמה מסקחלה (סיי כטו חות כז נפות רק בשהכ הגוף לית לן בה וכמ״ם המהכםדייס והלאה). וכן העלה בערוך השלתן (ס״ק קלג וקל״ר). סי׳ רד הנ״ל. ודומק לומר שהבית ומהרמ״ם מולקים ע״ש. והנה בתשו׳ מרן הב״י (סיי יב) נתן טעם למה עיז, שנודהיגס הס לח יכמישו המוחם. וע׳ בית שהרמצים והסמ״ג השמיטו דין זה, משום דס״ל שאין מחיר. ע״כ. ונשו״ת בית דול טענל (סי׳ כג דכ״ג הדבר כן להלכה. וכ״כ המהרח״ם נקונט׳ עגונא ע״ג) כתב לדייק ממ״ם החלקת מחוקק (ס״ק ממ) (דנ״צ ע״ד) לדעת הפוסקים הנ״ל. נוסף ע״ז מבואר והבית שמוהל (ס״ק עט) בשם הב״מ, שכל זמן שאין במלקת מחוקק (ס״ק י) שאס נעשית המכה לאתר
כואים שינוי בגופו ובצורתו מעידים עליו, משמע שכל מימה כגון שהכלוהו דגיס וכיו״צ לח שייך לומר מיה שיש שינוי הפילו בגופו בלבד אין מעידין עליו, שים

מרזו מכה. ע״ש. וכ״כ מרן הב״י (נס״ס יב). וכ״כ
למום שמה ע״י שנתפח גופו נתפח פרצופו ונשמכימ נשו״ת פכי משה מ״ב (סי׳ פד), ובשו״מ גבת וכדים זוכתו. ושוב הביא דברי המהרשדיס הכ״ל. ע״ם. (חאה״ע כלל גי סיי ה׳), ונשו״ת דבר משה (סי׳ כ׳ וע״ע נשו״ת מקרי לב (מאה״ע סיי יב), ונשו״מ דבר דקמ״ד ע״א), ונס׳ יד אהרן (סי׳ יז אות מלג ומל״ד).

קפח והרים אבן העזר הכהן

ועוד יש לזרף מ״ם נשו״ת מהר״ם הלוי (סיי יח) הגר״מ פלחג׳י בשו״ת מיים ושלום מ״ב (סיי אי דף יי עפ״ד הרא״ס (סי לט), שחס העד היה מכירו ממייס
אין לחוש למיה תרוו מכה בחופן כזה. וכ״כ נשו״ת

ע״נ ודט״ו ע״צ). עס״נ. וכבר הארכתי ניו״נ נשו״מ
יניע אומר מלק ו׳ (חלק אבן העזר סימן ד׳ חות טי
משחת משה מ״ב (סיי חי), ונשו״ת עבודת השם (סיי והלחה). ע״ים.
דפ״ה ע״ד). וע״ע נשו״ת זנחי לדק מ״ב (עעמוד

י׳

ער). וא״כ ים לנו כמה ספקות וספקי ספקות להקל לפיכך נראה לע״ד דאיתתא שריה. ורשאית החשה
מזה. ומה גס לפתים הבני האפוד מ״ב חות קטז

מ. חשת המנוח ה. להיבשה לכל גבר די מלני. וצור

מהאחרונים שעיקר חששא זו מדרנכן. גס לרבות ים

ישראל יצילנו משגיחות וממורתו ירחנו נפלאות ויאיר

לזרף לסניף מה שהיה לנטבע בוהן גדול במיומל, עינינו בתורתו אמן.
וחע״פ שאין זה סימן מונהק, נחםב כסימן חמלעי,
ומכיון שילאה מחזקת חיסור א״א מה״ת, ים מקום
לסמוך על סימנין דרננן, וכמ״ם הנוב״י (ס״ס כט
וסי׳ מג). וכ״כ נשו״ת ברית אברהם (סיי כז) נשם
הפנים מאירות מ״ג סיי נ׳, שהמיר במשאלים נסיתן
אמלעי, ושכן העלה נשו״ת פני יהושע (סיי ז-מ). והציה כל זה הפחחי משונה (סי׳ יז ס״ק לט). ובצירוף בדיקת השיבים אזל רופאו שטיפל נו מחייס, י״יל דהוי

סימן סח

כשני סימנים אמצעיים שנחשבים כסימן מובהק לדעת כמה אמרוניס. וע׳ באולר הפוסקים (סעיף כד דקל״ה

בדין ודברים על נדוניה בין חתן

ע״נ והלהה). וחנני האפוד (סי׳ ייין ס״ק רעד).

לחותנו

נוסף לכל הכ״יל ים לזרף לסניף דברי התרומת הלםן

אנטווערפן סיון תש״מ

(סי׳ קלט), שנותן הזה אפיי אדם בינוני שכעדר והבד בא לפנינו בבית דין מר ק. בתביעה נגד חותנו מר ד. זכרו, אם איתא שנשהכ נחיים קלה אית ליה למילתה. וכך היתה תביעתו: הוא נשא את בתו של ד׳ לפני איזה והונה בשו״ת המני״ט ח״א (סיי קלה). גס החת״ם

שנים. לפני הנשואין הבטיח חותנו ד. סך של שלושים

(סיי נח) כי לזרף בנידובו שלעת עתה נשתנו הזמנים אלף שטרלינג לקניית דירה והוא קיבלם ממנו. הם קנו בית
ממה שהיה בזמן מכמי הש״ם, שבכל המדינות קבוע בי

על שם שני בני הזוג. אך מאחר ולא עלתה יפה דיוריהם

דואר בכל עיר ועיר, ואילו היה עולה מן המים כשכפל

באנגליה הם מכרו הבית. והוא העביר הכסף של הבית
לידי חותנו כדי שישמור לו זאת בבלגיה מאחר והיתה

למשאלים היה מודיע לביתו ע״י חיגרת או הודעה בכוונתם לעבור לגור בבלגיה. בינתיים נפלו סיכסוכים בין בעמון על מקום המלחו וכו׳. וכן סמך ע״ז התורמ האיש והאשה והיא הגישה תביעת גירושין נגדו בערכאות חסד מלובלין (נחאה״ע ס״ס ז׳, ונסיי מ׳ לק״ל

באנגליה בטענה שהוא מתנהג איתה בצורה כרוטלית

ע״ח). וכ״כ נשו״ת נודע בשערים קמח (ס״ס כ׳), והיכה אותה כמה פעמים ועוד ... הערכאות מצאו טענותיה ובשו״ת תפארת יוסף (סי׳ ו׳), ושו״ת עמק שאלה

צודקות ואכן קבעו שם את הפירוד ביניהם בקוצר זמן

(סיי לז), ושו״מ עוכג יו״ט (סי׳ קכח). וכ״כ נתםו׳

בגלל הטענות שהיא הביאה. עתה מבקש ק. את הכסף

הגר״מ מודעי נשו״ת מייס ושלום מ״ב (סיי ט׳ דנ״ג

שהפקיד ביד חותנו בחזרה. הוא טוען ששלח לחותנו
עשרים ושמונה אלף שטרלינג והיות והכסף ניתן לבני

ע״גוהלאה), ובשו״ת שם משמעון מנשה (חאה״ע סי׳ הזוג יחד, א״כ מגיע לו החצי היות והדירה היתה רשומה אי), ובשו״ת זבתי לדק מ״צ (עמוד רמו). ועוד. ונס על שם שניהם. והיות והם נפרדו כבר בערכאות וגם יתן
יש לזרף לסניף בזה סברת הר״ח מווכדון שמיקל

לה גט פיטורין לכן הוא מבקש קודם להבטיח לו ארבע

במשחליים להמר שאבד זכרו. וכ׳ המהכשיס מ״ב (סי׳

עשרה אלף שטרלינג.

קסמ), שמלאנו עוד ראשונים שסוברים כמוהו, ולה

לעומתו טוען חותנו ד. שאת הכסף הזה הוא לא נתן
לו כמתנה אלא בהלואה. וע״ז הביא מסמכים מהבנק
כמו שחשב מרןהביי (סיי יז) שימיד הוא נזה. וכ״כ שמאשרים זאת. הוא הלוה לו עוד כספים ומזה הוא ג״כ